# HANEFÎ HADİS USÛLÜNE GİRİŞ

ABDÜLMECÎD TÜRKMÂNÎ

TERCÜME:
SEMİH ÖZDEMİR

TAHLİL
YAYINLARI

# İÇİNDEKİLER

Önsöz ..... 19
Yazarın Biyografisi ..... 22
El-Medhal ilâ Usûli'l-Hadis alâ Menheci'l-Hanefiyye ..... 24
Tercüme Hakkında Kısa Bir Bilgilendirme ..... 27
**İthaf** ..... 30
**Takriz** ..... 31
**Giriş** ..... 35
Kitabı Kaleme Almamın Sebebi ..... 35
Fakihlerin Hadisleri Kullanırken Takip Ettikleri Usûlün Bilinmesine Duyulan İhtiyaç ..... 37
Kitabın İçeriği ..... 39
Kıymetli Hocamla Olan Bağım ..... 40

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Birinci Kısım**: Haberlerin Mütevâtir, Meşhûr ve Vâhide Ayrılması ..... 45
Hanefîler'in Ayrımı ..... 45
Muhaddislerin Ayrımı ..... 46
İki Istılâha Dikkat Çekenler ..... 46
İki Istılâhın Karşılaştırılması ..... 47

**İkinci Kısım:** Mütevâtir Haber ..... 49
Mütevâtir Haberin Tanımı ..... 49
Mütevâtir Haberin Şartları ..... 50
"Haberin Hisse Dayanması" İfadesinin Anlamı ..... 51
Mütevâtir Haberin Hükmü ..... 53
Mütevâtirde Belirli Bir Sayı Şart Koşuluyor mu? ..... 54
Mütevâtirin Kısımları ..... 54
**Üçüncü Kısım:** Meşhûr Haber ..... 56
Meşhûr Haberin Tanımı ..... 56
Muhaddislerin Istılâhı ..... 57
İki Istılâhın Karşılaştırılması ..... 57
Birinci, İkinci ve Üçüncü Asrın Sınırları ..... 58
Meşhûr Haberin Hükmü ..... 59
**Dördüncü Kısım:** Âhâd Haber ..... 61
Haber-i Vâhidin Tanımı ..... 61
Haber-i Vâhidin Hükmü ..... 61
Had Cezaları Hakkında Haber-i Vâhidin Hükmü ..... 62
İmam Ebû Hanife'nin Bu Meseledeki Görüşü ..... 65

## İKİNCİ BÖLÜM

**Birinci Kısım:** Akıl ..... 69
Aklın Tanımı ..... 69
Şart Koşulan Akıldan Maksat ..... 69
Bülûğ, Tahammülün Değil Edânın Şartıdır ..... 70
Tahammülün İtibara Alınmasında
Yaş Belirleyici midir? ..... 71
**İkinci Kısım:** İslâm ..... 72

İslâm'ın Şart Koşulmasının İlleti ..... 72
İslâm, Rivâyetin Edâsı İçin Şarttır ..... 73
**Üçüncü Kısım:** Zabt ..... 74
Zabtın Tanımı ..... 74
Zabtın Taksimi ..... 75
Gaflette Olanın Rivâyetinin Hükmü ..... 75
Zâbıtı Tanıma Yolları ..... 76
**Dördüncü Kısım:** Adalet ..... 77
Adaletin Tanımı ..... 77
Hadis Rivâyetinde Adaletin Anlamı ..... 78
Adaletin Kısımları ..... 79
Hz. Peygamber'e Yalan İsnat Etmekten Tövbe Edenin Rivâyeti ..... 80
Sika Kişinin Bir Şahıstan Rivâyet Etmesi O Şahsı da Sika Yapar mı? ..... 82
Râvinin İsmini Vermeden Onun Sika Olduğunu İfâde Etmek ..... 85
Bidatçının Rivâyetinin Hükmü ..... 86
Bidatçının Rivâyetinin Hükmü ..... 87
Mestûr ve Meçhûlün Rivâyeti ..... 89
Hanefîler'in Meçhûl Kavramı Hakkında ..... 89
Hanefîler'in Meçhûl Tarifi ..... 92
Mestûrla Meçhûl Aslında Aynıdır ..... 94
Meçhûl ve Mestûrun Kullanımdaki Farklılıkları ..... 94
Muhaddislerin Istılâhı ..... 96
İlk Üç Asırda Mestûr Râvinin Rivâyetinin Hükmü ..... 96
İlk Üç Asırdan Sonra Mestûrun Rivâyetinin Hükmü ..... 100

Ebû Hanife'yle İmâmeyn'in Arasındaki
İhtilâf Çağın Şartlarıyla İlgilidir ..... 101
Mestûr Konusunda Hanefîler'in Görüşünün Özeti ..... 102
Mestûrun Hükmünde Muhaddislerin
Birçoğunun Hanefîler'e Uyması ..... 103
Adaleti Bildiren Unsurlar ..... 103

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

**Birinci Kısım:** Haberin Öncelenmesi Hususunda
Ebû Hanife'nin İfadeleri ..... 111
**İkinci Kısım:** Haberin Öncelenmesi Hususunda
Hanefî Mütekaddimlerinin İfadeleri ..... 115
Bu Konuda Zikredilen Âlimlerin
İzinden Giden Müteahhirler ..... 116
**Üçüncü Kısım:** Hanefî İmamlardan Kıyası
Habere Önceleyenler ..... 118
Kâdı İsa b. Ebân'ın Görüşü ..... 118
İsa b. Ebân'ın Bu Kaideyi Temellendirmedeki Kaynağı .... 119
Bu Görüş Üzerine Bir Değerlendirme ..... 120
Önemli Bir Not ..... 122
**Dördüncü Kısım:** Hz. Ebû Hureyre Fakih ve Müçtehittir ..... 123

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Giriş ..... 127
**Birinci Kısım:** Sahih Hadis ..... 129
Sahih Hadisin Tanımı ..... 129
Ahkâm ve Akâid Alanında Sahih Hadisin Değeri ..... 137

Hadisi Sahih veya Zayıf Kabul Etmek
İçtihâdî Bir Konudur ..... 138
Müçtehidin Bir Hadisi Delil Olarak
Kullanması Onu Sahih Gördüğü Anlamına Gelir ..... 139
Sahih Hadis Bazen Terk Edilirken Zayıf
Hadis Bazen Hüccet Kabul Edilebilir ..... 140
İnsanlar Hadisi Kabul Ettiğinde Hadis Sahih Sayılır ..... 141
Buhârî ve Müslim'in Tüm Hadisleri Sahihtir ..... 141
Her Sahih Hadis Ameli Gerektirmez ..... 143
Karinelerle Desteklenmiş Haber ..... 144
Hadis Kitaplarının Yedili Taksimi ..... 148
Sahîhayn'ın Hadisleri Kesin Bilgi İfade Eder mi? ..... 153
Asıl İhtilaf Edilen Konu ..... 153
Muhaddislerin Görüşü ..... 154
Hanefîler'in Görüşü ..... 154
Sahîhayn'daki Hadislerin Kesin Olduğuna
Dair Deliller ve Bunlara Verilen Cevaplar ..... 155
Birinci Delilin Cevabı ..... 155
İkinci Delilin Cevabı ..... 157
Bir İtiraz ve Buna Verilen Cevap ..... 157
Önemli Bir Uyarı ..... 158
Sika Râvilerin İlaveleri ..... 159
Metindeki Ziyâde ..... 160
Seneddeki Ziyâde ..... 161
**İkinci Kısım:** Hasen Hadis ..... 162
Hasen Hadisin Tanımı ..... 162
Ahkâm ve Akâid Bölümünde Hasen Hadisin Hükmü .... 163

**Üçüncü Kısım**: Zayıf Hadis ..... 164
Zayıf Hadisin Tanımı ..... 164
Zayıf Hadisin Hasen Derecesine Yükselmesi ..... 164
Zayıf Hadis Bazen Hüccet Kabul Edilebilir ..... 165
Müteahhir Âlimin Hadiste Gördüğü Kusur Mütekaddim Âlimi Bağlamaz ..... 165
Fezâil Bölümünde Zayıf Hadisle Amel Etmenin Hükmü .. 166
Zayıf Hadisle Amel Etmenin Üç Şartı ..... 168
Ahkâm Alanında Zayıf Hadisle Amel Etmek ..... 169
Zayıf Hadisi Hüccet Kabul Etmeyenler ..... 169
Zayıf Hadisi Hüccet Kabul Edenler ..... 170
Delillerinin Değerlendirilmesi ..... 171
İhtiyatın Söz Konusu Olduğu Hükümlerde Zayıf Hadis .. 173
Zayıf Hadis Konusunda Yanlış Tutum ..... 174

## BEŞİNCİ BÖLÜM

Giriş ..... 177
Âhâd Haberlerle Amel Etmenin Şartları Hakkında ..... 177
Sahih Hadisle Amel Etmenin Gerekli Olması İttifak Edilen Bir Hususdur ..... 177
Hadisin Sahih Olmasının Anlamı ..... 177
Müçtehitler Sahâbenin Yöntemini Takip Etmişlerdir ..... 180
Muhaddis ve Fakihlerden Her Biri Hadis Tenkidinde Birbirinden Farklı Alanları Üstlenmiştir ..... 181
Fakihler Metin Tenkidinde Bir Usûle Sahiptir ..... 183
Hadisin Kabul Şartlarında Fakihlerin İhtilaflarının Sebebi ..... 184

**Birinci Kısım:** Haber-i Vâhidin Kur'ân'a Ters Düşmemesi... 186
İmamların İttifak Ettiği Husus ..... 186
Muhaddislerin Bu Esası Onaylamaları..... 186
Hanefîler'in Diğer Mezheplerle Ayrıştıkları Nokta..... 187
Hanefîler Haberi Reddetmeyip Onu Uygun Bir Şekilde Yorumlarlar ..... 189
İhtilaflı Zannedilip Aslında Öyle Olmayan Hususlar..... 190
Mütekaddim İmamların İfadeleri..... 193
Hanefîler'in Delilleri ..... 195
**İkinci Kısım:** Haber-i Vâhidin Meşhûr veya Mütevâtir Hadislere Ters Düşmemesi..... 200
Bu Şartın Temellendirilmesi ..... 200
Bu Şartın Örneği ..... 201
İki Hadisin Çelişme Sebebi..... 202
**Üçüncü Kısım:** Haber-i Vâhidin Küllî Kaidelere Ters Düşmemesi..... 203
Bu Şartın Temellendirilmesi ..... 203
Dihlevî'nin Küllî Kaidelerle İlgili Hanefîler'in Yaklaşımı Hakkında İfadesi ..... 204
Önemli Bilgiler ..... 207
**Dördüncü Kısım:** Haber-i Vâhidin İcmâya Ters Düşmemesi..... 212
Bu Şart İttifakla Kabul Edilen Bir Hususdur..... 213
Bu Şartın Örnekleri..... 213
**Beşinci Kısım:** Haber-i Vâhidin Aklın Esaslarına Ters Düşmemesi ..... 216
Bu Şart İttifakla Kabul Edilir ..... 217

Muhaddislerin Bu İttifakı Destekleyecek Nitelikte Bir Kaidesi ..... 217
Bu Şartın Örneği ..... 218
**Altıncı Kısım:** Haberin Umûm-ı Belvâya Konu Olmaması ... 219
Bu Şartın Temellendirilmesi ..... 219
Müteahhirlerin İfâdeleri ..... 220
Bu Şartın Temellendirilmesinde Hanefîler'in Delilleri .... 221
Önemli Bilgiler ..... 223
İkinci Önemli Bilgi ..... 224
Üçüncü Önemli Bilgi ..... 225
**Yedinci Kısım:** Râvinin Rivâyet Ettiğini Tahammülden Edâ Anına Kadar Ezberinde Tutması ..... 228
İmam Ebû Hanife'nin İfadeleri ..... 228
Müteahhirlerin İfadeleri ..... 229
Bu Şart Buhârî ve Müslim'in Râvilerinde Mevcut Değildir ..... 229
Rivâyetlerinin Az Olmasının Sebebi Bu Şarttır ..... 230
**Sekizinci Kısım**: Râvinin Rivâyet Ettiğine Aykırı Amel Etmemesi ..... 231
Bu Şartın Temellendirilmesindeki Etken ..... 232
Hanefîler'in Öncüsü ..... 232
Bu Şartın Temellendirilmesi ..... 233
İmam Serahsî'nin Bu Şartı Açıklayıcı İfadesi ..... 234
Bu Şartın Örneği ..... 236
Önemli Bilgiler ..... 238
**Dokuzuncu Kısım:** Sahâbeden Bazı İmamların Haber-i Vâhide Aykırı Hareket Etmemesi ..... 242

Bu Şartın Temellendirilmesi ..... 243
Sahâbînin Zâhir Habere Aykırılığına Bir Örnek ..... 243
Sahâbînin Muhtemelen Haberdar Olmadığı
Bir Rivâyete Aykırı Hareket Etmesine Bir Örnek ..... 244
Önemli Bilgiler ..... 245
**Onuncu Kısım:** Sahâbenin Haberi Hüccet Kabul
Etmemiş Olmaması ..... 247
Bu Şartın Örneği ..... 248
Uyarı ..... 249
Sonuç ..... 250
Râvinin Rivâyet Ettiğini İnkâr Etmesi ..... 250
Birinci Görüşün Delili ..... 252
İkinci Görüşün Delili ..... 252

## ALTINCI BÖLÜM

Giriş ..... 255
**Birinci Kısım:** Mürselin Tanımı ..... 257
Mürselin Tanımı ..... 257
İki Istılâhın Karşılaştırması ..... 257
**İkinci Kısım:** Hanefîler'e Göre Mürselin Hükmü ..... 259
Usûlcülerin Görüşü ..... 259
Tercih Edilen Görüş ..... 260
**Üçüncü Kısım:** Hanefîler'in Mürseli Kabul Etme Şartı ..... 262
**Dördüncü Kısım:** Mürselin Hüccet Olup Olmaması ..... 264
Sahâbe ve Tâbiînin Uygulaması ..... 264
Aklî Delil ..... 266
**Beşinci Kısım:** Müsned ile Mürselin Güçlük
Bakımından Karşılaştırması ..... 267

**Altıncı Kısım:** Tedlis ..... 270
Tanımı ..... 270
Tedlisin Hükmü ..... 271
Bazı Muhaddislerin Hanefîler'e Uyması ..... 271
**Yedinci Kısım:** Fakihlerin Kitaplarında Geçen Müsned Olmayan Hadisler ..... 273

## YEDİNCİ BÖLÜM

Giriş ..... 279
**Birinci Kısım:** Tahammül ..... 282
Birinci Konu: Kıraat ve Arz ..... 283
Tanımları ..... 283
Kullanılması Câiz Olan Lafızlar ..... 283
İmam Ebû Hanife'nin İfâdeleri ..... 284
Sâhibeyn'in ve Müteahhir Âlimlerin Görüşü ..... 285
Delilleri ..... 286
Kıraat ile Arzın Üstünlük Bakımından Karşılaştırması ..... 286
İkinci Konu: Kitâbet ve Risâle ..... 288
Tanımları ..... 288
Kısımları ..... 289
Kanıtın (Beyyine) Şart Olması ..... 290
Kullanılması Câiz Olan Lafızlar ..... 291
Üçüncü Konu: İcâzet (İzin) ..... 293
Tanımı ..... 293
İcâzet Tahammül Yollarından Biridir ..... 293
Kitabın İçindekinin Bilinmesi Şart mıdır? ..... 294
İcâzette Kullanılması Câiz Olan Lafızlar ..... 296

Dördüncü Konu: Münâvele (Teslim Etme) ..... 299
Münâvelenin İki Çeşidi ..... 299
Hükümleri ..... 299
Beşinci Konu: Vicâde (Bulma) ..... 301
**İkinci Kısım:** Ezber ..... 303
**Üçüncü Kısım:** Edâ ..... 305
İmam Ebû Hanife'nin Görüşü ..... 305
Müteahhirlerin Görüşü ..... 307
Müteahhirlerin Görüşüyle İlgili Bir İnce Detay ..... 309

## SEKİZİNCİ BÖLÜM

**Birinci Kısım:** Sahâbînin Tanımı ..... 313
İki Istılâhın Karşılaştırılması ..... 314
**İkinci Kısım:** Sahâbînin Adaleti ..... 318
**Üçüncü Kısım:** Sahâbî Sözünün Hüccet Olup Olmaması ..... 320
Tartışma Noktasının Tespiti ..... 320
İmam Ebû Hanife'nin Görüşü ..... 321
Bir İtirâz ve Cevabı ..... 323
Müteahhirlerin Görüşü ve Delilleri ..... 324
**Dördüncü Kısım:** Sahâbî Olan Râvinin Müşterek Rivâyetini İki Anlamından Birine Hamletmesi ..... 326
Meselenin Anlatımı ..... 326
Hanefî İmamların Görüşü ..... 326
Bu Aslın Örneği ..... 328
**Beşinci Kısım:** Sahâbînin Hadisin Zâhiriyle Amel Etmemesi ..... 330
Meselenin Anlatımı ..... 330

Hanefîler'in Görüşü ..... 330
Bu Aslın Örneği ..... 331
Zikredilen Örneğe Dair Bir Uyarı ..... 332
**Altıncı Kısım:** Sahâbînin "Şu Sünnettendir" veya "Şununla Emrolunduk" gibi Sözleri ..... 333
Görüşler ..... 334
İki Tarafın Delilleri ..... 334
Tercih Edilen Görüş ..... 336
**Yedinci Kısım:** Tâbiînin Sözünün Hüccet Olup Olmaması ... 338
İhtilaf Edilen Nokta ..... 338
Görüşler ve Deliller ..... 338
Tercih Edilen Görüş ..... 341

## DOKUZUNCU BÖLÜM

**Birinci Kısım:** Çelişki (Teâruz) ..... 345
Çelişkinin Hükmü ..... 345
Uyarı ..... 348
Tercih Edilen Görüşün Özeti ..... 350
**İkinci Kısım:** Tercih ..... 351
Metin Açısından Tercih Sebepleri ..... 352
Sened Açısından Tercih Sebepleri ..... 357
İmam Ebû Hanife'nin İfadesi ..... 358
**Kitabiyat** ..... 365

# Yazar **Abdülmecîd Türkmânî**'nin Mütercim ve Editör Semih Özdemir'e Mektubu (Tercüme İzni)

***Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla***

Çok değerli kardeşim ve kıymetli üstadım Semih Özdemir Tokâdî hocaya (Rabbim onu korusun ve muvaffakiyetler ihsan eylesin),

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İnşallah siz, medresenizdeki hoca ve talebeleriniz sıhhat ve afiyettedir. Bu fakir ve kardeşleri burada afiyettedir çok şükür.

Değerli kardeşim, bana *el-Medhal ilâ Usûli'l-Hadîs alâ Menheci'l-Hanefiyye* kitabını medresenizin müfredatına koyduğunuzu bildirdiniz. Nitekim Hanefî usûlüyle ilgilenen medrese ve ilahiyatların, hadis usûlünün bu yönüne önem göstermeleri gerekmektedir. Siz bu konuda isabetli bir karar vermişsiniz. Maşallah, Rabbim mübarek eyleyip başarılarınızı artırsın.

Siz, çok değerli iki arkadaşınız Yasin Çayıröz ve Mücahit Bilgiç'le (Rabbim onları korusun) birlikte *Medhal* kitabını Türkçe'ye tercüme etmek istediğinizi söylediniz. Ben de

bu bağlamda şu iki hususa önem vermeniz gerektiğini belirtmek isterim:[1]

**1-** Tercümenin başarılı, günümüz diliyle ve çekici bir üslupta olması.

**2-** Baskının güzel olup matbaa hataları barındırmaması.

Allah'tan niyazım, bizi ve sizleri kendisinin hoşnut olacağı şekilde İslâm'a ve Müslümanlar'a hizmet etmede muvaffak kılması ve vatana millete faydalı olmanızdır.

*

Fakir der ki: Yukarıda geçenleri ben değerli kardeşim Semih Özdemir'e tercümenin başında yazmıştım. Şu anda çok şükür tercüme bitmiş durumdadır. Tercüme yaklaşık bir buçuk seneden fazla sürmüştür. Bu dönemde kendisi, müellifin maksadının bilinmesi gereken kapalı ve zor yerlerde sürekli benimle iletişim hâlindeydi. Ben de kendisinin bu işe ehil olduğunu ve çok önem gösterdiğini, ayrıca tercümeyi hakkıyla yapmak için de gayrette kusur etmediğini anladım. Bu sebeple kendisi her türlü teşekkür ve takdiri hak etmiştir.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

**Abdülmecîd Türkmânî**
Allah kusurlarını affeylesin.
**Hicrî 30 Safer 1441**

1. Allâme Ebu'l-Hasen en-Nedvî (Allah rahmet eylesin), hocamız Muhammed Kâsım el-Kâsımî (Rabbim onu korusun) kendisinin *es-Sîretu'n-Nebeviyye* kitabını Farsça'ya tercüme etmek istediğinde bu iki hususa dikkat çekmiştir.

# ÖNSÖZ

**Bismillâhirrahmânirrahîm**

Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ü senâ; resûlü, âli, ashâbı ve onlara kıyamete kadar iyilikle tâbi olanlara da salât u selâm olsun.

Sünnet-i seniyye, Kur'ân-ı Kerim'den sonra İslâm dininin ittifakla ikinci aslı kabul edilmektedir. Hatta bu sünnetin canlı temsilcileri olan ve bu doğrultuda yepyeni bir medeniyetin kurucuları sayılan sahâbe dahi bir kaynak teşkil etmiştir. Nitekim İmam Ebû Hanife'nin şu ifadesi de bunu göstermektedir: "Önce Kur'ân'da olana uyarım. Kur'ân'da yoksa Resûlullah'ın sünnetine bakarım. Hem Kur'ân'da hem de sünnette cevabını bulamazsam sahâbe sözlerine uyarım."[1]

Ayrıca İmam Debûsî de *Takvîmu'l-Edille* isimli eserinde İmam Ebû Saîd Berdeî'nin şöyle dediğini aktarmıştır: "Sahâbeyi taklit etmek bir zorunluluktur. Sahâbe sözünden dolayı kıyas bile terk edilir. Biz hocalarımızı bu kanaat üzere gördük."[2] Usûl kitaplarına bakıldığında hangi türden olursa olsun sahâbe sözünün kaynak sayılması sonuç itibariyle hep sünnetle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla sünnet, kökleri daha sonraki asırlara kadar uzanan ve onları etkileyen ne de muazzam bir esastır!

1. Yahya İbn Maîn, *Târîhu b. Maîn (Dûrî Rivâyeti)*, IV, 63
2. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 256

Sünnet kavramı, hadis kavramından daha genel olsa da bazen birbirinin yerine kullanıldıkları da olmuştur. Ancak genel itibariyle hadis, sünnetin bir kaynağıdır. Zira Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonraki dönemlerde yaygınlaşıp kök salmış uygulamalara *sünnet* denirken, bunları bize aktaran malzemeye ise *hadis* denmektedir.

Yine aynı sebepten ötürü fıkıh usûlü eserlerinin *sünnet* bölümünde hadis ve hadisin türlerinden bahsedilmektedir. Hatta mutlaka bilinmesi gereken bir diğer husus da hadis usûlünün asıl yerinin fıkıh usûlü eserleri olmasıdır. Zaman içerisinde hadis usûlü özellikle de Şâfiîler'in üzerinde yoğunlaşıp müstakil eserler vermeye başlamasıyla fıkıh usûlünden ayrı bir ilim dalı gibi algılanmıştır. Aslında günümüzde kendini bir mezhebe bağlı görmeyip sadece hadislerin zâhirî anlamlarından yola çıkarak oldukça rahat bir vicdanla fetva verenlerde tespit edilebilecek ortak özelliklerden biri, hadis usûlüne verdikleri önemi fıkıh usûlüne vermiyor olmalarıdır. Hâlbuki hadis usûlü fıkıh usûlünün ayrılmaz bir parçasıdır ve mutlaka birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Hadis usûlünün aslında fıkıh usûlünün bir parçası olduğu göz önüne alındığında, farklı fıkıh usûllerinin bulunduğunu kabul etmek aynı şekilde farklı hadis usûllerinin de bulunduğunu kabul etmeyi gerektirir. Türkiye'de ise hadis usûlüne dâir eserlerin çoğu Şâfiî mezhebine göre yazılmış hadis usûlü eserlerinin tercümeleridir. Hatta Türkçe kaleme alınan hadis usûlü eserleri bile çoğunluk itibariyle Şâfiî hadis usûlü eserlerinden esinlenerek kaleme alınmıştır. Dolayısıyla Türkler'in özellikle de hadis usûlünde sadece bir usûlü (Şâfiî hadis usûlünü) bilip benimsemeleri, onların büyük oranda Hanefî olmalarından kaynaklanmaktadır çünkü Hanefîler, hadis usûlünü müstakil eserlerde değil, kendi fıkıh usûlü kitaplarının *sünnet* bölümünde işlemektedirler. Dolayısıyla ellerinde Hanefî mezhebine ait bir hadis usûlü eseri

neredeyse yoktur. Mevcut müstakil hadis usûlü kitapları ise genellikle Şâfiî mezhebine aittir.

Asırlarca Şâfiîler'in, hadis usûlü alanında birçok eser kaleme aldıklarını görüp kendi hadis usûllerini hâlâ fıkıh usûlü eserlerinde işlemeye devam eden Hanefî ulemâ, son asra kadar bu alanda neredeyse hiçbir müstakil eser kaleme almamıştır. Ancak buradan Hanefîler'in hadis usûlünün olmadığı sonucu çıkarılmamalıdır. Zira bundan önce de belirttiğimiz gibi, Hanefîler'in hadis usulü, fıkıh usûlünün *sünnet* bölümünde ele alınmaktadır. Kanaatimizce bu çizgiden ayrılmak istememelerinin sebeplerinden biri, hadis usûlüyle fıkıh usûlünü birbirinden ayrılmaz iki parça görmeleridir. Bu sebeple okunan veya okutulan hadis usûlünün, elinizdeki kitabın yazarı Abdülmecîd Türkmânî'nin yaptığı gibi mutlaka fıkıh usûlüyle ilişkilendirilerek okutulması gerekmektedir.

Ayrıca kitabın daha iyi anlaşılabilmesi için şu üç konuyu da işlemenin faydalı olacağını düşünüyoruz:

**1-** Yazarın biyografisi

**2-** *El-Medhal ilâ Usûli'l-Hadis alâ Menheci'l-Hanefiyye* kitabının tanıtımı

**3-** Tercüme hakkında kısa bir bilgilendirme

# YAZARIN BİYOGRAFİSİ[1]

***Abdülmecîd Türkmânî***

عَبْدُ الـمَجِيد التُّرْكمـانِيُّ

Miladî 1985/hicrî 1405 yılının recep ayında İran'ın Gülistan bölgesinde dünyaya gelen Abdülmecîd b. Geldi Kılç b. Baycân b. Berdî b. Nur-i Nefes b. Ânnah, mensup olduğu halka nisbetle Türkmânî nisbetini almıştır. İlim dünyasında *Abdülmecîd Türkmânî* olarak bilinmektedir. Büyükdedesi Sovyetler'in zulmünden dolayı İran'a hicret eden Abdülmecîd Türkmânî, İslâmî ilimlerde ilk eğitimini başta dedesi olmak üzere yakın akrabalarından almıştır.

Daha sonra 13 yaşında hafızlığını bitirip eğitimini tamamlamak için hicrî 1420 yılında ağabeyi Abdülhamîd Türkmânî'yle beraber Pakistan'a gidip Câmiatü Dâri'l-Ulûm'a kaydolmuşlardır. Yedi yıl süren bu sıkı eğitiminden sonra Câmiatü'l-Ulûmi'l-İslâmiyye'de hadis dalında ihtisas yapmıştır. Ardından aynı yerde bir yıl iftâ okumuştur. Ağabeyi Abdulhamîd Türkmânî mantık, kelam ve felsefeye yoğunlaşırken kendisi fıkıh ve hadisle meşgul olmuştur.

1. Yazarın biyografisi için hem yazarın kendisinden hem de ağabeyi ve benim de hocam ve yakın arkadaşım olan Abdülhamîd Türkmânî'den istifade edilmiştir.

Abdülmecîd Türkmânî, birçok fakih ve muhaddisten ders almıştır. Abdülhalim en-Nu'mânî el-Çiştî, Refîu'l-Osmânî, Muhammed Takiyyu'l-Osmânî, Muhammed Eşrefu'l-Osmânî, Azîzurrahmân Sûtânî ve başka birçok âlim bunlardan bazılarıdır.

Pakistan'da on yıl süren tahsilini bitirdikten sonra memleketi İran, Gülistan'da Ketûk medresesinde ders vermeye başlamıştır. Ayrıca kendisi, İran Fıkıh Konseyi ve Hanefîler'in Fıkıh Konseyi'ne üyedir.

Üstün zekâsı, kaynaklara olan vukûfiyeti ve en zor meseleleri bile en basit ve anlaşılır bir biçimde sunabilmesiyle de bilinen yazar Abdülmecîd Türkmânî'nin başta *Dirâsât fî Usûli'l-Hadîs alâ Menheci'l-Hanefiyye* ve tercümesini yapmış bulunduğumuz *el-Medhal ilâ Usûli'l-Hadîs alâ Menheci'l-Hanefiyye* olmak üzere birçok çalışması vardır. Kâdı Muhammed Senâullah Osmânî'nin *Mâ Lâ Budde Minhu* kitabına yazdığı ta'lîkât ve Eşref Alî Tehânevî'nin *Munâcât Makbûle* isimli eserinin hadislerini tahriç etmesi bunların örneklerindendir.

Yazar; Türkmence, Farsça, Urduca ve Arapça dillerini ana dili seviyesinde bilmektedir. Hâlihazırda İran'ın Gülistan bölgesinde yaşamakta olup evli ve üç çocuk babasıdır.

# EL-MEDHAL İLÂ USÛLİ'L-HADİS ALÂ MENHECİ'L-HANEFİYYE

*Hanefî Hadis Usûlüne Giriş* olarak tercüme ettiğimiz bu kıymetli kitabın Arapça ismi *el-Medhal ilâ Usûli'l-Hadis alâ Menheci'l-Hanefiyye*'dir. Bu alanda ciddi bir boşluğu doldurmuş olan bu kitap aslında Abdülmecîd Türkmânî'nin Camiatu'l Ulûmi'l-İslâmiyye'de hadis ihtisasının bitirme tezi olarak kaleme aldığı ancak daha sonra yoğun rağbetten ötürü kitaplaştırdığı *Dirâsât fî Usûli'l-Hadîs alâ Menheci'l-Hanefiyye* isimli eserin özetidir.

Dünyanın dört bir tarafında kabul görmüş ve kısaca *Dirâsât* olarak da bilinen bu eser, birkaç sene içerisinde beşinci baskısını Hindistan'da yapmayı başarmıştır. Daha sonra ilahiyat fakülteleri ve medreseler gibi birçok dinî kurum bu eseri okutmak istediklerini ancak bunun bir özete ihtiyaç duyduğunu belirtmişlerdir. Müellif Abdülmecîd Türkmânî başta buna çok sıcak bakmasa da hocası Abdülkâdir Ârifî bu hususta kendisini ikna etmiştir. Bunun üzerine yazar, tüm gayretiyle *el-Medhal ilâ Usûli'l-Hadîs alâ Menheci'l-Hanefiyye* adlı bu kıymetli eseri özetleyerek ümmetin istifadesine sunmuştur. Bu şekilde *Dirâsât* kitabı okutulabilecek bir ders kitabı haline gelmiştir.

*Dirâsât*'ı 24 yaşında yazan Abdülmecîd Türkmânî'in hem o eseri hem de tercümesini yaptığımız *Medhal* isimli

özeti, Hanefî hadis usûlü alanında dünya çapında bu sistematiğiyle müstakil eser olarak kaleme alınmış ilk eserdir. Ancak bu eserinde hadis usûlünün tüm konuları değil, *mürsel hadis*, *mestûr râvi*, *sahâbî sözü* ve *haber-i vâhidle amel şartları* gibi içtihada konu olabilecek mevzuları ele almıştır. Örneğin, *babaların kendi çocuklarından rivâyet etmeleri (rivâyetu'l-âbâi ani'l-ebnâ)* veya *râvilerin doğum ve vefat tarihleri* gibi içtihâdla bir ilgisi olmayan konular ele alınmamıştır.

*Medhal* isimli eserinde Abdülmecîd Türkmânî 170'ten fazla kaynaktan istifade etmiştir. Bunların arasında *el-Fusûl fi'l-Usûl, Takvîmu'l-Edille, Kenzü'l-Vusûl, Usûlü's-Serahsî* ve *Mîzânü'l-Usûl* gibi Hanefî mezhebinin esasını teşkil edecek eserler yer aldığı gibi *el-Kifâye fî İlmi'r-Rivâye, Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs, İrşâdu Tullâbi'l-Hakâik, Nüzhetü'n-Nazar* ve *Tedrîbu'r-Râvî* gibi yaygın hadis usûlü kitapları da büyük oranda mevcuttur. Aynı zamanda elinizde bulunan bu kitapta tüm bu eserlerin birbiriyle olan ilişkileri ortaya konularak zihinde bir literatür haritasının da oluşması sağlanmaktadır. Yazar Abdülmecîd Türkmânî büyük oranda kendilerinden etkilendiği Eşref Alî Tehânevî, Abdülfettâh Ebû Gudde ve Muhammed Avvâme gibi son dönem ulemasından da örnekler getirerek konuları okuyucunun zamanına taşımış ve onlarla ilişkilendirmiştir.

Dokuz ana bölümden oluşan bu değerli eserde yazar, her bir bölümü alt kısımlara ayırmıştır. Bu alt kısımların bazıları yine alt konulara ayrılmaktadır. Abdülmecîd Türkmânî, kitabın konularını okuyucuyu adım adım hadis ve fıkıh usûlünün derinliklerine götürecek bir şekilde sıralayıp işlemiştir. Bu hususta meseleleri Hanefî mezhebi ekseninde işlese de muhaddislerin görüşlerine de büyük oranda yer vermiş ve böylece okuyucuya iki farklı akımı karşılaştırabilme imkânını sağlamıştır. Kitap dikkatlice incelendiğinde yazarın bir

konuyu dört adımda işlediği görülür. İlk önce o bölümle ilgili kavramların tanımını ve genel bilgiler vermiştir. Daha sonra Hanefîler'le muhaddislerin görüşlerini belirtip her birinin delillerini teker teker ele almıştır. Bunu yaparken de büyük oranda ilgili mezhebin kaynaklarını refarans göstermiştir. Konunun sonunda ise *"kanaatimce"* veya *"Âcizâne şöyle düşünüyorum"* gibi mütevazı ifadelerle kendi tercih ettiği görüşünü açıklamıştır.

Bu eserin yine en büyük özelliklerinden biri, okuyucuya Hanefîler'le muhaddislerin ihtilaflarının arka planını en uygun bir üslupla sunuyor olmasıdır. Bu esnada cümlelerin altında yatan ince detayları da kaybetmemiştir. Birçok yerde konuyu *"mütekaddimlere göre..."* ve *"müteahhirlere göre..."* diye ele alarak okuyucuya meselenin kronolojik akışını da göstermiştir. Böylece, kaynak gösterilen ulemanın ifadeleri konunun bütünlüğü içerisinde anlam kazanmaktadır. Konuları anlatırken yazarın bolca örneklere yer vermesi hem anlatılanların daha iyi anlaşılmasını hem de verilen örneklerin hangi bağlamda ele alındığını öğretmektedir.

Hanefî hadis usûlünü çok başarılı bir biçimde sunmayı başaran değerli yazar Abdülmecîd Türkmânî'nin Hanefîler'in fıkıh usûlü eserlerine olan hâkimiyetinin aynı şekilde muhaddislerin hadis usûlü kitaplarında da bulunması hayrete düşürmektedir. Elinizde bulunan bu eser, dinî kurum veya ders halkalarında ders kitabı olarak okutulabileceği gibi araştırmacıların kendi başlarına okumalarına da elverişlidir.

# TERCÜME HAKKINDA KISA BİR BİLGİLENDİRME

Yaklaşık bir buçuk yıl önce çok değerli iki dostum Mücahit Bilgiç ve Yasin Çayıröz'le bir araya geldik ve *Medhal* kitabını tercüme etmeye karar verdik. Bu şekilde Türkçe'ye çok önemli bir eser kazandıracağımızın bilincindeydik. Nitekim Türkiye'de Hanefî hadis usûlünü anlatan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Ayrıca yapılan çalışmalar da son dönemde kaleme alınmıştır. Daha önce de belirttiğimiz üzere, Hanefîler'in hadis usûlü kendi fıkıh kitaplarında bulunsa bile Türkiye'de *hadis usûlü* dendiğinde akla hâlâ Şâfiîler'in hadis usûlü gelmektedir. Dolayısıyla Türkiye'ye farklı bir bakış açısını kazandırmak hem ufuk açıcı hem de hadis usûlünün arkasına saklanarak mezheplere, özellikle de Hanefî mezhebine dil uzatanlara bir cevap mahiyetinde olacaktır.

Her şeyden önce, tercüme eserlerin, başta fetva verme olmak üzere din hakkında istenildiği gibi konuşma yetkisini vermediğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Hatta bu, Arapçasından bile okunsa geçerlidir. Bizim bu tercümemiz dâhil tüm tercüme eserlere ihtiyatla yaklaşmak doğru tutum olsa gerek. Bu hususlar gözetildiği takdirde bu eserin okuyuculara yepyeni bir kapı açacağına ve onların kendi mezhebini daha yakından tanıyıp buna daha bilinçli bir şekilde bağlanmasını sağlayacağına inanmaktayız.

Bu tercümemizde Arapça aslına son derece bağlı kalmaya ve satırlar arasında yatan gizli ve ince detayları da tercümemize yansıtmaya çalıştık. Ancak bunu yaparken de oldukça sade ve anlaşılır bir dil kullanmak suretiyle en zor ifadeleri bile okuyucunun istifadesine sunmaya özen gösterdik. Aynı şekilde dilin akıcılığını kaybetmemek ve Türkçe dil kültürünü göz ardı etmemek için azamî derecede hassasiyet gösterdiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Anlatılan konunun daha iyi anlaşılması için gerekli gördüğümüz yerlere bilgi mahiyetinde dipnotlar koyup arkasına "(mütercim)" notunu düştük. Zira bu şekilde okuyucu ilgili dipnotun yazara ait değil de mütercime ait olduğunu bilecektir. Yazarın dipnotlarının arkasına genellikle bir not düşmedik. Ancak aynı dipnotun içine bizim de bir katkımız olduysa yazarın yazısının sonuna "(müellif)", bizim yazımızın sonuna da "(mütercim)" notlarını koyduk.

Kıymetli hocamız Abdülmecîd Türkmânî ile sürekli iletişim içerisindeydik. Gerekli gördüğümüz yerleri kendisiyle istişare edip kendisinden oldukça istifade ettik. Dolayısıyla bu tercümemizin bazı yerlerinde piyasadaki baskıda bulunmayan ilaveler veya küçük değişiklikler görülebilmesi mümkündür. Nitekim bunları yazarın kendisi de bir sonraki baskıda ekleyip değiştirecektir. Ayrıca Abdülmecîd Türkmânî'yle olan samimiyet ve iletişimimiz, yapılacak olan ekleme veya değişiklikleri her daim takip edebilmemizi ve yeni baskıda bunları eklemek suretiyle kitabın güncelliğini koruyabilmemizi sağlayacaktır.

Tercüme esnasında çoğu kaynakların Arapça aslı ve şerhlerine başvurarak konunun eksiksiz anlatılmasına özen gösterdik. Ancak insanoğlunun mükemmel olmamasından dolayı kaleme aldığı veya tercüme ettiği eserlerinin de asla mükemmel olamayacağının da bilincindeyiz. Zira tek mü-

kemmel, âlemlerin Rabbi olan Allah celle celâlühüdür. Nisâ sûresinde *"Eğer o (Kur'ân), Allah'tan başkası tarafından olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı."* [Nisa suresi, 82. ayet] âyetiyle buna işaret etmektedir. Rivâyet edildiğine göre İmam Müzenî rahmetullâhi aleyh, İmam Şâfiî'nin rahmetullâhi aleyh *er-Risâle* isimli eserini kendisiyle 80 defa okuduğunu ve her okuyuşlarında İmam Şâfiî rahmetullâhi aleyhin bir hatayı fark ettiğini, bunun üzerine de "Ah ah! Allah Teâlâ kendi kitabının dışında hiçbir kitabın mükemmel olmasını kabul etmemiştir" dediğini anlatır.

Yapılan hatalar hiç şüphesiz kasıtsızdır, doğrular ise Rabbimizin tevfikidir. Kıymetli okuyucularımızdan, gördükleri bir hatayı bir dahaki baskıda düzeltmek için tarafımıza iletmelerini rica ediyoruz.

Gecelerini gündüzlerine katıp tercümede son derece hassasiyet gösterdiklerine şahit olduğum iki değerli dostum Mücahit Bilgiç ve Yasin Çayıröz'e bu gayretlerinden ötürü teşekkürlerimi burada ifade etmek isterim. Hakiki mükâfatlarını Allah celle celâlühü versin. Ayrıca bu tercüme esnasında bizden desteklerini esirgemeyen değerli hocalarım ve arkadaşlarıma da teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Her şey ve herkesten önce bizi bu tercümeye muvaffak kılan Rabbimize sonsuz hamd; resûlü, ashâbı ve âline de salât-ü selâm ederiz.

**Semih Özdemir**
22.12.2019
İstanbul

# İTHAF

*Bu eseri her daim olaylar ve meselelerin iç yüzüne nüfûz edebilmemiz için bizleri hakka ulaşmada azim ve tevazu üzere yetiştirip geniş ihsân ve şefkatiyle kuşatan, eğitim ve öğretimimiz için adeta ciğerparelerine düşkün şefkatli bir babanın sabrıyla sabreden, hicrî 1347 yılında dünyaya gelip şu an 90 yaşını geçmiş bulunan uzun ömürlü allâme ve muhaddis* ***Muhammed Abdülhalim en-Nu'mânî el-Çiştî****'ye ithaf ediyorum.*

*Allah'tan hayatını bereketli, ömrünü hayır ve afiyet içerisinde uzun kılmasını ve ne mal ne de oğulların fayda vereceği o günde bizi ve tüm talebelerini sevap defterine yazmasını diliyorum.*

*Talebeniz*
*Abdülmecîd*

لا تُنْكِرَنَّ إِذَا أَهدَيْتُ نَحوَكَ مِنْ عُلُومِكَ الْغُرَّ أَو آدَابِكَ الثُّقَفَا

فَقَيِّمُ الْبَاغِ قَدْ يُهْدِي لِمَالِكِهِ بِرَسْمِ خِدْمَتِهِ مِنْ بَاغِهِ التُّحَفَا

*İlmin ve edebinden meşhûr ve seçkinini*
*sana ikram ettiğimde geri çevirme.*

*Nitekim bağda çalışan,*
*sahibine hizmeti karşılığında ikramda bulunur.*

***Ebu'l-Feth el-Bustî***

# TAKRİZ

*Kıymetli üstâd ve allâme, büyük muhakkik Muhammed Avvâme[1] hocanın (Rabbim onu korusun) takrizi:*

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

Âlemlerin Rabbi, nimet ve fazl u kerem sahibi olan Allah'a hamd ve Allah'ın yüce hükümranlığı devam ettiği müddetçe Resûlullah'a, onun âli, ashâbı ve onlara kıyamete kadar iyilikle tâbi olanlara salât u selâm olsun.

Kıymetli kardeşim ve başarılı araştırmacı Abdülmecîd Türkmânî Hoca'nın, bu ilmin talebelerine yönelik yazdığı bu kitabında çağdaş üslûbu, güvenilir kadîm kaynaklar ve nakillerle desteklenmiş anlatımı, açık düzeni ve kolaylaştırıcı

1. Hicrî 1358 yılında Halep'te dünyaya gelen muhakkik Muhammed Avvâme, Allâme Abdülfettâh Ebû Gudde'nin rahmetullâhi aleyh en değerli talebelerinden ve ilminin mirâsçılarındandır. Daha detaylı bilgi için bkz. Muhyiddîn Avvâme, *Safahât Mudîe Min Hayâti Seyyidî'l-Vâlidi'l-Allâme Muhammed Avvâme*, Dârü'l-Yusr. (müellif)

   Günümüzde en büyük hadis âlimlerinden sayılan altı çocuk babası Muhammed Avvâme başta Abdullah Sirâcuddin ve Abdülfettâh Ebû Gudde olmak üzere birçok âlimin yanında okumuş ve Usâme er-Rifâî ve Sâid Bektaş gibi pek çok âlimi yetiştirmiştir. *Eserü'l-Hadisi'ş-Şerîf f'ihtilâfi'l-Eimmeti'l-Fukaha* gibi İslam âleminde kabul görmüş birçok kitabın yazarı olan Muhammed Avvâme şu an İstanbul'da ikamet etmektedir. Rabbim hayırlı uzun ömür ve dâreyn saâdeti versin. (mütercim)

sunumuyla hadis usûlü ve ıstılâhları ilmine büyük bir katkısı olmuştur. Allah ondan razı olup başarısını artırsın.

Ayrıca eserin fayda ve güzelliğini artıran bir diğer husus, yazarın yaşadığı yörenin mezhebine uygun yazılmış olmasıdır. Müellif, başlangıç seviyesindeki talebeleri, hükümlerini Şâfiî mezhebinden alan yaygın hadis usûlü kitapları ile ülkelerinde Hanefî mezhebi üzere tatbik edilegelen fıkhî hükümler arasında ikilemde kalmaktan korumak suretiyle kafa karışıklığından uzak tutmayı hedeflemektedir.

Nitekim talebelerini başlangıç düzeyinde oldukları müddetçe bu ilmî ikilemden sakındırmak her ilim sahibi hocanın görevidir. Daha sonra talebe bu ilimde gelişip yetiştiğinde dilediğini dilediğinden okur.

Hindistan ve çevresindeki âlimlerinin eserlerinde bu önlemin izleri görülmektedir (Allah onlardan râzı olup onları rahmetiyle kuşatsın). Buna rağmen ilmî saha bu alanda eksiksiz ve tam bir çalışmadan yoksundu. Bunun üzerine Allah, kıymetli Abdülmecîd Türkmânî hocayı bu boşluğu doldurmak için mübârek, zâhid ve çok değerli *Muhammed Abdülhalim Nu'mânî* hocanın (Rabbim onu korusun ve faydalı kılsın) da yönlendirme ve gözetimiyle doğru ve uygun olana muvaffak kılmıştır.

Öncülük yapan her çalışmanın sürekli düzeltilme ve törpülenmeye ihtiyaç duyduğu, ilim ehli olan herkesin bildiği bir husustur. Nitekim yazar (Rabbim onu korusun) *Dirâsât* kitabının ikinci baskısı ve onun özeti mahiyetinde olan bu kitapta bunu yapmıştır. Eğer fer'î bir hususun tarifinde bile ikinci bir âlimin gelip ilk âlimi düzelttiğini, daha sonra da üçüncü bir âlimin gelip de ikinciyi düzelttiğini müşahede ediyorsak (tıpkı *sahâbî* teriminde olduğu gibi[1]),

1. Detaylı bilgi için bu kitabın sekizinci bölümüne (Sahâbe) bakınız. (mütercim)

bunun tüm bir ilmî çalışmada böyle olmasına karşı ne diyebiliriz ki?

Bu kısa yazımda dikkat çekmek istediğim bir husus daha vardır. O da şudur; yazarın memleketi ve civarındaki Hindistan, Pakistan, ve Bangladeş gibi ülkelerden tanışıp görüştüğüm birçok âlim olmasına rağmen hiçbirinin dirâyet açısından hadis ilmini ele alan ilmî ve çağdaş bir çalışma kaleme aldığına şahitlik etmemiş olmamdır. Bu çalışma bu özelliklere sahip ilk çalışmadır. Hindistan'dan *Habîburrahmân el-Âzamî* ve Pakistan'dan *Muhammed Abdürreşîd en-Nu'mânî* hocalarımız hâriç bu ilimle ön plana çıkmış birisini tanımıyoruz. İhtiyaç çok, meydan boş... Bu boşluğun ehil olan insanlar tarafından doldurulması gerekmektedir. Beni ziyaret etmeleriyle şeref bulduğum birkaç ilim adamından üniversitelerinde şu an fıkıhta olduğu gibi, dirâyet yönüne de ağırlık verilmesi şartıyla bu ilimde de iki sene ihtisas eğitimi görülmesini rica etmiştim. Allah Teâlâ tüm hayır ve muvaffakiyetlerin sahibidir.

Son olarak, kıymetli Abdülmecîd Türkmânî hocaya şükranlarımı sunar ve Allah'a, muvaffakiyeti ve faydalı ilminin artması için dua ederim.

Duâlarımızın sonunda diyeceğimiz, hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur, şeklindedir.

**Muhammed Avvâme**
İstanbul
Hicrî 01.07.1439

# GİRİŞ

Kitabın okuyucusuna,

Allah Teâlâ beni *Dirâsât*[1] kitabını hadis ilimlerinde ihtisas tezi olarak yazmaya muvaffak kıldı. Hocalarım, dedem, anne ve babamın dualarının bereketi sayesinde âlimler ve talebeler bu eseri hüsn-i kabulle karşıladılar. Hamd ve minnet Allah Teâlâ'ya mahsustur.

Konumuzla ilgili bilinmesi gereken bazı hususları *Dirâsât*'ın önsözünde dile getirdim. Ayrıntılı bilgi için oraya başvurulabilir.[2] Burada ise sadece kitapla ilgili bazı hususlara değineceğim.

## Kitabı Kaleme Almamın Sebebi

Kıymetli hocalardan birçoğu bana *Dirâsât* kitabını özetlememi önerdi. Ancak çok değerli Müftü Abdülkadir Ârifî hocam bana emredene ve kitabın özetlenmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayana kadar birçok sebepten dolayı bu işe girişme taraftarı değildim. Kitabın özetine duyulan ihtiyacın sebebi ise medrese ve üniversite yetkililerinin birçoğunun Hanefî hadis usûlünü izah eden bu kitabı müfre-

1. Kitap hakkında bilgi için bkz. "Tercüme Hakkında Kısa Bir Bilgilendirme" (mütercim)
2. Mütercimin önsözünde özetlenmiştir. (mütercim)

dâtlarına koymak istemeleriydi. Ancak kitabın uzun oluşu ve çok miktarda nakil içermesi dolayısıyla ders kitabı olarak okutulmaya uygun değildi.

Nihâyet hocam beni kitabın özetlenmesinin önemi hususunda ikna etmeyi başarınca ben de özetlemeye karar verdim. Sonra kitabı *Dirâsât*'tan ayrı bir kitap olarak ele almayı uygun gördüm. İslâm düşünürü ve değerli üstâdımız Muhammed Kâsım el-Kâsımî hocamız (Rabbim onu korusun) da kitabın ismini *Hanefî Hadis Usûlüne Giriş*[1] koydu.

Bu kitapta gözettiğim hususlar:

- Cerh ve ta'dîl gibi, fakihlerin ihtilâfına doğrudan büyük etkisi olmayan konular hariç, *Dirâsât* isimli tezimdeki konuların tamamını ele alarak özetledim.
- *Dirâsât* isimli eserde bulunmayıp Hanefî mezhebini çalışan araştırmacıların ihtiyaç duyacağı, dördüncü bölüm[2] gibi bazı önemli konuları da ekledim.
- Ayrıca bu eserimizin, Hanefîler'in başka mezheplerden ayrıştığı önemli usûlî konuların tamamını kapsaması için çaba sarf ettim. Bu kitap bir giriş ve dokuz bölümden oluşmaktadır.

1. Asıl ismi *el-Medhal ilâ Usûli'l-Hadis alâ Menheci'l-Hanefiyye*'dir. (mütercim)
2. Kitabın dördüncü bölümü "Sahih, Hasen ve Zayıf Hadis" başlığını taşımaktadır. (mütercim)

## Fakihlerin Hadisleri Kullanırken Takip Ettikleri Usûlün Bilinmesine Duyulan İhtiyaç

*Dirâsât*'ın önsözünde özellikle Hanefîler olmak üzere fakihlerin, hadisleri kullanırken takip ettikleri usûlün bilinmesinin gerekliliğine dikkat çekmiştim. Zira hadis usûlü alanında eser kaleme alan âlimlerin çoğu Şâfiî mezhebine bağlıydılar ve ihtilaflı meselelerde kendi usûlî anlayışları çerçevesince kendi görüşlerine yer vermişlerdi. Bu hususta haklı olsalar da talebe bu kaidelerin herkes tarafından kabul edilmiş olduğunu zanneder. Daha sonra zihninde bu kaidelerle kendi fikhî mezhebi arasında zıtlık oluşur ve dolayısıyla kafası karışır.

Daha sonra muhakkik ve muhaddis Allâme Muhammed Avvâme'nin *Tedrîbu'r-Râvi* üzerine yaptığı çalışmasının önsözünde bu kafa karışıklığını izah ettiğini gördüm. Faydalı olduğunu düşündüğümden dolayı uzun da olsa ifadelerini olduğu gibi aktarmak istiyorum:

*"Hadis usûlüyle uğraşan kimse hadis âlimlerinin birçok konuda fakih, usûlcü ve muhaddisler arasında cereyan eden ihtilaflardan bahsettiklerini bilir. İşte hadis ıstılâhları ilminde söz sahibi olan kimseler bu üç gruptan olan âlimlerdir, yalnızca muhaddisler değil. Bu ilmin önemli şahsiyetlerinin tamamı fıkıh ve mezhep hususunda dört mezhep imamına bağlıdır. Her biri, ele alınan meselede mezhebinin içtihâdını zikretme ve bu içtihâdı söz konusu meselede fıkhî hükümlerde tatbik etme hakkına sahiptir. Şâyet dört mezhebin usûl kitaplarına bakarsak, bunların yaygın olan (Şâfiî) mustalahu'l-hadis eserleriyle hangi noktalarda uyum içinde olup olmadıklarını görürüz.*

*Mustalahu'l-hadis ilminin temeli niteliğinde olan şahsiyetler şunlardır: Hâkim, Beyhakî, Hatîb, İbnü's-Salah, Nevevî, Irâkî, Zerkeşî, İbn Hacer, Sehâvî ve Suyûtî. Bunların yaygın eserleri de bu ilmin temeli, görüşleri ise bu ilmin öncelikli kaynaklarıdır.*

*Yukarıda ismi geçen ve diğer bazı âlimlerin her biri hakkında şunlar söylenebilir: Onlar fıkhî mezhep bakımından Şâfiî'ydiler. Fıkıh usûlünün sünnet bahislerinin hadis usûlüyle ortak yönlerinin bulunduğu apaçıktır. İşte bu âlimler hadis usûlü alanındaki eserlerinde kendi imamlarının fıkhî ve usûlî görüşlerine yer vermişlerdir. Ayrıca İmam Şâfiî ve başka âlimler fıkıh usûlü ve hadis usûlü alanlarında birçok konuyu bizzat ele almışlardır. Böylece 'hadis usûlü' veya 'hadis ıstılâhları' ilimleri âdeta Şâfiîler'in bir kavramı hâline gelmiştir. Her ne kadar bu kavramların bir kısmı üzerinde durulmayacak derecede küçük olsa da birçoğunun etkisi büyüktür. Nitekim bir kimsenin Şâfiîler'in mustalahu'l-hadis kitaplarından hadisle ilgili usûlî bir hükmü alıp bunu diğer üç mezhebin fıkhî hükümlerine tatbik ettiğini görebilirsin. Böylece sonuçlar birbirinden farklı olup birbiriyle çelişir."*

İşte bu hususu muhterem hocamız bu çalışmasında bizzat uygulamış ve hissettiğimiz büyük bir boşluğu doldurmuştur. Nitekim o her meselede Şâfiî muhaddislerin görüşlerini izah ettiği gibi diğer fakih ve usûlcülerin de görüşlerine yer vermiştir. Bu birçok sorunu ortadan kaldırmıştır. Hocanın notlarıyla beraber *Tedrîbu'r-Râvi* kitabı, talebeye fıkıh melekesi ve bu ilim için gerekli olan doğru anlayışı kazandırmaktadır.[1] Kitabından gerçekten çok istifade ettim. Allah Teâlâ onu hayırla mükâfatlandırsın.

1. Hocanın notları, kendisinin ve hocalarımızın hocası olan allâme Abdülfettâh Ebû Gudde'nin de âdeti olduğu üzere konuyu bütün yönleriyle eksiksiz bir şekilde ele almaktadır.

## Kitabın İçeriği

Burada önemli bir hususa değineceğim: Bu kitap medrese ve üniversitelerimizde okutulan, şeyhulislâm Nevevî'nin (v. 676) *Takrîb*'i veya hadiste müminlerin emîri sayılan İbn Hacer el-Askalânî'nin (v. 852) *Nüzhetü'n-Nazar*'ı gibi hadis usûlü eserlerinin yerini dolduramaz.[1] Bilakis *Nüzhetü'n-Nazar* gibi hadis usûlü eserlerinin talebelere okutulması gerekmektedir. Elinizdeki bu kitap ise daha sonra okutulur veya incelenir çünkü mustalahu'l-hadis sahasında yazılmış kitapların ele aldığı konular ikiye ayrılır:

1. Babanın oğlundan hadis rivâyeti veya râvilerin doğum ve vefat tarihleri gibi, hüküm veya fıkhî meselenin istinbatıyla bir ilgisi bulunmayıp fakih ve usûlcülerin ilgilenmediği konular.

2. Mürsel hadis, mestûr veya meçhûl râvi, sahâbî sözünün hüccet oluşu ve âhâd haberle amel etmenin şartları gibi farklı hükümler doğurup istinbatta etkisi olan konular.

Bu eserin yazılış amacı bahsedilen yönleriyle hadis usûlünün tamamını ele almak değil, bilakis ikinci kısmı beyan etmektir. Ayrıca eserimiz Hanefî fakih ve usûlcülerin ele alıp da muhaddislerin ele almadığı veya kitaplarında yazılı olup da Hanefîler'le ihtilaf ettikleri temel prensip ve kaideleri ele alarak bu noktalara dikkat çekmektedir.

Bu hususa değinmemin sebebi samimiyetlerine inandığım bazı kardeşlerimizin, ders kitapları arasından *Nüzhetü'n-Nazar*'ı çıkarıp yerine *Dirasât*'ı koymalarıdır. Oysa yazar, Allah'a yemin olsun ki bunu amaçlamamıştır. Dolayısıyla her kim bu kitabı okutmak istiyorsa talebelerin konuları daha iyi kavraması için ilk önce *Nüzhetü'n Nazar*'ı okutsun.

1. Bu iki kitap medrese ve üniversitelerin çoğunda okutulmaktadır.

Değinmek istediğim bir diğer husus da hadis ilimleri alanında imam sayılan âlimlerin kitaplarından elde edilen ince anlayışın çağdaş yazarların kitaplarından elde edilemiyor oluşudur. Bu bütün ilimler için geçerlidir. Nitekim bu eserimizin Yukarıda bahsedildiği şekliyle hadis usûlünün tüm konularını içerdiğini farz etsek bile, yine de *Nüzhetü'n-Nazar* kitabının yerini dolduramayacaktır. Heyhât! Bizim gibi muasır yazarların kitapları nerede, bu ilmin imamlarının kitapları nerede![1]

## Kıymetli Hocamla Olan Bağım

Ben *Câmiatü Dârilulum Karaçi*'de[2] talebeyken hadis dersinde[3] elli sayfalık bir tez yazılması gerekiyordu. Bir şey yazabileceğimden emin değildim. Daha sonra kardeşlerden biri tezimi hadis alanında yazmak istediğim takdirde allâme ve muhaddis Muhammed Abdülhalim en-Nu'mânî el-Çiştî'ye (Rabbim onu korusun) gidebileceğimi söyledi. Bunun üzerine evine gittim ve ne göreyim; duvarı tavana kadar kitaplarla dolu mütevâzî bir odada yaşlı bir âlim. Sözleri ve

1. İmam Şâtıbî rahmetullâhi aleyh, daha faydalı bulduğu için kişinin, mütekaddim âlimlerin kitaplarını gözden geçirmesi gerektiği kanaatini desteklemektedir. (Bkz. Şâtıbî, *Muvâfakât*, s. 50, On İkinci Önsöz)
2. Bu kurum, vaktinde Pakistan'ın baş müftüsü olan büyük fakih Muhammed Şefî'in (v. hicrî 1396) kurduğu bir yerdir. Allah ona rahmet eylesin. Şu an ise kurumun müdürleri Allâme Muhammed Refî' el-Osmânî ve Allâme Muhammed Takiyyuddîn'dir. Allah onları hayır ve afiyet içinde korusun. Bu kurumun ilim, tahkik, eğitim ve İslam iktisâdı alanlarında takdire şâyân birçok çalışmaları vardır. Allah Teâlâ'dan burayı fitnelerden korumasını niyaz ediyorum.
3. Bu ders Hind Yarımadası'nda uygulanan *"Ders-i Nizâmî"*nin ders programının sekizinci ve son yılındadır. Bu sene içerisinde kütübisitte ve bazı diğer hadis kitapları okutulmaktadır. (müellif)

   Okutulan diğer kitaplar ise İmam Muhammed ile İmam Leysî'nin rivâyetleriyle İmam Mâlik'in *Muvatta*'ı ve İmam Tahâvî'nin *Şerhu Meâni'l-Âsâr*'ıdır. (mütercim)

duruşundan, olayların iç yüzüne nüfûz edebilmesi, tevazusu, ağırbaşlılığı ve öğrencilerin eğitiminin zorluklarına sabreden biri olduğu anlaşılıyordu. Masasına oturdum. İlim talebelerini teşvik ettiğini görmem üzerine kalbimde ona karşı bir sevgi ve saygı doğdu. Konu hakkında kendisiyle istişarede bulunduğumda şöyle buyurdu: *"Hocam ve aynı zamanda ağabeyim, allâme Muhammed Abdürreşîd Nu'mânî rahmetullâhi aleyh bir öğrencinin fıkıh usûlü eserlerinden Hanefîler'in hadis usûlünü derlemesini temenni ediyordu. Nitekim Hanefîler, hadisi kabul etme şart ve kaidelerini fıkıh usûlü eserlerinin 'sünnet bölümü'nde zikretmişlerdir."*

Bu buluşma, fakirin muhterem hocayla olan ilk buluşmasıydı. Sonra işe koyuldum ve fıkıh usûlü kitaplarını gözden geçirmem neticesinde mesele gittikçe netlik kazanmaya başladı. O sene *Câmiatü Dârilulûm Karaçî*'de[1] birkaç sayfa yazabildim. Ancak ortaya düzensiz ve herhangi bir değerlendirme olmaksızın ibarelerin derlenmesinden ibaret ham malzemeden başka bir şey çıkmadı. Ta ki Allah celle celâlühü bana hadiste ihtisas için Karaçi'deki *Câmiatü'l-Ulûmi'l-İslâmiyye Allâme Muhammed Yusuf Benûrî Town*'a kaydolmayı nasip edene kadar. Allah'a hamd olsun, orada tam iki sene hocamızın yanında durdum. Orada ikinci sınıfta ilmî bir tez hazırlanması gerekiyordu ve ben de bu konuyu tezimin başlığı olarak seçtim.

1. Bu üniversite, altı ciltlik *Meârifü's-Sünen Şerhu Süneni't-Tirmizî* kitabının yazarı, asrın âlimi ve büyük muhaddis Muhammed Yusuf Benûrî'nin (h. 1326 – 1397) kurduğu müessesedir (Allah ona rahmet eylesin). Şu an üniversitenin rektörü kıymetli hocamız Abdürrezzâk İskender'dir (Allah onu korusun). Pakistan'ın en büyük üniversitelerinden olup İslam'a ve Müslümanlar'a farklı alanlarda hâlâ hizmet vermektedir. Aynı zamanda Hadis İhtisas'ta kendi alanlarında hadis ilmine hizmet eden oğulları da vardır.

BİRİNCİ BÖLÜM

# HABERLER HAKKINDA

**Birinci Kısım:**
Haberlerin Mütevâtir, Meşhûr ve Vâhide Ayrılması

**İkinci Kısım:**
Mütevâtir Haber

**Üçüncü Kısım:**
Meşhûr haber

**Dördüncü Kısım:**
Âhâd Haber

birinci kısım

# HABERLERİN MÜTEVÂTİR, MEŞHÛR VE VÂHİDE AYRILMASI

## Hanefîler'in Ayrımı

Hanefî imamlarımız, haberleri Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme ittisâli[1] açısından üç kısma ayırmışlardır:

a) Şeklen ve mânen hiçbir şekilde şüphe içermeyen tam bir ittisâldir. Buna *mütevâtir haber* denir. Zira ondaki ittisâl tamdır ve hiçbir şüphe barındırmamaktadır.[2]

b) Sahâbe döneminde âhâd olması sebebiyle şeklen şüphe barındıran, ikinci (tâbiîn) ve üçüncü (tebe-i tâbiîn) nesil döneminde kabul görmesi ve tevâtür derecesine ulaşması sebebiyle mânen şüphe barındırmayan bir ittisâldir. Buna da *meşhûr haber* denmektedir.

c) Sahâbe döneminde âhâd olması sebebiyle şeklen, ikinci ve üçüncü nesil döneminde tevâtürle gelme-

1. *İttisâl* kavramı, râviler zincirinin birbirine bitişik yani kopuksuz olması demektir. (mütercim)
2. Buradan eksiksiz, tam bir ittisâlin başka bir türü daha olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür, rivâyeti râviden *semâ'* (yüz yüze işitmek) yoluyla öğrenmektir. Bu ise mütevâtirden daha güçlüdür. Zira konuşanı bizzat görerek işitmek anlamaya daha yardımcıdır. (Bkz. İbn Nüceym, *Fethu'l-Ğaffâr*, s. 269; Haskefî, *İfâdetu'l-Envâr*, s. 176-177)

mesi ve kabul edilmemesi sebebiyle mânen şüphe barındıran bir ittisâldir. Bu da *haber-i vâhid*dir.

Her hâlükârda Hanefîler'e göre haberler üç kısma ayrılmaktadır.

## Muhaddislerin Ayrımı

Muhaddislerin çoğuna göre bu ayrım ikidir:

**1-** Mütevâtir Haber

**2-** Haber-i Vâhid

Nitekim hâfız Hatîb el-Bağdâdî şöyle demiştir: "Haber, doğrulanabilen ya da yanlışlanabilen şeydir ve iki kısma ayrılır: mütevâtir haber ve haber-i vâhid."[1]

Aynı şekilde Hâfız İbn Hacer de *Nuhbetü'l-Fiker* isimli eserinde haberleri ikili ayrıma tâbi tutmuştur. Talebesi Hâfız İbn Kutluboğa *el-Kavlu'l-Mubteker* isimli hâşiyesinde hocasının ayrımını şöyle açıklamıştır: "Sonuç olarak haberler mütevâtir ve âhâd olmak üzere ikiye; âhâd da kendi içerisinde meşhûr, aziz ve garib olmak üzere üçe ayrılmaktadır."[2]

## İki Istılâha Dikkat Çekenler

Birçok Hanefî âlim, cumhurla Hanefîler arasındaki bu ıstılâh farkına dikkat çekmiştir. Bunlardan biri muhakkik İbn Hümâm'dır. Zira *Tahrîr* isimli eserinde şöyle demiştir: "Yine bir başka açıdan haber ikiye ayrılmaktadır: Mütevâtir ve âhâd [...]. Hanefiler'e göre ise bu üçe ayrılmaktadır: Mütevâtir, meşhûr ve âhâd."[3]

1. Hatîb el-Bağdâdî, *el-Kifâye fî İlmi'r-Rivâye*, I, s. 88, *"Haberler Hakkında"* bölümü
2. İbn Kutluboğa, *el-Kavlü'l-Mubteker*, s. 91
3. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 308-311

Allâme Muhammed Ekrem Sindî de muhaddislerin ayrımını zikrettikten sonra şöyle demiştir: "Bu ayrım muhaddislerin yöntemine göredir. Hanefî imamlarımızın usûlüne göre ise haber üçe ayrılmaktadır: mütevâtir, meşhûr ve âhâd."[1]

## İki Istılâhın Karşılaştırılması

Her iki taraf da ayrımlarını kendi alan ve konularını göz önünde bulundurarak yapmıştır. Nitekim muhaddisler gâyeleri sened olduğu için râvileri, fakihler de gâyeleri metin ve onunla amel etmek olduğu için bunlarda etkili olan hususları baz alarak ayrımda bulunmuşlardır.

İmam Keşmîrî şöyle demiştir: "Hadisin kısımları olan mütevâtir, âhâd ve meşhûrun tariflerinde muhaddislerin söyledikleri pek de isabetli değildir. Husâmî'nin dediği daha uygundur."[2]

Yine İmam Keşmîrî şunları demiştir: "Daha önce de geçtiği üzere hadisçilere göre haber-i vâhid, senedi meş-

1. Sindî, *İm'ânu'n-Nazar*, s. 31
2. Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, IV, s. 506, *"Âhâd Haberler"* bölümü. (müellif)
Muhaddislerin âhâd, meşhûr ve mütevâtirdeki tarifleri bu ilme merakı olan neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. Husâmeddîn Ahsîkesî'nin dediğini olduğu gibi aktarmak istiyorum: "Müsned hadis birkaç kısımdır. Onun bir kısmı olan mütevâtir, sayıları sayılmayacak kadar çok ve bu sayıların çokluğu, adaletleri ve farklı yerlerde bulunmaları hasebiyle yalan üzere anlaşmaları düşünülemeyen bir topluluğun rivâyetidir. Bu anlatılanlar Resûlullah aleyhisselâma kadar devam etmektedir. Bu; Kur'ân, beş vakit namaz, rekât sayıları ve zekât miktarlarının aktarılması gibidir. Mütevâtir haber, gözle görüyormuş gibi kesin bilgi (ilm-i zarurî) ifade etmektedir. Meşhûr haber, aslında (sahâbe döneminde) âhâd olup sonradan yayılıp yalan üzere anlaşmaları düşünülemeyen bir topluluğun rivâyetidir. Onlar ise ikinci ve ondan sonraki nesillerdir[...] Haber-i vâhid ise mütevâtir ve meşhûrun altında olması şartıyla bir, iki veya daha fazla kişinin rivâyetidir." (Bkz. Husameddîn Ahsîkesî, *Muntahabu'l-Husâmî*, s.133) (mütercim)

hûr seviyesine ulaşmayan haberdir. Usûlcülere göre ise mütevâtir, sahâbe döneminde kendisiyle yaygın bir şekilde amel edilen haberdir. Meşhûr hadis sahâbe döneminde tek kişi tarafından rivâyet edilse de tâbiîn neslinin kabul görüp amel ettiği haberdir. Haber-i vâhid ise kendisiyle iki nesilde de amel edilmeyen haberdir."[1]

İmam Keşmîrî'nin bu sözünü talebesi allâme Muhammed Bedr Âlem Mîretî şöyle yorumlamıştır: "Anladığım kadarıyla bu, şu şekilde özetlenebilir: Hadisçiler ayrımlarında haberin râvilerinin azlığına ve çokluğuna bakarak isnadı, fakihler ise kendisiyle amel edilme durumunu itibara almışlardır. En doğrusunu Allah bilir."[2]

1. Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, IV, s. 506-507; Ayrıca bkz. Muhammed Yusuf Benûrî (İmam Keşmîrî'nin talebesi), *Meârifü's-Sünen*, I, s. 118-119.
2. Mîretî, *el-Bedrü's-Sârî*, IV, s. 506-507.

ikinci kısım

# MÜTEVÂTİR HABER

## Mütevâtir Haberin Tanımı

**Sözlük anlamı:** Tevâtür (التَّوَاتُر), *"araya zaman girmekle beraber kesintiye uğramaksızın devam etmek, birbiri ardınca gelmek"* anlamına gelmektedir. Nitekim Allah Teâlâ, *"Sonra arka arkaya (تَتْرَا) peygamberlerimizi gönderdik..."* [Mü'minûn suresi, 44. ayet] âyetinde de onu bu anlamda kullanmıştır. Zira gönderilen her iki peygamber arasında belirli bir zaman aralığı vardır. Bu sebeple, aralarında herhangi bir zaman aralığı olmaksızın birbiri ardınca gelen şeylere *mütevâtir* değil, *mütedârik* veya *mütetâbi* denir.[1]

**Istılâh anlamı:** İbnü's-Sâ'âtî mütevâtiri, "bir topluluğun rivâyet ettiği ve bizatihi kesin bilgi ifade eden haber" şeklinde tanımlamıştır.[2] Kesin bilgiyi "bizatihi" ile kayıtlamasının sebebi, doğruluğu ilave dış etkenlerle bilinen haberi tanım dışı bırakmaktır. Mesela bir topluluğun rivâyet ettiği haberin doğruluğunun akla uygunluk göstermesi sebebiyle bilinmesi buna örnektir.

1. Bkz. İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, II, 4214; Zebîdî, *Tâcü'l-Arûs*, III, 596 (وتر maddesi).
2. Bkz. İbnü's-Sâ'âtî, *Bedîu'n-Nizâm*, s. 156.

Abdülaziz Buhârî[1] ve İbn Hümâm[2] gibi müteahhir dönem Hanefî muhakkiklerinin çoğu bu tanımı tercih etmiştir.

## Mütevâtir Haberin Şartları

Hanefîler'in muhakkiklerine göre, mütevâtirde muteber üç şart vardır[3]:

**1-** Râvilerin sayısının kasıtlı veya kasıtsız olarak yalan üzere birleşmelerini aklın normal şartlarda imkânsız sayacak sayıya ulaşmasıdır.

**2-** Belirtilen çokluğun senedde bulunan her tabakada mevcut olmasıdır. Bu şartın anlamı râvi sayısının her tabakada eşit olması değil, çok olması bakımından eşit olmasıdır. Örneğin bir tabakada 100, diğerinde 200, ötekinde de 90 râvi olduğunda her tabaka, işiten kişi için kesin bilgi ifade etmiş olur. Bu şekilde her tabakada râvi sayısı eşit olmasa da çok olması bakımından eşitlik hâsıl olmuştur.[4] Görüldüğü gibi Hanefîler'e göre bir haberin mütevâtir olması için ancak ilk üç kuşağa (sahâbe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn) bakılır. Ondan sonraki kuşaklara itibar edilmez. Ayrıca bu husus bu bölümün üçüncü kısmında da ele alınacaktır.

**3-** Haberin akla değil de hisse dayalı olmasıdır. Örne-

1. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 656.
2. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 308.
3. Bkz. İbnü's-Sâ'âtî, *Bedîu'n-Nizâm*, s. 159; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 657; Kûrânî, *Hâşiyetü'n-Nüzhe*, s. 76; Cezâirî, *Tevcîhü'n-Nazar*, I, 109.
4. Allâme Uchûrî, *Hâşiyetü'n-Nüzhe*'de (s. 196) şöyle demiştir: "Bundan maksat tabakalardaki râvi sayısının, râvilerin yalan üzere birleşmelerini mümkün kılacak kadar azalmamasıdır. Dolayısıyla râvi sayısının azalmasına rağmen râvilerin yalan üzere birleşmeleri hâlâ mümkün değil ise bunun bir zararı yoktur." Bu hususa Allâme Kûrânî, *Hâşiyetü'n-Nüzhe*'de (s. 73) ve Molla Aliyyu'l-Kârî, *Şerhu Şerhi'n-Nuhbe*'de (s. 159) değinmiştir.

ğin Bağdat halkı, âlemin sonradan yaratılmış (hâdis) olması gibi aklî bir hususu aktarsa, bu haber mütevâtir olmayacağı gibi kesin bilgi de ifade etmez.

## "Haberin Hisse Dayanması" İfadesinin Anlamı

Bu ifadenin anlamı, aktarılan haberin (başka bir ifadeyle haberin içeriğinin) akılla idrak edilebilir olması değil, duyularla algılanabilir olmasıdır.[1] Zira aklî hususlarda tevâtür olmaz. Örneğin, Bağdat halkı âlemin hâdis olduğunu haber verse buna mütevâtir denmez, yani bu haber, âlemin hâdis oluşu hakkında zarurî ilim ifade etmez çünkü bu aklî bir konudur. Ancak bu sözü haber vermeleri, hissî olması sebebiyle mütevâtirdir ve zarurî ilim ifade eder.

Allâme Bihârî[2] ve Bahrululûm Leknevî şöyle demiştir: "Mütevâtirin bir diğer şartı da haberin hisse dayanması, yani ilk râvilerin, haberin içeriğini hissî bir yolla almış olmalarıdır. Zira akliyyâtta tevâtür olmaz."[3]

1. Ayrıca imamlarımız, fıkıh usûlü kitaplarında özellikle mütevâtir hadisten bahsetmezler. Bahsettikleri husus genel olarak mütevâtir haberlerdir. Bundan dolayı hissi, beş duyularla algılamak olarak açıklamışlardır (İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahbîr*, II, 233; Emîr Pâdişâh, *Teysîrü't-Tahrîr*, III, 34). Ayrıca hadis-i şerîflerde mütevâtirin ancak işitilebilir veya müşahede edilebilir olduğu açıktır (bunlar da ya fiil ya da takrirdir). Sanki hâfız İbn Hacer'in sözünde buna dair bir işaret var. Zira kendisi mütevâtirde sadece bu ikisini anmakla yetinmiştir. *Nüzhetü'n-Nazar*'da (s. 35) kendisi konuyu şöyle dile getirmiştir: "[...] aktarılan rivâyetin, işitilebilir veya müşahede edilebilir hususa dayanıyor olmasıdır." Beni bu konuda bilgilendiren, araştırmacı ve Osman b. Affân Vakfı'nda müderris değerli kardeşim Muhammed Sıddîk İbrahim el-Muzafferî olmuştur (Rabbim onu korusun).
2. Hicrî 1119 yılında vefat etmiş olan Muhibbullah b. Abdüşşekûr Bihârî geç dönem Hanefî muhakkiklerindendir. Kaleme aldığı birçok eseri olduğu hâlde aralarından en meşhûru fıkıh usûlü alanında *Müsellemü's-Sübût* isimli eseridir. (mütercim)
3. Bahrululûm, *Fevâtihu'r-Rahamût*, II, 141

"Haberin hisse dayanması" sözü hakkında söylediklerim şöyle bir soruyu gündeme getirebilir: Resûlullah aleyhisselâmdan tevâtüren gelen ve içeriği aklî olan *"Kim 'lâ ilâhe illallah' (Allah'tan başka ilah yoktur) derse cennete girer"* gibi rivâyetler akliyyâttan olması hasebiyle zarurî bilgi ifade eder mi?

Bunun cevabı iki farklı açıdan verilebilir:

**1-** Bu sözün Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme nisbeti ve onun bu sözü söylemiş olmasıdır ki bu hissîdir.

**2-** Hadisin içeriği, yani bu sözü söyleyenin cennete girmesidir ki bu da aklîdir.

Sonuç olarak, habere ilk açıdan bakıldığında zarurî ve bedihî bilgi ifade etmekte ve bunu inkâr eden, zarurî ve mütevâtir bir şeyi inkâr etmiş olmaktadır. İkinci açıdan bakıldığında ise haber mütevâtir olmadığı için zarurî bilgi ifade etmemektedir. Zira akliyyâtta tevâtür olmaz. Bu tür haber Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerle desteklenmesinden dolayı istidlâlî bilgi[1] ifade etmektedir.

Muhakkik Taftâzânî, Nesefî'nin "Haber-i sadık iki çeşittir: Birincisi mütevâtir haberdir. [...] Bu haber zarurî bilgiyi[2] gerektirmektedir. İkincisi ise mucizeyle desteklenmiş peygamberin haberidir. Bu da istidlâlî bilgiyi gerektirmektedir" sözünün şerhinde şunları demiştir: "Eğer 'Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberi mütevâtir bir şekilde gelmiş veya onun ağzından işitilmişse bundan hâsıl olan bilgi istidlâlî değil, diğer mütevâtir ve hissî hususlarda olduğu gibi zarurîdir' denirse biz de şöyle deriz: Mütevâtirdeki zarurî bilgi, onun peygamberin haberi olduğu bilgisidir çünkü mütevâtiren haber verilen şey budur. Peygamberden işitilen sözdeki

1. Delil/ler/i düşünerek elde edilen bilgidir. (mütercim)
2. Herhangi bir akıl yürütme olmadan elde edilen bilgidir. (mütercim)

zarurî bilgi de lafızların idraki ve bunların peygamber sözü olduğu bilgisidir. İstidlâl ise sözün içeriği ve anlamının sabit olduğunun bilgisidir. Örneğin Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin *'Delil davacıya, yemin de davalıya gerekir'* sözünde, bunun Resûlullah tarafından söylendiği tevâtürle bilinmektedir. Bu bilgi zarurîdir. Aynı zamanda bu sözden, delilin davacıya gerektiği de bilinmektedir. Bu da istidlâlîdir."[1]

Bu hususa Allâme Uchûrî de şu ifadelerle dikkat çekmiştir: "Resûlullah'tan tevâtürle nakledilen söz veya başka bir şeyden hâsıl olan zarurî bilgi, lafızların idraki ve sözün, kendisine nispet edilene ait olduğu bilgisidir. Ancak içerdiği anlamın sabit olduğu bilgisi ise istidlâlîdir."[2]

## Mütevâtir Haberin Hükmü

İlim ehlinin çoğuna göre, mütevâtir haber kesin bilgi ifade ettiği gibi bunu inkâr eden de kâfir olur. Kâdı İsa b. Ebân mütevâtir haberden hâsıl olan zarurî bilgiden bahsederken şöyle demiştir: "Bu şekilde gelen bilgiler[3], daha önce bahsettiğimiz hükümlerden de anlaşıldığı üzere, zarurî ve ilzâmî bilgi ifade etmektedir. Tevâtürle gelen haberi inkâr eden, Resûlullah aleyhisselamın dediğini işitip inkâr etmiş gibidir.[4] Bunun sonucunda da bu kişi kâfir olur ve İslâm dininden çıkar. Zira buradan hâsıl olan bilgi, duyular veya müşahedeyle elde edilen bilgi gibi zarurîdir."[5]

1. Taftâzânî, *Şerhu'l-Akâid*, s. 40; *Telvîh'de* de buna dair bir işaret mevcuttur (II, 1)
2. Uchûri, *Şerhu Nüzheti'n-Nazar Hâşiyesi*, s. 206
3. Mekke, Medine ve Horasan'ın varlığı ve Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) adında birinin insanları İslâm'a çağırması gibi. (Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, I, 504). (mütercim)
4. Parantez içindeki ifade kitabın muhakkikine aittir, Kâdı İsa b. Ebân'a değil. (mütercim)
5. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, I, 504

## Mütevâtirde Belirli Bir Sayı Şart Koşuluyor mu?

Hanefî mezhebinde tercih edilen görüş, mütevâtirde belirli bir sayının şart koşulmamasıdır. Tek ölçü, herhangi bir sayı belirlemeksizin kesin bilginin oluşmasıdır. Dolayısıyla kesin bilgi oluştuğu takdirde sayının azlığına veya çokluğuna bakılmaksızın rivâyet mütevâtir kabul edilir.

Aynı şekilde, râvi sayısında kesin bilginin hâsıl olduğu alt sınır da yoktur. Her ne kadar "Dörtten fazla olması gerekir" denmiş olsa da bu Hanefîler'de şart olarak kabul edilmemiştir. Nitekim Kâdı İsâ b. Ebân şöyle demiştir: "Haberlerde kesin bilgiyi gerektirecek belirli bir sınır, yani sınırlı bir sayı yoktur."[1]

Allâme Abdülaziz Buhârî de şöyle söylemiştir: "Râvi sayısının kesin bilgi gerektirecek en alt sınırı hususunda ihtilaf edilmiştir. Bir görüşe göre bu sayı beştir... Doğru olan görüş ise bunun belirli bir sayıyla sınırlandırılmamasıdır. Ölçü, kendisiyle kesin bilginin meydana gelmesidir. Kesin bilginin oluşmasıyla Allah katında tam olan sayının rivâyetle örtüştüğünü anlarız, yoksa tam sayıyla kesin bilginin oluştuğunu değil."[2]

## Mütevâtirin Kısımları

Hadis âlimleri mütevâtiri lafzî ve mânevî olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Ancak muhaddislerin ayrımından daha kapsamlı bir ayrım daha vardır. Bu nokta dinde mevcut tüm mütevâtirleri kapsayan güzel bir ayrımdır. Bu ayrımın kısımları usûl kitaplarında serpiştirilmiş şekilde bulunsa da bunları dörtlü bir ayrıma tâbi tutan İmam Keşmîrî rahmetullâhi aleyh olmuştur:

1. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl*, I, 505, 521; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 294
2. Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr* II, 658

**1- İsnad tevâtürü:** Hadisin, isnadın başından sonuna kadar yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluk tarafından rivâyet edilmesidir. Muhaddislerin mütevâtiri budur. Bunun örneği *"Kim benim hakkımda bilerek yalan söylerse cehennemden yerini ayırsın"* hadisidir.[1]

**2- Tabaka (nesil) tevâtürü:** Resûlullah'a varana kadar nesilden nesile aktarılmasıdır. Bu tür tevâtürlerde isnadın mütevâtir olması gerekmez. Fukahanın tevâtürü de budur. Bunun örneği Kur'ân-ı Kerîm'in tevâtürüdür. Nitekim o, yeryüzünün dört bir tarafında Müslümanlar tarafından birbirlerine nesilden nesile aktarılmıştır.

**3- Amel ve tevârüs tevâtürü:** Resûlullah'tan günümüze kadar gelmiş bir uygulamanın bir önceki kuşaktan diğerine aktarılıp normal şartlarda yalan ve yanlış üzere birleşmeleri mümkün olmayacak çok sayıda kişinin onunla amel etmesidir. Bunun da örneği beş vakit namaz, ramazan orucu ve misvağın uygulama olarak bir önceki kuşaktan kalmasıdır.[2]

**4- Kadr-i müşterek tevâtürü:** Âhâd yollarla rivâyet edilen birçok hususun ortak noktalarının tevâtürüdür. Bunun örneği ise mucizenin tevâtürüdür. Mucizelerden her biri her ne kadar âhâd yoluyla gelmiş olsa da ortak noktaları, yani mucizenin gösterilmiş olması mütevâtirdir.[3]

---

1. Bkz. Leknevî, *Zaferü'l-Emânî,* s. 52-54; Osmânî, *Mebadiu İlmi'l-Hadîs,* s. 89.
2. İkinci kısımla olan farkı, bu kısmın amelle ilgiliyken diğerinin sadece aktarımla ilgili olmasıdır. (mütercim)
3. Ayrıntılı bilgi için bkz. Keşmîrî, *Neylü'l-Ferkadeyn,* I, 104-105; Şibbîr Ahmed Osmânî, *Mebâdiu İlmi'l-Hadîs*, s. 88-94; Mîretî, *Feyzu'l-Bârî (Hâşiyesi),* I, 70-71

   Resûlullah'ın mucizelerinden her biri âhâd yoluyla bize ulaşmış olsa da Resûlullah'ın genel olarak mucize gösterdiği mütevâtirdir. Dolayısıyla onun belli bir mucizesini inkâr etmenin hükmüyle genel olarak mucize gösterdiğini inkâr edenin hükmü birbirinden farklıdır. (mütercim)

üçüncü kısım

# MEŞHÛR HABER

## Meşhûr Haberin Tanımı

**Sözlük anlamı**: Meşhûr, sözlükte "bir işin açık ve görünür olup yayılması" anlamına gelen "şöhret" (الشُّهْرَة) kökünden gelmektedir.[1]

**Istılâh anlamı:** İlk nesilde âhâd olup ikinci (tâbiîn) ve üçüncü (tebe-i tâbiîn) nesil döneminde yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluk tarafından aktarılıp mütevâtir olan haberdir.

Hanefî imamlara göre, meşhûrun bilindik ve tercih edilen tanımı budur. Bu tanımda ikinci ve üçüncü nesil şartı dikkat çekmektedir. Tanımdaki bu kayıt meşhûrun özüyle ilgilidir. Zira ilk üç nesilden sonra şöhret ve tevâtüre itibar edilmeyeceği hususunda ittifak hâlindedirler.[2] Dolayısıyla bir haber ilk üç asırdan sonra tevâtür derecesine ulaşsa veya âlimler tarafından hüsn-i kabulle karşılansa dahi Hanefîler'e göre ittifakla meşhûr sayılmaz.

1. Bkz. Zebîdî, *Tâcü'l-Arûs*, (شهر maddesi)
2. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 212; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 152; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 292

## Muhaddislerin Istılâhı

Yukarıda anlattığımız, Hanefîler'in ıstılâhıdır. Muhaddislere göre ise meşhûr, ikiden fazla senedi olup tevâtür derecesine ulaşmayan haberdir.[1]

## İki Istılâhın Karşılaştırılması

İki tanımı karşılaştırdığımızda, Hanefîler'le muhaddislerin ıstılâhlarından her birinin diğerinden bir açıdan daha kapsamlı (umûm husûs min vech) olduğunu görüyoruz. Buna göre, bir ortak ve iki ayrışma olmak üzere üç ayrı nokta ortaya çıkmaktadır.

**Ortak nokta:** Sahâbe döneminde tevâtür derecesine ulaşmaksızın üç kişi tarafından rivâyet edilip tâbiîn ve tebe-i tâbiîn dönemlerinde ise tevâtür derecesine ulaşan hadis. Bu tür hadis hem Hanefîler'in hem de muhaddislerin meşhûr tanımına girmektedir. İşte bu, ortak noktalarıdır.

**İlk ayrışma noktası:** Sahâbe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn dönemlerinde tevâtür derecesine ulaşmaksızın üç veya daha fazla kişi tarafından rivâyet edilen hadis. Bu hadis muhaddislere göre meşhûr iken Hanefîler'e göre değildir.

**İkinci ayrışma noktası:** Sahâbe döneminde bir kişi tarafından rivâyet edilip tâbiîn ve tebe-i tâbiîn dönemlerinde ise tevâtür derecesine ulaşan hadis. Bu hadis Hanefîler'e göre meşhûr iken muhaddislere göre değildir.[2]

1. Bkz. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 43; Sehâvî, *Fethu'l-Muğîs*, III, 8
2. Yukarıda anlattıklarımızın ikisinden her birinin, diğerinden bir açıdan daha kapsamlı olduğunu görmekteyiz. Ancak Allâme Ruhâvî şöyle demiştir: "Bil ki; buradaki meşhûr ile muhaddislerin ıstılâhı (en az üç kişinin rivâyet ettiği haber) kastedilmemektedir. Zira bize göre buna meşhûr denmemektedir. Dolayısıyla bize göre meşhûr olan onlara göre de meşhûrdur ancak tersi değil." (*Hâşiyetü'r Ruhâvî alâ İbn Melek*, II, 1127)

## Birinci, İkinci ve Üçüncü Asrın Sınırları

Daha önce Hanefî imamlarının tümünün meşhûr hadiste ilk üç asra itibar ettiklerini belirtmiştik. Bu sebeple ilk üç asrın sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Her ne kadar 'asır' kelimesinden genel anlamda 100 sene anlaşılıyor ve dolayısıyla belirtilen sınırın hicrî 300 senesi olduğu zannediliyor olsa da bu sınır Allâme Muhammed Avvâme'nin belirttiği üzere hicrî 220 senesidir.[1] Bunun açıklaması şöyledir:

**İlk asır**: Sahâbe tabakasıdır. Bu tabaka Ebû Tufeyl Âmir b. Vâsile radıyallâhu anhın vefatıyla (v. 110) sona ermiştir. Bu konuda Hafız Şemseddin Zehebî şöyle demiştir: "Onun vefatıyla yeryüzünde sahâbe dönemi sona ermiştir."[2]

**İkinci asır:** Tâbiîn tabakasıdır. Bu tabaka Halef b. Halîfe el-Eşca'î el-Kûfî'nin vefatıyla sona ermiştir (v. 180). Bu konuda Bulkînî şöyle demiştir: "Tâbiînden son vefat eden, Halef b. Halîfe'dir."[3]

**Üçüncü asır:** Tebe-i tâbiîn tabakasıdır. Hafız İbn Hacer el-Askalânî şöyle demiştir: "Tebe-i tâbiînden sözüne itibar edilen son kişinin 220 yıllarına kadar yaşadığı hususunda ittifak etmişlerdir."[4]

Âlimlerin ilk üç asrı tarif etmiyor ve sadece en son vefat eden kişiyi sayıyor olmaları insanın dikkatini çeken bir husustur. Buna göre hicrî 110 yılından önce vefat etmiş biri-

---

Bu söz iki metodun arasındaki farkı açıkça göstermektedir. Bu sözden sadece birinin diğerinden daha kapsamlı olduğu anlaşılmaktadır ancak durum metinde açıkladığım üzere böyle değildir. Allah en iyisini bilir.

1. Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvi* dipnotları, III, 147 (Dokuzuncu Çeşit) – IV, 90, (Yirmi Üçüncü Çeşit); Muhyiddin Avvâme, *Taksîmu'l-Ahbâr ve Delâletuhâ İnde's-Sâdeti'l-Hanefiyye*, s. 32
2. Zehebî, *el-Kâşif*, III, 67 (2547)
3. Bulkînî, *Mehâsinü'l-Istılâh*, s. 468 (Kırkıncı Çeşit: Tâbiîni Bilmek)
4. İbn Hacer, *Fethu'l-Bârî*, VI, 8 (Sahâbenin Faziletleri Bölümü, Birinci Konu)

nin, kendisinin sahâbî olduğu iddiası kabul edilebilmektedir. Yoksa sahâbe döneminin hicrî 110 yılında bittiği anlamına gelmemektedir. İkinci ve üçüncü asrı da buna göre değerlendir.

İleride, ikinci bölümün dördüncü kısmında geleceği üzere, imamlarımızdan usûlcülerin tamamı, Ebû Hanife'nin (h. 80-150) tâbiîn neslinden olduğu hâlde üçüncü asırda, Ebû Yusuf (h. 113-182) ve Muhammed'in (h. 131-189) ise üç asırdan sonra yaşadıklarını açıkça ifade etmişlerdir. Bundan dolayı imam, üçüncü asırda yaşamış olması hasebiyle mestûrun rivâyetini kabul ederken, Ebû Yusuf'la Muhammed dördüncü asırda yaşamış olmaları hasebiyle kabul etmemişlerdir. Böylece Sâhibeyn'in[1] bu görüşüne göre ikinci asırdan olması gerekirken ilk üç asırdan olmadığı anlaşılmaktadır.

## Meşhûr Haberin Hükmü

Hanefî mezhebinde tercih edilen görüş, meşhûrun mütevâtir ya da mütevâtir hükmünde olmamasıdır. Nitekim o, mütevâtirle haber-i vâhidin arasında olup yakîn[2] derecesine yakın olan zann-ı gâlip ifade etmektedir. Hanefîler buna *"tuma'nîne"* demektedir. *Tuma'nîne* özet olarak, ilk nesilde senedin âhâd olması dışında şüpheden kaynaklanan her tür ızdıraptan uzak ve huzurlu hissedilmesidir.

Bu görüş Debûsî, Pezdevî, Serahsî ve Hanefîler'in çoğunun tercih ettiği görüştür.[3]

Meşhûrun mütevâtirle aynı olmaması konusundaki de-

1. Hanefîler'in literatüründe *Sâhibeyn*, İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'dir. *Şeyhayn* ise İmam Ebû Hanife ile İmam Ebû Yusuf, *Tarafeyn* de İmam Ebû Hanife ile İmam Muhammed'dir. (mütercim)
2. *Yakîn*, kesinlik ifade eden bilgidir. (mütercim)
3. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 212; *Kenzü'l Vusûl*, s. 152; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 292

lilleri, rivâyetin her ne kadar ikinci ve üçüncü nesilde tevâtüre ulaşmış olsa da ilk neslin râvileri itibariyle hata barındırma ihtimalini taşımasıdır. Zira râvi sayısı az ve tevâtür seviyesine ulaşmamıştır. Kesin bilgi ancak içerisinde hiçbir şekilde kopukluk şüphesi bulunmayan rivâyette hâsıl olur. Burada ise ilk nesil itibariyle kopukluk şüphesi mevcuttur.[1]

Meşhûrun nazarî[2] bilgi değil de tuma'nîne ifade ettiğini söyleyen Hanefîler'in cumhuruna göre, meşhûr haberi inkâr eden ne tekfir edilir ne de dalalette olduğuna hükmedilir. Nedeni onların pencerelerinden bakıldığında açıktır. Zira meşhûrun kesin bilgi ifade ettiğini söylememişlerdir ki bunu inkâr eden kâfir olsun.

Bununla birlikte meşhûrun nazarî bilgi ifade ettiğini söyleyen Cessâs gibi birtakım Hanefîler de meşhûru inkâr edeni tekfir etmemişlerdir.[3]

1. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 152; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 292; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 675; Bâbertî, *Takrîr*, IV, 151-152
2. Nazarî bilgi, zarurî bilginin karşısında olup sadece düşünerek elde edilen bilgiyi ifade eder. (mütercim)
3. *Dirâsât* kitabımı yazarken yaptığım araştırmada Cessâs'ın meşhûru inkâr edeni tekfir etmediği sonucuna varmıştım. Sonrasında bu konu hakkında Muhyiddin Avvâme'ye ait *Taksîmu'l-Ahbâr ve Delâletühâ İnde's-Sâdeti'l-Hanefiyye (Hanefî İmamlarda Haberlerin Taksimi ve Delâletleri)* isminde müstakil bir risale basıldı. O da bu risalede Cessâs'ın meşhûru inkâr edeni tekfir etmediğini ispat edip meseleye açıklık getirdi. Dileyen bu esere başvurabilir.

dördüncü kısım

# ÂHÂD HABER

## Haber-i Vâhidin Tanımı

**Sözlük anlamı:** Haber-i vâhid, sözlükte sadece bir kişinin rivâyet ettiği habere denir.[1]

**Istılâh anlamı:** Bir, iki, üç veya daha fazla kişi tarafından rivâyet edilip meşhûr veya mütevâtir derecesine ulaşmamış haberdir.[2] Bu tanımdan ıstılâhta haber-i vâhid olan her haberin sözlük anlamı itibariyle haber-i vâhid olmadığı anlaşılmaktadır. Zira iki veya üç kişinin rivâyet ettiği haber, meşhûr derecesine ulaşmadığı müddetçe ıstılâhta haber-i vâhiddir. Dilde ise buna haber-i vâhid denmez.

**Muhaddislerin ıstılâhı:** Mütevâtir şartlarını taşımayan her hadise âhâd denir. Kendi içerisinde de *meşhûr*, *azîz* ve *garîb* olmak üzere üçe ayrılmaktadır.[3]

## Haber-i Vâhidin Hükmü

Hanefîler'in tamamına göre haber-i vâhid, ileride zikredilecek şartları taşıdığı takdirde kesin bilgi değil de zann-ı gâlip ifade eder ve kendisiyle amel edilmesini gerektirmek-

1. Bkz. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 50
2. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 170; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 112
3. Bkz. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 47

tedir. Nitekim İmam Serahsî şöyle demiştir: "Mezhebimize göre, bu tür haber kesin bilgi ifade etmese de kendisiyle amel edilmeyi gerektirmektedir."[1]

Haber-i vâhidin kendisiyle amel edilmeyi gerektirmesi, vücûba delâlet etmesi ve ameli mümkün kılmayan hiçbir mâninin bulunmaması durumundadır. Bu sebeple, vücûba delâlet etmemesi sebebiyle mendup oluşuna delâlet eden ve bir mâniden dolayı mensûh olan hadisle amel etmek vâcip değildir.[2]

## Had Cezaları Hakkında Haber-i Vâhidin Hükmü

Hanefî imamlar, had cezalarının âhâd haberlerle sabit olup olmayacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Başka bir ifadeyle: Haber-i vâhid had cezalarında kabul edilir mi? Bu konuda Hanefîler'de iki görüş vardır:

**Birinci görüş**: Haber-i vâhidle had cezaları sabit olur. Bu görüş Kâdı Ebû Yusuf'tan nakledilmiştir.[3] Cessâs[4], İbn Hümâm[5] ve Hanefî âlimlerin çoğu[6] bu görüşü tercih etmiştir.

1. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 321
2. Bkz. Sindî, *İm'ânu'n-Nazar*, s. 31; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 64
3. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 181; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 333
4. Cessâs'ın bu görüşünü *Fusûl* isimli eserinde bulamadım. Ancak bu görüşü ona Pezdevî, Serahsî ve Hanefîler'in çoğu nispet etmektedir.
5. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 337
6. Allâme Abdülaziz Buhârî şöyle demiştir: "Âlimlerin çoğu haber-i vâhidle had cezalarının sabit olacağını tercih etmişlerdir. Emâlî'de Ebû Yusuf'un da bu görüşte olduğu nakledilmiştir. Ayrıca Ebû Bekir Cessâs ve Hanefîler'in çoğu da bu görüşü tercih etmiştir." (*Keşfü'l-Esrâr*, III, 59). Bu alıntıdan Hanefîler'in çoğunun bu görüşte olduğu anlaşılmaktadır.

   Muhakkik İbn Hümâm'ın Hanefîler'in çoğunun haber-i vâhidle had cezalarının sabit olmayacağını tercih ettiği görüşü ise kendisinden sonra gelen muhakkikler tarafından reddedilmiştir. Bunlardan bazıları Allâme

**İkinci görüş:** Haber-i vâhidle had cezaları sabit olmaz. Bu İmam Kerhî'nin görüşüdür.[1] Fahrulislâm Pezdevî[2], Alâuddin Semerkandî[3] ve Sadruşşerîa[4] da bu görüşü tercih etmiştir.

**Birinci görüşün dayanağı:** Had uygulaması amelî bir hükümdür ve kat'î delillerle sabit olduğu üzere haber-i vâhid ameli gerektirmektedir. Dolayısıyla nasıl ki diğer amelî hususların isbatında haber-i vâhid kabul ediliyorsa aynı şekilde hadlerde de kabul edilmesi gerekmektedir. Zira deliller, hadlerle diğer amelî hükümlerin birbirinden farklı olduğunu göstermemektedir.[5]

Ayrıca "Hanefî imamların ittifakıyla hadlerin kıyasla sabit olmayacağı biliniyorken haber-i vâhidin kat'î delillere göre ameli gerektirdiği gerekçesiyle hadlerin kıyasla da sabit olması gerektiği" şeklindeki itiraza cevabımız şu şekilde olur: Hadlerin kıyasla sabit olmamasının sebebi, cezaların belirli bir miktarda olması gerektiğiyle ilgilidir. Bu miktarların kıyasla bilinmesi söz konusu olmadığı için hadlerin kıyasla sabit olması mümkün değildir. Ancak haber-i vâhidde durum böyle değildir. Zira haber-i vâhid şeriat sahibinin sözüdür ve kendisi dilediği hükmü dilediği miktarda ortaya koyar.[6]

**İkinci görüşün dayanağı:** Haber-i vâhidle hadlerin sabit olamayacağını savunanlar, hadlerle diğer amelî hüküm-

İbn Nüceym (*Fethu'l-Gaffâr*, II, 97) ve İbn Âbidîn'dir (*Nesemâtü'l-Eshâr*, s. 186). Doğrusunu Allah Teâlâ bilir.

1. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl ilâ Marifeti'l-Usûl*, s. 181
2. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s.181
3. Semerkandî, *Mîzânü'l-Usûl*, s. 455-456
4. Sadruşşerîa, *Tavdîh*, II, 27
5. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 60; İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 276
6. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 61; İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 337

ler arasında farkın bulunduğunu delil göstermişlerdir. Zira haber-i vâhidde hata ve vehim şüphesi vardır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ise *"Hadleri şüpheyle düşürün"*[1] buyurmuştur. Dolayısıyla haber-i vâhidle had uygulanmaz.[2]

**Tercih edilen görüş:** Tercih edilen görüş ilk görüştür. Resûlullah'ın aleyhisselam, *"Hadleri şüpheyle düşürün"* hadisini delil göstermek ise yerinde değildir. Zira bu hadisteki söz konusu şüphe, hükmü doğuran delildeki şüphe değil, haddin sebebindeki şüphedir.[3] Eğer kasıt hükmü doğuran delildeki şüphe olsaydı şu iki şey gerekirdi:[4]

**1-** Hadlerin (mahkemede) kanıtla da sabit olmaması gerekirdi çünkü kanıta yalanın karışması olağandır. Ancak buna rağmen kanıtla hadlerin sabit olacağı hususunda ittifak etmişlerdir.

**2-** Hadlerin, şüphe barındırması sebebiyle nassın delâletiyle de sabit olmaması gerekirdi. Zira o, ibarenin kendisiyle sabit olmaz. Kaldı ki hadler Hanefîler'de nassın delâletiyle de sabit olur. Nitekim Mâiz radıyallâhu anh dışındaki kimseler hususunda recm, nassın delâletiyle sabittir.

Sonuç olarak, salt şüphe, hadlerin düşürülmesinde etkili değildir. Asıl etkili olan, şüphenin sebepte bulunmasıdır.

---

1. Ebû Hanife'den rivâyet olunmuştur. (Bkz. Hârizmî, *Câmiu'l-Mesânîd*, II, 183
2. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 181; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 334
3. Bkz. İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 276; Emîr Pâdişâh, *Teysîrü't-Tahrîr*, III, 88
4. Bkz. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 334; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 59

## İmam Ebû Hanife'nin Bu Meseledeki Görüşü

Bu meselede Ebû Hanife'ye ait bir ifadenin bulunmaması, sonraki âlimlerin onun görüşü hakkında ihtilaf etmelerine sebep olmuştur. İmam Pezdevî'ye göre Ebû Hanife haber-i vâhidi hadlerde kabul etmemektedir.[1]

Birçok müteahhir âlim[2] ise Ebû Hanife'nin haber-i vâhidi hadlerde kabul ettiğini tercih etmiştir. Biz de şu iki rivâyete dayanarak bu görüşün doğru olduğuna kanaat getirdik:

**Birinci rivâyet:** İmam Muhammed'in İbnü'l Müseyyeb'den rivâyet ettiğine göre, Hz. Ömer suikastla öldürülen bir kişi karşılığında (beş veya yedi kişilik) bir grubu öldürmüş ve şöyle demiştir: "Eğer San'a ahâlisinin tamamı bu suikaste destek olmuş olsaydı hepsine kısas uygulardım."[3]

İmam Muhammed, bu rivâyeti serdettikten sonra şöyle demiştir: "Biz de bu görüşteyiz. Yedi veya daha fazla kişi bir kimseye suikast düzenleyip onu öldürene kadar kılıçla yaralasalar, onların hepsine kısas uygulanır. Ebû Hanife ve âlimlerimizin çoğunluğu bu görüştedir."

İmam Muhammed'in bu sözü ihtilaflı konuda nas mesâbesindedir. Zira o, haddi Hz. Ömer'den gelen mevkuf bir rivâyete dayandırmış ve İmam Ebû Hanife'nin de bu görüşte olduğunu açıkça ifade etmiştir.

**İkinci rivâyet:** Ebû Hanife'nin Abdurrahman b. Beylemânî'den rivâyet ettiğine göre, bir Müslüman bir zimmîyi öldürmüştür. Ardından olay Hz. Peygamber'e taşındığında

1. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 181. Sadruşşerîa da bu görüşü tercih etmiştir (*Tavdîh*, II, 27)
2. Örneğin Allâme Abdülaziz Buhârî (*Keşfü'l-Esrâr*, III, 60) ve Fenârî (*Fusûlü'l Bedâi'*, II, 266)
3. Muvatta (Şeybânî rivâyeti), "Diyât", 6

*"Ben onun zimmetini gözetenlerin başında gelirim"* buyurup kâtili yakalatmış ve ona kısas uygulamıştır.[1]

Ebû Hanife zimmî karşılığında Müslüman'ın öldürülebileceği görüşündedir. İmam Muhammed bunu mürsel bir rivâyetle delillendirmiştir. Bu rivâyetle haddi sabit kılması, haber-i vâhidi hadler hususunda kabul ettiğini açıkça göstermektedir.

1. İmam Muhammed, *Kitâbü'l-Hucce*, II, 480.

İKİNCİ BÖLÜM

# HABER-İ VÂHİD RÂVİSİNDE ARANAN ŞARTLAR

Hanefîler'e göre haber-i vâhidin râvisinde **akıl**, **İslâm**, **zabt** ve **adalet** olmak üzere dört şart aranmaktadır.

Dolayısıyla bu bölümü dört kısma ayırıyoruz:

**Birinci Kısım:**
Akıl

**İkinci Kısım:**
İslâm

**Üçüncü Kısım:**
Zabt

**Dördüncü Kısım:**
Adalet

birinci kısım



# AKIL

## Aklın Tanımı

**Sözlük anlamı:** Aklın asıl anlamı "*men etmek*"tir. Deveyi bağlamaya yarayan ipin adı *ikâl* (العِقَال) da bu kökten gelmektedir. Aklın böyle isimlendirilmesinin sebebi, sahibini kendisine yakışmayacak şeylerden men etmesidir.[1]

**Istılâh anlamı:** Kişinin kendisine âit olup bilmeyi ve idrâk etmeyi sağlayan bir kuvvettir.[2]

## Şart Koşulan Akıldan Maksat

Rivâyet bölümünde akıldan kasıt, *kâsır akıl* değil, bülûğla oluşan *kâmil akıl*dır. Zira insanın aklı adım adım gelişmektedir. Aklın son noktasını bilmek de imkânsızdır. Ayrıca akıllar birbirinden farklıdır ve bu farklar bilinememektedir. Buna binaen şeriat, insanlara kolaylık olsun diye görünür olan sebebi (bülûğ) sonucun/müsebbebin (kâmil akıl) yerine geçirmek suretiyle kâmil aklın sınırını bülûğ çağı olarak belirlemiştir.[3] Bundan dolayı Hanefîler'in bazı kitaplarında akıl

1. Bkz. Zebîdî, *Tâcü'l-Arûs*, XV, 504, (عقل) maddesi
2. Bkz. Taftâzânî, *Şerhu'l-Akâidi'n-Nesefiyye*, I, 61
3. Müsebbep, sebebi/sebepleri sonucunda meydana gelen şeydir. Örneğin ateş sebep, nesnenin yanması ise müsebbeptir. Nesnenin yanmasını her ne kadar Allah Teâlâ yaratsa da onun yanmasının sebebi ateş kabul edilmektedir. (mütercim)

yerine bülûğun şart koşulduğunu görmekteyiz çünkü aklın şart koşulmasından kasıt bülûğdur.[1] Bundan dolayı aklının eksik ve yetersiz olması sebebiyle çocuğun rivâyeti hadis rivâyeti konusunda hüccet olamaz.[2]

## Bülûğ, Tahammülün Değil Edânın Şartıdır

Âlimler bülûğun, hadisin tahammülü için değil edâsı için şart olduğunda ittifak etmişlerdir. Buna göre eğer bir mümeyyiz çocuk bülûğdan önce bir hadisi tahammül edip bülûğa erdiğinde edâ etse bu, imamların tümünün icmâsına göre sahihtir. Nitekim sahâbe, tâbiîn ve onlardan sonra günümüze kadar gelenlerin hepsinin, sahâbe küçüklerinin rivâyetlerinin kabul edileceği hususunda icmâsı mevcuttur. Örnek olarak İbn Abbâs radıyallâhu anhümâ, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 13 yaşında[3], Abdullah b. Zübeyr radıyallâhu anh on yaşında[4] ve Nu'mân b. Beşîr radıyallâhu anh ise sekiz yaşındaydı.[5]

Ümmet, sahâbe küçüklerinin hadislerini hiç soruşturmadan ve tahammüllerini bülûğdan önce ve bülûğdan sonra diye ayırmadan kabul etmiştir. Hâlbuki hadislerin çoğunu bülûğdan önce çocukluklarında işitmiş ve bülûğdan sonra aktarmışlardır. Eğer küçük yaşta tahammülleri geçerli olmasaydı bunlar soruşturulmadan kabul edilmezdi.[6]

---

1. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 312; İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahbîr*, II, 236
2. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 185; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 165
3. Bkz. İbn Abdilber, *el-İstîâb fî Marifeti'l-Ashâb*, II, 67; İbnü'l-Esîr, *Üsdü'l-Ğâbe fî Marifeti's-Sahâbe*, III, 292
4. Bkz. İbn Abdilber, *el-İstîâb*, III, 40; İbn Hacer, *el-İsâbe*, IV, 78-79
5. Bkz. İbn Abdilber, *el-İstîâb*, IV, 60-61; İbn Hacer, *el-İsâbe*, VI, 346
6. Bkz. İbn-i Hümâm, *Tahrîr*, s. 312; Âmidî, *el-İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm*, II, 84

## Tahammülün İtibara Alınmasında Yaş Belirleyici midir?

Cumhur, tahammülün itibara alınmasında belirli bir yaş sınırının bulunmadığında ittifak içerisindedirler Burada muteber olan, temyiz ve anlayıştır. Eğer işittiğini anlıyorsa, beş yaşından küçük de olsa dinlediği hadis kabul edilir. Ancak eğer anlamıyorsa 50 yaşını aşkın da olsa dinlediği hadis kabul edilmez.

Allâme Abdülaziz Buhârî rahmetullâhi aleyh şöyle demiştir: "Tahammül için çocuğun ehil sayılmasında en alt yaş sınırı dörttür, denilmektedir ancak en doğrusu herhangi bir yaş sınırının bulunmamasıdır."[1]

Muhakkik İbn Hümâm rahmetullâhi aleyh ise şöyle demiştir: "Bu konuda yaş sınırının bulunmaması sahih görülmüştür. Evet, geçerli olması için belirleyici olan, denileni anlayıp icabında cevap verebilmesidir. Ne zaman kendisine denileni anlayıp buna cevap verebiliyorsa o zaman beş yaşından küçük de olsa hadis dinlemesi geçerli olur. Ancak durum böyle değilse beş yaşından büyük de olsa geçerli olmaz."[2]

1. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 735
2. İbn Hümâm, *(et-Takrîr ve't-Tahbîr şerhiyle beraber) Tahrîr*, II, 239

ikinci kısım

# İSLÂM

Râvinin haberinin kabulünde aranan ikinci şart İslâm'dır. Dolayısıyla hadis rivâyetinde kâfirin haberi kabul edilmez.

## İslâm'ın Şart Koşulmasının İlleti

Usûlcüler, doğru sözlülüğün kâfirde de bulunabilmesinden dolayı hadis rivâyetinde İslâm'ı şart koşmamışlardır. Zira küfür doğru sözlülüğe aykırı değildir. Nitekim dinine bağlı nice kâfir vardır ki yalanın yasak olduğuna inanır. Dolayısıyla haberine güvenilir. Ancak İslâm'ı şart koşmalarının sebebi, rivâyet ettiği haberinde düşmanlıktan kaynaklanabilen fazladan bir töhmeti daha ortadan kaldırmaktır.

Meselenin detayı şu şekildedir: Konumuz, kendisiyle dinin ve şer'î hükümlerin var olduğu haberler hakkındadır. Hâlbuki kâfirler, dinlerinin temeli itibariyle Müslümanlar'a karşı düşmanlık beslemektedirler. Bu ise onları, İslâm'ı ondan olmayan sözleri dâhil ederek bozmaya sürükleyebilmektedir. Bu sebeple kâfir, tıpkı çocuğuna şahitlik eden baba gibi din hususunda töhmet altında kalmaktadır. Zira babanın şahitliğinin kabul edilmemesi onda bulunan ve yalan töhmetine sebep olacak şefkat duygusudur.[1]

1. Bkz: Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 346; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 748

## İslâm, Rivâyetin Edâsı İçin Şarttır

Ravînin haberinin kabulü için İslâm şartı, rivâyet edebilmesi için şart koşulmuştur, tahammül için değil. Buna binaen haberi kâfir olarak tahammül edip daha sonra Müslüman olarak rivâyet etse kabul edilir. Örneğin Cübeyr b. Mut'im radıyallâhu anh şöyle buyurmuştur: *"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi akşam namazında Tûr suresini okurken işittim."*[1] Cübeyr bunu henüz Müslüman değilken, Bedir'de Müslümanlar'ın eline düşen esirleri fidye karşılığında kurtarmak için Medine'ye geldiğinde tahammül etmişti. Müslüman olduktan sonra ise bunu rivâyet etmiştir ve bu rivâyet tartışmasız olarak kabul edilmiştir.[2]

1. Mâlik, *Muvatta*, akşam namazındaki kıraat hakkında, 216
2. Bkz: İbn Hümâm, *Tahrîr*, 313; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, 501

üçüncü kısım

# ZABT

## Zabtın Tanımı

**Sözlük anlamı:** Sağlam ve güvenilir bir biçimde ezberlemektir.[1]

**Istılâh anlamı:** Hadisi ilk önce hakkını vererek işitmek, sonra anlamını kavramak, ezberlemek ve edâ vaktine kadar bu şekilde muhafaza etmektir.[2]

Bu konudaki ölçü, râvinin doğru ezberlediklerinin hata ve gafletlerinden fazla olmasıdır. Dolayısıyla çoğunlukla doğru ve sağlam bir biçimde ezberleyen kişinin rivâyetleri kabul edilmektedir. Hata sonucu ve nadir meydana gelen gaflet anları itibara alınmamaktadır. Zira dünyada hatasız kimse yoktur. Şâyet bir hadisin rivâyetinde hata eden kişinin rivâyetleri reddedilecek olsaydı sahâbe, tâbiîn ve muhaddislerden birçoğunun hadislerinin reddedilmesi gerekirdi.

Râvinin zabtı ve hataları eşit oranda ise veya yanılma, hata ve gaflet anları daha fazla ise rivâyeti kabul edilmez. Bu durumda iki tarafın eşit olması sebebiyle kişinin zabt sahibi olduğu zann-ı gâlibi oluşmamaktadır.[3]

1. Feyrûzâbâdî, *el-Kâmûsu'l-Muhît*, s. 607 (zabt)
2. Bkz: Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 165; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 348
3. Bkz: Semerkandî, *Mîzânü'l-Usûl*, s. 431; Usmendî, *Bezlü'n-Nazar*, s. 434; İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 314

## Zabtın Taksimi

Hanefî âlimler zabtı iki kısma ayırmışlardır:[1]

**Zâhir**: Hadisin sözlük anlamını kavramakla beraber harf veya harekelerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın ezberlemektir.

**Bâtın**: Zabt-ı zâhirle beraber hadisin fıkhî ve şer'î anlamını kavramaktır. Kısacası, râvinin fakih ve müçtehit olmasıdır.

Râvide şart koşulan, birincisidir. İkincisi ise tercihle ilgilidir.

Ayrıca zabt iki çeşittir: *Zabt-ı sadr* (ezber) ve *zabt-ı kitap* (kitabın korunması).

**Zabt-ı sadr:** Râvinin, işittiğini dilediği zaman hatırlayacak şekilde ezberlemesidir. Bu İmam Ebû Hanife'nin görüşüydü. (bkz. Beşinci Bölüm, Altıncı Kısım)

**Zabt-ı kitap:** Râvinin, işittiği hadisleri içine yazdığı kitabını tahammül anından edâ anına kadar her tür tahriften korumasıdır.[2]

## Gaflette Olanın Rivâyetinin Hükmü

Gaflete düşmüş râvinin rivâyetinin hükmüne daha önce değinmiştik. Bir kişi çoğunlukla aktarılana iyi dikkat kesilip hataları hemen fark edebilecek bir bilinçte ise rivâyet ederken hiçbir vakit gaflete düşmemiş biri gibi kabul edilir. Nitekim gaflete düşmemiş neredeyse hiçbir âdil ve zâbıt kimse yoktur. Dolayısıyla nadir meydana gelen gafletle râvi

1. Bkz: Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 187; Pezdevi, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 165; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 348
2. Bkz. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 58-59; Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvi*, IV, 16-17

cerh edilmez. Aksi takdirde birçok zâbıt râvinin hadislerinin kabul edilmemesi gerekirdi. Ancak bir râvinin gaflet anları çok sık meydana gelip zabtından daha fazla ise o hâlde rivâyetleri asla kabul edilmez. Zira rivâyette şart koşulan zabtın esası mevcut değildir. Bu hüküm aynı şekilde, düştüğü yanılgı ve hatalara aldırış etmeyen (müsâhil), tecrübesiz, gâfil ve dikkatsiz konuşan (mücâzif) kişilerin de rivâyetlerinin hükmüdür.

## Zâbıtı Tanıma Yolları

Râvinin zabt sahibi olması iki şeyle bilinmektedir:[1]

**1- Tanınması:** Münekkid imamlar arasında zabt ve sağlam ezberiyle tanınmış olması.

**2- Zabt sahibi râvilerle uyum içinde olması:** Bir kişinin rivâyetleri zabt sahibi râvilerin rivâyetleriyle çoğunlukla uyum içinde olup ters düştüğü durumlar nadir ise o hâlde bu kişinin zâbıt olduğunu anlarız. Ancak onlarla çeliştiği durumlar çoğalır ise rivâyeti delil olmaktan çıkar.

1. İbnü's-Salah, *el-Ma'rife,* s. 217; İbn Hümam, *Tahrîr*, s. 314

# ADALET

## Adaletin Tanımı

**Sözlük anlamı:** Adalet kelimesi, عَدُلَ fiilinin masdarıdır. Nitekim رَجُلٌ عَدْلٌ "şahitlik hususunda sözüne güvenilen ve itibar edilen kimse" anlamına gelmektedir.[1]

**Istılâh anlamı:** Kişinin takva ve dürüstlük (mürüvvet) üzere kalmasını sağlayan bir melekedir.[2]

*Takva* derece derecedir. En düşüğü, büyük günahlardan kaçınmaktır. Sonra şüpheler ve mekruhlardan kaçınmak ve daha da sonra arzular ve mübahlardan kaçınmak gelir. En üstünü ise her durumda gafletten kaçınmaktır. Hadis rivâyetinde şart koşulan takva, en düşüğü, yani büyük günahlardan kaçınmaktır.[3]

---

1. Cevherî, *Sıhâh*, (عدل) maddesi; el-Osmânî, *Mebâdiu İlmi'l-Hadîs*, s. 136
2. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 74; İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 314 (Müellif). Gelecek paragraflarda da görüldüğü üzere tanımda geçen *takva*, *mürüvvet* ve *meleke* kelimeleri cümledeki sırasına göre açıklanmıştır. Ancak kitabın orijinalinde ise Arapça'daki cümle diziminden dolayı ilk önce *meleke* sonra *takva* ve en son *mürüvvet* kelimesi açıklanmıştır. Okuyucunun kolayına geleceğini düşündüğümüz için müellifften de izin alarak bu kelimelerin yerlerini değiştirdik. (Mütercim)
3. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 314; Molla Aliyyu'l-Kârî, *Şerhu Şerhi'n-Nuhbe*, s. 247

*Mürüvvet*, anlamı örfe dayanan terimlerdendir. Şahıs ve ülkelere göre farklılık arz ettiği için örfe dayanan terimleri tanımlamak son derece zordur.[1] Bununla birlikte mürüvvetin şöyle bir tanımı yapılmıştır: "Gözetildiği takdirde insanı güzel ahlâk ve hoş âdetlerden ayırmayan rûhî bir terbiyedir."[2]

*Meleke*, kişide kök salmış bir nitelik ve biçimdir. Eğer kök salmamış ise *hâl* denir.[3]

Muhakkik İbn Hümâm rahmetullâhi aleyh, mürüvvete zarar veren unsurları şu şekilde tanımlamıştır: "Bir lokma çalmak gibi âdîlik ve aşağılığa delâlet eden küçük günahlar ve çarşı-pazarda yemek, sokakta bevletmek, kendisini küçük düşürecek aşırı şakacılık, âdî ve rezil insanlarla düşüp kalkmak gibi bazı mübahlar..."[4]

## Hadis Rivâyetinde Adaletin Anlamı

Az önce açıklamasını yaptığımız *adalet*in anlamını "büyük günah işlemeyi, küçük günahlarda ve mürüvvete zarar verecek hususlarda ısrar etmeyi bırakmak" şeklinde özetlemek mümkündür. Muhakkik İbn Hümâm rahmetullâhi aleyh de aynısını şöyle ifade etmiştir: "Şart olan, (adalet derecelerinin) en düşüğüdür. Bu da büyük günah işlemeyi, küçüklerde ve mürüvvete zarar verenlerde ısrâr etmeyi bırakmaktır."[5] Hocalarımızın hocası Allâme Abdülfettâh Ebû Gudde rahmetullâhi aleyh ise şunları demiştir: "Muhaddis ve fakihlerin hepsi haberin kabulü için şart koşulan adaleti

1. Bu ifade İmam İbrâhim b. Abdülvehhâb Zencânî'ye rahmetullâhi aleyh âittir. Bkz. Sehâvî, *Fethu'l-Muğîs*, II, 160
2. *Hâşiyetü İbn Acemî alâ Tedrîbi'r-Râvî*, IV, 14
3. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvi*, II, 139; Molla Aliyyu'l-Kârî, *Şerhu Şerhi'n-Nuhbe*, s. 247
4. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 315; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 107
5. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 314

şöyle tarif etmiştir: Adalet, büyük günah işlemeyi, küçük günahta ısrar etmeyi ve mürüvvete zarar verecek hususları işlemeyi engelleyen kökleşmiş ve sağlam melekedir."[1]

Yukarıda da anlattığımız üzere hadis rivâyeti konusunda söz konusu adaletten kasıt, az önce açıklığa kavuşturduğumuz üç husustur. "Rivâyetteki adaletten kasıt, bile bile yalan söylemekten ve hadis naklinde tahrifattan kaçınmak dışında başka bir şey değildir"[2] gibi ifadeler imamların açıkça söylediklerine aykırıdır.

## Adaletin Kısımları

Hanefî usûlcülerin çoğu adaleti iki kısma ayırmışlardır:

**Adalet-i zâhir** (kâsır adalet): Görünüşte İslâm'ın bulunmasıyla sâbit olan bir adalet türüdür.

**Adalet-i bâtın** (kâmil adalet): Bunu sadece Allah Teâlâ bilir. O sebeple bu konuda imkânsız hususların yer almadığı bir tanım dikkate alınarak "Din ve aklı heva ve şehvete tercih etmektir" tanımı tercih edilmiştir.

Buna göre, bir kişinin aslında nasıl olduğunu öğrenmek için yapılan araştırmalar sonucunda onun dini ve aklı vasıtasıyla haram bildiği günahları işlemediği kanaati oluşursa dürüstlük prensibinden ayrılmamış olması ve doğru söyleyeceği olasılığının ağır basması sebebiyle kendisini adaletli sayarız. Usûlcüler, adaletin her iki kısmının da râvide şart olduğunu, dolayısıyla sadece ilk kısmının (adalet-i zâhir) yetmeyeceğini belirtmektedirler. Bu konuda kendi aralarında

1. Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 582
2. Bu ifade İmam Şâh Veliyyullah Dihlevî rahmetullâhi aleyhe âittir. Oğlu Allâme Abdülaziz Dihlevî rahmetullâhi aleyh de bunu onaylamaktadır. Allâme Abdulhayy Leknevî rahmetullâhi aleyh de ikisine uymaktadır. (Bkz. Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 541)

hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Nitekim Kâdı Debûsî şöyle demiştir: "Adalet iki türdür: Adalet-i zâhir ve adalet-i bâtın. Bâtın adalet, kişinin gerçekte nasıl davrandığını araştırmakla bilinir. Rivâyet edilen haber, ancak bu adalet türü (adalet-i bâtın) ile hüccet kabul edilir çünkü kişinin İslâm üzere olması nasıl güven duygusu veriyorsa aynı şekilde heva üzere olma olasılığı da güvensizlik duygusu vermektedir."[1]

## Hz. Peygamber'e Yalan İsnat Etmekten Tövbe Edenin Rivâyeti

Adaletin, tahammülün değil de edânın bir şartı olduğu hususunda görüş birliği vardır. Dolayısıyla bir kişi kâfir veya fâsık iken bir rivâyeti tahammül edip Müslüman olduktan veya adaletini geri kazandıktan sonra edâ etse, rivâyeti kabul edilir. Bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. Asıl ihtilaflı konu, Resûlullah aleyhisselama bilerek yalan isnad edip sonradan tövbe ederek adaletini geri kazanan kimsenin rivâyetinin kabul edilip edilmemesi meselesidir. Tövbeden önceki rivâyetleri kesinlikle kabul edilmemektedir. Tövbeden sonrasında ise Hanefîler'in iki farklı görüş sergilediğini görmekteyiz:

**İlk görüş:** Hatasını anlasın diye ve yaptığı yanlışın cezası olarak rivâyeti bir daha kabul edilmez. Zira Abdullah b. Mübarek rahmetullâhi aleyhin dediği gibi "Güvenilirliğini bir daha kabul etmemek yalancıya verilecek cezalardandır."[2] Abdülaziz Buhârî ve Abdülhak Dihlevî[3] bu görüşü tercih etmişlerdir. Ayrıca bu görüş İmam Ahmed b. Hanbel'den de rivâyet edilmektedir. Nitekim kendisi şöyle demiştir: "(Ya-

1. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 186
2. Hatîbu'l-Bağdâdî, *el-Kifâye fî İlmi'r-Rivâye*, I, 360.
3. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 754; Dihlevî, *Mukaddime fi Usûli'l-Hadis*, s. 63.

lancının) tövbesi, kendisi ve Allah arasındadır. Yine de hiçbir zaman hadisi itibara alınıp yazılmaz."[1]

**İkinci görüş:** Eğer tüm şartlara riâyet ederek tövbe ettiği kesin ise rivâyeti kabul edilir. Bu İmam Nevevî'nin görüşüdür.[2] Hanefîler'den bu görüşü tercih edenler ise İbn Hümâm, İbn Nüceym ve Leknevî'dir.[3]

İkinci görüş şer'î kaidelere daha uygundur. Zira kâfir iken tahammül edip Müslüman olduktan sonra edâ ettiği rivâyetin kabul edileceğinde icmâ vardır. O hâlde tövbe eden yalancının rivâyetinin öncelikle kabul edilmesi gerekmektedir.[4]

İlk görüş ise daha ihtiyatlıdır. Nitekim bu şekilde Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnad etmenin önüne ciddi bir şekilde geçilmiş olunur. Zira hadis, kıyamete dek nerede yaşarsa yaşasın tüm Müslümanlar için hüccet sayılacağından dolayı uydurduğu yalan kıyamete kadar her yerde dinden zannedilecektir. Bu ise çok büyük bir fesat ve herkese dokunacak bir zarardır. Bu sebeple bunun hükmü daha ağırdır. Tüm bu anlatılanlardan sonra ihtiyat olan, işlenen yanlış herkes tarafından anlaşılsın ve onun önüne geçilsin diye tüm rivâyetlerini bir daha kabul etmemektir.

1. Hatîbu'l-Bağdâdî, *el-Kifâye fî İlmi'r-Rivâye*, I, 357-358
2. Nevevî, *Şerhu Sahîh-i Müslim*, I, 29.
3. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 314. İbn Nüceym, *Fethu'l-Ğaffâr*, II, 90; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 488
4. Nevevî, *Şerhu Sahîh-i Müslim*, I, 29; Emîr Pâdişâh, *Teysîrü't-Tahrîr*, III, 44.

## Sika Kişinin Bir Şahıstan Rivâyet Etmesi O Şahsı da Sika Yapar mı?[1]

Sika bir kişi, ismini belirttiği bir kişiden rivâyet etse onun bu rivâyeti o kişiyi sika konumuna yükseltir mi? Bu sorudan da anlaşılacağı üzere meselenin asıl tartışma konusu sika râvinin meçhûl râviden rivâyet etmesiyle onu sika konumuna yükseltip yükseltemeyeceğidir. Ancak kendisinden rivâyet edilen kişi mecrûh (yani tenkit edilip rivâyeti kabul edilmeyen bir râvi) ise o hâlde sikanın ondan rivâyeti onu sika konumuna yükseltmez.[2]

Muhaddislerin meşhur görüşüne göre sika râvinin meçhûl râviden rivâyeti onu sika kılmaz.[3] Hanefîler'e göre ise uzun bir araştırmadan sonra bu konuda iki görüşün bulunduğunu görmekteyiz.

**Birinci görüş:** Sika bir râvinin bir kişiden rivâyet etmesi onu sika konumuna yükseltir. Ancak bu durum sadece ilk üç nesil için söz konusudur, sonrası için değil. Nitekim İmam Cessâs şöyle demiştir: "Zabtı ve ilmî titizliği bilinmeyen ve aynı zamanda ilim ehlinden sayılmayan bir kimse, sika râvilerin kendisinden rivâyet etmesiyle sika konumuna yükselir."[4] Aynı kitabın başka bir yerinde de şöyle demiştir: "Bu konuda râvinin adaleti, aktardığı rivâyetlerindeki zabtı ve titizliği mutlaka dikkate alınması gerekmektedir, tıpkı bu

1. Bu ve buna benzer bölümlerde *adalet* veya *âdil* lafızları *güvenilirlik* ve *güvenilir/sika* anlamına gelmektedir. Zira hadis usûlü eserlerinde bulunan bu meseleler, mahkemede şahidin şahitliğinin kabul edilip edilmemesi gibi fıkıhta bulunan meselelere kıyas edilmiştir. Dolayısıyla konunun hükümleri ilgili lafızlarıyla birlikte olduğu gibi bu ilme taşınmıştır. (mütercim)
2. İbn Emir Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 249; Emîr Pâdişâh, *Teysîrü't-Tahrîr*, III, 56
3. Bkz. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 222
4. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 25

anlamda tanıklık edenin nitelikleri dikkate alındığı gibi. Bu ise hakkında bilgi sahibi olduğumuz kişiler için geçerlidir. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız kimselere gelince, âlimlerin tenkit etmeksizin onlardan rivâyet etmeleri onları sika konumuna yükseltmektedir."[1]

Debûsî şöyle der: "Adaletiyle (güvenilirliğiyle) meşhûr bir kişinin, hakkında olumsuz bir şey söylemediği bir şahıstan rivâyet etmesi onu sika kılar."[2] Pezdevî ise Ma'kil b. Sinân radıyallâhu anhdan bahsederken şunları dile getirmiştir: "Kendisinden Abdullah b. Mes'ûd, Alkame, Nafi' b. Cübeyr ve Hasan (radıyallâhu anhüm) gibi sika şahsiyetler rivâyet etmiştir. Onların rivâyet etmeleri, onu sika konumuna yükseltmiştir."[3] Kerderî, İmam Ebû Hanife'nin Câbir el-Cu'fî'den aktardığı rivâyeti zikrettikten sonra şöyle demiştir: "Yalan bir rivâyetin, yalan olduğunu ifade etmeksizin nakledilmesi caiz değildir. Zira sika kişinin rivâyeti, kendisinden rivâyet edileni âdil kılar. Böylece bu davranışıyla insanları, aktardığı yalan rivâyetinin yalan olmadığı vehmine düşürebilmektedir. Bununla beraber yalan rivâyeti, bunun yalan olduğunu ifade ederek aktarmakta bir sakınca bulunmamaktadır."[4]

Yukarıda anlatılanlardan, sika bir kişinin meçhûl bir şahıstan rivâyet etmesinin onu sika kıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu, ilk üç nesil için söz konusudur. Zira verdikleri örnekler ve bağlamdan, ilk üç nesli kastettikleri anlaşılmaktadır.

**İkinci görüş:** Eğer râvinin ancak sika kişilerden rivâyet etme gibi bir âdetinin olduğu biliniyorsa, onun bu rivâyeti kendisinden rivâyet edilen kimseyi sika kılar. Eğer bu, âde-

1. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 26
2. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 182
3. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 160; Nesefî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 29
4. Kerderî, *Menâkibu'l-İmâm Ebî Hanîfe*, I, 75-76

tinden değilse, onu sika kılmaz.[1] Bu görüşü İbnü's-Sâ'âtî ve İbn Hümâm tercih etmişlerdir.[2]

**Tercih edilen görüş:** Allâme Tehânevî ilk görüşü deliller bakımından daha güvenilir bulurken ikinci görüşü adalete daha yakın görmektedir.[3] Bu fakir ise ilk görüşün, mestûr râvi ve mürsel hadis meselelerinde de görüldüğü gibi ilk üç nesli diğer nesillerden ayrı gören Hanefî mezhebinin rûhuna daha yakın olduğu kanaatindedir. Hanefî ulemâsı ilk üç neslin sika râvileriyle ondan sonra gelen imamların mürsel rivâyetlerini kabul etmektedir. Zira bu konunun mürsel hadisle olan ilgisi açıktır. Nitekim kim ilk üç neslin sika râvilerinin mürsellerini kabul ediyorsa onların ancak kendilerinden rivâyet ettikleri hocalarını sika gördüklerine inandığındandır. Bundan dolayı İbnü'l-Hanbelî şöyle demiştir: "Mezhebimizin görüşü, mürselde itibar ettiğimiz şartın burada da geçerli olması kaydıyla bu tür rivâyetlerin kabulü yönündedir. Bu konuda râvinin sika görüp görmediği hususunda kapalı ifadelerinin bulunması durumu değiştirmemektedir."[4]

İki konunun arasındaki bu güçlü bağa dayanarak ilk üç neslin, sonraki nesillerden ayrı tutulması gerekmektedir. Sadece ilk üç nesilde sika râvinin rivâyeti, kendisinden rivâyet ettiği kişiyi sika kılmaktadır. Sonraki nesillerde ise ancak râvileri ve onların durumlarını bilen bir imam olması hâlinde durum böyledir. Allah celle celâlühü en iyisini bilir.

1. İleride (altıncı bölüm, üçüncü kısım) sadece âdil kimselerden rivâyet eden râvilere daha detaylı değineceğim.
2. Bkz. İbnü's-Sâ'âtî, *Bedîu'n Nizâm*, s. 169; İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 320.
3. Bkz. Tehânevî, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 215
4. İbnü'l-Hanbelî, *Kafvu'l-Eser*, s. 85

## Râvinin İsmini Vermeden Onun Sika Olduğunu İfâde Etmek

Âlimler, örneğin "sikanın bana aktardığına göre..." veya "kendisini sika gördüğüm (güvendiğim) kişinin bana aktardığına göre..." gibi râvinin ismi verilmeyip sadece sika olduğunun ifade edilmesi türünden örneklerin, o râviyi sika kabul etmede yeterli olup olmaması konusunda iki farklı görüş sergilemişlerdir.

**Birinci görüş:** Sika olduğunu ifade etmesi yeterli değildir. Zira râvi birisine göre sika iken başkasına göre olmayabilir. Bu görüş, muhaddislerin çoğunun tercih ettiği görüştür.[1]

**İkinci görüş:** Sika olduğunu ifade etmesi yeterlidir. Zira eğer râvinin ismi verilip de sika olduğu ifade edilseydi bu kabul edilecekti. Dolayısıyla ismi verilmeden sadece sika olduğunun ifade edilmesinin de yeterli olması gerekmektedir. Nitekim iki durumda da râvi sika görülmektedir.[2] Bu görüşü Hanefîler'in çoğu kabul etmiştir.[3]

Ayrıca bu konu, mürsel konusunun bir uzantısıdır.[4] İlk üç nesilde râvinin ismi verilmeden sika olduğunun ifade edil-

1. Bkz: İbnü's-Salah, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadis*, s. 221
2. Bkz: Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 149
3. Hanefî usûlcüler bu konuyu *Kabul Edilmeyen Üstü Kapalı Eleştiriler (Ta'n)* bölümünde zikretmişlerdir (bkz: Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 444; Serâhsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 9; İbn Nüceym, *Fethu'l-Ğaffâr*, s. 358). Sadruşşerîa ise *Tavdîh* isimli eserinde bu konuyu *mürsel* bölümünde işlemiş ve şöyle demiştir: "Râvinin 'Güvenilir birinin bana haber ettiğine göre' dediği takdirde ismi bilinmediği hâlde bunun kabul edileceğini bilmez misin?" (bkz. II, 19)
4. İbnü'l-Hanbelî ile Zafer Ahmed Tehânevî bunu açıkça ifade etmişlerdir (bkz: *Kafvu'l-Eser*, s. 85; *Kavâid Fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 215). Ayrıca Muhakkik İbn Hümâm'ın dediği gibi, râvinin ismini vermeden güvenilir olduğunu ifade etmeyi kabul edenler, bunu mürsellerden üstün görmektedirler (bkz: *Teysîrü't-Tahrîr*, III, 106)

mesi Hanefîler'in ittifakına göre makbuldür. Ondan sonraki nesillerde ise râvinin sika olduğunu ifade eden kişi cerh ve ta'dîli bilen bir imam ise bu kabul edilir ancak değilse mürsel konusuna bakarak kabul edilmez. Allah en iyisini bilir.

## Bidatçının Rivâyetinin Hükmü

**Sözlük anlamı:** Öncesinde bir benzeri bulunmadan icat edilen şeydir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

بَدِيعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ

*"O, göklerin ve yerin eşsiz ve örneksiz yaratıcısıdır."*
[Bakara suresi, 117. ayet]

Buradaki *bedî'* (بَدِيعٌ) kelimesi "daha önce bir örneği olmadan yaratan" anlamında kullanılmıştır.[1]

**Istılâh anlamı:** Sahâbe ve tâbiînin yapmadığı ve şer'î delilin de gerektirmediği, sonradan ortaya çıkan iştir.[2]

Bidat, *küfre düşüren* ve *fıska düşüren* olmak üzere iki çeşittir.

Küfre düşüren bidat, küfrü gerektirecek bir şeye inanılmasıdır. Küfrü gerektirmesi demek, insanın İslâm'ın inanç esaslarına iman etmesi ve kelime-i şehâdet getirmesi ancak beraberinde küfrü getirecek bir bidatı da işlemesidir. Asıl ihtilaf edilen yer burasıdır. Zira açıkça küfür işleyen bir kişinin küfründe ve dolayısıyla rivâyetinin kayıtsız ve şartsız kabul edilmeyeceği hususunda zaten bir ihtilaf söz konusu değildir.[3]

1. Tehânevî, *Keşfü Istılâhâti'l-Funûn*, I, 179
2. Cürcânî, *Tarîfât*, s. 47 (No: 346).
3. Bkz. Münâvî, *el-Yevâkît ve'd-Dürer*, II, 150; Uchûrî, *Hâşiyetü'n-Nüzhe*, s. 460

Fıska düşüren bidat ise fıskı gerektirecek bir şeye inanılmasıdır. Bu bidatı işleyen kişi, tevil eden fâsık gibidir.[1]



## Bidatçının Rivâyetinin Hükmü

Bidatçının rivâyeti hususu fakih, hadisçi ve usûlcülerin birbirinden farklı görüşler sergiledikleri bir meseledir. Hanefî âlimler arasında da çok ihtilaf vardır. Nitekim bu konuda üç farklı görüş mevcuttur.

**Birinci görüş:** Bidatçının rivâyeti kayıtsız ve şartsız kabul edilmemektedir. Bu İmam Serahsî'nin görüşüdür. Zira kendisi meseleyi şöyle ifade etmiştir: "Hevasına uyan kişinin hükmü hakkında sahih olan görüş, öncesinde açıkladığımız gibi, dinî hükümler hususunda rivâyetine güvenilmemesidir. [...] Dinî rivâyetlerde ise bu kişinin, taassubu sebebiyle kendi bâtıl inancını hak üzere olan muhatabına kabul ettirebilmesi için onun istikametini bozabileceği düşünülebilir. Buna binaen, rivâyetlerine itimat edilemeyeceği gibi bunlar dinde hüccet de olmaz. Allah en iyisini bilir."[2] Bu aynı zamanda İmam Pezdevî ve Hanefî usûlcülerin çoğunun tercih ettiği görüştür.[3]

**İkinci görüş:** Fâsık veya kâfir bir bidatçı, mezhebini desteklemek için yalan söylemenin haram olduğuna inanıyorsa rivâyetleri kabul edilir. Ancak bunu helâl görüyorsa kabul edilmez. Örneğin, Râfızîler'in bir kolu sayılan Hattâbiye, kollar arasında en çok yalana başvuran kesimdir. Onlar yandaşlarının lehine ve muhaliflerinin aleyhine ya-

1. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III; 51; Taftâzânî, *Telvîh*, II, 26; İbn Hümâm, *Tahrîr (Takrîr ile beraber)*, II, 239-240; İbnü'l-Hanbelî, *Kafvu'l-Eser*, s. 87
2. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 373-374
3. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 179; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 50

lancı şâhitliği helâl görürler.[1] Bu konuda görüşlerinin propagandasını fiilen yapıp yapmaması fark etmemektedir. Ancak eğer dinden sayılan kat'î bir hususu inkâr edip ehl-i kıble olmaktan çıkarsa hiçbir rivâyeti kabul edilmez. Allâme Usmendî[2] ile Muhakkik İbn Hümâm[3], bu görüşü tercih etmişlerdir.

**Üçüncü görüş:** Küfre düşüren bidatta itimat edilen görüş, tevâtür yoluyla gelip zarûrât-ı dîniyyeden sayılan bir hususu inkâr eden kişinin rivâyetlerinin kabul edilmemesidir. Ancak bir kişi bunları kendinde bulundurmayıp zabtı, zühdü ve takvasıyla biliniyorsa bu kişinin rivâyetlerinin kabul edilmesinde hiçbir engel yoktur.

Fıska düşüren bidatta itimat edilen görüşe göre ise kişi, bidatının propagandasını yapmıyor ve rivâyet ettiği haber de bidatını destekleyici mahiyette değilse rivâyetleri kabul edilir. Ancak bidatının propagandasını yapıp rivâyet ettiği de bidatını destekleyici mahiyette ise rivâyetleri kabul edilmez. Bu görüş Hâfız İbn Hacer'in[4] tercih ettiği ve İbn Emîr Hâc, Muhammed Ekrem es-Sindî, Ferhârvî, Mutî'î ve Tehânevî gibi Hanefîler'in müteahhirlerin de birçoğunun benimsediği görüştür.[5]

**Tercih edilen görüş:** Bidata karışmış kimseden uzak durmak şüphesiz evlâ olacağından dolayı birinci görüşün daha ihtiyatlı olduğu kanaatindeyim. Nitekim İmam Mâlik bu gibi kimselerden uzak dururdu.

Üçüncü görüş, imamların ortaya koyduğu kaide ve ku-

1. Bkz: Bağdâdî, *el-Fark Beyne'l-Firak*, s. 223; Bikâ'î, *en-Nuketu'l-Vefiyye*, I, 656
2. Bu görüşü Hanefî fakihlerin çoğunluğuna nisbet etmektedir (bkz. Usmendî, *Bezlü'n-Nazar*, s. 432-434).
3. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 313
4. Bkz. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 100-101
5. Detaylı bilgi bkz. *Dirâsât* (ikinci bölüm, dördüncü kısım)

rallara son derece bağlı fakih ve muhaddislerin geneli için evlâ olanıdır.

İkinci görüş ise müçtehitlerin hadis alanındaki yöntemlerine daha uygundur. Nitekim İmam Buhârî rahmetullâhi aleyh, Hâricîlerin propagandacılarından sayılan İmrân b. Hittân es-Sedûsî'nin rivâyetini hüccet saymıştır. Bu kişi hakkında İbn Hacer "İmrân, mezhebinin propagandasını yapardı"[1] dediği hâlde İmam Buhârî onun rivâyetlerini hüccet saymıştır. Zira rivâyet hususunda itham edilmemiştir. İmam Ebû Dâvûd ise "Hâricîlerden daha sahih hadis rivâyet eden bidatçı yoktur"[2] dedikten sonra onu örnek vermiştir.

Dolayısıyla mütekaddim imamlar, yalanı haram görüp kendisinde zabt ve takvanın da bulunduğu kişilerin sahih gördükleri rivâyetlerini aktarırlardı. Nitekim Allah Teâlâ kendilerine zayıf hadisi sahihinden ayırt edebilme yeteneğini vermiştir. Onlar müteahhir âlimlerin ortaya koyduğu kaidelere bağlı değiller. Zira kaideler, âmânın değneğidir.

## Mestûr ve Meçhûlün Rivâyeti

## Hanefîler'in *Meçhûl* Kavramı Hakkında

Hanefîler'in bu konuda özel bir ıstılâhı vardır. Dolayısıyla Hanefîler'in fıkıh usûlünde derinleşmeyenler, meseleleri birbiriyle karıştırabilirler. Bu sebeple Allâme Muhammed Avvâme (Rabbim onu korusun) şöyle demektedir: "Hanefîler'in meçhûl kavramının açıklığa kavuşturulması bir ihtiyaçtır. Zira insanlar aceleci davranıp Şâfiî usûlüne göre ya-

1. İmrân b. Hıttân, Hz. Ali radıyallâhu anhı hançerleyen İbn Mülcim'i bir kasideyle öven kişidir. Kasidede yer alan bir beytte şöyle geçmektedir: "Ancak ve ancak arşın sahibinin rızâsına nâil olmayı hedefleyen takvâlı birinin vuruşuydu o!" (Bkz: Zehebî, *Târîhu'l-İslâm*, II, 981; Bikâ'î, *en-Nuketu'l-Vefiyye*, I, 659)
2. Bkz. İbn Hacer, *Hedyü's-Sârî*, s. 606 (dokuzuncu bölüm)

zılmış hadis ilmi kitaplarından, meçhûl râvinin hadislerinin reddedildiğini öğrenerek bunu Hanefî fıkhına uyguluyorlar. Bu şekilde, iki mesele ve bunun neticesinde hükümler birbirine karışmaktadır. Dolayısıyla bu hususa dikkat çekmek ve ikisini birbirinden ayırt etmek gerekmektedir."[1]

Meçhûl kavramını anlamak için bu konuya ilk değinen kişiyi bilmek gerekmektedir. Bu konuyu ilk işleyen kişi, İmam Muhammed'in talebesi Kâdı İsa b. Ebân'dır (v. 221). İmam İsa b. Ebân, râvileri fıkıh ve zabtlarına göre üç kısma ayırıp her birinin hükmünden bahsetmiştir. Kendisinden sonra gelen Hanefî usûlcülerin hepsi ona bu ayrımda uymuştur.[2] İsa b. Ebân'ın ayrımı şu şekildedir:

**Birinci kısım:** Rivâyet ve zabtının yanında fıkıh ve içtihadıyla da bilinen râviler. Bize seleften hiçbirinden bu tür râvilerin rivâyetlerini reddettiklerine dâir bir rivâyet ulaşmamıştır. Dolayısıyla eğer bu tür râvilerden biri hadis rivâyet ettiğinde, bu rivâyet Kur'ân'a ve meşhûr veya mütevâtir sünnete aykırı olmayıp âhâd haberin kabul edilmesi için aranan diğer şartları da taşıdığı müddetçe kabul edilir. Ancak aykırı düşüyor veya şartları taşımıyor ise iki delilden daha güçlüsünü seçme prensibine göre reddedilir. Zira Kur'ân ve mütevâtir sünnet kat'î iken haber-i vâhid zannîdir. Kat'î ise zannîye tercih edilir. Ayrıca bu konu, *Beşinci Bölüm:*

1. Bkz: Muhammed Avvâme, (Muhammed Avvâme'nin dipnotlarıyla) *Tedrîbu'r-Râvî*, IV, 84.
2. Bunu İmam Ebû Bekir Cessâs *el-Fusûl fi'l-Usûl* isimli eserinde naklet-miştir (II, 1-19). Daha sonra kitaplarıyla müteahhir âlimlerin en esaslı dayanağı olan Kâdı Debûsî, Pezdevî ve Serâhsî, bu bilgileri gözden geçirip yeniden düzenlemişlerdir (*Takvîmu'l-Edille*, s. 180; *Kenzü'l-Vusûl*, s. 368; *Usûlü's-Serahsî*, I, 338). Sözü geçen bu üç kaynak, Cessâs'ın *Fusûl*'ünü esas alarak telif edilmiştir. Ayrıca bu bölümde geçen bilgiler, Allâme Abdülaziz Buhârî'nin *Keşfü'l-Esrâr* (II, 708-720) isimli eseri de olmak üzere bu beş kaynaktan istifade edilerek yazılmıştır.

*Âhâd Haberlerle Amel Etmenin Şartları*'nda daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır.



**İkinci kısım:** Fıkıh ve içtihâd olmaksızın sadece rivâyet ve zabtlarıyla bilinen râviler. Seleften bazılarından bu tür râvilerin rivâyetlerini reddettiklerine dâir rivâyetler mevcuttur. Yukarıda sözü geçen esaslara veya kıyasa tüm yönleriyle aykırı olmadığı müddetçe kabul edilir. Bu konuyu ayrıca *Üçüncü Bölüm: Haber ve Kıyasın Teâruzu* bölümünde ele alacağım.

**Üçüncü kısım:** Ne rivâyet ve ezberleriyle ne de fıkıh ve içtihâdlarıyla bilinen meçhûl râviler. Hanefî âlimler bu tür râvileri ileride geleceği üzere beş kısma ayırmışlardır. Bu konuyu *Mestûr ve Meçhûlün Rivâyeti* bölümünde işleyeceğim.

Buraya kadar anlattığımız, İsa b. Ebân'ın anlattıklarının özetiydi. Burada onun ayrımına yer vermemiz Hanefî imamların meçhûl râviden ne kastettiklerinin açıklığa kavuşması içindir. Buradaki meçhûl râvi, insanların kendisinden hadis rivâyet etmeleriyle bilinen râvinin karşıtıdır. Nitekim her şey zıddıyla bilinmektedir.

İmam Pezdevî rahmetullâhi aleyhin alıntıladığım şu ifadesi, kısa ve öz olduğu hâlde ne kastettiğimi daha anlaşılır noktaya getirecektir. Kendisi haberi hüccet sayılan râvileri kısımlara ayırırken şöyle demiştir: "Bu iki kısımdır: Ma'rûf (bilinen) ve meçhûl râviler. Ma'rûf râviler de kendi içlerinde iki çeşittir: Fıkıh ve içtihâtlarıyla bilinenlerle (fıkıh ve fetvâlarıyla değil de) sadece rivâyetle bilinen râviler. Meçhûl râviler ise kendi içlerinde beş çeşittir..."[1]

1. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 368, (*Haberi Hüccet Sayılan Râvilerin Ayrımı Bölümü*)

## Hanefîler'in Meçhûl Tarifi

Yukarıda anlattıklarımızdan anlaşılana göre Hanefîler'de meçhûl râvi, insanların kendisinden hadis dinlemesiyle bilinmeyen, yani hadis rivâyet etmekle meşhûr olmayan kişidir. Dolayısıyla meçhûl râvi, aynı zamanda hadis rivâyetinde *mukillûn*dan sayılmaktadır. Nitekim Fahrulislâm Pezdevî'nin şu sözü dediklerimizi destekleyecek mahiyettedir: "Meçhûl dediğimizde kastımız, hadis rivâyet etmekle meşhûr olmayıp ancak bir veya iki hadisle bilinen râvidir."[1] Şemsüleimme Serahsî ise şöyle tanımlamıştır:

"Meçhûl râviden kasıt, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile uzun birlikteliği olmayıp kendisinden bir veya iki hadisin rivâyet edilmesiyle bilinen râvidir."[2] İtkânî de meçhûlü şöyle tarif etmektedir: "Meçhûl dediğimizde kastımız, rivâyette meçhûl olandır, nesepte değil. Başka bir ifadeyle, hadis rivâyet etmekle meşhûr olmayıp ancak bir veya iki hadisle bilinen râvidir."[3] İbn Emîr Hâc'ın ifadesi ise şu şekildedir: "Hanefîler'de meçhûl râvi; adaleti, fıskı ve Resûlullah'la birlikteliğinin uzunluğu bilinmeksizin sadece bir veya iki hadisle bilinen râvi demektir."[4]

Hanefîler'e göre bu konuda asıl belirleyici olan, râvinin bir veya iki hadis dışında Resûlullah'tan rivâyet etmekle tanınmamasıdır. Başka bir ifadeyle meçhûl râvi, hadis rivâyetinde *mukillûndan* sayılmaktadır. Az hadis rivâyet etmesi hasebiyle *muksirûndan* sayılmamaktadır. Ayrıca râvinin meşhûr olmaması ve az rivâyet etmesinden dolayı ne adaleti ne de zabtı bilinmektedir. Dolayısıyla kendisinden rivâyet eden kişiler çok olsun veya az olsun, ister bir-iki, isterse de

1. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 371
2. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 324
3. İtkânî, *Şâmil*, V, 87 (el yazma)
4. İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 251

üç ve daha fazla kişi olsun; bu konuda râvi sayısına itibar edilmemektedir.

Bu ıstılâh, muhaddislerin meçhûl tarifinden farklı olmak üzere Hanefîler'e özel bir ifadedir. Muhaddislerin ıstılâhı konusu *Muhaddislerin Istılâhı* bölümünde işlenecektir.

Allâme İbnü'l-Hanbelî bunlara dayanarak meçhûl kavramını şu şekilde tanımlamıştır: "Genel olarak bir veya iki hadisle bilinen kişidir, velev ki kendisinden bir, iki veya daha fazla kişi rivâyet etmiş olsun."[1] Bu konunun daha anlaşılır olması için şunları eklemek isterim: Hanefî imamlarımız meçhûl râviye örnek olarak Vâsıbe b. Ma'bed el-Esedî, Ma'kil b. Sinân el-Eşca'î ve Seleme b. el-Muhabbik'i (Rabbim hepsinden râzı olsun) zikrederler. Vâsıbe'nin rivâyet ettiği hadislerin toplamı dokuzdur. Kendisinden rivâyet edenlerin sayısı ise 18'dir. Ma'kil'in rivâyet ettiği hadislerin toplamı üç iken, kendisinden rivâyet edenlerin sayısı sekizdir. Seleme'nin rivâyet ettiği hadislerin sayısı ise beş olduğu gibi kendisinden rivâyet eden râvilerin sayısı da beştir.[2] Bu örneklerle iki husus daha iyi anlaşılmış olacaktır:

**1-** Meçhûl râviden kasıt, az hadis rivâyet edendir. Bunun bir veya iki hadisle kayıtlanması sadece bir örnektir, sınır değil. Asıl maksat, az hadisin rivâyet edilmesidir. Nitekim Hanefîler, yedi hadis rivâyet ettiği hâlde Vâsıbe'yi örnek vermişlerdir.

**2-** Kendisinden rivâyet edenlerin sayısına itibar edilmez. Dolayısıyla çok sayıda râvinin rivâyet etmesiyle râvi hakkındaki cehâlet ortadan kalkmaz.[3]

1. İbnü'l-Hanbelî, *Kafvu'l-Eser*, s. 86
2. Detaylı bilgi için bkz. *Dirâsât*, ikinci bölüm, dördüncü kısım
3. Eğer Hanefîler'in meçhûl râviye örnek olarak sahâbîyi zikretmelerini sıkıntılı buluyorsan bu kitabın sekizinci bölümünün ilk kısmını oku.

## Mestûrla Meçhûl Aslında Aynıdır

Yukarıda anlattıklarımız meçhûlün tarifine yönelikti. Mestûr ise meçhûlle aynıdır ve aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır. Müteahhirlerden Hanefî mezhebini en iyi bilen kişi sayılan Abdülaziz Buhârî, aralarında bir farkın bulunmadığını şu ifadeleriyle açıkça ortaya koymuştur: "Meçhûlle mestûr gerçekte birdir. İlk üç asrın râvilerinin rivâyetleri, aralarında adaletin yaygın olması hasebiyle kabul edilmektedir. İlk üç asırdan sonrakilerde ise fıskın yaygın olması sebebiyle rivâyetleri kabul edilmemektedir."[1] Bu noktaya Allâme İbn Nüceym şöyle dikkat çekmektedir: "Görünürde ne adaleti ne de fıskı bilinen mestûr râvinin rivâyeti kabul edilmez. Bu tür râviye aynı zamanda meçhûl de denir."[2] Alıntıladığım bu iki ifade, meçhûlle mestûrun arasında hiçbir farkın bulunmadığı hususunda açık ve nettir. Daha sonra İmam Pezdevî'yle İmam Serahsî'nin bu konudaki ifadelerine *İlk Üç Asırdan Sonra Mestûr Râvinin Rivâyetinin Hükmü* ve *Ebû Hanife'yle İmâmeyn'in Arasındaki İhtilâf Çağın Şartlarıyla İlgilidir* bölümlerinde yer verilecektir. Aynı şekilde gelecek bölümde de bu konu ele alınacaktır.

## Meçhûl ve Mestûrun Kullanımdaki Farklılıkları

Şimdiye kadar anlatılanlardan, Hanefîler'in ıstılâhında mestûrla meçhûlün aynı olduğu anlaşılmaktadır. Bu ise kelimelerin gerçekteki karşılığı itibariyledir. Kullanım bakımından ise bunlar birbirinden farklıdır. Nitekim Hanefîler, ilk üç asrın râvilerine meçhûl derken sonraki asırların râvilerine mestûr demişlerdir. Usûl kitaplarında geçen yaygın kulla-

1. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 747
2. İbn Nüceym, *Fethu'l-Ğaffâr*, s. 285

nım bu şekildedir. Ancak bazen bunları birbirinin yerine de kullandıkları olmuştur.

Hanefîler'in usûl kitaplarında yazdıklarına bakıldığında yukarıda sözü geçen ayrım çok açık bir şekilde görülmektedir. Onlar meçhûl ve mestûr kavramlarını fıkıh usûlü kitaplarının *Sünnet* bölümünde iki yerde kullanırlar:



**1-** Râvinin malûm ve meçhûl olmak üzere ikiye ayrıldığı yer. Meçhûl râviyi de İlk Üç Asırda Mestûr Râvinin Rivâyetinin Hükmü bölümünde geleceği üzere beş kısma ayırmaktadırlar. İlk üç asırda meçhûl râvinin rivâyetini kabul edip ondan sonraki asırların mestûr râvisinin rivâyetlerini kabul etmemektedirler.

**2-** Râvide Aranan Şartlar başlığı altında, adalet konusu işlenirken mestûrun rivâyetlerinin değerlendirildiği yer. Burada Hanefî âlimler, ilk üç asrın meçhûl râvilerinin rivâyetleri dışında hiçbir mestûrun rivâyetini kabul etmediklerini ifade etmektedirler.

Böylelikle Hanefîler'in, ilk üç asırda olana genellikle meçhûl, ondan sonrakilere mestûr dedikleri görülmektedir. Bunun yanında, ilkinin rivâyetlerini kabul edip diğerinin rivâyetlerini kabul etmediklerini de açıkça ifade etmişlerdir. Ayrıca daha sonra İmam Pezdevî'yle İmam Serahsî'nin bu konudaki ifadelerine *İlk Üç Asırdan Sonra Mestûr Râvinin Rivâyetinin Hükmü* ve *Ebû Hanife'yle İmâmeyn'in Arasındaki İhtilâf Çağın Şartlarıyla İlgilidir* başlıklı bölümlerde yer verilecektir.

İbn Nüceym, Râvide Aranan Şartlar bölümünün "adalet şartı" başlığı altında tüm anlatmak istediklerimi şu sözüyle açıklamıştır: "Bu konuda mestûrun rivâyetlerinin kabul edilmemesi hususunda anlattıklarıyla ondan önce meçhûlün rivâyetlerinin bazı şartlarla kabul edilmesi hususunda anlattıkları arasında bir çelişki bulunmamaktadır. Zira önceden

de ifade edildiği üzere bu, ilk üç asır, diğeri ise sonraki asırlar hakkındadır."[1]

## Muhaddislerin Istılâhı

Muhaddislere göre, ismi zikredilen bir râviden ancak bir kişi rivâyet ederse kendisine *meçhûlu'l-ayn,* iki veya daha fazla kişi rivâyet ederse güvenilir olup olmadığı hususunda bir şey denmediği müddetçe *meçhûlu'l-hâl* veya *mestûr* denir.[2]

Hanefîler'in ıstılâhıyla muhaddislerin ıstılâhı birbirinden tamamen farklıdır. Hanefîler'e göre, bir veya daha fazla kişi tarafından olsun, kendisinden rivâyet eden kişilerin sayısına itibar edilmemektedir. Belirleyici olan, az veya çok hadis rivâyet etmesidir. Muhaddislere göre ise önemli olan, kendisinden rivâyet edenlerin sayısıdır. Allâme Muhammed Avvâme'nin (Rabbim onu korusun) ifadesiyle: "Hanefîler'e göre bir râviye meçhûl denmesinin sebebi az hadis rivâyet etmesi iken muhaddislere göre, kendisinden az kişinin rivâyet etmesidir."[3]

## İlk Üç Asırda Mestûr Râvinin Rivâyetinin Hükmü

Hanefîler, (ilk üç asırda yaşamış olması hasebiyle kendisine *mestûr* da denen) meçhûl râviyi beş kısma ayırmışlardır:

**Birinci kısım:** Selefin kendisinden rivâyet edip hadislerini kabul ettiği râvidir. Bu tür râvinin hadisleri, fıkhı ve

1. İbn Nüceym, a.g.e. s. 285
2. Bkz. İbn Hacer, *Nuhbetü'l-Fiker*, s. 99; Şumunnî, *el-Âlî'r-Rutbe*, s. 234-235
3. Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, IV, 84 (23. bölüm)

ezber gücüyle tanınıp âlimlerin de buna tanıklık yapıp sika kabul ettikleri râvilerin hadisleri gibi olur. Zira selefin bu tür râvinin rivâyetlerini kabul etmesi ya râvinin adalet ve zabtını bildiği ya da rivâyetini Resûlullah aleyhisselamdan işittiklerine uygun buldukları içindir.

**İkinci kısım:** İsmi yayılıp duyulduktan sonra selefin kendisini tenkit etmediği râvidir. Bu tür râvinin hükmü, birinci kısım gibidir. Dolayısıyla hadisleri, bilinen râvilerin hadisleri gibi sayılır. Zira beyana ihtiyaç duyulduğu yerlerde sükût, beyandır.

**Üçüncü kısım:** Bazılarının kabul edip bazılarının kabul etmediği ve dolayısıyla rivâyetlerinde ihtilaf ettikleri râvidir. Bu tür râvinin rivâyetleri, kıyasa uygun olması şartıyla kabul edilmektedir. Zira bazı meşhûr fakihlerin, kendisinden rivâyet edip hadislerini kabul ettikleri râvi güvenilir sayılmaktadır. "Nitekim adaletiyle meşhûr bir kişinin râviyi eleştirmeksizin ondan rivâyet etmesi, onun sika olduğunun göstergesidir."[1]

Bu kısmın örneği Ma'kil b. Sinân'ın hadisidir. Rivâyetlerini Abdullah b. Mesûd radıyallâhu anh kabul ederken, Hz. Ali radıyallâhu anh kabul etmemiştir. Ebû Dâvûd'un *Sünen*'inde rivâyet edildiğine göre, Abdullah b. Mesûd radıyallâhu anh, mehrini belirlemediği bir kadınla evlenip ilişkiye girmeden vefat eden bir adam hakkında soru sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: "Mehrin tamamı kadınındır ancak iddet beklemesi gerekmektedir. Ayrıca kadının, vefat etmiş kocasına vâris olma hakkı da vardır." Başka bir rivâyete göre ise şöyle demiştir: "Akrabalarından kadınlar ne kadar aldıysa kendisine de o kadar mehir düşmektedir. Bunun daha azı veya çoğu olmaz." Ardından Ma'kil b. Sinân radıyallâhu anhın "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

1. Bu ifade İmam Debûsî'ye aittir (bkz. *Takvîmu'l-Edille*, s. 182).

Berva' bint Vâşik hakkında da bu şekilde hüküm vermiştir"[1] demesi üzerine Abdullah b. Mesûd radıyallâhu anh, kendi yargısının Resûlullah'ın yargısına uygun düşmesinden dolayı son derece sevinmiştir.

İmam Pezdevî de Ma'kil b. Sinân hakkında şöyle demiştir: "Rivâyetiyle Abdullah b. Mesûd radıyallâhu anh amel ederken, Hz. Alî radıyallâhu anh görüşüne aykırı düştüğü rivâyeti reddetmiş ve 'Topuklarına bevleden bir bedevînin sözünü ne yapalım!' demiştir."[2]

**Dördüncü kısım:** Aralarında bir görüş ayrılığı olmaksızın rivâyetini eleştirip kabul etmedikleri râvidir. Bu tür râvinin rivâyetleri reddedilir. Hanefîler bu tür rivâyetlere *müstenker* veya *münker* derler.[3] Bunun örneği Fâtıma b. Kays radıyallâhu anhın hadisidir. Detayları ileride, beşinci bölümün giriş kısmında gelecektir.

**Beşinci kısım:** Rivâyetleri selef döneminde bilinmeyen râvidir. Dolayısıyla onlar, bu tür râvinin rivâyetlerini kabul veya reddetmiş sayılmaz. Hanefîler'e göre, bu tür

1. Ebû Dâvûd, "Nikâh", 32
2. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 373. Hâfız Kâsım b. Kutluboğa ise kitabın hadislerinin tahrîcinde şunları söylemiştir: "Bu lafızla bir kaynakta bulamadım. Ancak Abdürrezzâk'ın Hakem b. Utbe'den rivâyet ettiğine göre Hz. Alî radıyallâhu anh, kadının kocasına vâris olma hakkı kazandığı ancak kendisine mehir verilmeyeceği ve iddet beklemesi gerektiği şeklinde hükmetmiştir. Hakem der ki: Kendisine İbn Mesûd'un sözü aktarıldığında 'Bedevîlere inanıp onları Resûlullah'a tercih edemeyiz' demiştir."
3. Allâme Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr* isimli eserinde "Uydurma rivâyetin bir üstündedir" (II, 718) sözüyle kendisi de daha sonra bunu açıkladığı üzere, münker rivâyetin, uydurma rivâyetten daha yüksek bir konumda olduğunu kastetmektedir. Allâme Muhammed Avvâme ise şu ifadeleri eklemiştir: "Hanefîler bu tür rivâyete 'müstenker' veya 'münker' derler. Onların 'münker' kavramı muhaddislerin mevzûat kitaplarında kullandıkları 'münker' kavramıyla tamamen aynıdır. Bu münker, o münkerdir." (*Tedrîbu'r-Râvî*, IV, 84, 23. Bölüm)

râvinin rivâyetleriyle amel etmek gerekmemektedir. Ancak kıyasa uygun ise câizdir. Nitekim İmam Serahsî şöyle demiştir: "Selef döneminde bilinmeyip onların reddine maruz kalmayan râvinin rivâyetleriyle amel etmek vâcip değildir. Ancak kıyasa uygun ise câizdir. Zira o dönemin, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin *'İnsanların en hayırlısı, benim de içinde bulunduğum nesildir. Sonra onu takip eden nesil, sonra onu takip eden nesil gelmektedir'* sözüyle de buyurduğu üzere, genelde insanların güvenilir olduğu bir dönem olması hasebiyle o dönemde zâhir adalet hâkimdir.[1] Bu açıdan bakıldığında râvinin, rivâyet ettiklerinde doğru söyleyeceği düşüncesi ağır basmaktadır. Ancak selef döneminde bilinmemesi itibariyle de râviyi töhmet altında bırakacak düşünceye kapılmak mümkündür. Dolayısıyla bu tür râviye hüsn-i zan ederek kıyasa uygun olması şartıyla rivâyet ettikleriyle amel etmek câiz olur. Ancak vâcip olmaz çünkü şeriatta böylesi zayıf bir yolla vücûbiyet sâbit olmaz. Bundan dolayı Ebû Hanife mestûrun tanıklığıyla kâdının yargı kararına varmasını câiz görmüştür. Ancak bu, kâdıya vâcip olmaz. Ebû Hanife'nin bunu câiz görmesinin sebebi ise kendisinin ilk üç asırda yaşamış ve insanların genelinin, o dönemde doğru sözlü olmasındandır. Ancak bizim zamanımızda bu tür râvinin rivâyeti, âdil kişiler tarafından kabul edilmediği müddetçe kabul de edilmez amel de. Çünkü bu zamanın insanlarının çoğunda fısk gâliptir. Bu sebepten dolayı Ebû Yusuf'la İmam Muhammed, adaleti henüz sâbit olmayan mestûrun tanıklığına dayanarak bir yargıya varılmasını câiz görmezler."[2]

Diğer usûlcülerin tamamının da açıkça ifade ettiği gibi, yukarıdaki alıntıdan İmam Serahsî'nin yöntemi ve Allâme

1. Buhari, "Şehâdat", 9
2. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 344

İbn Nüceym'in dördüncü bölümde geçen ifadesinden şu birkaç husus anlaşılmaktadır:

**1-** İlk üç asırda yaşayana *meçhûl*, ondan sonraki asırlarda yaşayana *mestûr* denilmektedir.

**2-** Meçhûlle mestûr gerçekte aynıdır. Nitekim konu ilk üç asırla ilgili iken *meçhûl*, ondan sonraki asırlarla ilgili iken *mestûr*dan bahsedilmektedir.

**3-** İlk üç asrın mestûrunun rivâyetleri kabul edilmektedir. Kabul edilmesi demek onunla amel etmenin câiz olması demektir, vâcip olması değil. Zira İmam Serahsî'nin de daha önce buna dikkat çektiği üzere, şeriatta böylesi zayıf bir yolla vücûbiyet sâbit olmaz. Ayrıca ilk üç asrın mestûrunun rivâyetleri kıyasa uygun olması da rivâyetinin kabulü için şart koşulmaktadır. Eğer mestûrun rivâyeti kıyasa tüm yönleriyle aykırı ise bununla amel etmek asla câiz olmaz.

**4-** İlk üç asırdan sonra gelen mestûrun rivâyetleri kabul edilmemektedir.

## İlk Üç Asırdan Sonra Mestûrun Rivâyetinin Hükmü

Hanefîler, ilk üç asırdan sonra gelen mestûrun rivâyetlerinin kabul edilmeyeceğinde ittifak etmişlerdir. Bu konuda aralarında hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Ebû Hanife'nin mestûrun rivâyetlerini kabul etmesi ilk üç asır için geçerlidir.

Fahrulislâm Pezdevî şöyle demiştir: "Mestûrun rivâyeti hakkında İmam Muhammed, istihsân bölümünde bu tür râvinin, suyun necis olduğunu haber eden fâsık gibi olduğunu; Hasan'ın rivâyetine göre ise adalet-i zâhireye binaen âdil olduğunu söylemiştir. Doğru olan görüş ise İmam Muhammed'in, mestûr râvinin fâsık gibi olduğu ve adaleti tespit

edilmediği müddetçe ihtiyaten rivâyetlerinin hüccet sayılmayacağı görüşüdür. Hadis ilminde bununla ilgili bir ihtilaf mevcut değildir. Ancak anlattığımız üzere, ilk dönemde (ilk üç asırda) yaşamış meçhûl râvi bundan farklıdır."[1]

Hanefî imamların hepsi İmam Muhammed'in bu rivâyetini doğru görüp[2] ilk dönemde yaşayanlar hariç mestûrun rivâyetlerinin kabul edilmeyeceğini açıkça ifade etmişlerdir. İlk dönemden kasıt ise ilk üç asırdır.[3] Bu dönemde yaşamış mestûrun rivâyetleri kabul edilmektedir. Ondan sonraki dönemlerde gelen mestûrun rivâyetleri ise kabul edilmemektedir.

## Ebû Hanife'yle İmâmeyn'in Arasındaki İhtilâf Çağın Şartlarıyla İlgilidir

Bilindiği gibi, İmam Ebû Hanife ilk üç asrın mestûrunun rivâyetlerini kabul etmiştir. Zira kendisi bizzat, hayırla yâd edilmiş ilk üç asırda yaşamıştır. Daha sonra insanların durumları değiştiğinden dolayı iki talebesi Ebû Yusuf'la Muhammed, mestûrun rivâyetlerinin kabul edilmeyeceğine fetva vermişlerdir. Eğer Ebû Hanife onların döneminde yaşasaydı o da aynı görüşe sahip olurdu. Aynı şekilde eğer Ebû Yusuf'la Muhammed, onun döneminde yaşasalardı onlar da aynı görüşe sahip olurlardı. Bu ihtilaf, Hanefîler'in ifade ettiği gibi, çağ ve dönemin şartlarıyla ilgilidir, delil ve kanıtla değil.

İmam Ebû Bekir Cessâs da şöyle demiştir: "Selefin Müslüman olduğu bilinen kişileri güvenilir sayması, insanların genel adalet üzere olmaları ve aralarında çok sayıda fa-

1. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 177
2. Yaptığım araştırmalar sonucunda Hanefîler arasında hiçbir ihtilaf göremedim. Kaynaklar için bkz. *Dirâsât*, s. 232-233
3. İlk üç asırdan kasıt ilk üç kuşaktır. (mütercim)

sığın bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Zira Resûlullah aleyhisselam birinci, ikinci ve üçüncü asrı hayır ve dürüstlükle yâd etmiştir... Ebû Hanife de Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayır ve dürüstlükle yâd ettiği üçüncü asırdaydı. Bundan dolayı da o dönemin durumuna göre konuşmuştur. Ancak daha sonra gelen insanların durumlarına şâhit olsaydı tanıklık yapanların durumunu araştırma hususunda İmameyn'in fetvasıyla fetva verir, durumlarını araştırmadan da kimsenin âdil olduğuna hükmetmezdi."[1]

## Mestûr Konusunda Hanefîler'in Görüşünün Özeti

Bundan önce de anlaşıldığı üzere Hanefîler'in mestûr ve meçhûl râviye bakışını şu şekilde özetlemek mümkündür:

* Muhaddislerin ıstılâhından farklı olmak üzere mestûrla meçhûl aslında aynıdır.

* Hanefîler'in ıstılâhında, ilk üç asırda yaşayan mestûr râviye *meçhûl* denmektedir.

* Aynı şekilde ilk üç asırdan sonra gelene ise *mestûr* denmektedir.

* İlk üç asrın meçhûl râvilerinin rivâyetleri kabul edilmektedir.

* Sonraki dönemlerin mestûr râvilerinin rivâyetleri ittifakla kabul edilmemektedir.

* Ebû Hanife'nin İmameyn'le olan ihtilâfı çağın şartlarıyla ilgiliydi, delillerle ilgili değildir.

1. Cessâs, *Ahkâmu'l-Kur'ân*, I, 507

## Mestûrun Hükmünde Muhaddislerin Birçoğunun Hanefîler'e Uyması

Hanefîler, ilk üç asrın mestûr râvilerinin rivâyetlerini kabul etmişlerdir. Hadis imamlarının birçoğu bu konuda onlarla aynı fikirdedirler.[1] Hatta İmam Buhârî'yle İmam Müslim de bu görüşü tercih etmişlerdir.

Hâfız Zehebî, kitabının bir yerinde şöyle demektedir: "Sahîhayn'da[2] bu minvalde çok sayıda mestûr kişi vardır."[3] Başka bir yerde de şu ifadelere yer vermektedir: "İmam Buhârî'yle İmam Müslim'in *Sahîh*'lerinde güvenilirliğine dair bir ifadenin bulunduğunu bilmediğimiz birçok râvi vardır. Cumhura göre, bir râviden bir kesim insanlar rivâyet edip rivâyet edilenler de eleştirilmediyse o râvinin rivâyet ettikleri sahih kabul edilir."[4]

Ayrıca İbnü's-Salâh ile Nevevî de ilk üç asrın râvileri hakkında aynı kanaattedirler.[5]

## Adaleti Bildiren Unsurlar

Adalet dört şeyle bilinir:

**1. Âdil kâdının yargısı.** Kâdı, bir kişinin tanıklığına dayanarak bir yargıya varırsa bu o kişiyi âdil, yani güvenilir yapmaktadır.

1. Mestûrun hükmünde Hanefîler'e uyanlar hakkında detaylı bilgi için bkz. Allâme Abdülfettâh Ebû Gudde, *er-Raf'u ve't-Tekmîl*'in dipnotları, s. 231
2. Hadis literatüründe *Sahîhayn* denildiğinde, İmam Buhârî'nin *Sahîh*'i ile İmam Müslim'in *Sahîh*'i anlaşılmaktadır. (mütercim)
3. Zehebî, *Mîzânü'l-İ'tidâl*, I, 556 (Hafs b. Buğayl maddesi)
4. Zehebî, *Mîzânü'l-İ'tidâl*, III, 426 (Mâlik b. el-Hayr ez-Zebâdî maddesi)
5. Bkz. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 223; Nevevî, *Takrîb*, IV, 83

**2. Âdil müçtehidin ameli**. Ancak bu, müçtehidin sadece o râvinin rivâyetine dayandığını ve amel etmesinin ihtiyattan kaynaklanmadığını bildiğimiz takdirde geçerlidir. Râvi, sadece bu iki şartın gerçekleşmesiyle âdil olmaktadır. Aksi takdirde âdil olduğuna hükmedilmez.

**3. Tezkiye**.[1] Müçtehit bir kişiyi tezkiye ederse bu onu âdil kılmaktadır.[2]

**4. Tanınmak**. Âlimler, bir kişinin tanınmış ve isminin yayılmış olmasının, adaletin sâbit olma yollarından olduğu hususunda görüş birliğine varmışlardır. Dolayısıyla kimin adaleti sâbit veya imamlığı ümmet tarafından kabul edilip kendisinin güvenilir olduğuna dair övgüler yayıldıysa sebebi açıklansa bile hiçbir eleştirenin eleştirisi kabul edilmez. Özellikle de bu eleştiri cehâlet, düşmanlık veya hasetten kaynaklı ise. Bu kaidenin doğruluğunu ümmetin en büyük hâfız ve imamlarından sayılan Ahmed b. Hanbel'le Yahya b. Maîn'in şu sözleriyle temellendirmektedirler:

**Birincisi:** İbn Ebî Hâtim'in rivâyet ettiğine göre Ahmed b. Hanbel'in oğlu Salih, babasını, İshâk b. Râhveyh[3] hakkında sorulduğunda şöyle derken işitmiştir: "İshâk gibi birisi hakkında sorulur mu hiç? İshâk bize göre Müslümanlar'ın imamlarındandır." Hatîb el-Bağdâdî ise Ahmed b. Han-

1. *Tezkiye*, güvenilir bir kişinin bir başkasının güvenilir olduğunu ifade etmesidir. (mütercim)
2. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, sh: 317; İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 247-249; Bihârî, *Müsellemü's-Sübût*, II, 109-110; Bahrululûm, *Fevâtihu'r-Rahamût*, II, 283-285
3. *Râhveyh* dendiği gibi *Râhûye* de denmiştir (bkz. *Kâşif*, II, 92; *el-Âlâm*, I, 292). İshâk'a babasının hangi münasebetle bu lakaba sahip olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: "Babam Mekke'ye giderken yolda vefat etmiştir. Bunun üzerine Mervezîliler 'Râhveyh' demiştir." (Bkz. Hatîb el-Bağdâdî, *Târîhu Bağdâd*, VII, 366), (müellif) Nitekim Farsça *"râh"* yol, *"veyh"* de sâhip demektir. Böylece *"Râhveyh"* yol sahibi anlamına gelmektedir. (mütercim)

bel'in şu ifadesini aktarmıştır: "Müslümanlar'ın imamlarından bir imamdır."[1]

**İkincisi:** Hamdân b. Sehl'in şöyle dediği rivâyet edilmektedir: "Yahya b. Maîn'e, Ebû Ubeyd'den hadis dinlenir veya yazılır mı, diye sorduğumda tebessüm etti ve 'Benim gibi birine mi soruyorsun Ebû Ubeyd'i? Asıl Ebû Ubeyd'e sorulur insanlar' dedi."[2]



Bu düstur bizzat İmam Ahmed b. Hanbel'den de sâbittir. Nitekim kendisi şöyle demiştir: "Adaleti sâbit olan kimse hakkında hiçbir cerh edenin cerhi kabul edilmez, ta ki aleyhindeki eleştirilerin cerh dışında bir şeye hamledilme ihtimali bulunmasın."[3] Muhaddis, fakih ve usûlcülerin hepsi bu kaideyi tercih etmiştir.[4]

Ben âcizâne, bu kaidenin son derece önemli olduğunu düşünmekteyim. Zira bu kaide olmasaydı ümmetin birçok müçtehidi ve hâfızları cerh edilip itibardan düşerdi. Herhangi bir sebepten dolayı eleştirilmemiş hiçbir imamın bulunmadığı gerçeği ricâl kitaplarını bilenlerin fark ettiği bir husustur. Örnekleri şu şekildedir:

**1-** İmam Mâlik b. Enes el-Esbahî (h. 93-179): İmam Mâlik'in, alıcı ve satıcının alışverişi iptal etme hakkına sahip olmadıkları kanaatinden dolayı kendisini İmam İbn Ebû Zi'b Muhammed b. Abdurrahman el-Kureşî el-Âmirî el-Medenî (h. 80-159) cerh edip şöyle demiştir: "Mâlik tövbeye çağrılır. Tövbe ederse ne âlâ ancak tövbe etmezse boynu vurulur."[5]

1. Hatîb el-Bağdâdî, *Târîhu Bağdâd*, V, 368
2. Bkz. Hatîb el-Bağdâdî, *Târîhu Bağdâd*, XIV, 405; *Kifâye*, s. 87
3. Bkz. İbn Hacer el-Askalânî, *Tehzîbü't-Tehzîb*, IV, 555 (İbn Abbâs'ın Âzâdlı Kölesi İkrime'nin Biyografisi)
4. Bkz. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadis*, s.213
5. Bkz. Abdullah b. Ahmed, *el-İlel ve Marifetü'r-Ricâl*, I, 217-218, madde: 1193

**2-** *Megâzî* yazarı İmam Muhammed b. İshâk (v. 151): Kendisini İmam Mâlik cerh edip "Deccallerden bir deccaldir" demiştir.[1]

**3-** İmam Muhammed b. İdrîs Şâfiî (h. 150-204): Kendisini İmam Yahya b. Maîn (h. 158-233) cerh edip "Sika değildir" demiştir.[2]

**4-** İmam el-Hâris b. Esed el-Muhâsibî (h. 165-243): İmam Ahmed (h. 164-241) onunla konuşmaz ve danışmak üzere kendisine gelenleri de ondan sakındırırdı. [3]

**5-** İmam Ahmed b. Sâlih el-Mısrî (h. 170-248): Kendisini İmam Nesâî (h. 303-215) eleştirip şöyle demiştir: "Ne sikadır ne de güvenilir."[4]

**6-** İmam Muhammed b. İsmail el-Buhârî: Hâfız Muhammed b. Yahya ez-Zühlî en-Neysâbûrî (h. 170-258), Hâfız Ubeydullah b. Abdülkerîm Ebû Zur'a er-Râzî (h. 200-264) ve Hâfız Muhammed b. İdrîs Ebû Hâtim er-Râzî (h. 195-277) onu güvenilir görmemişlerdir.[5]

---

1. Bkz. Zehebî, *Târîhu'l-İslâm*, IV, 197
2. Bkz. İbn Abdilber, *Câmiu Beyâni'l-İlmi ve Fazlihi*, s. 447. Bu sözün üzerine İmam Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir: "Yahya, Şâfiî'yi nereden bilsin? O Şâfiî'yi tanımadığı gibi dediklerini de bilmez!"
3. Bkz. Tâcüddin Subkî, *Kaide fi'l-Cerh ve't-Ta'dîl*, s. 62-62
4. Bkz. Nesâî, *Kitâbü'd-Duafâ'i ve'l-Metrûkîn*, s. 59. İmam Nesâî'nin bu sözünü İmam Zehebî, *Mîzânü'l-İ'tidâl* isimli eserinde (I, 103) kabul etmemiş ve "Nesâî onun hakkında kötü konuşarak kendine zulmetmiştir" demiştir.
5. İbn Ebû Hâtim *el-Cerh ve't-Ta'dîl* isimli eserinde (VII, 191) şöyle demiştir: "Babam ve Ebû Zur'a ondan (Buhârî) hadis dinlemiştir ancak daha sonra Muhammed b. Yahya en-Neysâbûrî'nin kendilerine yolladığı bir yazıda Buhârî'nin onların yanında Kur'ân'ın mahlûk olduğunu ilan ettiğini öğrenince ondan hadis dinlemeyi bıraktılar." Bunu Zehebî *Siyeru A'lâmi'n-Nubelâ*'da (XII, 463) zikredip şöyle demiştir: "Buhârî'den hadis dinlemeyi bırakmış olsunlar ya da olmasınlar, fark etmez. Buhârî, sika ve güvenilir olup dünya genelinde kabul edilmiştir."

**7-** İmam İbn Mende Muhammed b. İshâk el-İsfehânî (h. 310-395): Kendisini İmam Ebû Nuaym el-İsfehânî (h. 336-430) eleştirip şöyle demiştir: "Hayatının sonlarına doğru hadisleri birbirine karıştırmıştır... ve emelleri arasında çırpınıp bocalamıştır."[1]

Eğer bu tür eleştirilere göre hareket etseydik itibarımızdan düşmekten kurtulan hiç kimse kalmazdı. Bu imamlar ve benzerleri, Hâfız İbn Hacer'in ifade ettiği gibi çıtayı aşmışlardır. Bundan sonra hiçbir kimsenin eleştirisi onların itibarını sarsamaz. Eleştiren imamlarımız ise Allah'ın kendilerini bu eleştirilerine uyulmaktan üstün tuttuğu bir mertebededirler. Bundan dolayı da Hâfız İbn Cerîr Taberî şöyle demiştir: "Eğer alçak mezheplerden herhangi birinin itham ettiği kimsenin aleyhine her iddia edilen sâbit olsa ve bundan dolayı da adaleti düşüp tanıklığı kabul edilmeseydi dünyanın dört bir tarafının muhaddislerinin çoğunu kabul etmemek gerekirdi. Zira aralarından, aleyhinde bir topluluğun propaganda yapmadığı hiç kimse yoktur."[2] Bu konuda İmam Tâcüddin Subkî'nin rahmetullâhi aleyh *Kaide fi'l-Cerh ve't-Ta'dîl* adında çok kıymetli bilgilerle dolu kısa ve öz bir risâlesi bulunmaktadır.[3] Detaylı bilgi isteyen ona başvurabilir.

1. Bkz. Zehebî, *Târîhu'l-İslâm*, VIII, 758; Leknevî, *er-Raf'u ve't-Tekmîl*, s. 418. İmam Zehebî bu sözü kabul etmeyip şöyle demiştir: "Bu söz dikkate alınmaz. Zira aralarında çok çetin anlaşmazlıklar vardı." (Bkz. *Mîzânü'l-İ'tidâl*, III, 479)
2. Bkz. İbn Hacer el-Askalânî, *el-Hedyü's-Sârî*, s. 600 (İbn Abbâs'ın Âzâdlı Kölesi İkrime'nin Biyografisi); Leknevî, *er-Raf'u ve't-Tekmîl*, s. 429
3. Bu risâleyi hocalarımızın hocası Abdülfettâh Ebû Gudde hocamız rahmetullâhi aleyh *Erba'u Resâil* adlı eserinde neşretmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

# HABER VE KIYASIN TEÂRUZU (BİRBİRİYLE ÇELİŞMESİ)

Haber ve kıyasın teâruzu usûlcü, fakih ve muhaddisler nezdinde oldukça önemli olup fıkhî meselelerle de son derece ilişkili bir konudur.

Bu bölümde İmam Ebû Hanife ve ashâbının görüşünü açıklığa kavuşturarak mezhep içinde tercih edilen görüşü belirttik. Bölümü dört kısma ayırdık:

**Birinci Kısım:**
Haberin Öncelenmesi Hususunda
Ebû Hanife'nin İfadeleri

**İkinci Kısım:**
Haberin Öncelenmesi Hususunda Hanefî
Mütekaddimlerinin İfadeleri ve Onların
İzinden Giden Müteahhirler

**Üçüncü Kısım:**
Hanefî İmamlardan Kıyası Habere Önceleyenler

**Dördüncü Kısım:**
Hz. Ebû Hureyre Fakih ve Müçtehittir

# HABERİN ÖNCELENMESİ HUSUSUNDA EBÛ HANİFE'NİN İFADELERİ



Haberin öncelenmesi hususunda Ebû Hanife'nin ifadeleri gerçekten çoktur. Hatta bu konuda ondan gelen rivâyetlerin ortak noktasının tevâtür derecesine ulaştığını söylesek mübalağa etmiş olmayız. Gelecek olan örnekler, Ebû Hanife'nin haberi kıyasa önceleğini gösteren rivâyetlerden birkaçıdır:

**1-** Cerh ve ta'dîl imamı İbn Maîn[1], Ubeyd b. Kurra'dan onun Yahya b. Dureys'ten şunu işittiğini rivâyet etmiştir: "Süfyan'ı gördüm. Onun yanına bir adam gelerek 'Ebû Hanife'ye kin gütmez misin?' diye sordu. O, 'Ona ne olmuş ki?' diye karşılık verdi. Bunun üzerine adam şöyle dedi: 'Ebû Hanife'yi şunu derken işittim: Allah'ın kitabına başvururum. Orada bulamazsan Resûlullah'ın sünnetine başvururum. Ne Allah'ın kitabında ne de resûlünün sünnetinde bulamazsam ashâbının sözüne başvururum. Onların arasından istediğimin sözünü alırım ancak onların sözünün dışına da çıkmam. Fakat İbrahim, Şâ'bî, İbn Sîrîn, Hasan, Atâ' ve

1. Bkz. İbn Maîn, *Târîhu ibn Maîn bi Rivâyeti'd-Dûrî*, II, 608

Saîd b. Müseyyeb (ve başka isimler daha saydı) hakkında soracak olursanız bilesiniz ki onlar nasıl içtihâd etmişlerse ben de aynı şekilde içtihâd ederim."

**2-** Hâfız Ebû Nuaym Isfahânî[1], Abdullah b. Mübârek'ten onun şöyle dediğini rivâyet etmiştir: "Ebû Hanife'yi şöyle derken işittim: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen haber başımızın üstündedir. Bize aktarılan sahâbenin görüşleri ise aralarından birini seçeriz. Tâbiîn hususunda ise biz onlardan geri kalmayız."

İmam Ebû Hanife'den bu haberi talebelerinden altı kişi birbirine yakın lafızlarla rivâyet etmiştir:

İmam Abdullah b. Mübârek

Kâdı Ebû Yusuf

Ebû Hamza Muhammed b. Meymûn es-Sukkerî

Ebû İsme Nûh el-Câmi

Hasan b. Ziyâd el-Lu'luî

Abdülkerîm b. Hilâl[2]

Âcizâne ben şu kanaatteyim: Usûlcüler bu ifadelerden Ebû Hanife'nin, râvi fakih olsun ya da olmasın, mutlak bir şekilde haberi kıyasa öncelediği çıkarımını yapmışlardır. Zira Ebû Hanife'nin bu ifadeleri mutlak olduğundan fakihle fakih olmayan arasında ayrım yapmayız. Üstelik onun fakih râviyle fakih olmayan râvi arasında ayrım yaptığına dair bir ifade de yoktur.[3]

**3-** Hafız Fesevî (v. 277), Vekî' bin Cerrâh'dan Ebû Hani-

1. Ebû Nueym, *Müsnedü Ebî Hanîfe*, s. 173
2. Rivâyetlerinin detayları için bkz. *Dirâsat fî Usûli'l-Hadîs* (üçüncü bölüm, birinci kısım).
3. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 708; Kâkî, *Câmiu'l-Esrâr*, III, 674; İbn Nüceym, *Fethu'l-Ğaffâr*, II, 82-83

fe'nin şöyle dediğini rivâyet etmiştir: "Mescide yapılan idrar bazı kıyaslardan evladır."[1]

Hafız Hatîb, Ebû Hanife'nin burada nassa aykırı olan kıyası kastettiğini söylemiştir. İfadesi ise şu şekildedir: "Ebû Hanife'nin kıyası yeren ifadeleri, nassa aykırı olan kıyasa hamlolunur."[2]

**4-** İmâm Muhammed, Ramazan ayında unutarak yiyip içmek hakkında konuşurken Ebû Hanife'nin şöyle dediğini söyledi: "Bu hususta rivâyet gelmemiş olsaydı günü kaza etmeyi emrederdim."[3]



**5-** Ebû Hanife'ye kıyası habere öncelediği haberi ulaşınca bunu reddetti. Bu tepkisi Hafız İbn Ebî Avvâm'ın[4] Ebû Hanife'den aktardığı rivâyette şu şekilde görülmektedir: "İnsanlar ne tuhaf! Kendi görüşümle fetva verdiğimi söylüyorlar. Oysa benim fetvalarım mutlaka bir rivâyete dayanmaktadır."

Ebû Hanife'nin bu ifadeleri, açıkça haberi kıyasa önceldiğini gösterir. İmamlar da buna şahitlik etmişlerdir. Nitekim İmam Fudayl b. İyâz (v. 187), Ebû Hanife'den bahsederken şöyle demiştir: "Hakkında sahih bir hadisin (hadis sahâbe veya tâbiînden dahi olsa) bulunduğu mesele kendisine ulaşınca hadise uyardı. Hadis bulunmadığı takdirde en iyi şekilde kıyas yapardı."[5]

İmam Züfer şöyle demiştir: "Hasımlarımızın söylediklerine bakmayın. Zira Ebû Hanife ve ashâbımız, hangi mesele olursa olsun ancak Kur'ân, sünnet ve sahih görüşlere daya-

1. Fesevî, *el-Marifetü ve't-Târîh*, I, 673
2. Bkz. Hatîb el-Bağdâdî, *el-Fakîh ve'l-Mütefakkih*, I, 509 (No:558-559)
3. Muhammed, *el-Hucce alâ Ehli'l-Medîne*, I, 251
4. Bkz. İbn Ebi'l Avvâm, *Menâkibu Ebî Hanîfe*, s. 54
5. Bkz. İbn Abdilber, *el-İntikâ' fî Fazâili'l-Eimmeti's-Selâseti'l-Fukaha Mâlik, Ebî Hanîfe ve'ş-Şâfiî*, s. 142

narak konuşurlardı. Ancak cevabı orada yoksa Kur'ân ve sünnete kıyas ederlerdi."[1]

İmam Züfer ise İmam Ebû Hanife'nin en büyük talebelerindendir. Dolayısıyla o, hocası hakkında diğerlerinden daha bilgilidir. Nitekim Allâme İbn Teymiyye şöyle demiştir: "Ebû Yûsuf, Muhammed ve Züfer, İmam Ebû Hanife'yi en iyi bilen kişilerdir."[2]



1. El-Muvaffak bin Ahmed el-Mekkî, *Menâkibu Ebî Hanîfe ve Ashâbihî*, I, 83
2. İbn Teymiyye, *Mecmûu'l-Fetâvâ*, IV, 92

ikinci kısım

# HABERİN ÖNCELENMESİ HUSUSUNDA HANEFÎ MÜTEKADDİMLERİNİN İFADELERİ

Birinci kısımdan İmam Ebû Hanife'nin mutlak anlamda haberi kıyasa önceliğini öğrenmiş olduk. Bu, aynı zamanda onun üç talebesinin de görüşüdür. İşte onların ifadeleri:

**İmam Züfer b. Hüzeyl'in ifadesi:** Hatîb kendi senediyle Züfer'den onun şöyle dediğini aktarmıştır: "Rivâyet bulunmadığı sürece biz kendi görüşümüzle amel ederiz. Rivâyet bulunduğunda da kendi görüşümüzü terk ederiz."[1]

**İmam Ebû Yusuf'un ifadesi:** İmam Ebû Yusuf sahâbeden gelen rivâyetleri kıyasa öncelemektedir.[2] Öyleyse onun, hadisi kıyasa öncelemesi evleviyetledir. Nitekim Cessâs şöyle demiştir: "Ebu'l-Hasan (Kerhî) şöyle demiştir: Sık sık Ebû Yusuf'u birçok meselede şöyle derken görüyorum: Her ne kadar kıyas bunu gerektirse de rivâyet bulunduğu için ona başvurmadım. Bu söz konusu rivâyet ise aynı dönemde bir başkasının itiraz ettiğini bilmediğimiz bir sahâbî sözüdür."[3]

1. Hatîb el-Bağdadî, *el-Fakîh ve'l-Mütefakkih*, I, 510
2. Bkz. Ebû Yusuf, *Kitâbü'l-Harâc*, s. 151
3. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 172

**İmam Muhammed'in ifadesi:** İmam Muhammed abdestin kahkaha sebebiyle bozulması hakkında konuşurken şunları demiştir: "Şâyet rivâyetler bulunmasaydı kıyas, Medine ehlinin dediği gibi olurdu. Ancak rivâyet bulunduğu takdirde kıyas söz konusu olamaz. Sadece rivâyetlere boyun eğmek gerekir."[1]

## Bu Konuda Zikredilen Âlimlerin İzinden Giden Müteahhirler

İmam Ebu'l-Hasan Kerhî (v. 340), fakihle fakih olmayan râvi ayrımı yapmaksızın haberi mutlak bir şekilde kıyasa öncelemiştir.[2]

Allâme Abdülaziz Buhârî (müteahhirler arasında Hanefî usûlünü en iyi bilen kişidir) şöyle demiştir: "Bu görüş bizim ashâbımızdan da nakledilmemiştir. Bilakis onlardan haber-i vâhidin kıyasa öncelenmesi gerektiği nakledilmiştir. Yukarıda sözü geçen detay ise onlardan aktarılmamıştır. Nitekim onlar, şunlarla bizzat amel etmişlerdir:

**1-** Her ne kadar kıyasa aykırı olsa da Ebû Hureyre'nin, oruçlunun unutarak yiyip içmesiyle ilgili rivâyeti.[3] Hatta Ebû

1. İmam Muhammed, *Kitâbü'l-Hucce*, I, 140. Allâme Seyyid Mehdî Hasan el-Geylânî bu ifadeyi şöyle yorumlamıştır: "Bu ifadede Hanefîler'in rivâyetleri terk edip kıyasla amel ettiklerini dile getirenlere karşı açık ve etkili bir yanıt vardır. İmam Muhammed'in kıyasla amel edip rivâyeti terk edenlere nasıl yanıt verdiği üzerinde biraz düşün. O hâlde kıyas, nas karşısında reddedilir. Rivâyetlere ise boyun eğilmesi farzdır."
2. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 707; Kâkî, *Câmiu'l-Esrâr*, III, 673
3. Buhârî'nin *Sahîh*'inde rivâyet ettiği şu hadise işaret etmektedir: Ebû Hureyre'den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: *"Unutup yiyip içerse orucuna devam etsin, zira onu yedirip içiren Allah'tır."* (Buhârî, "Savm", 26)

Hanife şöyle demiştir: Bu hususta rivâyet olmasaydı kıyasla hükmederdim.[1]

**2-** Ebû Yusuf'tan, Emâlî'sinin bazı bölümlerinde musarrât hadisini[2] esas alıp maldaki kusur sebebiyle onu geri verme hakkını müşteriye tanıdığı nakledilmiştir.

**3-** Ebû Hanife şöyle demiştir: 'Allah ve resûlünden gelen haber başımızın üstündedir.' Seleften hiçbir kimseden de râvinin fakih olması gerektiği şartı aktarılmamıştır. Dolayısıyla bu görüşün sonradan ortaya çıktığı anlaşılmaktadır."[3]

Hanefî muhakkiklerin çoğu bu görüşü benimsemiştir. Sahih ve tercih edilen de budur.[4]



1. Bkz. Muhammed b. Hasen, *Kitâbü'l-Hucce*, I, 251
2. *Musarrât* (مُصَرَّاة), sütü bol gözüksün diye satımdan önce birkaç gün sağılmamış süt hayvanını ifade etmektedir. (mütercim)
3. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 251
4. Ayrıntı için bkz. *Dirâsât*, üçüncü bölüm, ikinci kısım

üçüncü kısım

# HANEFÎ İMAMLARDAN KIYASI HABERE ÖNCELEYENLER

## Kâdı İsa b. Ebân'ın Görüşü

Hanefî âlimlerden (kendi şartları doğrultusunda) kıyası habere önceleyen ve fakihle fakih olmayan râvi arasında ayrım yapan ilk âlim, İmam Muhammed'in talebesi İsa b. Ebân'dır. Ona göre kıyas, habere iki şartla öncelenmektedir:

**1-** Râvinin fakih olmaması. Ancak râvi fakih olursa haber kayıtsız ve şartsız kıyasa öncelenir.

**2-** Rivâyet ettiği hadisin bütün kıyas ihtimallerine aykırı olması. Dolayısıyla sadece bazı ihtimallere aykırı olan rivâyet kıyasa öncelenir.

Muhakkik İmam Ebû Bekir Cessâs, İsa b. Ebân'ın şöyle dediğini aktarmıştır: "Sahâbeyle tâbiînin kabul ettikleri dışında, maruf sünnetten benzerlerine aykırı olmadığı ve kıyasa uygun olduğu sürece Ebû Hureyre'nin hadisi kabul edilir." Yine bir başka yerde şöyle demiştir: "Âlimlerin kabul etmediği hadislerinin çok olması ve rivâyetindeki birçok hususta kuşku duymalarından dolayı Ebû Hureyre, hadis rivâyeti ve hıfzıyla nâm salmış râvilerle aynı konumda görülmemiştir."[1]

1. Cessâs'ın ifadeleri burada son bulmuştur. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 17

İmam Cessâs, İsa b. Ebân'dan bu anlamda birçok ifade aktarmıştır. Böylece İsa b. Ebân'ın Hanefîler'den ilk kez bu kaideyi ortaya koyan ve fakihle fakih olmayan râvi arasında ayrım yapan kişi olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra Cessâs'la sözü geçen üç imam onun sözlerini esas alıp bir sistematiğe sokmuşlardır.[1]



## İsa b. Ebân'ın Bu Kaideyi Temellendirmedeki Kaynağı

Muhtemelen İmam İsa b. Ebân'ın bu kaideyi temellendirmedeki kaynağı Irak'ın fakihi İbrahim Nehâî'den rivâyet olunan sözdür. İbn Asâkir, Âmeş'ten onun şöyle dediğini rivâyet etmiştir: "İbrahim bir sarraftı.[2] Ne zaman ona bir hadis zikretsem bir husus mutlaka dikkatini çeker ve ekleyeceği şeyler olurdu. Ebû Salih bize Ebû Hureyre'den, 'Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki...' diye hadis rivâyetinde bulunurdu. Ben de İbrahim Nehâî'ye gider ve ona hadisi rivâyet ederdim. Ona bu şekilde çok rivâyet edince bana 'Ebû Hureyre'nin her hadisini almazlardı' buyurdu." Yine başka bir yerde, 'Ebû Hureyre'nin hadislerinin birçoğunun mensûh olduğu görüşündeydiler' demiştir."[3]

İbn Asâkir, İbrahim Nehâî'nin bu gibi ifadelerini hiç kimsenin inkâr edemeyeceği kadar çok sayıda rivâyetlerle aktarmıştır. Ayrıca Cessâs da *Fusûl* adlı eserinde İbn Ebân'ın kitabından aktarmak suretiyle buna benzer rivâyet-

1. Bkz. *Kenzü'l-Vusûl*, s. 159; *Usûlü's-Serahsî*, I, 341; *Keşfü'l-Esrâr*, II, 26-27 (müellif)
   Sözü geçen üç imamdan kasıt İmam Pezdevî, Serahsî ve Abdülaziz Buhârî'dir. (mütercim)
2. Âmeş'in İbrahim Nehâî'yi bir sarrafa benzetmesinin sebebi, onun tıpkı kaliteli altını ucuz altından anında ayırt edebilen sarraf gibi, bir hadis işittiğinde amele uygun olup olmadığını sezebilmesiydi. (mütercim)
3. Âcurrî, *Suâlâtu'l-Âcurrî an Ebî Dâvûd fî'l-Cerh ve't-Ta'dîl*, s. 169-170

ler nakletmiştir. Cessâs'ın bu eseri Hanefî imamların görüşlerinin nakli hususunda en güvenilir ve eski kaynaktır.

Sonuç olarak İbrahim Nehâî, Ebû Hureyre'nin bazı hadislerini alır bazısını da almazdı. Bu tutumu sebebiyle eleştirilere maruz kalmış ve Zehebî onun hakkında şöyle demiştir: "Ebû Hureyre'nin fakih olmadığını söylemesi sebebiyle ona çok yüklenmişlerdi."[1]

Daha sonra İsa b. Ebân gelip Nehâî'nin sözlerini almış, rivâyeti kıyasa tüm yönleriyle ters düşen ve fakih olmayan râvi hakkında bir kaide ve kural ortaya koymak suretiyle bunları temellendirmiştir. İsa b. Ebân'ın bu görüşünü Cessâs, Debûsî, Pezdevî, Serahsî ve birçok metin sahibi tercih etmiştir.[2]

## Bu Görüş Üzerine Bir Değerlendirme

İmam Ebû Hanife ve ashâbının görüşü olmadığı ve muhakkikler nezdinde kabul görmemiş olduğu hâlde Hanefîler'den büyük bir kısım bu görüştedir. Dolayısıyla bazı noktalara dikkat çekmek gerektiği kanaatindeyim:

**Birinci nokta:** Üzerine birçok hüküm bina ettikleri ve Hanefî usûlünde bir kaide ve ilke kılıp sayfalarca ispat etmeye çalıştıkları bu asıl için yaptığım araştırmamda sadece bir örnek buldum. O da musarrât hadisidir. Oysa kaidenin geçerliliğini bu hadisle ortaya koymak doğru değildir. Zira İbn Mes'ûd musarrât hadisinin gereğiyle fetva vermiştir. Ayrıca İmam Buhârî de *Sahîh*'inde İbn Mes'ûd'dan şöyle dediğini rivâyet etmiştir: *"Kim sütü memesinde biriktiril-*

1. Zehebî, *Mizânu'l İ'tidâl*, I, 75 (Nu: 252). Ayrıca bkz. Zehebî, *Siyer*, IV, 532
2. Bkz. Cessâs, *Fusûl*, II, 1-14; Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 180; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 109; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 339-341

*miş bir davar satın almış ise dilerse onu bir sa' hurmayla beraber geri versin."*[1]

İbn Mes'ûd herkesçe fakih sahâbîlerdendir. Öyleyse İbn Mes'ûd'dan sabit olan bu rivâyetten sonra kaidenin doğruluğuna dair bu hadisi örnek göstermek doğru değildir. Nitekim hocamız Allâme Muhammed Takiyyu'l-Osmânî şöyle demiştir: "Sahâbe arasında en fazla fıkıh bilgisine sahip olan İbn Mes'ûd bu hadisle fetva vermiştir. Bu sebeple râvinin fakih olmama mazereti anlamsız ve bunun ağza alınması bile abestir."[2]



**İkinci nokta:** Bu görüşe sahip olanlar bunu Ebû Hanife'ye nisbet etmektedirler. Hâlbuki bu yanlıştır. Zira Ebû Hureyre'nin kıyasa muhalif olarak rivâyet ettiği birtakım hadislerle Ebû Hanife amel etmiştir. Bu ise kaidenin bizzat Ebû Hanife'den aktarılmadığına dair açık bir delildir. Burada Ebû Hanife'nin fakih olan râviyle fakih olmayan arasında ayrım yapmaksızın haberi kıyasa önceleğine delâlet eden iki örnek aktaracağım:

**1-** Her ne kadar kıyas hadise tamamen aykırı olup iftar etmeyi gerektirse dahi İmam Ebû Hanife oruçluyken unutarak yiyip içen kişi hakkında Ebû Hureyre'nin Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivâyet ettiği şu hadisle amel etmiştir: *"Unutarak yiyip içen kimse orucunu tamamlasın. Zira onu yediren ve içiren Allah'tır."*[3] Kıyas ise orucunun bozulmasını gerektirir ve hadise tüm yönleriyle aykırıdır. Görüldüğü gibi Ebû Hanife, kıyası Ebû Hureyre'nin hadisi sebebiyle terk etmiş ve şöyle demiştir: "Bu

1. Buhârî, "Buyû'", 64 (müellif)
   *Sa'* bir ölçü birimi olup yaklaşık 3,31 kg./4,35 litreye tekabül etmektedir. (mütercim)
2. Osmânî, *Tekmiletü Fethi'l-Mülhim*, I, 222
3. Buhârî, "Savm", 26

hususta bana bir hadis ulaşmasaydı orucu kaza etmeyi emrederdim."[1]

**2-** İmam Ebû Hanife namazda kahkaha sebebiyle abdestin bozulması hakkında Ma'bed'in Resûlullah'tan rivâyet ettiği şu hadisle amel etmiştir: *"Sizden kim kahkahayla gülerse abdestini ve namazını iade etsin."*[2] Bu hadis kıyasa tamamen aykırıdır. Hadisin râvisi Ma'bed el-Cühenî'dir ve o fıkıh ve içtihâd hususunda Ebû Hureyre'nin altındadır. İşte Ebû Hanife'nin Ma'bed'in rivâyet ettiği hadisi kullanması onun haberi kıyasa önceliğine dair açık bir delildir.



## Önemli Bir Not

Bazı Hanefî imamlarının belirtilen iki şartla kıyası habere önceliklerinde şüphe yoktur. Fakat onlar bunu hevalarından dolayı değil bilakis şeriatı ve hadis-i şerifleri hatadan korumak için yapmışlardır. Râvi, fakih olmadığında hadisteki kastedilen anlamı tam anlamayabilir ve böylece kasıtsız olarak hata edebilir. Onlar her hâlükârda müçtehit ve ecir sahibidirler. İsabet ettikleri takdirde iki, hata ettiklerinde bir ecir alırlar.

İbn Hibban el-Bustî, *Kitâbü'l-Mecrûhîn* adlı eserinin mukaddimesinde sika râvilerin delil sayılmayan rivâyetlerinden bahsederken bu görüşü benimsemiş ve şöyle demiştir: "Dördüncü Tür: Fakih olmayan sika, ezberinden rivâyet ederse bana göre rivâyeti delil sayılmaz. Zira bizim gördüğümüz hadis hafızlarının çoğu senedleri ezberliyorlardı, metinleri değil."[3]

---

1. Muhammed b. Hasan, *Kitâbü'l-Hucce alâ Ehli'l-Medîne*, I, 251
2. Ebû Yusuf ile Muhammed b. Hasan'ın ikisi de *Âsâr* isimli eserde bu hadisi rivâyet etmişlerdir. Lafız Ebû Yusuf'a aittir.
3. İbn Hibbân, *Mecrûhîn*, I, 93

dördüncü kısım

# HZ. EBÛ HUREYRE FAKİH VE MÜÇTEHİTTİR

Daha önce bazı Hanefî imamların Ebû Hureyre ve ona bağlı olarak musarrât hadisi hakkındaki görüşleri geçmişti. Ancak Hanefî muhakkikler nezdinde doğru olan görüş onun kuşkusuz fakih ve müçtehit oluşudur. Birçok Hanefî fakihi onun fakih olduğunu ifade etmiştir. İşte bu ifadelerden bazıları:

Allâme Abdülaziz Buhârî şöyle demiştir: "Ebû Hureyre'nin fakih olmadığını biz kabul etmiyoruz. Bilakis o fakih idi. Onda içtihâd için gerekli hasletlerden bir şey de eksik değildi. Ayrıca sahâbe devrinde fetva da verirdi. Nitekim o devirde sadece fakih ve müçtehit olanlar fetva veriyordu. Aynı zamanda Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin en kıymetli sahâbîlerindendi. [...] Dolayısıyla kıyas sebebiyle onun hadisini reddetmeye gerekçe yoktur."[1]

Hanefîler'in muhakkiki İbn Hümâm da "Ebû Hureyre fakihtir" demiştir.[2] Muhammed Envâr Şâh Keşmîrî ise bazı Hanefîler'in Ebû Hureyre hakkında dediklerini zikrettikten

1. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 708. Ayrıca bkz. Abdülaziz Buhârî, *Tahkîk*, s. 179
2. İbnü'l Hümâm, *Tahrîr*, s. 319. Talebesi İbn Emîr Hâc ise üzerine şunu eklemiştir: "Ve doğru olan budur." (*et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 251)

sonra şöyle demiştir: "Bu cevap yanlıştır ve ona itibar edilmez. Ayrıca bu uzun zamandır da birçok tartışmayı körüklemiş ve Hanefîler'in re'yi kıyasa önceliğine dair yanlış bir yargının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Hâlbuki Hanefîler kesinlikle böyle bir şey dememişlerdir. [...] Her ne kadar bazıları bunu söylemiş olsa da bu cevabın kitaplarda zikredilmemesi evladır. Kim cüret edip Ebû Hureyre hakkında 'O fakih değildi' diyebilir?!"[1]

Kevserî de Ebû Hureye'nin fakih olduğunu söyleyenlerden olmakla beraber iki beyanı bir araya getiren güzel bir görüş ortaya koymuştur: "Ebû Hureyre hakkındaki gerçek, başlangıçta müçtehit olmadığı ve hatta okuma yazma dahi bilmediğidir. Resûlullah ile sadece üç sene beraber kalmıştır. Daha sonra hadis rivâyet etmeye ve ilimle iştigal etmeye devam etmiş ve böylece sahâbe arasında büyük müçtehitlerden olmuştur. İşte Ebû Hureyre hususunda doğru olan budur. En doğrusunu Allah bilir."[2]

1. Bkz. Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, III, 229-231
2. Kevserî, *en-Nuketu't-Tarîfe*, I, 309 (45. Mesele: Musarrât Satışı)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

# SAHİH, HASEN VE ZAYIF HADİS

Giriş ve Üç Kısımdan Oluşmaktadır:

**Birinci Kısım:**
Sahih Hadis

**İkinci Kısım:**
Hasen Hadis

**Üçüncü Kısım:**
Zayıf Hadis

# GİRİŞ



Daha önce de bahsettiğimiz üzere Hanefî usûlcüler haber-i vâhidin, gerekli şartları barındırması ve râvisinin doğru sözlülüğü, zabtı ve adaletinin ağır basması durumunda kesin bilgi ifade etmeksizin ameli gerektireceğini belirtmişlerdir. Doğru sözlülük, zabt ve adalet yönünün galip geldiği bütün haberler kabul edilir ve ayrıca ameli gerektirir. Bu yönün galip gelmediği diğer haberler ise kabul edilmediği gibi hüccet de olamazlar.

Bu durumda haberler ikiye ayrılmaktadır:

1- Kabul edilir olup kendisiyle ahkâm alanında amel edilenler

2- Kabul edilmeyip kendisiyle amel edilmeyenler

Muhaddisler ise haber-i vâhidi üçe ayırmışlardır:

1- Sahih hadis

2- Hasen hadis

3- Zayıf hadis

Bunlardan makbul olanlar ilk ikisidir. Bu makbul olanlar da kendi içinde ikiye ayrılır. Böylelikle bu toplam dört kısım eder:

1- Sahih lizâtihi

2- Sahih ligayrihi

3- Hasen lizâtihi

4- Hasen ligayrihi

İlk olarak belirtilen üçlü taksim ve sonrasındaki dörtlü ayrım (sahih lizâtihi, sahih ligayrihi, hasen lizâtihi, hasen ligayrihi) muhaddislerin yaptığı bir taksimdir. Bunu mütekaddim Hanefî usûlcülerinin kitaplarında göremeyiz. Lakin koydukları kurallar bu taksime aykırı değildir. Bu sebeple bütün müteahhir Hanefî usûlcü, fakih ve muhaddisler bu ayrımı kabul etmişlerdir.[1] Allâme Abdülhak Dihlevî rahmetullâhi aleyh de şöyle demiştir: "Hadisler asıl itibariyle üçe ayrılmaktadır: Sahih, hasen ve zayıf."[2]



1. *Nuhbetü'l-Fiker*'in Hanefî şârihleri bu taksimi kabul etmişlerdir. Bkz. Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 105, 144, 178; Tehânevi, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs* s. 33-38
2. Dihlevî, *Mukaddime fî Usûli'l-Hadîs*, s. 67 (dördüncü kısım)

# SAHİH HADİS



## Sahih Hadisin Tanımı

"Sahih hadis, senedi muttasıl[1] olup adalet ve zabt sahibi râviler tarafından aktarılan ve aynı zamanda içinde illet veya şuzûz barındırmayan hadistir."[2]

Tanımdan da anlaşıldığı üzere, hadis âlimlerinin sahih olduğunda ittifak ettikleri hadisler şu beş şartı taşır:

**Birinci şart:** İttisâl. Bu şart, muhaddislerin ittifak ettikleri bir husus iken fukaha ve usûlcüler arasında tartışma konusudur. Nitekim mürsel hadis (fukaha buna aynı zamanda *munkatı* da demiştir) Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler'in tercih edilen meşhûr görüşüne göre, kabul edilmektedir.[3] Ancak burada, mürsel olarak rivâyet (irsâl) eden kişinin (*mürsil*) güvenilir olması ve sadece güvenilir kişilerden irsâl ediyor olması şart koşulmuştur. Buna binaen *"Fakihlere göre senedin muttasıl olması şart değildir"* denmiştir.[4] Ancak

1. *Muttasıl*, bitişik demek olup hadis literatüründe sıkça kullanılan bir kavramdır. (mütercim)
2. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 58; İbnü'l-Hanbelî, *Kafvu'l-Eser*, s. 49; Dihlevî, *Mukaddime fî Usûli'l-Hadîs*, s. 67
3. Ayrıntılı bilgi için bkz. *Dirâsât fî Usûli'l-Hadîs*, s. 438-442
4. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs* isimli eserinde (s. 9) şöyle demiştir: "Bazı hadislerin sıhhatinde ihtilaf etmişlerdir. Bunun sebebi ise, tıpkı mürsel hadiste olduğu gibi, belirtilen noktaların bazılarının

kanaatimizce doğru olan, senedin muttasıl olmasının fakihlerde de şart olduğudur. Zira senedin muttasıl olması iki türlüdür:

**1-** Hakikî ittisâl, yani hiçbir râvinin isnaddan düşmemiş olmasıdır.

**2-** Hükmî ittisâl, yani görünürde muttasıl olmasa da muttasıl hükmünde olmasıdır. Allâme Leknevî de bu ayrımda bulunmuştur.[1] Hükmî ittisâlin örneklerinden birkaçı şunlardır:

- Muhaddisler buna örnek olarak Buhârî'nin (قَالَ "dedi" veya رَوَى "rivâyet etti" gibi) kesinlik içeren bir ifadeyle muallak olarak rivâyet ettiği hadisleri gösterirler. Zira isnaddan düşen kısım bilinmese dahi bunlar muttasıl hükmündedir.[2]

- Fakihler örnek olarak mürsel hadisi gösterirler. Nitekim mürsil kişi güvenilir olup ancak güvenilir kişilerden irsâl ediyorsa sened hükmen muttasıl olur. Sonuç olarak mürsel hadis, onu delil olarak görenler açısından sahihtir. Nitekim İbn Hacer şöyle demiştir: "Mâlik, mürsel ve munkatı gibi hadisleri delil kabul ettiği için kitabı ona ve mukallitlerine göre sahih olur."[3] Suyûtî de "En doğrusu, hiçbir hadisi istisna etmeden Muvatta'ın sahih bir kitap olduğunu söylemektir" demiştir.[4]



---

şart olup olmaması konusunda farklı düşünmeleridir." Ayrıca bkz. İbnü'l-Hanbelî, *Kafvu'l-Eser, s.* 51

1. Bkz. Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 107
2. Bkz. İbnü's-Salah, *Marife*, s. 92-94; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 107
3. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, II, 284 (Birinci Çeşit: Sahih Hadis)
4. Kettânî, *er-Risâletü'l-Mustatrafe*, s. 5. İbn Hacer ile Suyûtî'nin bu ifadeleri Allâme Leknevî'nin şu sözüne cevap mahiyetindedir: "Mürselin bizce hüccet olması, onun sahih hadis tanımına girmesini gerektirmez." Bkz. *Zaferü'l-Emânî*, s. 111

- Yine fukahanın getirdiği bir başka örnek mütekaddim imamların "*belağanî* بَلَغَنِي (bana ulaştığına göre)" şeklindeki rivâyetleridir. Bunlar da muttasıl hükmündedir. İmam Malik'in *Muvatta*'ı, İmam Ebû Hanife'nin *Âsâr*'ı ve İmam Muhammed'in *Kitâbü'l-Hucce*'sindeki *belağanî* şeklindeki rivâyetleri bunun bazı örnekleridir. Sahih olmaları açısından Buhârî'nin muallak rivâyetleriyle onların *belağanî* şeklindeki rivâyetleri arasında bir fark yoktur. Hâfız Moğultay b. Kılıç Bekcerî şöyle demiştir: "Bu hususta (inkıtanın bulunması konusunda) Muvatta ile Buhâri arasında bir fark yoktur. Zira Buhârî'de de muallak ve benzerleri vardır."[1]

Ayrıca onların *belağanî* şeklindeki rivâyetleri müsned (bitişik) olarak da rivâyet edilmiştir. Nitekim Endülüslü Fakih İbn Abdilber, Muvatta'ın dört tanesi dışında bütün *'belağanî'* şeklindeki rivâyetlerinin senedini muttasıl bir şekilde vermiştir. Hâfız İbnü's-Salâh da onun muttasıl olarak bulamadığı o dört rivâyetin muttasıl senedlerini müstakil bir risalede tamamlamıştır.[2]

İmam Süfyân-ı Sevrî şöyle demiştir: "İmam Mâlik'in 'belağanî' şeklindeki rivâyetleri sahih hadislerdir." Bunun anlamı, İmam Mâlik'in *'belağanî (bana ulaştığına göre)'* şeklindeki rivâyetlerinin mutlaka sahih olduğudur.[3]

1. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, II, 284; Zurkânî, *Muvatta Şerhi*, I, 13 (mukaddime).

   İbn Hacer'in Buhârî ile Muvatta'ın arasındaki farklara dair söylediği ise pek isabetli gözükmemektedir. Nitekim muhakkik âlimler bunu geniş çe izah etmişlerdir. (Bkz. Kettânî, *er-Risâletü'l-Mustatrafe*, s. 5-6; Abdurreşid Nu'mânî, *İbn Mâce Or İlm-i Hadîs*, s. 287; Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, II, 285)
2. Allâme Abdülfettâh Ebû Gudde rahmetullâhi aleyh bu risaleye neşrettiği *Hamsu Resâil* adlı eserinde yer vermiştir.
3. Kâdı İyâz, *Tertîbu'l-Medârik*, I, 150; Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, II, 281

Hâfız Kâsım b. Kutluboğa da "İmam Muhammed'in belağanî şeklindeki rivâyetleri müsnettir" demiştir.[1]

Hocalarımızın hocası Allâme Zafer Ahmed Tehânevî ise şöyle demiştir: "İlk üç nesilden İmam Mâlik, Ebû Hanife, Şâfiî, Muhammed b. Hasan ve Ebû Yûsuf gibi güvenilir râvilerin her türlü belağanî şeklindeki rivâyetleri bize göre kabul edilmektedir. Bunların dışındakilerin belağanî şeklindeki rivâyetleri ise sika râviler tarafından rivâyet edilmişse tıpkı müsned rivâyetleri gibi kabul edilir."[2]



**İkinci şart:** Adalet. Bu şart hususunda fukaha ve hadisçiler görüş birliği içindedir. Ayrıca bu şart hakkında daha önce de zikretmiştik. (bkz. ikinci bölümün dördüncü kısmı)

**Üçüncü şart:** Zabt. Bunda da görüş birliği mevcuttur. (bkz. ikinci bölümün üçüncü kısmı)

**Dördüncü şart:** Hadiste illetin bulunmaması. İllet ise "görünürde hadiste gözükmeyip gizli ve kapalı olarak hadisin sıhhatine zarar veren sebeptir."[3]

İlletli hadislerin tespiti, hadis ilminin en ince ve en değerli konularındandır. İllet senedde bulunduğu takdirde tespiti hadisçilerin vazifesi iken metinde bulunanların tespiti fakih ve usûlcülerin vazifesidir. Zira İmam Tirmizî'nin de ifade ettiği gibi, onlar hadisin manalarını daha iyi bilmektedirler. Eğer bir âhâd haber, kendisiyle amel edilmesi için gereken şartları taşımıyorsa metin açısından illetli sayılır ve böylelikle sahih olmaz. Zira hadisin sahih olmasının şartı, metni ve senedinin illet içermemesidir. Bu şartlardan beşinci bölümdeki âhâd haberle amel etmenin şartları başlığı altında bahsedilecektir.

1. İbn Âbidîn, *Reddü'l-Muhtâr*, II, 625 (Zıhâr Bölümü, İmam Muhammed'in *belağanî* Şeklindeki Rivâyetleri Müsnettir Konusu)
2. Zafer Ahmed Tehânevî, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 163
3. İbnü's-Salâh, *Mukaddime*, s. 187 (On Sekizinci Çeşit)

Bu şart muhaddis, fakih ve usûlcülerin sahih hadis tanımlarında görülebilmektedir. Ancak uygulamada farklılık arz edebilmektedir. Hadisçiler bir şeyi illet olarak görürken fukaha bunu kabul etmeyebilir. Bu sebeple Muhakkik İmam İbn Dakîki'l-Îd şunları demiştir: "*Muhaddislerin hadiste illet olarak gördükleri birçok şey fakihlerin usûlüne göre sıkıntı teşkil etmeyebilir.*"[1]

İbnü'l-Hassâr diye bilinen usûl âlimi Ali b. Muhammed el-Endelûsî (v. 611) şöyle demiştir: "Muhaddisler, takip ettikleri yöntemde birtakım amaçlar gütmüş ve orada ihtiyatlı davranmışlardır. Özellikle bazılarında aşırı derecede ihtiyatlı davrandıkları da olmuştur. Fukahanın ise onlara o hususlarda uymaları gerekmez. Merfû hadisi, mevkuf ve mürsel rivâyet edildiği için illetli görmeleri; hadiste veya ilaveli aktarımında tek kaldığı ya da kendisinden daha güvenilir ve ezberi daha kuvvetli râvilere muhalefet ettiği için bir râviyi eleştirmeleri bunun bazı örnekleridir."[2]

Muhaddislerin ve fukahanın yöntemlerindeki bu farklılıktan dolayı hadisin sahih ya da zayıf sayılması hususunda bu iki grup arasında ihtilaf olabilmektedir. Muhaddis fakih olan İmam Ebû Bekir Cessâs da bu konuyu şu sözleriyle desteklemektedir: "Bir sahâbî merfû olarak Resûlullah sallallahu aleyhi vesellemden hadis rivâyet ettikten sonra kendisinden aynı hadis mevkuf olarak rivâyet edilirse bize göre bu, merfû rivâyete zarar vermez. Aksine mevkuf ve irsâl edilmesi merfû hadisi daha da güçlendirmektedir. Nitekim bu, onun hükmünün sabit olup mensûh olmadığına delildir.

Hadisçilerden bir grup, râvileri tabaka tabaka ayırmaktadır. Eğer yüksek tabakadan birisi bir rivâyette bulunursa onun seviyesinde olanların ziyadesini kabul edip ondan

1. İbn Dakîki'l-Îd, *İktirâh*, s. 189; Zehebî, *Mûkiza*, s. 24
2. Zerkeşî, *en-Nuket Alâ İbni's-Salâh*, s. 47

düşük olanların ziyadesini ise kabul etmemektedirler. Aynı şekilde birisinin müsned başkasının ise irsâl ettiğine de aynı gözle bakmaktadırlar. Ancak rivâyetin asıl ve delillere ters düşüp düşmediğini ise dikkate almazlar. Dolayısıyla sadece râvilere bakarak rivâyetlerin sahih olup olmadığına hükmederler. Fukahadan âhâd haberin kabulü hususunda böyle bir yöntem izleyen kimseyi bilmeyiz."[1]

İmam Cessâs burada hadisçiler için illet olup Hanefî imamlarına göre illet olmayan üç noktaya değinmiştir:

1- Hadis mevkuf ve merfû olarak rivâyet edildiğindeki ihtilaf

2- Râvinin tabakasından olanın ziyadesini kabul edip daha düşük tabakadaki kimsenin ziyadesini kabul etmemek

3- Hadis muttasıl ve irsâl edildiğindeki ihtilaf

Hafız İbn Hacer ise iki grup arasındaki ihtilafı ortaya koyan başka bir örnek daha zikretmiştir: "Zabt sahibi bir râvi bir tâbiîden, o da bir sahâbîden; başka bir râvi de aynı tâbiîden, o da öncekinden farklı bir sahâbîden rivâyet ederse bazı muhaddisler bu durumdaki hadisi muallel görürler. Zira hadisler arasındaki farklılık, genel itibariyle zabtın bulunmadığına delâlet eder. Fukaha ise o tâbiînin hadisi iki farklı sahâbîden almış olabileceğini söyler."[2]

**Beşinci şart:** Hadisin şâz olmaması. Şâz, "Güvenilir râvinin, kendisinden daha güvenilir olana veya sayıca daha fazla olanlara muhalefet etmesidir."[3] Şâzın başka tarifleri de vardır.

1. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 57. Gelecek olan şu kısma bakınız: Beşinci bölüm, giriş, 5
2. Bkz. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, II, 143. Muhaddislere göre illet olup fukahaya göre illet olmayan hususlar ve fukahanın muhaddislerden farklı birtakım yol ve yöntemlerinin olduğu hakkında daha fazla örnek için bkz. Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, II, 141-145
3. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, II, 149

Bu şartı muhaddisler zikretmişlerdir. İmam İbn Dakîki'l-Îd ise onun fukahaya göre sahih hadisin taşıması gereken şartlardan birisi olmadığını belirterek itiraz etmiş ve şöyle demiştir: "Muhaddisler, hadisin şâz ve muallel olmamasını da şart koşarak sahih hadisin şartlarını çoğalttılar. Ancak fukahanın mezhebine göre bunların şart olarak görülmesi gerekmemektedir."[1]

Yine aradaki ihtilafa dair başka bir örnek şudur: Sika bir râvi hocasından bir rivâyet veya bir eklemede bulunur ancak ezberi kendisinden daha güçlü veya hocasıyla daha çok vakit geçirmiş bir râvi ya da sayıca kendisinden daha fazla olan bir grup râvi bu rivâyet veya eklemenin olmadığını iddia etse muhaddisler o rivâyeti şâz kabul ederken, fakih ve usûlcüler bir rivâyet veya eklemede bulunan kişinin, bunu inkâr eden kişiye öncelenmesi gerektiği görüşündedirler.[2]

Naçizane benim görüşüm (Allah en iyisini bilir) şudur: İmamlarımız, hadisin şâz olmamasının şart olduğu hususunda muhaddislerle hemfikirdirler. Ancak şâzın tarifinde, yani bunun teker teker hadislere uygulanması hususunda farklı bir yaklaşım sergilemişlerdir. Dolayısıyla muhaddislere göre şâz olan, fukahaya göre de şâz olmak zorunda değildir. İmam İbn Dakîki'l-Îd'in bu şartı kabul etmemesini de aynı doğrultuda anlamak gerekir. İllet konusundaki ihtilafları da aynı şekilde şart olmasında değil onun uygulanmasındadır. Nitekim İbn Dakîki'l-Îd'in kendi sözünde de buna işaret vardır: "Hadisçilerin hadisi muallel olarak görmesine sebep olan birçok illet, fakihlerin usûlüne göre farklı değerlendirilebilmektedir."

Daha sonra Hâfız İbn Hacer'in de bu hususu açıkça belirttiğini gördüm. Kendi ifadesi şu şekildedir: "Nihâyetinde

1. İbn Dakîki'l-Îd, *İktırâh*, s. 189; Zehebî, *Mûkiza*, s. 24
2. Bkz. Sehâvî, *Fethu'l-Muğîs*, I, 26; Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, II, 143

fukaha, muhaddislerin zikretmiş olduğu bazı illetlere itibar etmez. Onlar muhaddislerin bazı illet dediklerine illet dememişlerdir."[1]

Eski Hanefî âlimler de âhâd haberleri şâz olması sebebiyle reddederlerdi ancak şâzı farklı bir anlamda kullanırlardı. Onların ıstılâhında şâz, "Kur'ân'a, mütevâtir ve meşhûr sünnete veya icmâ edilmiş asıllara aykırı olan âhâd haberdir."

İmam Ebû Yusuf da birkaç yerde şâzı bu anlamda kullanmıştır. Bunlardan birinde İmam Evzâî'ye hitaben şöyle demiştir: "Çoğunun bildiği hadislere itibar et, şâzlardan da uzak dur."[2]

Yine başka bir yerde şâz hadisi şu şekilde açıklamıştır: "Rivâyetler artıyor ve böylelikle içlerinden bilinmeyen ve fıkıh ehlinin de bilmediği, kitap ve sünnete uymayan değişik rivâyetler çıkıyor. Dolayısıyla şâz hadislerden sakın! Çoğunun kabul ettiği, fakihlerin bildiği, Kur'ân ve sünnete uyan hadislere sarıl."[3]

İmam İsa b. Ebân da şöyle demiştir: "Bir konu hakkında Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir âhâd hadis rivâyet edilmişse ve zâhirde bir hüküm beyan ediyor, hakkında icmâ edilen bir sünneti kaldırıyor veya Kur'ân'a aykırıysa ve aynı zamanda hadisin bunlara aykırı düşmediği bir anlama hamletmek mümkün ise o hâlde Kur'ân ve sünnete en uygun ve güzel olan anlama hamletmek gerekir. Eğer hamledilebileceği bir anlam yoksa hadis şâz kabul edilir."[4]

Hafız İbn Abdilber de aynı şekilde şunları demiştir: "Ehl-i hadisten birçoğu, güvenilir kişilerin rivâyet ettiği âhâd

1. Bkz. Bikâî, *en-Nuketü'l-Vefiyye*, I, 82
2. Ebû Yûsuf, *er-Reddü Alâ Siyeri'l-Evzâî*, s. 24
3. Ebû Yûsuf, *er-Reddü Alâ Siyeri'l-Evzâî*, s. 31
4. Bkz. Cessâs, *Fusûl*, I, 74-75

haberleri reddettiği için Ebû Hanife'yi eleştirmekte bir sakınca görmemişlerdir. Zira o, âhâd haberleri hakkında icmâ edilen hadislere ve Kur'ân'a arz eder, bunlara aykırı düşen rivâyetlere şâz deyip reddederdi."[1]

Muhakkik Kevserî ise şöyle demiştir: "Ebû Hanife dinin asıl kaynaklarını güzelce gözden geçirip bazı asıl ve kaideler edinmiştir. Bu doğrultuda âhâd haberleri o asıllara arz eder ve bunlara ters düşenleri, benzerlerinden ayrı düşmüş şâz olarak görürdü. Böylece hakkında verilen hükmün doğru olması için haberi derinlemesine incelerdi."[2]

*Dirâsât* isimli eserimde şâzı bu anlamda kullandıklarını gösteren bazı ifadeleri bir araya getirdik.[3]



## Ahkâm ve Akâid Alanında Sahih Hadisin Değeri

Sahih hadislerin ahkâm alanında hüccet olduğuna dair ittifak vardır. Nitekim Allâme Abdülhak Dihlevî şöyle demiştir: "Ahkâmda sahih hadisin hüccet olması noktasında icmâ hâsıl olmuştur."[4]

Sahih hadisin akaid alanında hüccet olması hususunda ise şöyle bir detay vardır: Sahih hadisin itikat alanında kabul edilmiyor olması inkâr edeni tekfir ettirecek derecede kesinlik ifade etmemesi bakımındadır. Aynı şekilde sahih hadisin itikat alanında kabul ediliyor olması zan ifade etmesi bakımındandır. Nitekim âhâd haberler itikat alanında zan ifade ederler. Bu hususta Muhakkik Taftazânî şöyle demiştir: "İti-

1. İbn Abdilber, *İntikâ*, s. 276
2. Kevserî, *İhkâkü'l-Hak*, s. 42
3. Bkz. *Dirâsât* (giriş, birinci bölüm, ikinci kısım). Ayrıca bu konu hakkında bkz. Şibbîr Ahmed Osmânî, *Mebâdiu İlmi'l-Hadis*, s. 166
4. Bkz. Dihlevî, *Mukaddime fî Usûli'l-Hadîs*, s. 89

kat alanında zannî hususlara itibar edilmemesinden maksat, bunlara binaen şüphesiz bir itikadın hâsıl olamaması ve kesin bir yargıya varılamaması ise bu zaten tartışma konusu değildir. Ancak eğer maksat, hüküm hakkında hiçbir zannın hâsıl olamaması ise bu söz son derece yanlıştır."[1]

Allâme Leknevî de şöyle demiştir: "Sahih olsa dahi âhâd haberlerin itikat alanında yeterli olmadığını açıkça ifade etmişlerdir. Bu durum sahih hadisler için bile geçerli ise zayıfın durumunu sen düşün! Bunların yetersiz olmasından maksat kesin bilgi ifade etmemesidir. İnsanların şeksiz şüphesiz itikat etmeleri gereken konularda bu tür haberlere hiçbir şekilde itibar edilmez. Günümüzde maalesef birçoğunun yaptığı gibi, onun zannî bilgi dahi ifade etmediği ve itikat alanında daha baştan göz ardı edilmesi gerektiği düşünülmemelidir."[2]



## Hadisi Sahih veya Zayıf Kabul Etmek İçtihâdî Bir Konudur

Râvileri sika kabul edip etmemek ve hadislerin sahih ya da zayıf olduğu yargısına varmak bütün imamlara göre içtihâdî bir konudur. Bu hususta bir ihtilaf yoktur. Zira bunlar, Kur'ân'da ya da sünnette bizzat geçmemektedir. Bunlar sonuç itibariyle yine âlimlerin görüşüdür. Dolayısıyla bir râvi bir müçtehide göre sika iken diğerine göre olmayabilir. Aynı şekilde hadis, bir muhaddis veya müçtehide göre sahih veya zayıf olabilirken bir diğerine göre böyle olması gerekmez.[3]

1. Taftazânî, *Şerhu'l-Mekâsıd*, III, 319
2. Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 203-204
3. İmamların bu hususta ki ifadeleri için bkz. Tehânevî, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 49-55.

## Müçtehidin Bir Hadisi Delil Olarak Kullanması Onu Sahih Gördüğü Anlamına Gelir

Müçtehidin bir hadisi delil olarak kullanması, dolaylı olarak o hadisi sahih gördüğü anlamına gelir. Zira zayıf gördüğü bir hadisi delil göstermesi mümkün değildir. Muhaddis, usûlcü ve fakihler bu kaide hususunda hemfikirdirler.[1]

Muhakkik İbn Hümam da şöyle demiştir: "Müçtehit, bir hadisi delil olarak kullandığı zaman onu sahih kabul etmiş sayılır."[2]

İmam Kâsânî bu önemli noktaya şu şekilde değinmiştir: "Ebû Hanife'nin sahih gördüğü hadis hakkında kimse bir şey söyleyemez."[3] İmam Kâsânî burada iki hususa işaret etmiştir:

**a)** Ebû Hanife müçtehittir ve müçtehidin bir hadisi delil görmesi onu sahih gördüğü anlamına gelir.

**b)** Müçtehidin bir hadisi sahih görmesi mukallitleri için yeterlidir.[4]

Sonuç olarak, Ebû Hanife'nin sahih gördüğü bir hadis hakkında kimse bir eleştiri getiremez.

Buna binaen; İmam Ebû Yusuf kitaplarında, İmam Muhammed *el-Hucce alâ Ehli'l-Medîne* ya da *Muvatta* gibi eserlerinde veya İmam Tahâvî *Şerhu Meâni'l-Âsâr*'da görüşlerini destekleyecek bir hadisi delil kabul ettiklerinde bu, o hadisi dolaylı olarak sahih gördükleri anlamına gelmektedir.

1. İmamların bu hususta ki ifadeleri için bkz. Tehânevî, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 57.
2. Bkz. İbn Âbidîn, *Reddü'l-Muhtâr*, IV; 41 (Alışveriş Bölümü)
3. Kâsânî, *Bedâiu's-Sanâi'*, II, 599 (Oruç Bölümü)
4. Bkz. İbnü's-Salâh, *Ma'rife*, s. 222 (Yirmi Üçüncü Bölüm)

## Sahih Hadis Bazen Terk Edilirken Zayıf Hadis Bazen Hüccet Kabul Edilebilir

Görünürde sahih olan bir hadis gizli bir illet sebebiyle zayıf kabul edilip onunla amel edilmeyebilir. Aynı şekilde zayıf bir hadis de bazı karinelere uygunluğu sebebiyle delil kabul edilebilir. Nitekim "Zayıf kabul edilen râvi doğru rivâyet etmiş (أَجَادَ)" sözü bunu ifade etmek için kullanılmıştır. Muhakkik İbn Hümâm da şöyle demiştir: "Ebû Hureyre'nin kabı sadece üç defa yıkamakla yetindiği doğrudur. Onun bu uygulaması *'Kabı üç kere yıkayın'* hadisine uygunluk arz edip güçlendirmektedir. Tıpkı görünürde sahih olan bir hadisin gizli bir illet sebebiyle zayıf kabul edildiği gibi."[1] Yine başka bir yerde şöyle demiştir: "Senedi sahih olan bir hadisin kendisinde bulunan bir karine sebebiyle zayıf kabul edilmesi neden câiz olmasın? Aynı şekilde neden hasen hadis başka bir karine sebebiyle sahih derecesine yükselmesin? Nitekim sahâbenin büyüklerinin yukarıda ifade ettiğimiz şekilde amel ettiklerini anlatmıştık."[2]

İbnü'l-Hassâr diye de bilinen İmam Ali b. Muhammed el-Endelûsî şöyle demiştir: "Bazen fakih, Kur'ân'dan bir âyete veya dinin bazı temel kaidelerine uygun olduğu için senedinde yalancı râvi olmayan bir hadisin sahih olduğunu bilebilir. Böylece o hadisi kabul eder ve onunla amel eder." Zerkeşî ve Suyûtî de bu ifadeyi aktarıp bizzat onaylamışlardır.[3]

1. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 329
2. İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, I, 455 (Nâfileler Bölümü)
3. Zerkeşî, *Nuket*, s. 47; Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, II, 160. Ayrıca imamların bu konudaki ifadeleri için bkz. Tehânevî, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 56-60; Muhammed Avvâme, *Eserü'l-Hadîsi'ş-Şerîf*, s. 217-222

## İnsanlar Hadisi Kabul Ettiğinde Hadis Sahih Sayılır

Fukaha zayıf olan bir hadisi kabul edip onunla amel etmişlerse o hadisle ahkâm alanında amel edilebilir. Böylece zayıf hadis onların kabul etmesiyle sahih derecesine yükselmiş olur.

Batı'nın muhaddisi[1] İbn Abdilber şöyle demiştir: "Hadis ehli bu tür isnadla gelen hadisleri sahih görmezler ancak ulemâ tarafından kabul edildiği için bu hadis bana göre sahihtir."[2]

Muhakkik İbn Hümâm da "Hadisi sahih kılan şeylerden biri de ulemanın onun mucebince amel etmesidir"[3] demiştir.

Hocalarımızın hocası Abdülfettâh Ebû Gudde rahmetullâhi aleyh de bu kaideyi derinlemesine araştırmıştır.[4]



## Buhârî ve Müslim'in Tüm Hadisleri Sahihtir

Buhârî ve Müslim'deki tüm hadisler sahihtir. Senedlerini de araştırmaya gerek yoktur. Böyle söylememizin sebebi, kat'î olup olmadığını tartışmış olsa da bütün mezheplerin imamlarının Sahîhayn'daki hadislerin sahih olduğu hususunda ittifak etmiş olmalarıdır. Bazısı kat'î olduğunu savunurken diğerleri de kat'î olmadığını savunmuştur. Nitekim hocalarımızın hocası Şibbîr Ahmed Osmânî şöyle demiştir: "Sahîhayn'ı diğer kitaplardan ayıran husus içindeki hadislerin sahih olmaları ve araştırmaya ihtiyaç duyulmaksızın amel etmeyi gerektirmesidir. Diğer kitaplarda bulunan ha-

1. *Batı'nın muhaddisi* denmesinin sebebi kendisinin Endülüslü olmasıdır. Bu gibi övgüler herkese nasip olmamaktadır. (mütercim)
2. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, II, 156
3. İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, III, 349
4. Bkz. *El-Ecvibetü'l-Fâzıla*, s. 228-238; *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 60-62

disler ise ilk önce araştırılır, sahih hadisin şartlarını taşıyorsa amel edilir."[1]

Hocalarımızın hocası Abdülfettâh Ebû Gudde, Şeyh Elbânî'nin Sahîhayn hadislerine yaklaşımını kabul etmemiş ve ikisinde bulunan bütün hadislerin sahih olduğunu ısrarla belirtmiştir.[2]

Allâme Muhammed Avvâme de şöyle demiştir: "Şu noktaya tekrar dikkat çekmek istiyorum: Sahîhayn'daki hadisler hakkındaki ihtilaf, bunların sadece sahih mi olduğu yoksa buna ek olarak kesin bilgi de mi ifade ettiği hakkındadır. Ancak asla zayıf derecesine düşmez. Muhaddis imamların kabul etmiş olmaları hasebiyle Sahîhayn hadisleri kesin bilgi ifade etmektedir. İşte bu tür hadisler hakkında ihtilaf edilmiştir. Bunun gibi genel kabul görmemiş hadisler İmam Buhârî ile İmam Müslim'e veya ikisinden birine göre yine sahihtir. Aynı zamanda bunları eleştirmeyen başka muhaddisleri de göz önünde bulundurmak lazımdır. Nitekim Sahîhayn'da veya ikisinden birinde bulunup da Buhârî'yle Müslim tarafından sahih görülmüş ancak diğer âlimlerin ittifakıyla zayıf olduğu düşünülmüş hiçbir hadisin mevcut olmadığı âşikârdır. Dolayısıyla Sahîhayn'da mevcut hadislerin en düşük hangi seviyede olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Böyle bir durumda ise bu ilimdeki üstün konumlarından dolayı iki imamın verdiği hüküm kabul edilmektedir."[3]

Nureddin Itr hocaefendi (Rabbim onu korusun) şöyle buyurmuştur:

"Sahîhayn'daki tüm hadisler sahihtir. Bu ise senedi muttasıl olup haddesenâ (حَدَّثَنَا) veya ahberanâ (أَخْبَرَنَا)

1. Şibbîr Ahmed Osmânî, *Mebâdiu Ulûmi'l-Hadîs*, s. 672
2. Bkz. Ebû Gudde, *Kelimât fî Keşfi Ebâtîl ve İftirâ'ât,* Tavdîh li Kârii'r-Risâle
3. Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, II, 502

gibi bilinen rivâyet kalıplarıyla aktarılmış hadisler için geçerlidir."[1]

Ancak Sahîhayn'da bulunan tüm hadislerin sahih olduğunu kabul etmek bunlarla amel etmeyi gerektirmez. Konunun tafsilâtı gelecek başlık altında işlenecektir.

## Her Sahih Hadis Ameli Gerektirmez

Ortada bir engel olmadığı sürece her sahih hadisle amel etmek gerekmektedir. Ancak nesih söz konusu ise veya kat'î ya da kendisinden daha güçlü bir delille çelişiyor ise o hâlde onunla amel edilmez.

İmam Tirmizî *el-İlelü's-Suğrâ* isimli eserinde, Medine'de namazları cem etme hakkında İmam Müslim'in İbn Abbâs radıyallâhu anhümâdan rivâyet ettiği hadisi zikrettikten sonra şöyle demiştir: "Bununla amel edilmez." İmam Tirmizî'nin bu ifadesinden, hadisin sahih olmasının ameli gerektirmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla amel ancak engeller kalktığında gerekmektedir.

Hâfız İbn Hacer el-Askalânî ise şöyle demiştir: "Eğer 'Hadise hem sahih deniliyor hem de onunla nasıl amel edilmiyor?' denirse şöyle deriz: Evet, böyle demekte bir sakınca yoktur. Her sahih hadisle amel edilmez, mensûh örneğinde olduğu gibi."[2]

İleride bu söylenenleri destekleyecek mahiyette nakiller gelecektir. (bkz. beşinci bölüm, giriş)

Her sahih hadisle amel etmenin gerekmediği, selef uleması tarafından bilinen bir gerçekti. Ancak bu, sünnetle amel etmemek manasına gelmemektedir. Allah

1. Nureddin Itr, *Menhecü'n-Nakd*, s. 254
2. Bkz. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, II, 152

muhâfaza! Onlar asla böyle bir şeyi yapmazlar. Yaptıkları şey yalnızca hadisler arasında tercihte bulunmak ya da başka bir delili öncelemektir. Zaten fakihlerin işi de budur.[1]

## Karinelerle Desteklenmiş Haber

Âhâd haber, doğru olduğunu destekleyecek mahiyette bir karineye sahipse nazarî bilgi ifade eder mi etmez mi? Fakih, usûlcü ve hadisçiler bu konuyu uzunca araştırıp tartışmışlardır. Hanefîler'in bu konudaki görüşünü şu şekilde ifade etmek mümkündür:



Bu konuya dair bulduğum en eski ifade İmam Cessâs'a aittir: "Birisi şöyle dese: Adamın biri, bir evin önünden geçerken yıkanıp hazır edilmiş bir cenaze görse ve içerden bağırmalar geliyorken evden çıkan yaşlı bir kadına durumu sorduğunda kadın 'Falan kişi vefat etti' dese o adam buna hiç şüphe duymadan, tereddütsüz inanır. Aynı şekilde bir kişi, ortalarında kafası külâhlı birinin oturduğu büyük ve kalabalık bir grupla karşılaşsa ve oradan birine ortada oturan kişinin kim olduğunu sorduğunda 'kâdı falanca' dense o adam yine buna hiç şüphe duymadan ve tereddütsüz inanır. Dolayısıyla bu kişilerin verdikleri haberler, söyleyenlerin doğru söylediklerine dair zarurî bilgiyi gerektirmektedir. Kendisine şöyle cevap verilir: İş senin sandığın gibi değildir. Senin böyle düşünmenin sebebi, kesin bilgi oluşmadan bir şeyin doğru olduğuna inanmakla kesin bilgiyi iki ayrı şeyler olarak görmemendir. Nitekim insanın kalbi, bazen bir şeye meyledip ona inanır ve sonra bir bakar ki hakikat hiç de sandığı gibi değilmiş."[2]

1. Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, II, 152; ayrıca bkz. II, 489-494
2. Cessâs, *Fusûl*, II, 525

Kâdı Debûsî de şöyle demiştir:[1] "[...] taziyeye giden kişi gibi. Zira bu kişi olayı etraflıca düşünse katıldığı taziyenin aslında bir rol icabı olabileceğini idrak eder. Nitekim kendi aralarında güttükleri bir gayeden ötürü birbirleriyle anlaşıp rol yapmış olabilirler. Dolayısıyla bu şekilde hâsıl olan bilgi, kesin bilgi olamaz."[2]

Fahrulislâm Pezdevî ise şöyle demiştir: "Daha sonra, tuma'nîneyi gerektirecek bir örnek vermektedir:[3] Taziyeye katılan kişi gibi. Nitekim kendisinde, o an etraflıca düşünmediğinden dolayı kesin bilgi oluşabilmektedir. Ancak olayı etraflıca ele aldığında yalan ihtimalinin bulunduğunu anlayacaktır."[4]

Sadruşşerîa da bu hususu şu şekilde dile getirmiştir: "İkincisi (meşhûr hadis) ise tuma'nîne ifade etmektedir. Tuma'nîne kişinin kalbinde mutmainlik hissedip kesin bilgi zannetmesi demektir. Ancak hakkını vererek düşünse bunun kesin bilgi ifade etmediğini görecektir, tıpkı kişinin taziyede bulunan toplumu görmesi gibi. O an etraflıca düşünmemesinden dolayı kesin bilginin hâsıl olduğunu sanabilir ancak asıllarının âhâd olduğu göz önüne getirilirse bunun bir yanılgı da olabileceğini anlar."[5]

Cessâs, Debûsî, Pezdevî ve Sadruşşerîa gibi Hanefîler'in büyük imamlarından aktardığımız ifadelerinden anla-

1. Konu tuma'nînenin kesin bilgi ile kolayca karıştırılabilmesidir. Kişinin kendisinde rivâyet veya olayın doğruluğuna dair tuma'nîne oluşsa bile aslında gerçekten kesin bilgi ifade etmeyebilir. Bu hakikati Debûsî, belki de Cessâs'tan esinlenerek şöyle örneklendirmektedir: bkz. metin. (mütercim)
2. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 208
3. Buraya kadarki kısım *Keşfü'l-Esrâr* sahibi Abdülaziz Buhârî'ye, bundan sonrası Fahrulislâm Pezdevî'ye aittir. (mütercim)
4. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 355; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 664 (Mütevâtir Bölümü)
5. Sadruşşerîa, *Tavdîh*, II, 7

şılan, karinelerle desteklenmiş haberin kesin bilgi ifade etmemesidir. Bu tür haberler, tıpkı meşhûr haberin de ifade ettiği gibi *tuma'nîne* ifade etmektedir.

Müteahhirler de yukarıda anlattığımız hususu açıkça ifade etmişlerdir. Örneğin Kâsım b. Kutluboğa, İbn Hacer'in "Tercih edilen görüş, karinelerle desteklendiğinde âhâd haberin kesin ancak nazarî bilgi ifade edebilmesidir" sözü üzerine "Tercih edilen bunun aksidir" demiştir. Yine İbn Hacer'in "Ancak karinelerle desteklenen haber tercihe daha şayandır" sözü üzerine şöyle demiştir: "Evet bu doğrudur ancak daha güçlü olmasına rağmen kesin bilgi ifade etmez. Sonuç olarak, âhâd haber kesin bilgi ifade etmez diyenlere göre zannî deliller derece derece olsa da hiçbiri kesin bilgi ifade etmez."[1] Molla Aliyyu'l-Kârî de Kâsım b. Kutluboğa'yı onaylamaktadır.[2]

Allâme İbnü'l-Hanbelî de (İbn Hacer'in sözü üzerine) şöyle demiştir: "Biz Hanefîler'e göre tercih edilen görüş bu değildir. Her ne kadar güçlü ve zayıf olma bakımından farklılık arz etseler de tüm âhâd haberler zan ifade eder."[3]

Hanefî mezhebinin imamlarından naklettiğimiz bu metinler karinelerle desteklenmiş âhâd haberin nazarî, ancak kesin bilgi ifade etmediğini göstermektedir. Bu tür haberler, zann-ı gâlip ifade edip ameli gerektirmektedir. Ayrıca karinelerle desteklenmemiş habere de tercih edilmektedir. Bu tür haberden hâsıl olan bilgi, Hanefîler'in literatüründe *tuma'nîne* (kalbin mutmainliği) olarak geçmektedir.[4]

1. İbn Kutluboğa, *el-Kavlü'l-Mubteker*, s. 96-97
2. Bkz. Aliyyu'l Kâri, *Şerhu Şerhi'n-Nuhbe*, s. 331
3. İbnü'l-Hanbelî, *Kafvu'l-Eser*, s. 49
4. Muhakkik İbn Hümâm da bu meseleyi derinlemesine araştırmıştır. Bkz. (*Teysîr* isimli şerhiyle beraber) *Tahrîr*, III, 76-79

   Bizim ulemamızdan da karinelerle desteklenmiş haberin kesin bilgi ifade ettiğini söyleyen vardır. Dayandıkları rivâyet ise İmam Buhârî rah-

metullâhi aleyhin rivâyet ettiği, İbn Ömer radıyallâhu anhın şu sözüdür: "İnsanlar Kuba'da sabah namazını kılıyor iken bir kişi geldi ve Resûlullah'ın duyurmasını istediği hususu şu ifadelerle duyurdu: *'Resûlullah'a bu gece birkaç âyet indi ve kıbleye dönülmesi emrediliyor! Siz de kıbleye dönün!'* O an yüzleri Şam'a dönüktü, hemen Kâbe'ye döndüler." (Buhârî, "Salât", 32).

Bu hadisten anlaşılan, kesin bilginin, haber-i vâhidle nesholunabileceğidir. Zira Beytülmakdis'e doğru namaz kılmaları gerektiği kat'îydi. Sonra haber-i vâhidle kıbleleri değişti.

İbn Hacer ise bu denilene şöyle cevap vermiştir: "Yukarıda sözü geçen hadis, karinelerle desteklenmiş ve o şekilde duyuruyu yapan görevlinin doğru söylediğine dair kesin bilgi ifade etmiştir. Dolayısıyla onlara göre kesin bilgi yine kesin bilgiyle nesholunmuştur." (*Fethu'l-Bârî*, II, 67, hadis no: 403)

Allâme Şibbîr Ahmed Osmânî *Fethu'l-Mülhim*'de (I, 352), Allâme Selîmullah Hân rahmetullâhi aleyh *Sahîh*-i Buhârî üzerine imla ettiği notlarından oluşan *Keşfü'l-Bârî*'de (II, 397) ve Allâme Fakih Muhammed Takiyyu'l-Osmânî de *Sahîh*-i Buhârî üzerine imla ettiği notlardan oluşan *İn'âmu'l-Bârî*'de (I, 496) buna yakın bir cevap vermişlerdir.

Dolayısıyla bu cevaplarından onların, karinelerle desteklenmiş haberin kesin bilgi ifade ettiğini tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak İmam Ebû Bekir Cessâs bu itirazı *Ahkâmu'l-Kur'ân*'da zikretmiş ve gereken cevabı vermiştir. Cevabından karinelerle desteklenmiş haberin kesin bilgi ifade etmediğini tercih ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim kendisi *Fusûl*'ünde de bunu açıkça ifade etmiştir. *Ahkâmu'l-Kur'ân*'da geçen ifadelerini buraya aynen aktarmak istiyorum: "Birisi şöyle dese: 'Sizin prensiplerinizden biri, kesin bilgi ifade eden bir haberin haber-i vâhidle ortadan kaldırılamayacağıdır. Ancak (Kuba'daki) topluluk, Resûlullah'ın buyurması üzere Beytülmakdis'e doğru yöneliyorlardı. Daha sonra haber-i vâhidle bunu terk ettiler.' Bunu diyene şöyle cevap veririz: Onlar Resûlullah'tan uzak kalmaları sebebiyle ilk hükmün (kıblenin Beytülmakdis oluşu) hâlâ geçerli olup olmadığında kesin bilgiye sahip değillerdi. Nitekim neshi caiz görürlerdi. Dolayısıyla ilk hükmün hâlâ geçerli olduğunu zann-ı gâliple biliyorlardı, kesin bilgiyle değil. O sebeple bunun neshini haber-i vâhidle kabul ettiler." (Bkz. *Ahkâmu'l-Kur'ân*, I, 105). Allâme Zafer Ahmed Osmânî Tehânevî de *Ahkâmu'l-Kur'ân*'da (I, 82) bu cevabı aktarmış ve olduğu gibi onaylamıştır.

## Hadis Kitaplarının Yedili Taksimi

Hâfız İbnü's-Salâh hadisleri, kaynakları itibariyle yediye ayırmıştır:

**1-** Buhârî ve Müslim'in birlikte rivâyet ettikleri hadisler

**2-** Buhârî'nin rivâyet ettiği hadisler

**3-** Müslim'in rivâyet ettiği hadisler

**4-** Buhârî ve Müslim'in şartlarını barındıran[1] hadisler

**5-** Buhârî'nin şartlarını barındıran hadisler

**6-** Müslim'in şartlarını barındıran hadisler

**7-** Başka bir kaynakta geçip sahih hadisin şartlarını taşıyan hadisler



Kaynaklar ekseninde yapılan bu yedili ayrımı İbnü's-Salâh *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs* isimli eserinde ortaya koyup yaygınlaşmasını sağlamıştır. Muhaddislerin çoğu da bunu kabul etmişlerdir. İbn Hacer'in dahi (birkaç eleştirisiyle beraber) onayladığı bu ayrım avamdan havasa kadar herkesin bildiği bir tasnif olmuştur. Bu yaygınlaşma sonucunda da "Allah'ın kitabından sonra en doğru kitap Buhârî'nin *Sahîh*'idir" denilmiştir. Ancak hadislerin bu kadar keskin bir ayrıma tâbi tutulması birçok muhakkik imam tarafından eleştirilmiş ve reddedilmiştir. İşte bunun bazı örnekleri:

**1-** Bu taksim ne hadis usûlü kaidelerine ne de hadis ilminin ruhuna uygundur. Zira bir hadisin sıhhati râvileriyle ölçülür. Râviler zabt ve adalette ne kadar üstünlerse hadis de o kadar üstün, ne kadar zayıflarsa hadis de o kadar zayıftır. Bu hususta muhaddislerin herhangi bir ihtilafı yoktur.[2]

1. Ancak bizzat *Sahîh*'lerinde geçmeyen... (mütercim)
2. Bkz. İbn Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 80; İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 59-60

Bu kaideden de anlaşıldığı üzere hadis âlimlerine göre hadisin sıhhati râvilerine bağlıdır. Ancak yukarıdaki yedili taksimin istisnasız olarak kabul edilmesi bu genel kaideye uymamaktadır. Zira bu taksimden anlaşılan şudur: Senedinde tartışmalı râvi bulunsa bile Buhârî'nin rivâyet ettiği hadis, İmam Mâlik ya da İmam Ebû Hanife'nin Nâfi'den, onun da İbn Ömer'den rivâyet ettiği bir hadisten daha üstündür. Hâlbuki bu sened hem *altın silsile*[1] olarak bilinmektedir hem de bunun râvi sayısı İmam Buhârî'nin rivâyetlerine göre daha azdır. Rabbim hepsinden razı olsun.

Bu inceliğe işaret edenlerden biri de Muhakkik İbn Hümâm'dır. Nitekim kendisi bu hususa şu ifadeleriyle değinmektedir: "En sahih hadislerin Buhârî ve Müslim'de geçenler olduğu sözü zorlamadır ve buna itibar edilmemesi gerekmektedir. Zira hadisin sahih olması Buhârî ve Müslim'in rivâyet etmesine değil, onların da kabul ettiği sahih hadis şartlarına uygun olmasına bağlıdır. Eğer başka bir eserde bu şartları barındıran bir hadisin bulunabileceği kabul ediliyorsa o hâlde en sahih hadislerin Sahîhayn'da olduğu iddiasının bir anlamı da yoktur."[2]

Allâme Radıyyuddîn İbnü'l-Hanbelî de bu yedili taksimi aktardıktan sonra şöyle demiştir: "Zeynüddin Kâsım b. Kutluboğa da bu taksimi kabul etmemiştir çünkü hadisin sağlamlığı bulunduğu kaynağa değil râvilerine bağlıdır."[3]

**2-** Bir râvinin güvenilir olup olmadığına kanaat getirmek içtihâdîdir. Bir hadis âliminin güvenilir görüp hadisini sahih kabul ettiği bir râviyi başka bir âlim güvenilir görmeyip hadisini zayıf görebilir. (İlimde konumları her ne kadar yüksek olsa da) İmam Buhârî'yle İmam Müslim'ın bir râviyi

1. Buna hadis literatüründe *silsiletü'z-zeheb* veya *silsile-i zehebiyye* de denmektedir. (mütercim)
2. İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, I, 455 (Nâfileler Bölümü)
3. İbnü'l-Hanbelî, *Kafvu'l-Eser*, s. 57

güvenilir görmesi gerçekte öyle olmasını gerektirmez. Bu sadece onların içtihadıdır. Onların içtihadı başka bir âlimin içtihadı için hüccet teşkil edip onu ortadan kaldırmaz. Özellikle de onlardan önce yaşamışsa.

Muhakkik İbn Hümâm şöyle demiştir: "İkisi veya biri (Buhârî veya Müslim) herhangi bir râvinin zabt ve adalet şartlarını taşıdığına hükmettiklerinde bunun gerçekte de böyle olduğu yargısına kesin olarak varmamız mümkün değildir. Gerçekte durum farklı olabilir. Nitekim Müslim'de ciddi eleştirilere maruz kalmış ve Buhâri'de tartışılmış râviler mevcuttur. Sonuç olarak râviler hakkında verilen hükümler âlimlerin içtihâtları arasında gidip gelmektedir."[1]



**3-** Muhaddisler herhangi bir sened için "Bu en sahih seneddir" demenin uygun olmadığını belirtmişlerdir. Belirli bir sened için dahi böyle bir ifade kullanmak hoş karşılanmamışken hakkında ittifak ve ihtilaf edilen râvilerin bulunduğu koca bir kitap için nasıl "Bu en sahih kitaptır" denebilir?! Bir kitap hakkında "en sahih" ifadesinin kullanılamaması, bir sened için kullanılamamasından daha açık ve nettir.

Hocalarımızın hocası Muhammed Abdürreşîd Nu'mânî şöyle demiştir: "Bazı âlimlerin Sahîhayn ya da başka bir kitap hakkında en sahih hadis kitabı olduğunu söylemeleri, tüm senedler açısından söylenmiş gibi algılansa da gerçekte bazı senedler açısındandır."[2]

Bu aktardıklarımız muhakkik âlimlerin yedili taksime karşı getirdikleri eleştirilerden sadece ufak bir bölümdür.[3]

1. İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, I, 455 (Nâfileler Bölümü).
2. Nu'mânî, *el-İmâm İbn Mâce ve Kitâbühü's-Sünen*, s. 111.
3. Muhakkik İbn Hümâm da bu konuya değinmiştir (bkz. *Fethu'l-Kadîr*, I, 455; *Tahrîr*, Teâruz Bölümü). Ayrıca talebesi Muhakkik İbn Emîr Hâc da yazanları onaylamıştır (bkz. *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, III, 40). Aynı şekilde Kâsım b. Kutluboğa *el-Kavlü'l-Mubteker*'de ve bunu aktarıp onaylayan İbnü'l-Hanbelî *Kafvu'l-Eser*'de (s. 57), Şibbîr Ahmed Os-

Yukarıda geçen yedili ayrım hakkında kanaatimce en fazla şu söylenebilir: Bu ayrım ve buna binaen Buhârî'nin Kur'ân'dan sonra en sahih kitap olması ancak iki şartla kabul edilebilir:

**Birinci şart:** Bu ayrım çoğunluk itibariyledir, her hadisi kapsayacak şekilde genel değil. Bir başka ifadeyle bu, bazı hadisler için geçerlidir. Bu şartı itibara aldığımız vakit İbnü's-Salâh'ın bu genellemesi geçersiz olur. Nitekim görünürde İbn Hacer de başta yedili ayrımı kabul etmiş ancak sonrasında ufak birkaç eleştiri getirmiş ve bu şarta şöyle dikkat çekmiştir: "İbnü's-Salâh'ın zikrettiği bu ayrım imam ve muhaddislerin kaidelerine uymaktadır ancak her hadis için geçerli olmayabilir. Örneğin, sadece İmam Müslim'in rivâyet ettiği bir hadisin birçok senedle desteklenip tevâtür ya da güçlü meşhûr derecesine ulaştığını ve diğer âlimlerin de bu hadisin, sıhhat şartlarını taşıdığını kabul ettiklerini varsaysak Buhârî'nin tek senedli olarak rivâyet ettiği hadisin Müslim'in bu hadisinden daha güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla İbnü's-Salâh'ın genellemesinin çoğunluk itibariyle olduğunu söylemek gerekmektedir."[1]



---

mânî (*Mebâdiu İlmi'l-Hadis*, s. 673) ve Zafer Ahmed Tehânevî de (*Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 65, 468) bu konuyu ele almışlardır.

Allâme Muhammed Abdürreşîd Nu'mânî bu konuyu *Talikât alâ Dirâsâti'l Lebîb*'in hâşiyelerinde (s. 374-390) derinlemesine incelemiştir. Abdülfettâh Ebû Gudde rahmetullâhi aleyh ise Abdürreşîd Nu'mânî'nin dipnot ve hâşiyeleri hakkında şöyle demiştir: "Zemahşerî'nin dediği gibi, zeytinyağı nasıl zeytinin özüyse hâşiyeler de metinlerin özüdür." (*el-Ecvibetü'l-Fâzıla*, s.204) Yine Abdülfettâh Ebû Gudde konuyu *Tevcîhü'n-Nazar* isimli eserin dipnotları (I, 290) ve *Şurûtu'l-Eimmeti'l-Hamse li'l-Hâzimî* isimli eserine yazdığı hâşiyelerinde (s. 173-183) delilleriyle beraber etraflıca ele almıştır.

1. İbn Hacer, *en-Nuket alâ İbni's-Salâh*, I, 265. İbn Hacer kendisi aynı şeyi *Nüzhetü'n-Nazar*'da da belirtmiştir: "Geride kalmış olan, öyle bir şeye sahip olabilir ki onu öne geçirir..." (s. 65); Hâfız Sehâvî, *Fethu'l-Muğîs*, I, 76; Hâfız Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, II, 462

Allâme Abdülfettâh Ebû Gudde bu konu hakkında şöyle demiştir: "Bundan İbn Hacer'in yedili taksimi eleştirdiği anlaşılmaktadır ancak bunu nazikçe ve tatlı bir dille yapmıştır. Ayrıca yedili taksimi kabul edenler onu doğruluğunda şüphe ve tartışma olmayan bir kaide olarak sunarlar ancak bazı noktalardan eleştirildiğinde ve genel geçer olmadığı anlaşıldığında ona artık kaide denemez. Allah İbn Hacer'e rahmet etsin! İbnü's-Salâh'ı ne kadar kibarca eleştirmiş ve onu yer yer ne de güzel savunmuştur!"[1]

Kanaatimce İbn Hacer rahmetullâhi aleyh Sahîhayn hadislerinin kat'îliği meselesinde olduğu gibi burada da edebî kişiliğini konuşturmuştur.[2]

Bu şartla beraber *Sahîh-i Buhârî*'nin en sahih kitap olduğunu Şibbîr Ahmed Osmânî[3], Zafer Ahmed Tehânevî[4] ve Muhammed Abdürreşîd Nu'mânî[5] de kabul etmiştir. Bizzat kendi sözlerine müracaat edilebilir. Zira orada birçok faydalı bilgi bulunmaktadır.

**İkinci şart:** Bu ayrım hadisçilerin geneli içindir, müçtehit veya râvileri bizzat araştırmış âlimler için değil. Nitekim bunlar, kendi görüşleri doğrultusunda karar verirler. Muhakkik İbn Hümâm şöyle demiştir: "Evet, müçtehit ve râvileri bizzat araştırmış âlimler dışındaki kimseler çoğunluğun kabul ettiğiyle tatmin olabilirler ancak kendi hadis kriterlerini kendisi belirleyen müçtehidle râviyi bizzat araştıran âlim ancak kendi görüşüne bakar. Dolayısıyla *Sahîh*-i Buhârî ve *Sahîh*-i Müslim'in dışında sahih gördükleri bir hadis bu ikisinde geçen hadislerle çelişki içinde olabilir."[6]

1. Ebû Gudde, *Şurûti'l-Eimmeti'l-Hamse* dipnotları, s. 181
2. Ayrıntılı bilgi için bkz. *Dirâsât*, Birinci Bölüm, Üçüncü Kısım, Üçüncü Konu.
3. Bkz. Şibbîr Ahmed Osmânî, *Mebâdiu İlmi'l-Hadîs ve Usûlühü*, s. 673
4. Bkz. Tehânevî, *Kavâid fî İlmi'l-Hadîs*, s. 65, 467
5. Bkz. Nu'mânî, *el-İmâm İbn Mâce ve Kitâbühü's-Sünen*, s. 111
6. İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, I, 455 (Nâfileler Bölümü).

Öğrencisi İbn Emîr Hâc ise şöyle demiştir: "Buhârî ve Müslim'in en sahih kitaplar olduğunu söylesek bile bu onlardan önce gelmiş müctehidleri değil, sonraki hadisçileri bağlar. Bu çok açık bir şey olmasına rağmen birçok kimse tarafından fark edilemeyen ve bazılarının yanıltmacalarına âlet olmuş bir husustur. En doğrusunu Allah celle celâlühü bilir."[1]

## Sahîhayn'ın Hadisleri Kesin Bilgi İfade Eder mi?

Bu meselede farklı görüşler bulunmaktadır ancak öncelikle asıl tartışma konusunu tespit etmek gerekir.



## Asıl İhtilaf Edilen Konu

Asıl ihtilaf edilen nokta, muhaddislerin eleştirisine konu olmayıp anlamı itibariyle de bir başka hadisle çelişki içinde bulunmayan hadislerdir. İmam Dârekutnî (h. 306-385) gibi muhaddisler tarafından eleştirilen hadisler ise kat'î ilim ifade etmemektedir. Nitekim İmam Dârekutnî, Buhârî ve Müslim'de geçen 210 hadisi zayıf görmüştür. Bunlardan 32 tanesi ikisinde de bulunurken 78'i sadece Buhârî'de, 100'ü de sadece Müslim'dedir. Dârekutnî ya da başka hadis âlimlerinin eleştirilerine maruz kalmış bu gibi hadisler kesin bilgi ifade etmemektedir.

Aynı şekilde anlamı itibariyle çelişki içinde olan hadisler de ittifakla kesin bilgi ifade etmezler. Zira iki çelişkili şeyin kesin bilgi ifade etmesi imkânsızdır.[2]

1. İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, III, 40, 41 (Teâruz Bölümü).
2. Bkz. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 49-50; Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, s. 117

## Muhaddislerin Görüşü

Sahîhayn hadislerinin kesin bilgi ifade edip etmediğine dair öncelikle muhaddislerin görüşlerine yer verilmesi uygun olacaktır. Onlar bu konuda iki farklı görüşe sahiptirler:

**Birinci görüş:** Buhârî'yle Müslim'in veya ikisinden birinin rivâyet ettiği hadis şüphesiz sahihtir ve nazarî olmak üzere kesin bilgi ifade etmektedir. Bu Hâfız İbnü's-Salâh'ın görüşüdür.[1] Ayrıca kendisinden önce de sonra da bu görüşü benimseyenler olmuştur.

**İkinci görüş:** Her âhâd haber gibi Sahîhayn hadisleri de zann-ı gâlip ifade eder ve dolayısıyla ameli gerektirir. Bu da İmam Nevevî'nin görüşüdür. Nitekim kendisi şöyle demiştir: "Muhakkik âlimler ve diğer birçok kişi bu konuda İbnü's-Salâh'tan farklı düşünmüş ve tevâtür derecesine ulaşmayan Sahîhayn hadislerinin zann-ı gâlip ifade edeceğini söylemişlerdir."[2]

Nevevî'den önce İmam İzzeddin b. Abdüsselâm, Mu'tezile'den bazılarının, ümmetin kabul edip amel ettiği bir hadisin kesinlikle sahih olacağını savunduğunu zikredip şöyle demiştir: "Bu çok zayıf bir görüştür."[3]

## Hanefîler'in Görüşü

Bundan önce muhaddislerin görüşünden bahsetmiştik. Hanefîler ise Sahîhayn hadislerinin tıpkı diğer âhâd hadisler gibi zann-ı gâlip ifade edip ameli gerektirdiğini söylerler. Nitekim kendi usûl ve kaideleri de bu sonucu gerektirmektedir. Dolayısıyla bunlar kesin bilgi ifade etmezler. Zira bunlar âhâddır ve âhâd haberler ancak zan ifade etmektedir.

1. Bkz. İbn Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 98
2. Nevevî, *Takrîb*, I, 495; Ayrıca bkz. Nevevî, *Şerhu Müslim*, I, 137
3. Bkz. Zerkeşî, *Selâsilü'z-Zeheb*, s. 321

İbn Hümâm, İbn Kutluboğa, İbn Nüceym, İbnü'l-Hanbelî ve Bihârî de bu görüşü tercih etmişlerdir.[1]

## Sahîhayn'daki Hadislerin Kesin Olduğuna Dair Deliller ve Bunlara Verilen Cevaplar

İbnü's-Salâh, Sahîhayn hadislerinin kesin bilgi ifade ettiğini savunanların delillerini özetlemiştir.[2] Sonuç olarak onların bu hadislerin kesin bilgi ifade ettiğine dair delillerini şu iki noktada toplayabiliriz:

**1-** Ümmet bu hadisleri kabul etmiştir. Bu da onların kesin bilgi ifade etmesini gerektirir.

**2-** Ümmet bu hadislerin sahih olduğu hususunda icmâ etmiştir. Ümmetin icmâ ettiği hususta ise hata olamaz. Dolayısıyla icmâya dayanarak hadislerin hepsinin kesinlikle sahih olduğunu söyleyebiliriz.



## Birinci Delilin Cevabı

**1-** Hanefîler kendi usûllerine dayanarak birinci delile şu şekilde cevap vermişlerdir:[3] Sahîhayn üzerinde gerçekleşen kabul kim tarafından olursa olsun Hanefîler için bir şey ifade etmemektedir. Zira hadisin kabul görmesi ve yayılmasında Hanefîler'in itibar ettiği ölçü ilk üç nesildir (sahâbe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn). Dolayısıyla sonraki dönemlerde hadisin kabul görmesine itibar edilmemektedir. Bu hususta Hanefîler'in ittifak ettiklerini birinci bölümün üçüncü kısmında (Meşhûr Haber) belirtmiştim.

1. Ayrıntı için bkz. *Dirâsât* (Birinci Bölüm, Üçüncü Kısım, Üçüncü Konu)
2. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 97
3. Diğerlerinin cevapları için bkz. Zerkeşî, *en-Nuket alâ İbni's-Salâh*, s. 89; el-Cezâirî, *Tevcîhü'n-Nazar*, I, 317.

Eğer buraya kadar anlattıklarım anlaşıldıysa şunun da bilinmesinde fayda vardır: Hanefîler nezdinde, Sahîhayn'ın genel kabul görmesinin bir anlamı yoktur. Zira *Sahîh*-i Buhârî ve *Sahîh*-i Müslim övgüye mazhar olan üç nesilden sonra kaleme alınmıştır. Âlimlerin bu iki eseri benimsemeleri ise hicrî beşinci asırda Hâfız Ebû Nasr Siczî (v. 444) ve İmâmu'l Haremeyn'le (v. 478) birlikte başlamıştır.[1]

Muhammed Enver Keşmîrî de İbnü's-Salâh'ın Sahîhayn'ın kesin bilgi ifade ettiğine dair delil olarak bunların genel kabul gördüğünü sunmasının Hanefîler'in usûlüne uygun olmadığına dikkat çekmiş ve şöyle demiştir: "İşin sırrı şudur: Hanefîler, haberleri ayrıma tâbi tutarken övgüye mazhar olmuş ilk üç nesle itibar etmişlerdir. Tevâtür ya da herhangi başka bir husus için ancak o üç nesil dikkate alınır. Âhâd haberlerin çoğu ise zaten sonraki dönemlerde yaygınlaşmıştır. Ancak bu yaygınlığa itibar edilmez çünkü başlangıçta zannî olan bir şey, bu üç nesilden sonra yaygınlaşması sebebiyle sonradan kat'î olmaz. Sonuç olarak, Buhârî ve Müslim'deki hadisler asıl itibariyle âhâd hadislerdir ve ümmetin bunları kabul etmesi, kat'î olmalarının delili olamaz.[2]

**2-** Muhakkik İbn Emîr Hâc da şöyle demiştir: "Ümmetin Sahîhayn'daki bütün hadisleri kabul ettiği doğru değildir. Râviler açısından bakacak olursak İbn Hümâm'ın da dediği gibi Müslim'de ciddi eleştirilere maruz kalmış birçok râvi vardır. Ayrıca Buhârî'de de hakkında ihtilaf edilmiş birkaç râvi vardır.[3] Metin açısından bakıldığında ise her hadisin içeriğiyle amel edileceği veya bir başka hadisle çeliştiğinde daima tercih edileceği hususunda da herhangi bir ittifak yoktur."[4]

1. Bkz. Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, II, 450, 458, 493.
2. Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, I, 46
3. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tehânevî, *Kâvâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 463-468
4. İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, III, 40 (teâruz bölümü)

## İkinci Delilin Cevabı

Ümmet, Sahîhayn'daki bütün hadislerin sahih olduğunda icmâ etmiştir. Her ne kadar kat'î olup olmadığı tartışmalı olsa da ittifakla her sahih hadis, bir engel bulunmadığı müddetçe ameli gerektirmektedir. Ancak bu sahih hadislerle amel edileceği hususunda icmânın bulunması, bunların kesinlikle Peygamber sözleri olduğu icmâsını gerektirmez.[1]

İmam Nevevî de aynı şekilde şöyle demiştir: "Bu sahih hadislerle amel edileceği hususunda icmânın bulunması, bunların kesinlikle peygamber sözleri olduğu icmâsını gerektirmez."[2]



## Bir İtiraz ve Buna Verilen Cevap

İbn Hacer bu cevaba şöyle bir itiraz getirmiştir: "Bu durumda Sahîhayn'ın hiçbir meziyeti kalmamış olur. Hâlbuki Sahîhayn hadislerinin, sıhhat bakımından diğerlerine göre bir meziyete sahip olduğu noktasında icmâ hâsıl olmuştur."[3]

Bu itirazın cevabı ise şöyledir:

**1-** Meziyet ancak bu iki kitabın diğerlerinden daha üstün olmasında olabilir. Bu iki kitabın hadisleri sahih derecelerinin en üst noktasındadır. Nitekim Allâme Bihârî şöyle demiştir: "Hadislerin kat'î olduğuna dair icmânın bulunduğunu kabul etsek dahi yine bunların kat'î olmaları gerek-

1. Bkz. *Tahrîr*, s. 332; *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 270; *Mebâdiü Ulûmi'l-Hadîs*, s. 672
2. Bkz. Nevevî, *Şerhu Müslim*, I, 137. Şibbîr Ahmed Osmânî bu cevabı çok güzel bir şekilde izah etmiştir. Çok uzun olmasaydı burada olduğu gibi aktarırdım. Kesinlikle müracaat edilmesi gerekmektedir! Bkz. *Mebâdiu İlmi'l-Hadîs*, s. 671
3. Bkz. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 50

mez. Bu icmâdan, en fazla bu iki kitabın hadislerinin sahih derecelerinin en üst noktasında olduğu çıkarılabilir."[1]

**2-** *Sahîh*-i Buhârî'yle *Sahîh*-i Müslim'in meziyeti hâlâ bulunmaktadır. Zira bir engel bulunmadıkça senedlerine bakılmaksızın rivâyet ettikleri hadisleriyle amel etmek gerekmektedir. Diğer kaynaklar ise böyle değildir. Zira onlar, bir hadisi sahih kabul etseler bile onunla amel etmeden önce senedine bizzat bakıp sahih olduğuna kanaat getirmeleri gerekmektedir.

Nitekim İmam Nevevî de şöyle demiştir: "Sahîhayn'ın diğer kitaplardan ayrıldığı husus, hadislerinin araştırmaya ihtiyaç duyulmaksızın ameli gerektirmesidir. Diğer kitaplardaki hadisler ise ilk önce araştırılır, eğer sahih hadis şartlarını taşıyorsa amel edilir, taşımıyorsa edilmez."[2]



## Önemli Bir Uyarı

Şibbîr Ahmed Osmânî bu konunun sonunda şöyle bir uyarıda bulunmuştur: "Bu satırları yazarken güttüğümüz gaye (hâşâ) Sahîhayn'ın ya da herhangi bir hadis kitabının değerini düşürmek değildir. Bilakis amacımız, ifrat ve aşırılığa kaçmaktan sakınıp her şeyi yerli yerine koymak ve hak ettiği ölçüde övmektir."[3]

Aşırılık, nerede bulunuyorsa orayı çirkinleştirip değerini düşürmektedir. İtidal, yani ifratla tefritten uzak durup her

1. Bkz. El-Cezâirî, *Tevcîhü'n-Nazar*, I, 322; Bihârî, *Müsellemü's-Sübût*, s. 90
2. Nevevî, *Şerhu Sahîh-i Müslim*, I, 137. Şibbîr Ahmed Osmânî *Mebâdiu İlmi'l-Hadîs*'te (s. 672), Muhammed Avvâme *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotlarında (II, 504) Nevevî'nin bu görüşünü benimsemişlerdir. Ancak Muhammed Avvâme, Bihârî'nin zikrettiği ilk cevapla ikna olmamıştır. Detaylı bilgi için kaynağa müracaat edilebilir.
3. Osmânî, *Mebâdiu İlmi'l-Hadîs*, s. 676

şeyi yerli yerine koymak bir insanın sahip olabileceği en güzel hasletlerdendir. Dolayısıyla Sahîhayn hadislerinin zayıf olduğunu söylemek tefrittir ve asırlardır fakih, usûlcü ve muhaddislerin gittiği yoldan çıkmak demektir. Aynı şekilde buradaki hadislerin kat'î olduğunu söylemek ve bunları özellikle Buhârî ve Müslim'den önce yaşayanlar başta olmak üzere müçtehidler arasında hakem kılmak ise ifrata düşmektir. Bu tür ifadeler, kişiye yakışmayan ifadelerdendir.

Hâfız Zehebî (Eş'as b. Abdülmelik el-Humrânî'nin biyografisinde) şöyle demiştir: "İbn Adiy, el-Kâmil isimli eserinde değindiği için onu burada zikrettim. Onun zayıflığına işaret edecek hiçbir ifade kullandığını da görmedim. Ayrıca kendisini duafâ[1] türü kitaplarda ele alan kimse de yoktur. Evet, Buhârî ve Müslim'in ondan rivâyet etmedikleri doğrudur, ne yapalım?!"[2] İmam Zehebî burada Buhârî ve Müslim hususunda aşırıya kaçmamak gerektiğini ifade etmek istemiştir. Allah bize itidal üzere olmayı nasip eylesin.



## Sika Râvilerin İlaveleri[3]

Sika râvilerin ziyâdeleri (ilaveleri) meselesi en önemli usûl konularındandır. *Metinde ziyâde* ile *senedde ziyâde* olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır:

1. *Duafâ* türü kitaplar, *ricâl* literatürünün bir dalı olup genel itibariyle zayıf râvileri tanıtmaktadır. (mütercim)
2. Zehebî, *Mîzânü'l-İ'tidâl*, I, 431, No: 1003
3. Bu konu, hadis literatüründe *ziyâdetü's-sika* olarak da bilinmektedir. Daha anlaşılır olması ümidiyle *sika râvinin ilavesi* şeklinde tercüme etmeyi daha uygun bulduk. (mütercim)

## Metindeki Ziyâde

Bir grup sika râvi bir hadis rivâyet etse ve içlerinden birisi diğerlerinin rivâyetlerinde bulunmayan bir kelime veya bir cümle rivâyet etse bu ziyâde kabul edilir mi edilmez mi? İşte ihtilaf edilen nokta burasıdır. Hanefîler'de tercih edilen görüş şudur:

- Yapılan ziyâde metnin kalan kısmıyla farklılık arz edip çelişiyorsa ve aralarını bulmak da mümkün değilse görünürde teâruzun olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yapılması gereken şey tercihtir.

- Yapılan ziyâde metnin kalan kısmıyla farklılık arz edip çelişmiyorsa bakılır; eğer hadis farklı zaman ya da mekânlarda söylenmişse ziyâdenin kabul edileceği hususunda hiçbir tartışma yoktur. Zira Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu farklı bir mecliste söylemiş olabilir. Bu da tıpkı sika bir râvinin bir hadisi tek başına rivâyet etmesi gibidir. Nitekim bu tür hadisler kabul edilmektedir.

- Aktarılan söz veya olay tek bir mecliste gerçekleşmiş ve ziyâdesiz rivâyeti aktaranların sayısı böyle bir ziyâdeyi topluca kaçırmalarını mümkün kılmayacak kadar fazla ise o hâlde, bu ziyâde kabul edilmez. Zira hata ve dikkatsizliğin bir kişiye mâl edilmesi böyle bir hata yapması beklenmeyen bir topluluğa mâl edilmesinden evlâdır. Ancak ziyâdesiz rivâyeti aktaranların sayısı o kadar değilse o hâlde, çoğunluğa göre bu ziyâde kabul edilir.

- Ancak aynı mecliste gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyorsa ziyâdenin kabul edilmesi evlâdır çünkü bunun farklı meclislerde olması mümkündür.

İbnü's-Sâ'âtî ve İbn Hümâm bu görüşü tercih etmiştir. Müteahhir âlimlerin de tercih ettiği budur.[1]

## Seneddeki Ziyâde

Usûlcüler bu bahiste iki durumdan bahsederler.[2]

**1-** Rivâyeti bazı sika râviler muttasıl senedle aktarırken diğer bazı sika râvilerin mürsel olarak aktarmaları veya bir râvinin farklı vakitlerde bir kere muttasıl bir kere de irsâl etmesi suretiyle muttasılla mürsel rivâyetlerin çelişmesi.

**2-** Rivâyeti bazı sika râviler merfû olarak aktarırken diğer bazı sika râvilerin mevkuf olarak aktarmaları veya bir râvinin farklı vakitlerde bir kere merfû bir kere de mevkuf olarak rivâyet etmesi suretiyle merfûyla mevkuf rivâyetlerin çelişmesi.



İmam Cessâs da şöyle demiştir: "Bir sahâbî bir hadisi merfû olarak rivâyet ettikten sonra kendisinden aynı hadis mevkuf olarak rivâyet edilse bize göre o merfû rivâyete bir zarar gelmez. Aksine mevkuf olarak rivâyet etmesi, merfû hadisi daha da güçlendirir ve onun hükmünün sabit olup mensûh olmadığına delil teşkil eder."[3]

Nitekim İmam Pezdevî, Serahsî ve onlara uyanların tercih ettikleri görüş budur.

1. Ayrıntılı bilgi için bkz. *Dirâsât*, Dördüncü Bölüm, Sonuç.
2. Ayrıntılı bilgi için bkz. *a.g.e*
3. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 57.

İkinci Kısım

# HASEN HADİS

## Hasen Hadisin Tanımı

Hasen hadis konumu itibariyle sahih ile zayıf hadisin arasında bulunduğu için sınırlarını tespit edip tanımlamak muhaddisler açısından oldukça zordu. Bu yüzden muhaddislerin yaptığı bazı tanımlar eksik kalmıştır.[1] Ancak sonuç itibariyle yaygın kabul gören tanım şu olmuştur: "Âdil olup orta dereceli zabta sahip râvinin senedi muttasıl bir şekilde rivâyet ettiği, illetsiz ve şâz olmayan hadistir."[2]

Buna göre, *hasen lizâtihî* bir hadis tıpkı *sahîh lizâtihî* hadis gibidir. Ancak aralarında bulunan tek fark sahih hadisin râvisi tam zabt sahibi iken hasen hadisin râvisinin orta dereceli zabta sahip olmasıdır.

Bu tanım *hasen lizâtihî* hadise aittir. *Hasen ligayrihî* hadisin tanımı ise bir sonraki kısımda işlenecektir.

1. Ayrıntı bilgi için bkz. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, III, 16-21
2. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 52

## Ahkâm ve Akâid Bölümünde Hasen Hadisin Hükmü

Hanefî imamlar ahkâm kısmında hasen hadisin kabul edildiğinde hemfikirdirler. Muhaddis Abdülhak Dihlevî şöyle demiştir: "Ahkâm alanında sahih hadisin hüccet olduğunda icmâ vardır. Çoğu âlime göre, hasen lizâtihi hadis de aynı şekildedir. Her ne kadar rütbe olarak sahihten aşağı olsa da delil olma bakımından sahih gibi kabul edilmiştir."[1]

Ahkâm alanında durum böyledir. Akâid alanında ise hasen hadisin hükmü sahih hadis gibidir. (bkz. Bu kitabın *Sahih Hadis* kısmı, *Ahkâm ve Akâid Alanında Sahih Hadisin Değeri* konusu)



1. Dihlevî, *Mukaddime fî Usûli'l-Hadîs*, s. 83 (Sekizinci Kısım)
   Allâme Tehânevi de şöyle demiştir: *"Her ne kadar aynı kuvvette olmasalar da hüccet olması bakımından hasen de tıpkı sahih gibidir."* (bkz. *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 78)

üçüncü kısım

# ZAYIF HADİS

## Zayıf Hadisin Tanımı

Hasen hadisin şartlarını taşımayan hadistir.[1]

## Zayıf Hadisin Hasen Derecesine Yükselmesi

Zayıf hadis birkaç farklı yoldan[2] gelirse hasen derecesine yükselir. Nitekim muhaddisler bu hadise *hasen ligayrihî* demişlerdir. Ancak birkaç farklı yoldan geldi diye her zayıf hadisin hasen derecesine yükselmediğini gözden kaçırmamak gerekir. Zira zayıf hadis iki kısımdır.[3]

**Birinci kısım**: Güvenilir ve dindar olmasına rağmen râvinin ezberinin kötü olması, râvinin kendisinin müdellis veya meçhûl olması ya da hayatının sonlarında bunamış olan râvinin rivâyetlerinin ne zaman aktarıldığının bilinmemesi ve hadisin mürsel olması gibi sebeplerle zayıf olan hadis. Bu tür râvi, kendisi gibi veya kendisinden daha üstün bir râviyle desteklenir ya da hadisin kabul edilmesini gerek-

1. İbn Dakîki'l-Îd, *el-İktirâh fî Beyâni'l-Istılâh*, s. 201; Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, III, 81 (Üçüncü Çeşit); Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 178
2. Buradaki yoldan kasıt, seneddir. (mütercim)
3. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 318; İbn Âbidîn, *Reddü'l-Muhtâr*, I, 94; Osmânî, *Mebâdiu İlmi'l-Hadîs*, s. 213; Tehânevî, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 35, 78-82

tirecek başka bir durum ortaya çıkarsa o hâlde, hadis *hasen ligayrihî* olur.

Kanaatimce verilen bu örnekler hadisçilerin usûlüne göredir. Hanefîler'e göre ise gerekli şartları taşıdığı takdirde mürsel veya müdellesle örnek vermek doğru olmaz.

**İkinci kısım:** Râvinin fâsık ya da yalanla itham edilmiş olması gibi sebeplerle zayıf olan hadis. Bu hadisler farklı yollardan rivâyet edilse bile *hasen ligayrihî* derecesine yükselemez.



## Zayıf Hadis Bazen Hüccet Kabul Edilebilir

Karinelerle desteklendiği takdirde zayıf hadis hüccet kabul edilebilir. Bu konuyu sahih hadis kısmında ele almıştık. (bkz. Sahih Hadis Bazen Terk Edilirken Zayıf Hadis Bazen Hüccet Kabul Edilebilir)

## Müteahhir Âlimin Hadiste Gördüğü Kusur Mütekaddim Âlimi Bağlamaz

Müteahhir âlim kendisine ulaşan senedde gördüğü bir zayıf râvi sebebiyle hadisi zayıf görebilir. Ancak bu mütekaddim âlimi bağlamaz. Zira hadis ona o zayıf râvi olmaksızın ulaşmıştır. Hadisi etkileyen o zayıf râvi mütekaddim âlimden sonra gelmiştir. Bu çok önemli bir konudur. Nitekim Muhaddis İbn Teymiyye de üzerinde durmuş ve şöyle demiştir: "Hadis kitaplarının derlendiği dönemden önce yaşamış âlimler sünneti müteahhir âlimlerden çok daha iyi bilirlerdi. Zira onlara ulaşan ve sahih gördükleri birçok hadis belki de bize bir meçhûl râviyle veya kopuk bir senedle ulaşmıştır. Belki de hiç ulaşmamıştır."[1]

1. İbn Teymiyye, *Rafu'l-Melâm ani'l-Eimmeti'l-A'lâm*, s. 18

Muhakkik Abdülhak Dihlevî de şöyle demiştir: "İlk dönemde yaşamış bir kişi, kendisiyle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında bulunan râviler sıhhat ve kabul şartlarını taşıdığı için sahih gördüğü bir hadis sonra gelen bir râvi sebebiyle müteahhir âlimler tarafından zayıf olarak görülebilir. Ancak bu durum, hadisin örneğin İmam Ebû Hanife döneminde de zayıf olmasını gerektirmez. Bu detay aslında son derece açıktır."[1]



## Fezâil Bölümünde Zayıf Hadisle Amel Etmenin Hükmü

Birçok âlim; farz, vacip veya sünnet olmayıp da sevap niyetiyle yapılan ameller[2] hususunda zayıf hadislerin kabul edildiğine dair ittifakın bulunduğunu belirtmiştir. Tabii bunun için hadisin bazı şartları taşıyor olması gerekmektedir (bu şartları ileride işleyeceğiz). *Fezâil*de zayıf hadislerin kabul edilmesi demek, onunla müstehap veya müstehap seviyesinde bir kerâhetin sabit olabilmesi demektir. Nitekim muhakkik İbn Hümâm kitaplarında farklı yerlerde buna değinmiş ve şöyle demiştir: "Uydurma olmayan zayıf hadislerle fezâil sabit olabilir. Hükmü ise menduptur."[3] Yine başka bir yerde şöyle demiştir: "Müstehap, uydurma olmamak şartıyla zayıf hadisle sabit olabilir."[4]

---

1. Dihlevî, *el-Menhecü'l-Kavîm fî Şerhi's-Sırâti'l-Mustakîm*, s. 23-24 Muhammed Abdürreşîd en-Nu'mâni'nin *İmâm İbn Mâce Or İlm-i Hadîs* isimli eserinden istifade edilmiştir. (s. 327)
2. Buna kısaca *fezâil-i a'mâl* veya *fezâil* de denmiştir. Bundan sonra *farz, vacip veya sünnet olmayıp da sevap niyetiyle yapılan ameller* yerine *fezâil* denecektir.
3. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 311.
4. İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, II, 95. Ayrıca şöyle de demiştir: "Uydurma olmayan zayıf hadisle fezâil bölümünde amel edilir." Bkz. *Fethu'l-Kadîr*, I, 303 (İmamlık Bölümü)

Ayrıca bu görüşü Molla Aliyyu'l-Kârî, Allâme Leknevî, Şibbîr Ahmed Osmânî, Zafer Ahmed Tehânevî ve Muhammed İdrîs Kandehlevî de tercih etmiştir.[1] Nitekim Hanefî fukahamızın birçok meseledeki yaklaşımları bunu destekler niteliktedir. Bunlardan bazılarına burada işaret etmek istiyorum:[2]

**1-** Zayıf bir hadise dayanarak boynu meshetmenin müstehap kabul edilmesi.[3] Nitekim Aliyyu'l-Kârî şöyle demiştir: "Zayıf hadisle fezâil bölümünde amel edilebilir. Bu sebeple âlimlerimiz boynu meshetmenin müstehap ya da sünnet olduğunu söylemişlerdir."[4]

**2-** Abdestte âzâları yıkarken Resûlullah aleyhisselamdan rivâyet olunan duaların okunmasının müstehap kabul edilmesi. Nitekim bu konudaki hadis zayıftır.[5]

**3-** Ezanı yavaş okuyup kameti hızlı getirmenin müstehap kabul edilmesi. Bu konuda Tirmizî'de geçen şu hadis vardır: *"Ey Bilâl! Ezan okurken yavaş, kamet getirirken de hızlı ol."*[6] Akabinden İmam Tirmizî, "Bu meçhûl bir isnaddır" demiştir. Muhakkik İbn Hümâm da şöyle demiştir: "Hadis zayıf kabul edilmiştir."[7]



1. *El-Mevzûâtü'l-Kübrâ*, s. 209; *Zaferü'l-Emânî*, s. 198; *Mebâdiu İlmi'l-Hadîs*, s. 383; *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs* (burada İbn Hümâm'ın sözlerini aktarıp onaylamıştır); *Minhatu'l-Muğîs*, s. 217.
2. Allâme Leknevî de bu meseleyi ele almıştır. Bkz. *Zaferü'l-Emânî*, s. 187-191, 197-199; *el-Ecvibetü'l-Fâzıla*, s. 54-55. Ayrıntılı bilgi için bu esere bakılabilir.
3. Ebû Dâvud, "Tahâret", 51.
4. Aliyyu'l-Kârî, *el-Mevzûâtü'l-Kübrâ*, s. 209.
5. Bkz. *Reddü'l-Muhtâr*, I, 94 (Tahâret Bölümü, Zayıf Hadisin Hasen Derecesine Yükselmesi Konusu).
6. Tirmizî, "Ebvâbu's Salât", 29
7. İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, I, 170 (Ezan Bölümü)

## Zayıf Hadisle Amel Etmenin Üç Şartı

Hafız İbn Hacer el-Askalânî zayıf hadisle amel edebilmenin üç şartını[1] şöyle sıralamıştır:

**1-** Örneğin yalancı, yalanla itham edilen, rivâyetlerinde çok büyük hatalar yapan veya birçok defa gaflete düşmüş bir râvi tarafından tek bir yolla gelen ve aynı şekilde birden fazla yolla gelip her isnadında yalancı ya da yalanla itham edilen birinin bulunması gibi hadisin çok şiddetli bir şekilde zayıf olmaması.

**2-** Zayıf hadisle sabit olan hüküm kendisiyle amel edilen küllî bir asla dayanıyor olmalıdır.

**3-** Amel edilirken bunun Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden kesin olarak sabit olduğuna inanılmamalıdır. Aksi takdirde Resûlullah'a söylemediği bir şey isnad edilmiş olabilir. Dolayısıyla kişi, hadisle ihtiyat bilinciyle amel eder. Buradaki ihtiyatın anlamı, zayıf hadisin aslında *mevzu* olup reddedilmesi veya aslında doğru olup amel edilmesinin zorunlu olma ihtimalinin bulunmasıdır. Her iki duruma da elverişli olduğu için onunla amel etmek en ihtiyatlı yoldur.[2]

Hanefî âlimlerimiz de İbn Hacer'in bu ifadelerini aktarıp onaylamışlardır.[3]



1. Bkz. Sehâvî, *el-Kavlü'l-Bedî fî's-Salâti ale'l-Habîbi'ş-Şefî*, s. 496-497
2. Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, s. 529
3. Bkz. İbn Âbidîn, *Reddü'l-Muhtâr*, I, 95 (Tahâret Bölümü, Zayıf Hadisin Hasen Derecesine Yükselmesi konusu); Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 199; *el-Ecvibetü'l-Fâzıla*, s. 43; Osmânî, *Mebâdiu İlmi'l-Hadîs*, s. 382; Tehânevî, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 94

## Ahkâm Alanında Zayıf Hadisle Amel Etmek

Ahkâm alanında zayıf hadisle delil getirilip getirilemeyeceği meselesinde asıl ihtilaf edilen konu müteahhirlerin zayıf dedikleri haberdir, yoksa birkaç farklı yoldan gelip *hasen ligayrihî* seviyesine yükselen zayıf hadis değil. Zira bu, ahkâm alanında delil olur.

## Zayıf Hadisi Hüccet Kabul Etmeyenler

Zayıf hadisin ahkâm alanında hüccet olmayacağı Hanefîler nezdinde tartışma konusu değildi. Hatta aksine, onun delil olmayacağında ittifak etmişlerdi. Nitekim İmam Serahsî *mestûr*un beşinci kısmından bahsederken şöyle demiştir: "Selef döneminde bilinmeyip onların reddine maruz kalmayan râvinin rivâyetleriyle amel etmek vâcip değildir. Ancak kıyasa uygun ise câizdir. Zira o dönemde görünürde adalet mevcuttur [...]. Ancak selef döneminde bilinmemesi itibariyle de râviyi töhmet altında bırakacak düşünceye kapılmak mümkündür. Dolayısıyla bu tür râviye hüsn-i zan ederek kıyasa uygun olması şartıyla rivâyet ettikleriyle amel etmek câiz olur. Ancak vâcip olmaz çünkü şeriatta böylesi zayıf bir yolla vücûbiyet sâbit olmaz."[1]

İbn Hümâm'ın bu konuyla ilgili sözlerini daha önce aktarmıştım (bkz. Fezâil Bölümünde Zayıf Hadisle Amel Etmenin Hükmü). Orada fezâil alanında zayıf hadisle amel edilebileceğini açıkça belirtmişti. Bunun *mefhûm-ı muhâlifinden* ahkâm alanında amel edilemeyeceği çıkmaktadır.[2]

1. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 344; ayrıca bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 719
2. Fukahanın sözlerinde *mefhûm-ı muhâlif* hüccettir. (İbn Âbidîn, *Şerhu Ukûdi Resmi'l Muftî*, s. 166). (müellif)

   *Mefhûm-ı muhâlif* veya *mefhûm-ı muhâlefet* fıkıh literatüründe, bir sözün tersinden anlaşılan anlamdır. Örneğin, bir kişi bir başkasına *"Bu-*

Allâme Abdülhak Dihlevî de şöyle demiştir: "Bilindiği üzere, zayıf hadisin sadece fezâil alanında itibara alınması tek tek hadisler için geçerlidir, bütün zayıf hadisler için değil."[1]

Leknevî de "Zayıf hadisle hiçbir şey haram ya da helâl olmaz"[2] demektedir.

## Zayıf Hadisi Hüccet Kabul Edenler

Günümüzde bazıları, İbn Hazm'ın şu iki sözüne dayanarak Hanefîler'in ahkâm alanında zayıf hadisi hüccet kabul ettiğini iddia etmektedirler:[3]



**1-** "Ebû Hanife şöyle demiştir: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen mürsel ya da zayıf hadis, kıyastan evladır. Onlar varken kıyasa başvurmak caiz değildir."[4]

**2-** "Hanefîler'in tamamı Ebû Hanife'ye göre zayıf hadisin kıyastan ve kendi görüşünden evlâ olduğunda hemfikirdirler."[5]

İbn Hazm'ın bu sözünü bazı Hanefî âlimler de zikretmişlerdir.[6]

---

*gün benimle konuşma"* demesinden, onunla yarın konuşabileceği anlamı, *mefhûm-ı muhâlifte*n çıkmaktadır. (mütercim)

1. Dihlevî, *Mukaddime fî Usûli'l-Hadîs*, s. 89 (Sekizinci Fasıl)
2. Leknevî, *Zaferül Emânî*, s. 204
3. Bkz. Saîd Memdûh, *et-Tarîf bi Evhâmi Men Kasseme'l-Hadîs ilâ Sahîh ve Daîf*, I, 73-93.
4. İbn Hazm, *el-İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm*, VII, 929 (Otuz Sekizinci Bölüm).
5. İbn Hazm, *Mulahhasu İbtâli'l-Kıyâs*, s. 68. İbn Teymiyye (*Mecmûu'l Fetâva*, XX, 304-305) ve İbn Kayyım da (*İlâmu'l-Muvakkıîn*, I, 31,75) bu sözü Ebû Hanife'ye nispet etmişlerdir.
6. Bkz. Aliyyu'l-Kârî, *Mirkâtu'l-Mefâtîh*, I, 41; İbn Âbidîn, *Nesemâtü'l-Eshâr*, s.181; Zebîdî, *Ukûdu'l-Cevâhiri'l-Münîfe*, s. 8; Ferhârvî, *Kevseru'n-Nebî*, s. 54; Leknevî, *el-Ecvibetü'l-Fâzıla*, s. 49.

## Delillerinin Değerlendirilmesi

Kanaatimce doğru olan, ilk görüştür. İkinci görüş ise birkaç sebepten ötürü sıkıntılıdır:

**Birinci sebep:** Bu görüş zâhiru'r--rivâyede İmam Ebû Hanife'den aktarılanla çelişmektedir. Nitekim Süfyân-ı Sevrî'nin rivâyet ettiğine göre Ebû Hanife şöyle demiştir: "Bir meselede eğer Kur'ân'dan cevabını bulursam onu alırım, bulamazsam Resûlullah'ın sünneti ve kendisinden sika râviler vasıtasıyla gelen sahih haberlere bakarım. İkisinde de bulamazsam ashâbından istediğimin görüşünü alır, istediğimin görüşünü almam. Ancak onların görüşünü bırakıp başkasının görüşüne de yeltenmem."[1]

Burada, sahih bir hadis bulamadığında ashâbının görüşlerini esas aldığını açıkça ifade etmiştir. Orada da cevabını bulamazsa kıyasa başvurur ve onu da en mükemmel bir şekilde yapar. Dolayısıyla İbn Hazm'ın zikrettiği, zâhiru'r-rivâyede aktarılana aykırıdır.[2]

**İkinci sebep:** Ebû Hanife şöyle demiştir: "Bir kişi ancak işittiği andan aktarana kadar ezberinde tuttuğu hadisleri rivâyet edebilir. Bunun dışındakileri rivâyet etmesi doğru olmaz."[3]

Hadisin kabul şartı olarak yapılması bu kadar güç ve zor bir şeyi şart koşan Ebû Hanife nasıl olur da zayıf hadisin hüccet olabileceğini kabul eder?! Nitekim Hâfız Suyûtî'nin, *Sahîhayn*'ın râvilerinin yarısının bile bu şartı yerine getiremediğine dair sözünü ileride aktaracağım.

**Üçüncü sebep:** İbn Hazm'ın Ebû Hanife'den rivâyet ettiği bu görüş mütekaddim dönem Hanefî ulemasının eser-

1. İbn Maîn, *Târîhu İbn Maîn (Dûrî rivâyetiyle)*, II, 608
2. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 421; İbn Hümâm, *(Teysîr şerhiyle beraber) Tahrîr*, III, 135.
3. İbn Ebi'l-Avvâm, *Menâkibu Ebî Hanîfe*, s. 33.

lerinde geçmemektedir. Nitekim Ferhârvî de bu konuyu şöyle ifade etmiştir: "Zayıf hadisin kıyasa önceleneceği görüşünde Ebû Dâvûd Sicistânî tek kalmıştır. İbn Hazm bunu Ebû Hanife'ye de nispet etmiştir ancak bu, âlimlerimizin kitaplarında geçmemektedir."[1]

Ayrıca İbn Hazm bu rivâyetin senedini zikretmemiştir. Birçok hükmün üzerine bina edildiği böyle önemli bir temel meselede nasıl olur da böyle bir rivâyet kabul edilebilir?! Eğer bu rivâyet sahih olsaydı Ebû Hanife'nin talebeleri, talebelerinin talebeleri vs. bunu rivâyet eder, usûl âlimleri de benimserdi. Ayrıca Hanefîler'in, umûm-ı belvâya[2] konu olan âhâd haberlerin kabul edilmeyeceği kaidesi gereğince İbn Hazm'ın bu rivâyeti kabul edilmemektedir.



İbn Hazm'ın ikinci ifadesi de delile dayandırılması gereken bir iddiadır. Hemfikir olanlar kimdir? Nerede böyle bir şey söylemişlerdir? Nitekim Ferhârvî de bunu demektedir.

Müteahhir Hanefî âlimlerin birçoğunun İbn Hazm'ın bu ifadesini aktarıp onaylamalarının yeterli olduğu şeklinde bir itiraz getirilirse şöyle cevap verilebilir: Bunu aktarıp onaylayanların büyük çoğunluğu daha çok Hanefî mezhebini savunma veya menkıbeler anlatma bağlamında zikretmişlerdir, ilmî bir bağlamda değil. İlim ehlinin de bildiği üzere, menkıbe anlatımlarında kaynak hususunda bir serbestlik görülmektedir.[3] Nitekim Ferhârvî'nin aynı yerde hem İbn Hazm'ın ifadesini nakletmesi hem de bunun Hanefî kitaplarında olmadığını söylemesi iddiamızı destekler niteliktedir.

1. Ferhârvî, *Kevseru'n-Nebî*, s. 18
2. Umûm-ı belvâ, toplum içinde yaygınlaşıp mükelleflerin sıkça karşılaştığı durumları ifade etmektedir. (mütercim)
3. Muhakkik Kevserî şöyle demiştir: *"... gibi ifadeler kaynak hususunda biraz daha serbest davranılan menkıbelerden sayılmaktadır."* (Bkz. Kevserî, *Te'nîbu'l-Hatîb Fîmâ Sâkahû Fî Tercemeti Ebî Hanîfeti Mine'l-Ekâzîb*, s. 21)

Sanki İbn Hazm'ı bunu demeye iten unsur, Hanefî âlimlerinin ahkâm alanında delil olarak getirdiği birçok hadisin kendisine göre zayıf olmasıdır. Bunun sonucunda da Hanefî âlimlerinin zayıf hadisi kıyasa önceleğinde hemfikir olduğunu zannetmiştir.

Yaptığımız bu yorumu destekleyen şeylerden biri de Hâfız İbn Teymiyye'nin şu ifadeleridir: "Kim Ebû Hanife veya başka bir İslâm âliminin, sahih hadisi bir kıyas veya başka bir şey için bile bile bıraktığını iddia ederse ya bilmeden ya da hevâsından konuşmuştur. Ebû Hanife'nin kendisi, Resûlullah'ın yolculuktayken nebîzden abdest aldığını ifade eden hadisle kıyasa aykırı olduğu hâlde amel etmiş ve namazda kahkahayla gülmenin abdesti bozduğunu söylemiştir. Tabii bunları yaparken amel ettiği hadislerin sahih olduğuna inanmaktadır, her ne kadar hadis âlimleri zayıf olduğunu söyleseler de."[1]



## İhtiyatın Söz Konusu Olduğu Hükümlerde Zayıf Hadis

Ahkâm alanında zayıf hadisle amel edilmeyeceğinden bahsetmiştik. Ancak "Zayıf Hadis Bazen Hüccet Kabul Edilebilir" bölümünde anlatılanlarla ihtiyatın söz konusu olduğu bazı hükümler hakkında zayıf hadislerin rivâyet edilmesi durumu bundan müstesna tutulmuştur. Bu durumlarda zayıf hadisle amel etmek caizdir.

İmam Nevevî şöyle demiştir: "Helâl veya haram gibi hükümler alışveriş, nikâh, boşanma vb. konularda sadece sahih ve hasen hadisle amel edilir. Ancak ihtiyatın söz konusu olduğu yerlerde zayıf hadisle de amel edilebilir. Bazı alışveriş ve nikâh çeşitlerinin mekruh olduğunu belirten za-

1. İbn Teymiyye, *Mecmûu'l-Fetâvâ*, XX, 304-305

yıf hadisler bunun örneğidir. Bunlardan sakınmak vacip olmasa da müstehaptır."[1]

Hanefî uleması İmam Nevevî'nin bu sözünü benimsemiştir.[2]

## Zayıf Hadis Konusunda Yanlış Tutum

Şimdiye kadar anlattıklarımızdan anlaşılan, âlimlerin çoğunun zayıf hadisle amel etmenin, mevzu olmadığı müddetçe fezâil, öğüt, teşvik ve sakındırma konularında caiz ve hatta müstehap gördükleridir. Ancak farz ve haram gibi ahkâm veya akaid konularında ancak sahih ve hasen hadis kabul edilmektedir. Günümüzde yaygın olduğu üzere, zayıf hadisi uydurma gibi görmek ise âlimlerimiz ve selef-i sâlihîn yol ve yönteminden çıkmaktır.



Nitekim Muhammed Avvâme'nin (Rabbim onu korusun) bu konu hakkında kaleme aldığı bir risalesi vardır ve orada tüm fıkhî mezheplerden 45 âlimin ifadesini aktarmıştır. Aktarılan bu ifadeler, burada sözü geçen hususların asırlardır âlimlerimizin takip ettiği yol olduğunu göstermektedir. Daha sonra, fezâil alanında dahi zayıf hadisle kayıtsız ve şartsız amel edilmeyeceğini söyleyen veya kendilerine bu görüşün nispet edildiği kişileri tek tek zikredip hepsinin delillerini çürütmüş ve yapılan nispetlerin de doğru olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıntılı bilgi için o esere başvurabilir.[3]

---

1. Bkz. Nevevî, *el-Ezkâr*, s. 12-13.
2. Bkz. İbn Âbidîn, *Reddü'l-Muhtâr*, I, 227 (tahâret, *Zayıf Hadisin Hasen Derecesine Yükselmesi* konusundan hemen önce); Leknevî, *el-Ecvibetü'l-Fâzıla*, s. 52; Şibbîr Ahmed Osmânî, *Mukaddimetü Fethi'l-Mülhim*, I, 124; Zafer Ahmed Tehânevî, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 94, 111.
3. Risâlenin ismi: *Hükmü'l-Ameli bi'l-Hadîsi'z-Zaîfi Beyne'n-Nazariyyeti ve't-Tatbîki ve'd-Dâvâ*

BEŞİNCİ BÖLÜM

# ÂHÂD HABERLE AMEL ETMENİN ŞARTLARI

**Giriş:**
Âhâd Haberlerle Amel Etmenin Şartları Hakkında

**Birinci Kısım:**
Haber-i Vâhidin Kur'ân'a Ters Düşmemesi

**İkinci Kısım:**
Haber-i Vâhidin Meşhûr veya Mütevâtir Hadislere Ters Düşmemesi

**Üçüncü Kısım:**
Haber-i Vâhidin Küllî Kaidelere Ters Düşmemesi

**Dördüncü Kısım:**
Haber-i Vâhidin İcmâya Ters Düşmemesi

**Beşinci Kısım:**
Haber-i Vâhidin Aklın Gerektirdiklerine Ters Düşmemesi

**Altıncı Kısım:**
Haberin, Umûm-ı Belvâya Konu Olmaması

**Yedinci Kısım:**
Râvinin Rivâyet Ettiğini Tahammülden Edâ Anına Kadar Ezberinde Tutması

**Sekizinci Kısım:**
Râvinin Rivâyet Ettiğine Aykırı Amel Etmemesi

**Dokuzuncu Kısım:**
İmam Sahâbeden Bâzılarının Haber-i Vâhide Aykırı Hareket Etmemesi

**Onuncu Kısım:**
Sahâbenin, Haberi Hüccet Kabul Etmemiş Olmaması

**Sonuç:**
Râvinin Rivâyet Ettiğini İnkâr Etmesi

# GİRİŞ

## Âhâd Haberlerle Amel Etmenin Şartları Hakkında

Bu girişte haber-i vâhidle amel etmenin şartlarını zikretmeden önce ele alınması gereken önemli noktalara sırasıyla değineceğim:



## Sahih Hadisle Amel Etmenin Gerekli Olması İttifak Edilen Bir Hususdur

İstisnasız bütün müçtehit imamlar, hadislerden sahih gördükleriyle amel etmenin gerekli olduğu görüşündedirler. Bu hususdaki ifadeleri meşhurdur. Nitekim İmam Ebû Hanife şöyle demiştir: "Resûlullah aleyhisselamdan gelen, başımızın üstündedir." (Ayrıntı için bkz. üçüncü bölümün başı) İmam Şâfiî'nin ise şöyle dediği aktarılmıştır: "Hadis sahih ise benim görüşüm odur."[1]

## Hadisin Sahih Olmasının Anlamı

Sahâbe ve onlardan sonra gelen müçtehitlere göre hadisin sahih olması demek, sened ve metnin birlikte sahih olması demektir. Dolayısıyla muhaddislerin usûlüne göre

1. Bu sözün açıklaması için bkz: Avvâme, *Eserü'l-Hadisi'ş-Şerîf*, s. 58-79.

sadece senedin sahih olması müçtehit imamlara göre, amel etmek için yeterli değildir. Bilakis sened sahih olduktan sonra metnin de sahih olması gerekmektedir. Müçtehitlere göre ancak o zaman bu hadisle amel edilir. Başka bir ifadeyle hadis, ancak sıhhatına zarar verecek herhangi bir illet içermediğinde sahih rütbesine ulaşır.

İlletler ise isnadda bulunanlar ve metindekiler olmak üzere iki kısımdır.

İsnadda bulunan illetleri hadis âlimleri en güzel şekilde ele almışlardır. Bu hususta kaleme alınan en iyi kitap Dârekutnî'nin (v. 385) *el-İlel* adlı eseridir.

Metinde bulunan illetler ise oldukça kapalıdır. Bu illetleri ancak hayatını şer'î ilimleri anlamaya adayıp bunların usûlü ve fer'î meselelerini iyice bellemiş kimseler fark eder. İşte bunlara fakih ve usûlcü denmektedir.



Müçtehit sahâbe, bu yolu takip etmişlerdir. Konunun daha iyi anlaşılması için iki örnek vereceğim:

**1- Hz. Ömer kıssası:** İmam Müslim'in[1] rivâyet ettiğine göre, Fâtıma b. Kays'ın radıyallâhu anhânın, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin *"Ona ne nafaka vardır ne de mesken"* dediğini rivâyet ettiği Hz. Ömer radıyallâhu anha ulaşınca kendisi şöyle demiştir: "Biz Rabbimizin kitabını ve Resûlullah'ın sünnetini, ezberlediğini doğru hatırlayıp hatırlamadığını bilmediğimiz bir kadının sözüyle terk etmeyiz. Ona nafaka da vardır mesken de. Nitekim Allah celle celâlühü şöyle buyurmuştur: *"Apaçık bir hayâsızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar."* [Talak suresi, 1. ayet]

Görüldüğü gibi Hz. Ömer, senedi sahih olmasına rağmen Kur'ân âyetleri ve sâbit hadislere aykırı olduğu için ha-

1. Müslim, "Talâk", 6

disi kabul etmemiş ve onunla amel etmemiştir. İşte fakihin işi tam da budur.

**2- Hz. Âişe'nin tutumu:** İmam Buhârî'nin[1] rivâyet ettiğine göre İbn Abbâs radıyallâhu anhümâ, Hz. Ömer radıyallâhu anhın rivâyet ettiği *"Şüphesiz ölü, ailesinin kendisine ağlamasından dolayı azap görür"* hadisini zikrettikten sonra şöyle demiştir: "Ömer vefat edince Âişe'yi bilgilendirdim. Bunun üzerine şöyle dedi: Allah, Ömer'e rahmet etsin. Allah'a yemin ederim ki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın, ailesinin ağlamasından dolayı mümine azap edeceğini söylememiştir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği şudur: *Allah, ailesinin kendisine ağlamasından dolayı kâfirin azabını artırır.* Devamında da şöyle demiştir: *Size Kur'ân'ın şu âyeti yeter: Hiçbir günahkâr kişi, başkasının günahını yüklenmez."* [En'âm: 164]

Böylece Hz. Âişe radıyallâhu anhâ, senedini sahih bulsa da Hz. Ömer'in rivâyetini kabul etmemiştir. Zira kendisine göre hadisin metni Kur'ân'ın genel ilkelerine uygun düşmemekteydi.

Böyle bir yöntem takip etmelerinin sebebi, âhâd haberlerin zann-ı gâlip ifade etmesidir. Nitekim bu tür rivâyetlerde râvinin hata yapmış veya yanılmış olma ihtimali mevcuttur. Ancak dinin asılları, kat'î hususlar, Kur'ân âyetleri ve mütevâtir sünnette yanılma veya hata ihtimali yoktur. Dolayısıyla bu asıllara aykırı olan bir haber-i vâhid onlara aykırı düşmeyecek bir şekilde yorumlanır. Yorumlanması mümkün değil ise bu, râvinin yanıldığı veya hata yaptığının delili olur.



1. Buhârî, "Cenâiz", 32

## Müçtehitler Sahâbenin Yöntemini Takip Etmişlerdir

Bütün mezheplerin fakihleri, sahâbenin bu yöntemini takip etmişlerdir. Bunun için bildiğimiz kadarıyla istisnasız bütün fakih ve müçtehitler âhâd haberle amel etmek için senedi sahih olmasından sonra metnine yönelik de bazı şartlar öne sürmüşlerdir. Bunu yapmaları, hadisin tüm yönleriyle tamamen sahih olması içindir. Dolayısıyla muhaddislerin yöntemine göre senedi sahih olan âhâd haberlerle amel edebilmenin şartlarına dair özel bölümler açtıklarını görürüz. Yeri geldikçe her kısımda tüm fıkhî mezheplerin imamlarından ifadeler aktarılacaktır.

Örneğin Şâfiî imamlarından Hatîb el-Bağdâdî (v. 463) *el-Fakîh ve'l-Mütefakkih* adlı eserinde, Haber-i Vâhidin Reddedilmesini Gerektiren Sebepler başlığı altında şöyle demiştir: "Sika bir râvi, senedi muttasıl bir haber rivâyet ettiğinde şu birtakım gerekçelerden dolayı reddedilebilir."[1] Burada haber-i vâhidin reddedilmesini gerektirecek beş sebep zikretmiştir.

Ayrıca hadisin metninin sıhhatini ancak fakihler bilir. Bundan dolayı İmam Tirmizî (bazı yerlerde) şöyle der: "[...] Fakihler de bunu demiştir. Nitekim onlar hadislerin anlamları hususunda daha bilgilidirler."[2] İmam Süfyân b. Uyeyne bu hususa şöyle dikkat çekmiştir:

"Hadis alanı, insanın ayağını kaydıran bir zemindir. Fakihler ise bundan müstesnadır." İmam Abdullah b. Vehb el-Mısrî ise şunları itiraf etmiştir: "Mâlik b. Enes ve Leys b. Sa'd olmasaydı helak olurdum (başka bir rivâyete göre de: sapıtırdım). Zira ben Resûlullah sallallahu aleyhi

1. Hatîb, *el-Fakîh ve'l-Mütefakkih*, I, 354
2. Tirmizî, "Cenâiz", 15

ve sellemden gelen her şeyle amel edilebileceğini zannediyordum."[1]

## Muhaddis ve Fakihlerden Her Biri Hadis Tenkidinde Birbirinden Farklı Alanları Üstlenmiştir

Böylece müçtehit sahâbe ve daha sonra gelen müçtehitlerin tutumlarından, hadisin sahih olmasının, senedle metnin birlikte sahih olması anlamına geldiği ve muhaddislerin gördüğü gibi sadece senedin sahih olmasının o hadisle amel etmeyi gerektirmediği anlaşılmaktadır.[2]

Sened tenkidini alanında uzman muhaddisler üstlenmişken metin tenkidini ise dini iyice okuyup incelemiş fakihler üstlenmiştir. Böylece muhaddislerle fakihler sened ve metin tenkidi alanlarını kendi aralarında bölüşmüşlerdir. Nitekim Tâhir Cezâirî şöyle demiştir: "Bizzat metinden kaynaklanan bir ihtilaf için muhaddislerin hadise muzdarip hükmünü vermeleri nadirdir. Zira bu, muhaddis olmaları bakımından onların değil, müçtehitlerin işidir."[3]

Kevserî de şöyle demiştir: "Muhaddislerin, genel iti-



1. Bu tür ifadeler için bkz. Avvâme, *Eserü'l-Hadîsi'ş-Şerîf*, s. 63-82. Ayrıca bu kitabın 80-110. sayfalarını gözden geçirin. Zira içerisinde, hadisle amel etmeden önce metnin de sahih olması gerektiğine dair muhaddis ve müçtehitlerden birçok ifadeler göreceksiniz. Bu da fakihlere başvurarak gerçekleşir.
2. Muhammed Avvâme (Rabbim onu korusun) *Eserü'l-Hadîsi'ş-Şerîf* eserinin 80. sayfasında şöyle demiştir: "Hadisin sahih olması onunla amel etmek için yeterlidir. Ancak hadisin sahih olması demek, hadisin amele elverişli olması demektir. Amele elverişli olması ise sened ve metniyle ilgili gerçekten birçok şartının gerçekleşmesiyle olur. Bu şartlar arasında hadise yönelik olanlar bulunduğu gibi usûlî şartlar da bulunmaktadır."
3. Cezâirî, *Tevcîhü'n-Nazar*, II, 583

bariyle hadis tenkidinde senedle yetinmiş olmaları bir gerçektir. Seneddeki kusurlarla ilgilendikleri kadar metindeki kusurlarla ilgilenmemişlerdir. Goldziher[1] ekolünün 'dâhilî (metinsel) tenkit' dedikleri tenkit alanını fıkıh ve istinbat ehli âlimler üstlenmiştir. Görüldüğü gibi, iki taraf, hadis tenkidi alanlarını kendi aralarında bölüşmüşlerdir."[2]

Şibbîr Ahmed Osmânî ise şöyle demiştir: "Muhaddislerin, hadisler hakkında verdikleri sahih hükmü, onların alan ve görevleri gereğince sadece isnada yöneliktir. Bu durum, kendi alanları itibariyle hadislerin metniyle ilgilenen fakih ve usûlcülerin aynı hadise sahih dememelerine engel değildir."[3]

Muhammed Avvâme de şöyle demiştir: "İslâm'ın temeli iki grup âlimimiz; hadis ilminde hem rivâyet hem de dirâyet bakımından merci sayılan muhaddis imamlarla usûl ve furû ilimlerinde merci kabul edilen müçtehit fakihlerdir.

Hadis ilmiyle uğraşan çağdaş kimselerin zihinlerinde yerleşmiş fikir şudur: Hadislerin sahih veya zayıf olduğuna hüküm verme mercisi muhaddislerdir. Hâlbuki mütekaddim imamlar, bir hadisin sahih veya zayıf olduğuna hüküm



1. Ignaz Goldziher (v. 1340/1921) Macar ve Mûsevî bir müsteşriktir. Budapeşte, Berlin ve Leipzig şehirlerinde okuduktan sonra Suriye'ye gitmiş ve Tâhir Cezâirî ile tanışmıştır. Ardından Filistin ve Mısır'a da gitmiştir. Bu kişi, hadis-i şerifler hususunda çok etkili şüphe tohumları ekmeye çalışan ilk müsteşriktir. Ayrıca müsteşrikler onu kendi aralarından hadisleri en iyi bilen kişi olarak görmüşlerdir. Goldziher, sünneti eleştiren kitap ve makaleler kaleme almıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri *el-Akîde ve'ş-Şerîa fi'l-İslâm (Vorlesungen über den Islam)* kitabıdır. Hakkında Muhammed Gazzâlî şöyle demiştir: "Doğrusu bu, İslâm hakkında yazılmış en beter ve ona yöneltilmiş en kötü eleştirilere sahip bir kitaptır." (Bkz. Ziriklî, *A'lâm*, I, 84; Muhammed Hasen Mehdî Behît, *el-İslâm fî Muvâceheti'l-Gazvi'l-Fikriyyi'l-İstişrâkî ve't-Tebşîrî*, s. 102-103)
2. Kevserî, *Makâlâtu'l-Kevserî*, s. 57
3. Osmânî, *Mebâdi fî İlmi'l-Hadîs ve Usûlihi*, s. 675. Ayrıca bkz. s. 159, 674

verme hususunda her grubun kendine özgü bir yöntemi ve yolu olduğunun bilincindeydiler. Bazen verdikleri hükümler birbirleriyle örtüşür bazen de çelişirdi. Dolayısıyla bir grubu diğer grubun hükümlerine hakem kılmak, günümüzün ilmî sahasında korkunç bir kargaşaya sebep olmuş büyük bir hatadır. Şâyet her grup diğerine karşı insaflı olsaydı, çektiğimiz sıkıntıların çoğundan kurtulup rahat ederdik."[1]

## Fakihler Metin Tenkidinde Bir Usûle Sahiptir

Yukarıda anlattığımız gibi, hadisin metni ve anlamlarını bilenler, fakihlerdir. Onlar âhâd haberin tenkidinde muhaddislerin usûlünden farklı bir usûl takip etmişlerdir. Dolayısıyla fakihlere göre bir hadisin senedi sahih olup Kur'ân âyetleri, sâbit sünnet, dinin asıl ve kaideleri, kat'î olarak bilinen hususlar, nesilden nesile aktarılan (mütevâris) amel veya insanların ortak tutum ve davranışlarına (teâmül) aykırı ise bununla amel edilmez.

Ebû Bekir Cessâs, *"Nikâh ancak iki şahitle olur"* hadisinden bahsederken şöyle demiştir: "Bu haberlerin tamamı hadis ehline göre zayıftır. Oysa bize göre bu haber, aktarılan senedlerin çoğuna göre sahihtir. Nitekim fakihlerin haberleri kabul ederken takip ettikleri yöntem ehl-i hadisin yönteminden farklıdır. Ayrıca haberlerin kabulü ve reddi konusunda fakihlerden hiç kimsenin ehl-i hadisin yöntemine başvurup onların usûlünü benimsediğini bilmiyoruz."[2]

Cessâs *Ahkâmu'l-Kur'ân*'da yine şöyle demiştir: "Anlattıklarımız ehl-i hadisin yöntemidir. Fakihler ise haberin kabulü ve reddi konusunda onların yöntemini itibara alma-

1. Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, I, 15
2. Cessâs, *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, IV, 244. Ayrıca bkz: I, 342-343. *Fusûl* isimli eserinde (II, 58) de bu meseleye dikkat çekmiştir. Bu kitabın dördüncü bölümünde ifadelerini olduğu gibi aktardım.

maktadırlar. Biz onların yöntemi itibara alınsın ve o doğrultuda amel edilsin diye değil, sadece bu hususta görüşleri bilinsin diye zikrettik." [1]

İbn Dakîki'l-Îd, *el-İlmâm bi Ahâdîsi'l-Ahkâm* isimli eserinin mukaddimesinde şöyle demiştir: "Buradaki şartım, râvilerin güvenilirliğini araştırarak bu konuda sözlerine itibar edilen imamların güvenilir gördüğü râvilerin hadislerini zikredip bu hadisin aynı zamanda ehl-i hadis veya fakih imamlardan bazılarının kanaatine göre sahih olmasıdır. Zira onlardan her birinin güttüğü, ardından yürüdüğü bir gaye ve yüz çevirip itibar etmediği bir yol vardır. Ancak her birinde hayır vardır."[2]

Yine *İktirâh* adlı eserinin başında sahih hadisin tanımını yaptıktan sonra şöyle demiştir: "Ehl-i hadis, sahih hadisin şartlarına hadisin şâz ve muallel olmamasını da eklemişlerdir. Hâlbuki fakihlerin bakış açısına göre bu iki şart isabetli gözükmemektedir. Zira muhaddislerin illet gördüğü birçok husus, fakihlerin usûlüne göre illet olmayabilir."



## Hadisin Kabul Şartlarında Fakihlerin İhtilaflarının Sebebi

Şu sorulabilir: "Madem âlimler bir hadisle amel etmeden önce metnin de sahih olması gerektiği hususunda hemfikirler, o hâlde koştukları şartlarda neden ihtilaf etmişlerdir? Nitekim birisinin şart koştuğunu diğeri göz ardı etmektedir." Cevap olarak şöyle denebilir: "Üzerinde ittifak edilen prensibe göre, haber-i vâhid kat'î bir asılla çelişirse onunla amel edilmez. Nitekim İmam Cessâs bu prensibi şöyle ifade etmiştir: Bunların tümünde prensip şudur: Herhangi bir

1. Cessâs, *Ahkâmu'l-Kur'ân*, II, 160
2. Bkz. İbn Dakîki'l-Îd, *Şerhu'l-İlmâm bi Ahâdîsi'l-Ahkâm*, I, 26

yolla kesin bilgi ifade eden bir şey ancak yine kendisi gibi kesin bilgi ifade eden bir şeyle terk edilebilir. Ancak kesin bilgi ifade etmiyorsa terk edilmez."[1]

İbn Hacer de şöyle demiştir: "Kesin bilgi ifade eden bir unsurla çelişen hiçbir âhâd haber kabul edilmez."[2]

Allâme İsnevî ise şöyle demiştir: "Özet olarak; ister aklî ister naklî olsun, hiçbir farklı yoruma açık olmayıp kat'î bir delille çelişen haber-i vâhid kabul edilmez çünkü kesin olanın, içinde şüphe barındırana öncelendiğine dair icmâ vardır."[3]

Bu prensipte hemfikir olmuş olsalar da teker teker hadislere tatbikinde farklı görüşler serdetmişlerdir. Kimisi bir hususu kat'î görüp haberin onunla çelişmemesini şart koşarken kimisi de bunu kat'î görmeyip haberin çelişmemesini şart koşmamıştır. Âhâd haberle amel etmenin şartlarında ihtilaf etmelerinin en esaslı nedeni budur.

Allâme Muhammed Behît Mutî'î de şöyle demiştir: "Haber-i vâhidin kat'î bir delille çelişmesine batınî inkıtâ denmektedir. Her ne kadar hadislere tatbik ederken ihtilaf etseler de haber-i vâhidin, farklı yoruma açık olmayan kat'î bir delille çelişmesi durumunda kabul edilmeyeceğinde ittifak etmişlerdir [...]. Hanefî ve Şâfiîler, haber-i vâhidle çelişen delilin delâlet ve sübût açılarından kat'î olması durumunda o haberin kabul edilmeyip kendisiyle amel edilmeyeceği hususunda ittifak etmiş olsalar da hangilerinin kat'î olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Dolayısıyla bu ihtilaf, yukarıda da belirttiğimiz gibi, kaideyi tatbik ederken oluşan bir ihtilaftır."[4]

1. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, I, 111.
2. İbn Hacer, *Fethu'l-Bârî*, XIII, 289.
3. El-İsnevî, *Nihâyetu's-Sûl*, III, 775
4. Mutî'î, *Süllemü'l-Vusûl*, III, 775

birinci kısım[1]

# HABER-İ VÂHİDİN KUR'ÂN'A TERS DÜŞMEMESİ



## İmamların İttifak Ettiği Husus

Haber-i vâhid, Kur'ân'la uzlaşmanın mümkün olmayacağı bir şekilde çelişirse, dört mezhep imamlarının ittifakıyla kabul edilmez. Aslında bu ittifak başka bir ittifakın sonucudur. O da âhâd haberin, delâlet ve sübût bakımından kat'î bir nasla çeliştiğinde kabul edilmeyip kendisiyle amel edilmemesidir. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm âyetlerinin sübûtu kat'î iken haber-i vâhidin zannîdir. Kat'î delil ise zannî delile öncelenir.

Hâtib el-Bağdâdî[2], Gazzâlî[3], Kâdı Ebû Ya'lâ[4] ve Karâfî[5] gibi bütün mezheplerden imamlar bu hususu ifade etmiştir.

## Muhaddislerin Bu Esası Onaylamaları

Muhaddisler, usûlcülerin bu anlattıklarını olduğu gibi onaylayıp bir haberin Kur'ân âyetlerine ters düşmesini

1. Aynı zamanda ilk şartı da oluyor. (mütercim)
2. Hatîb el-Bağdâdî, *el-Fakîh ve'l-Mütefakkih*, I, 354
3. Bkz. Gazzâlî, *Mustesfâ*, I, 91
4. Bkz. Ebu Ya'lâ b. Ferrâ, *el-Udde fî Usûli'l-Fıkıh*, II, 128
5. Bkz. Karâfî, *Şerhu Tenkîhi'l-Fusûl*, s. 277

onun uydurulmuş olabileceğini gösteren alametlerden saymışlardır. Nitekim Allâme Zerkeşî şöyle demiştir: "Hadisin Kur'ân âyetlerine aykırı olması, onun uydurma olabileceğinin alametlerindendir."[1] Ayrıca bu esası onun dışındaki muhaddisler de dile getirmiştir.[2]

## Hanefîler'in Diğer Mezheplerle Ayrıştıkları Nokta

Âhâd haberin Kur'ân âyetlerine aykırı olması durumunda âlimlerin ittifakıyla kabul edilmeyeceği daha önce geçmişti. Hanefîler'in diğer mezheplerle ayrıştıkları noktalar ise şunlardır:

**1- Haber-i vâhidin Kur'ân'ın umûmuna[3] aykırı olduğu durum:** Üç imama göre, haber-i vâhidle amel edilip Kur'ân'ın umûmu tahsis[4] edilir. Hanefîler'e göre ise Kur'ân'ın umûmu esas alınıp haber-i vâhid Kur'ân'ın bu umûmuna aykırı düşmeyecek bir şekilde yorumlanır. Bu tür haberler, asla Kur'ân'la aynı derecede sayılmaz. Örneğin namazda Fâtiha sûresinin okunmasının hükmünde olduğu gibi, Kur'ân'ın emirleri farza hamledilirken haber-i vâhidin emirleri vacibe hamledilir. Nitekim âyetle sabit olması hasebiyle namazda genel olarak Kur'ân'ın okunması farzken



1. Bkz. Zerkeşî, *en-Nuket alâ İbni's-Salâh*, s. 235.
2. Bkz. İbn Hacer, *Nuket*, II, 846; *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 87; İbn Kayyim, *el-Menârü'l-Münîf*, s. 80.
3. Umûm (عُمُوم) kelimesinin Türkçe karşılığı *genel kapsayıcılık*tır. Örneğin, *insanlar* veya *bardaklar* sözcükleri, kipleri itibariyle tüm insan ve bardakları içine almaktadır. İşte tüm insan ve bardakları kapsaması, bu kelimelerin genel kapsayıcılığıyladır. Artık bundan sonra bunu *umûm* kelimesiyle ifade edeceğiz. Bu umûmu içeren kelimeye de *âmm* denmektedir. (mütercim)
4. Tahsis (تَخْصِيص) kelimesinin Türkçe karşılığı *sınırlamak*tır. Fıkıh usûlü literatüründe bu kelime, bir kelimenin umûmunu (genel kapsayıcılığını) sınırlamak anlamına gelmektedir. (mütercim)

haber-i vâhidle gelmesi sebebiyle özel olarak Fâtiha sûresinin okunması vaciptir.

**2- Haber-i vâhidin Kur'ân'ın zâhir anlamına aykırı olduğu durum:** Diğer imamlara göre âyet zahir anlamından farklı bir anlama hamledilip haber-i vâhidle amel edilir. Hanefîler'e göre ise âyet zâhir anlamı üzere bırakılıp haber Kur'ân'a aykırı olmayacak bir anlama hamledilir. Bu tür haberler, Kur'ân'la aynı derecede sayılmaz.

**3- Haber-i vâhidin Kur'ân'ın mutlakına[1] aykırı olduğu durum:** Diğer imamlara göre Kur'ân'ın mutlakı haber-i vâhidle kayıtlanabilirken Hanefîler'e göre ise kayıtlanamaz.

Hanefîler'e göre âhâd haber Kur'ân'a ziyâde getiremez. Bu durumda Kur'ân âyetlerinin, âmm, zâhir veya mutlak olup olmamaları fark etmemektedir. Onlara göre, âhâd haberin Kur'ân âyetlerine ziyâde getirmesine *nesih* denir. Nitekim Pezdevî rahmetullâhi aleyh şöyle demiştir: "Kur'ân, kat'î bir suretle sabit olmuştur ve içinde şüphe barındıran bir delilden dolayı terk edilmez. Bu durum hâs[2], âm, nas[3] ve



1. Mutlak (مُطْلَق) kelimesinin Türkçe karşılığı *kayıtsız (genel)*dir. Fıkıh usûlü literatüründe mutlak, kendisine herhangi bir kayıt getirilmemiş kelime anlamına gelmektedir. Örneğin "namaz" denildiğinde akla herhangi bir vakitle kayıtlanmaksızın sadece genel olarak namaz gelmektedir. Ancak *akşam* kaydını getirerek "akşam namazı" denildiğinde buna *mutlak* değil, *mukayyed* denmektedir. (mütercim)
2. Hâs (خَاصّ) kelimesi *tek/özel* anlamına gelip fıkıh usûlü literatüründe belirli ve sınırlı sayıda bireyleri ifade etmek için tek bir manaya konmuş lafızdır. Örneğin, *insan* lafzı belirli bir cinsi, *adam* lafzı belirli bir türü ve *Hasan* ismi belirli bir şahsı ifade eden kelimelerdir. (mütercim)
3. Nas (نَصّ) kelimesi fıkıh usûlü literatüründe kelime veya cümlenin anlamının beraberinde bir başka anlam daha ifade eden sözdür. Örneğin *"Allah alışverişi helâl, faizi ise haram kılmıştır"* [Bakara suresi, 275. ayet] âyetinden anlaşılan anlam alışverişin helâl, faizin ise haram olmasıdır. Âyetin nassından anlaşılan ise alışverişin faizden farklı olduğudur. Bu anlam ise bizzat kelimeler veya cümleden değil, farklı bir unsurdan anlaşılmaktadır. (mütercim)

zâhiri[1] de kapsamaktadır. Hatta Şâfiîler'in aksine bize göre, Kur'ân'ın umûmu haber-i vâhidle tahsis olunmaz. Bize göre Kur'ân, haber-i vâhidle ziyâde kazanmaz, zâhir olanı terk edilmez ve nas dahi olsa nesholunmaz."[2]

## Hanefîler Haberi Reddetmeyip Onu Uygun Bir Şekilde Yorumlarlar

Yukarıda anlattıklarımızdan anlaşıldığına göre Hanefîler Kur'ân'ın zâhiri, umûmu veya mutlakına aykırı olan haber-i vâhidi tamamıyla reddetmemektedir. Onu örneğin vacip, sünnet veya müstehap konumuna getirmek suretiyle uygun bir şekilde yorumlarlar. Hâlbuki bir husus Kur'ân'la sabitse farz olur. Nitekim haberi tamamen reddetmek son çözümlerdendir. Dolayısıyla onlar haberi reddetmeyip delillerin mertebelerini göz önünde bulundururlar. Sübût ve delâlet bakımından kat'î olan delilin derecesi, zannî olan delilin derecesinden ayrıdır. Bu sebeple kim haber-i vâhidle kat'î olan farz hükmüne varırsa kuvvet ve zayıflık bakımından delillerin mertebelerini gözetmemiş olur.

Nitekim İmam Nesefî de şöyle demiştir: "Bu konudaki hakkaniyetli yol, bizim yaptığımız gibi her bir delili mertebesine göre hak ettiği yere koymaktır. Zira biz sübûtu bakımından kat'î olması hasebiyle Kur'ân'ı asıl kabul edip haber-i vâhide ondan sonra yer verdik. Dolayısıyla Kur'ân'da bulunmayan bir husus haber-i vâhidde mevcut ise Kur'ân'a aykırı düşmediği takdirde onunla amel edilebilir."[3]



1. Zâhir (ظَاهِر) kelimesi fıkıh usûlü literatüründe, anlamının bizzat kelimeler veya cümleden anlaşıldığı sözdür. Bir önceki dipnotta verilen örnekte alışverişin helâl, faizin ise haram kılındığı anlamı zâhire bir örnek teşkil etmektedir. (mütercim)
2. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 173
3. Nesefî, *Keşfü'l-esrâr*, II, 49

Muhaddis Muhammed Enver Keşmîrî ise şöyle demiştir: "Usûl kitaplarında bu konu işlenirken, haber-i vahidle amel ettiğimiz gibi reddettiğimizi de ortaya koymak için "reddetme" kelimesi kullanılmıştır. Bu ifadeyle haber-i vâhidin Kur'ân'la aynı derecede görülmediği kastedilmiştir. Doğru da söylenmiştir ancak bunu açıklamak için kötü bir ifade kullanılmıştır. Bundan dolayı, yanlış algı oluşturan bu ifadeden kaçınılması gerekir."[1]

Muhakkik Kevserî de şöyle demiştir: "Onların kaidelerinden biri de sübût ve delâlet bakımından delillerin mertebelerini gözetmektir. Dolayısıyla sübût ve delâlet bakımından kat'î delilin kendine özel bir konumu olduğu gibi zannî delilin de kendine özel bir hükmü vardır. Bu sebeple âhâd haberleri Kur'ân'a aykırı düştükleri takdirde kabul etmezler."[2]



## İhtilaflı Zannedilip Aslında Öyle Olmayan Hususlar

Bundan önce zikrettiğimiz husus, Hanefî mezhebinin diğer mezheplerden ayrıştığı noktadır. Bir de ihtilaflı zannedilip aslında öyle olmayan hususlar vardır. Onlar şunlardır:

**1-** Hanefîler'e göre Kur'ân âyetlerinin kapalı yerlerini haber-i vâhid açıklığa kavuşturabilir.

Bu hususa dikkat çeken İmam Merginânî (v. 593) şöyle demiştir: "Başı meshetmekte farz olan miktar perçem

1. Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, I, 51. Ayrıca bkz. I, 47, 246; Becnûrî, *Envâru'l-Bârî*, VI, 318. Hocalarımızın hocası Allâme Benûrî *Meârifü's-Sünen*'de (I, 119) şöyle demiştir: "Bu konuyla ile ilgili en güzel ifade şudur: Haber-i vâhidin ifade ettiği hususu, kat'î olan farza değil de vacip veya sünnete hamlederek Kur'ân'a ziyâde kazandırabilmesi caizdir. İşte bu ifade biçimi onların şöyle demelerinden daha iyidir: [...]. Doğrusu, bu tür ifade çok çirkindir."
2. Kevserî, *Mukaddimetü Nasbi'r-Râye*, I, 14

kadarıdır. Bu da başın dörtte biridir. Nitekim Muğîre b. Şu'be'nin rivâyet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun çöplüğüne gidip orada bevletmiştir. Daha sonra abdest alıp perçem ve mestleri üzerine meshetmiştir. Görüldüğü gibi, Kur'ân bu hususta kapalıdır ve bu kapalılığı gideren de haber-i vahiddir."[1]

Aynî, İbn Âbidîn, Meydânî ve Kevserî gibi Hanefîler'in birçoğu haber-i vâhidin Kur'ân'ın kapalı yerlerini açıklayabileceğini açıkça ifade etmişlerdir.[2]

**2-** Farz, itikâdî ve amelî olmak üzere iki kısımdır.

**İlk kısım:** Zorunluluğu kesin olan farz. Bunu inkâr eden tekfir edilir. Ayrıca bu tür farz, sübûtu ve delâleti kat'î olan bir delille sabit olur. Dolayısıyla haber-i vâhid ve kıyasla bu farzın sabit olması caiz değildir.

**İkinci kısım:** Zannî bir delille sabit olan farz. Ancak bu zannî delil müçtehit katında güçlenip kat'î delile yakın olur. Bu tür farz haber-i vâhidle sabit olur ve dolayısıyla inkâr eden tekfir de edilmez, tıpkı başı meshetmede dörtte biri farz olması gibi. Nitekim bu farz, haber-i vâhidle sabit olmuştur.

Allâme İbn Âbidîn de şöyle demiştir: "Müçtehit katında zannî delil kuvvetlenip kat'î delile yakın bir dereceye yükselebilir. Bu şekilde sabit olan delile farz-ı amelî denir. Zira amelin gerekliliği hususunda farz gibidir. Delilin zannî olması bakımından ise vacip denir. İşte bu, vacibin iki türünün en güçlüsü ve farzın iki türünün ise en zayıfıdır. Hatta bazen haber-i vâhid müçtehit katında kat'î dereceye bile yükselebilir."[3]

1. Merginânî, *Hidâye*, I, 18.
2. Bkz: Aynî, *Binâye*, I, 119; İbn Âbidîn *Reddü'l-Muhtâr*, II, 124; Meydânî, *Lübâb*, I, 23; Kevserî, *Te'nîb*, s. 153.
3. İbn Abidîn, *Reddü'l-Muhtâr*, I, 186

Hâfız Keşmîrî ise şöyle demiştir: "Kim haber-i vâhidle farzın sabit olamayacağını iddia ederse yanılmış olur. Tam aksine, onunla farz sabit olur ancak kat'î olamaz. Nitekim her farzın kat'î olması gerekmez. Doğru! Kur'ân'la sabit olan farz, kat'îdir."[1]

**3-** Hanefîler'e göre, haber-i vâhid rükün veya şart olacak şekilde Kur'ân'a bir ziyâde kazandıramaz. Ancak vücûb, nedb ve kerahet bağlamında bir ziyâde getirmesi mümkündür. İmam Keşmîrî de bu hususa şu sözleriyle dikkat çekmiştir: "Haber-i vâhidle ziyâde getirmek mümkündür. Ancak bu, zan mertebesi içerisinde olur. Nitekim rükün veya şart olacak şekilde kat'î olana ziyâde getirilemez. Haber-i vâhidin ifade ettiği hüküm ise duruma göre ya vacip olur ya da müstehap. [...] Zira onların ıstılâhına göre, ancak şart ve rükün olacak şekilde gelene ziyâde denir. Vacip veya müstehap olana ise ziyâde denilmemektedir."[2]

**4-** Hanefîler'e göre, Kur'ân, haber-i vâhidin yalnız başına ifade ettiği hükme olumlu veya olumsuz değinmiyorsa haber-i vâhidin ifade ettiği hüküm sabit olur.

Hâfız Bedreddîn Aynî bu şartı şöyle dile getirmiştir: "Nassa ziyâde olarak getirilen bilgi kendi başına bir hüküm-se ona zarar vermez. Ayrıca bir şeyi değiştirmediği veya yerine başka bir şey getirmediğinden dolayı kendisine nesih de denmez."[3]

Muhakkik İbn Hümâm da aynı şekilde şöyle demiştir: "Doğru olan görüşe göre (hırsızın) eli kesildikten sonra tazminin vacip olmaması, hiçbir kayıt içermeksizin sadece elinin kesilmesini emreden âyete getirilmiş bir ziyâde değildir.

1. Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, I, 350
2. Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, I, 48 ve 235. Aynı şekilde Allâme Şibbîr Ahmed Osmânî (*Fethu'l-Mülhim*, I, 60-61) ve Allâme Muhammed Yusuf Benûrî de (*Me'ârifu's-Sünen*, I, 119) bu hususa dikkat çekmişlerdir.
3. Aynî, *Umdetü'l-Kâri*, IX, 543, Şahitlik Bölümü.

Zira anlam bakımından el kesmek, olumlu veya olumsuz tazmini kapsamamaktadır ki bunlar (tazminin gerekli olup olmaması) kayıtsız olarak gelen âyetin kapsamına girsin. Tazminin gerekli olmaması ise kendi başına ayrı bir hüküm olup el kesmenin altında yer almamaktadır."[1]

## Mütekaddim İmamların İfadeleri

**İmam Ebû Hanife'nin ifadesi:** Muvaffak el-Mekkî'nin rivâyetine göre Muhammed b. Fazl b. Atiyye, İmam Ebû Hanife'ye elinde bir kitapla gelmiş. Kitabın başında yazılmış *"Veled-i zina üçün en şerlisidir"* hadisini gören Ebû Hanife ona bu hadisin anlamını sormuştur. Muhammed b. Fazl, cevap olarak "Anlamı hadiste olduğu gibidir" deyince İmam Ebû Hanife bunu şöyle cevaplamıştır: "İnnâlillâh! Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme helâl ve caiz olmayan bir söz nispet ettin. Bu söz Kur'ân ve sünneti yalanlayıp Allah'a zulüm nispet etmektedir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: *'İnsan ancak çalıştığı kadarına sahiptir'* [Necm: 39], *'Ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz."* [Yasin: 54]

İmam, buna benzer birçok âyet zikretmiş ve şöyle devam etmiştir: "Senin aktardığın bu sözü söyleyen kimse Kur'ân'ı yalanlayıp kişinin başkasının günahından ötürü ceza görebileceğini söylemiş olur. [...]" Ardından hadisin anlamı ve çözümlerini anlatmış, olayı şu sözleriyle noktalamıştır: "Ey Muhammed! Kim sadece hadisleri toplayıp bunların anlam ve açıklamalarını aramazsa onun bu çabası boş olup aleyhinde vebaldir."[2]

Bu diyalogda dikkat çeken husus, İmam Ebû Hanife'nin yukarıda geçen hadisi Kur'ân'ın genel geçer esaslarına aykırı olduğu için kabul etmemiş olmasıdır.

1. İbn Hümâm, *(Teysîr şerhiyle beraber) Tahrîr*, III, 16.
2. El-Muvaffak el-Mekkî, *Menâkibu'l-İmâmu'l-Âzam*, II, 160-161

**İmam Muhammed'in ifadesi:** Ebû Nuaym el-İsfehânî, İmam Muhammed ile İmam Şâfiî arasında gerçekleşen münazarayı rivâyet etmiştir. Bu münazarada İmam Muhammed'in Medine ehlini eleştirmesi üzerine İmam Şâfiî, "Kimi yeriyorsun? Şehri mi yoksa ahâlisini mi?" sorusunu sormuştur. İmam Muhammed ise şu cevabı vermiştir: "Allah beni bu şehri veya ahâlisini yermekten korusun! Ben sadece hükümlerden bir hükmü eleştiriyorum." İmam Şâfiî de bunun hangi hüküm olduğunu sorunca İmam Muhammed, "Şahidin bulunmasına rağmen yemin edilmesidir" diye cevap vermiştir. "Peki, neden eleştirdin?" diye soran İmam Şâfiî şu cevabı alır: "Çünkü bu Allah'ın kitabına aykırıdır."[1] Ebû Nuaym, kitabında bu münazaranın devamını zikretmiştir.

Böylece İmam Muhammed'in âhâd haberi kabul ederken bu şartı esas aldığı ortaya çıkmaktadır. Şah Veliyyullah Dihlevî de bu münazaraya dayanarak İmam Muhammed'in Kur'ân'ın genel geçer esaslarını âhâd habere öncelediğini demiştir.



**İsa b. Ebân'ın ifadesi:** İsa b. Ebân *el-Hucecu'l-Kebîr*[2] isimli kıymetli eserinde bu şartı en açık ve net şekilde izah etmiş ve şöyle demiştir: "Kur'ân'da ifade edilmiş her ne husus olursa olsun, anlamı yoruma muhtemel olmayacak derecede açık iken bir haber gelip umûmunu tahsis veya onu tamamıyla reddediyorsa ve bu haber insanların bilip kendisiyle amel ettiği türden[3] değilse terk edilir. Nitekim bu şekilde bunun dışındakiler şâz kalır."

*El-Hucecu's-Sağîr* adlı eserinde ise şöyle demiştir: "Bir haber-i vâhid, insanların bilip amel ettiği türden olmadığı

1. Bkz. Ebû Nuaym, *Hilyetü'l-Evliyâ*, VII, 70. Aynı şekilde Şah Veliyyullah da bunu nakletmiştir. (bkz. *Huccetullâhi'l-Bâliga*, I, 117)
2. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, I, 75.
3. İsa b. Eban, *el-Hucecu's-Sağîr* isimli eserindeki yerin devamından da anlaşıldığı üzere, bu ifadeyle meşhûr veya mütevâtiri kastetmiştir.

müddetçe anlamı gayet açık ve net Kur'ân âyetini ne tahsis edebilir ne de nesih.[1] Bunun örnekleri ise *"Mirasçıya vasiyet olmaz"* veya *"Aynı anda bir kadınla halası bir nikâh altına alınmaz"* hadisleridir. Eğer bu hadisler yukarıda anlattığımız gibi gelirse kabul edilir. Zira bu şekilde gelenlerde vehim söz konusu olmaz. Ancak Resûlullah'tan sünneti ve hükümlerini açıklayacak nitelikte olup üzerinde icmâ edilmiş bir sünneti yalanlıyor veya Kur'ân'ın anlamı açık âyetleriyle çelişen bir âhâd hadis rivâyet ediliyorsa o hâlde, bu hadisi bunlarla çelişmeyecek bir anlama yorumlamak mümkünse sünnete en yakın ve Kur'ân'a en uygun olana yorumlamak gerekir. Eğer yorumu mümkün değilse şâz kabul edilir."[2]

## Hanefîler'in Delilleri

Hanefî imamlar bu görüşlerini şu üç delille temellendirmişlerdir:

1- Haber

2- Bazı sahâbenin eylemleri (Hanefîler'in en güçlü delilidir)

3- Kıyas

**1- Haber:** Kâdı Ebû Yusuf'un Hâlid b. Ebî Kerîme'den, onun da Ebû Ca'fer'den rivâyet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri çağırıp onlara bir soru sormuştur. Onlar da anlatmaya başlamışlar ve sonunda Hz. İsa aleyhisselama iftira atmışlardır. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp insanlara bir

1. Musannif bu sözüyle ancak nesilden nesile öğretilip her nesilde gereğince tatbik edilen haber-i vâhidin, Kur'ân'ın anlamı açık âyetlerini tahsis edebileceğine işaret etmiştir. Nesilden nesile öğretildiğine insanların bilip sözüyle her nesilde gereğince tatbik edildiğine de amel ettiği sözüyle işaret etmiştir.
2. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, I, 74

konuşma yapmıştır. Bu konuşmada şöyle demiştir: *"Benim adıma sözler yayılacaktır. Bunlardan Kur'ân'a uyan bendendir, uymayan benden değildir."*[1]

Bu haber mürseldir. Hanefîler'e göre mürsel haber, bunu böyle rivâyet eden kişi imamlardan sayıldığı takdirde hüccettir. Bu hadisin râvisi ise bu türdendir. Zira bunu mürsel olarak rivâyet eden kişi İmam Ebû Cafer el-Bâkır'dır.[2]

Kanaatimce bu haber her ne kadar delil olmaya elverişli olsa da Hanefîler'in görüşünü açık ve net bir şekilde desteklememektedir. Ayrıca bu haber hakkında uydurma olduğu söylemleri de doğru değildir. Bu haber, rivâyetlerin Kur'ân'a arz edilmesinden bahseder. Rivâyetlerin Kur'ân âyetlerine arz edilmesi ise ittifakla kabul edilen bir husustur. Dolayısıyla rivâyetleri Kur'ân'a arz etmeyi doğru görmeyenler bu haberin, Kur'ân'la çelişen rivâyetler hakkında olduğu şeklinde yorumlamışlardır. Bu görüş ise mezkûr haberin delil olma gücünü azaltmaktadır. Allah en doğrusunu bilir.



**2- Bazı sahâbîlerin tutumları:** Kur'ân'ın, haber-i vâhidle tahsise uğramasının caiz olmadığını gösteren en büyük ve en güçlü delil sahâbenin tutumudur. Nitekim onların, Kur'ân'ın umûmunun haber-i vâhidle tahsise uğramasını caiz görmediklerini ortaya koyan birçok mesele rivâyet edilmiştir. Sadece iki fakih sahâbînin tutumunu örnek vermek isterim:

**a) Hz. Ömer'in tutumu**

Hz. Ömer radıyallâhu anh, Fâtıma b. Kays radıyallâhu anhâ hakkında şöyle demiştir: "Biz Rabbimizin kitabı ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, ezberle-

1. Ebû Yusuf, *er-Reddü alâ Siyeri'l-Evzâî*, 24-25
2. Bu rivâyet hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. *Dirâsât fî Usûli'l-Hadîs* (Dördüncü Bölüm, Birinci Kısım)

diğini doğru hatırlayıp hatırlamadığını bilmediğimiz bir kadının sözüyle terk etmeyiz. Ona (kocası vefat etmiş kadına) nafaka da vardır mesken de."[1]

Kâdı İyâz da şöyle demiştir: "Hz. Ömer, Mesrûk ve diğer başkalarının da vardığı bu görüş, Kur'ân'ın umûmunun haber-i vâhidle tahsise uğramasını doğru görmeyenler için hüccettir."[2]

Hz. Ömer'in bu sözünü hocamız Muhammed Takiyyu'l-Osmânî şöyle yorumlamıştır: "Sonuç olarak, Fâtıma b. Kays'ın haberi zannî olup Allah'ın kitabı ve meşhûr sünnetine karşı hüccet olamaz. Hz. Ömer'in bu sözü haber-i vâhidle Kur'ân'ın tahsis olunmayacağına, kayıtlanamayacağına veya ilave bir bilgi getiremeyeceğine dair Hanefîler'in en büyük delillerindendir."[3]

**b) Hz. Âişe'nin tutumu**

Bununla ilgili üç örnek vermek isterim:

- İbn Abbâs radıyallâhu anhümâ, Ömer radıyallâhu anhın "Şüphesiz ölü, ailesinin kendisine ağlamasından dolayı azap görür" rivâyetini zikrettikten sonra şöyle demiştir: "Ömer vefat edince Âişe'yi bilgilendirdim. Bunun üzerine şöyle dedi: Allah, Ömer'e rahmet etsin. Allah'a yemin ederim, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın, ailesinin ağlamasından dolayı mümine azap edeceğini söylememiştir. Resûlullah aleyhisselamın dediği şudur: *'Allah, ailesinin kendisine ağlamasından dolayı kâfirin azabını artırır.'* Devamında da şöyle demiştir: *Size Kur'ân'ın şu âyeti yeter: Hiçbir gü-*

1. Müslim, "Talak", 6. Ayrıca bu kitabın giriş bölümünde bu sözün tamamını aktarmıştım.
2. Kâdı İyâz, *İkmâlü'l-Mü'lim bi Fevâidi Müslim*, V, 59; ayrıca bkz. V, 54
3. Osmânî, *Tekmiletü Fethi'l-Mülhim*, I, 147

*nahkâr kişi, başkasının günahını yüklenmez."*[1] [En'âm: 164]

Görüldüğü gibi Âişe radıyallâhu anhâ, Kur'ân'ın umûmuna aykırı olması hasebiyle Ömer radıyallâhu anhın rivâyetini kabul etmemiştir. Nitekim İmam Şâtıbî şöyle demiştir: "Hadisin Kur'ân'a arz meselesine dair selef-i salihte bir asıl vardır. Bundan dolayı Âişe radıyallâhu anhâ, *'Hiçbir günahkâr kişi, başkasının günahını yüklemez. İnsan ancak çalıştığı kadarına sahiptir'* [Necm: 38-39] âyetinden yola çıkarak rivâyet edilen *'Şüphesiz ölü, ailesinin kendisine ağlamasından dolayı azap görür'* hadisini kabul etmemiştir."[2]

- İbn Ömer radıyallâhu anh şöyle demiştir: "Resûlullah Bedir'de, kâfirlerin içine atıldığı kuyunun başında durdu ve şöyle dedi: *'Rabbinizin sizi sakındırmak istediklerini şimdi gerçek buldunuz mu?!'* Sonra şöyle devam etti: *'Onlar şu an benim dediğimi işitiyorlar.'* Bu söz Âişe'ye aktarılınca, o şöyle bir düzeltme yaptı: Doğrusu, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğidir: *'Onlar şu an benim onlara dediklerimin gerçek olduğunu biliyorlar.'* Sonra da (Hz. Âişe) *'Şüphesiz, sen ölülere sesini ulaştıramazsın'* [Neml: 80] âyetini okumuştur."[3]

Görüldüğü üzere müminlerin annesi Âişe radıyallâhu anhâ bu rivâyeti Kur'ân'ın umûmuna aykırı bulduğu için kabul etmemiştir.[4]

1. Buhârî, "Cenâiz", 32
2. Şâtibî, *el-Muvâfakât*, 478
3. Buhârî, "Megâzî", 8
4. İbn Ömer ile Hz. Âişe'nin (radıyallâhu anhümâ) arasında geçen hadiseden sadece bu hususa işaret etmek istedim. Yoksa ölülerin işitmesi meselesi uzun uzadıya araştırılmıştır. (Bkz: Muhammed Şefî' Osmânî, *Ahkâmu'l-Kur'ân*, III, 163; Muhammed Takiyyu'l-Osmânî, *Tekmiletü Fethi'l-Mülhim*, VI, 122

- Âişe[1] radıyallâhu anhâ, "Sana kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini gördüğünü söylediyse Rabbine iftira atmıştır" dedikten sonra şu âyeti okumuştur: *"Gözler O'nu idrak edemez. Hâlbuki O, gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır."*[2] [En'âm: 103]

**3- Kıyas:** Hanefîler görüşlerini ayrıca aklî delillerle de temellendirmiştir. Kur'ân bize kat'î bir şekilde ulaşmışken haberler bu anlamda şüphe barındırmaktadır. Şüphe barındıran bir şeyden dolayı kat'î olan terk edilmez. Zira bu yapıldığında daha güçlü delille amel etmek yerine daha zayıfıyla amel edilmiş olur. Bu ise caiz değildir.

Bu özetin ayrıntısı usûlî bir meseleye bakmaktadır. Zira Hanefîler'e göre Kur'ân'ın zâhiri ve âmmı kat'îdir. Haber-i vahid ise zannîdir. Kat'î olan delil, zannî delile tercih edilir.

Kat'înin zannîye tercih edilmesinin delili de şudur: Haber-i vâhiddeki yanılma ihtimali, Kur'ân'ın umûmunun tahsis edilmiş olması veya âyetin anlamının zâhir değil de mecaz olması ihtimalinden daha yüksektir. Zira âmm ve zâhirde bulunan şüphe mana bakımındandır. Bu şüphe âmmdan ancak bazılarının veya anlamın zâhir değil de mecaz olma ihtimalidir. Ancak bu ikisinin sübûtunda ise şüphe yoktur.

Haber-i vahidde bulunan şüphe ise hem sübûtu hem de anlamı bakımındandır. Zira lafzı zâhirse anlamı da zâhirdir. Aynı şekilde lafzı usûl bakımından nas sayılıyorsa anlamı da nastır. Zira anlam, lafza bağlı ve ona tâbidir. Dolayısıyla lafızda bulunan şüphe mutlaka anlamı da etkilemektedir. Bundan dolayı da haber-i vâhidin lafzını veya anlamını inkâr eden tekfir edilmez. Ancak Kur'ân'ın zâhiri veya âmmını inkâr eden ise tekfir edilir.[3]



1. Buhârî, "Tefsîr", 53
2. Bkz: Cessâs, *el-Fusûl fî'l-usûl*, II, 11; Şâtibî, *el-Muvâfakât*, 478
3. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 21; Bâbertî, *Takrîr*, IV, 258-259

# HABER-İ VÂHİDİN MEŞHÛR VEYA MÜTEVÂTİR HADİSLERE TERS DÜŞMEMESİ



Haber-i vâhidle amel etmenin şartlarından ikincisi onun, meşhûr ve mütevâtire aykırı düşmemesidir. Bu hususta meşhûr ve mütevâtirin umûm veya zâhirine aykırı olup olmaması fark etmemektedir. Zira mütevâtir ve meşhûr haber, kesin bilgi veya kalp mutmainliği (الطُّمَأْنِينَة) ifade etmektedir. Şüphesiz bunların ikisi her iki bakımdan da haber-i vâhidden üstündürler.[1]

## Bu Şartın Temellendirilmesi

Hz. Ömer, Fâtıma b. Kays'a şöyle demiştir (bir önceki şartta da bu rivâyet ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir): "Biz Rabbimizin kitabı ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, ezberlediğini doğru hatırlayıp hatırlamadığını bilmediğimiz bir kadının sözüyle terk etmeyiz. Ona nafaka da vardır mesken de."

Ömer radıyallâhu anhın sözündeki sünnetten maksat, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivâyet olunan

1. Bu şart, imamlarımızın ittifak ettiği şartlardandır. (Bkz. *Dirâsât*, Beşinci Bölüm, Dördüncü Kısım)

sünnettir. Nitekim kendisi, Resûlullah'ın kadına *"Ona nafaka da vardır mesken de"* dediğini rivâyet etmiştir. Bunu İmam Tahâvî bu şekilde açıkça ifade etmiştir.[1]

İmam İsa b. Ebân da bu şartı dile getirmiştir. Nitekim Cessâs şöyle demiştir: "Bizim imamlarımıza göre, âhâd haberlerin reddedilmesini gerektiren sebeplerinden biri de İsa b. Ebân'ın dediğidir. O, sabit sünnete[2] ters düşmesi sebebiyle haber-i vâhidin reddedileceğini söylemiştir."[3]

Ebû Cafer Tahâvî de bu şartı esas almıştır. Nitekim kendisi, mestler üzerine meshetmenin vakitleri hakkındaki mütevâtir hadisleri ve bunlara ters düşen Übey b. İmâra hadisini zikrettikten sonra şöyle demiştir: "Bu hadisler mestler üzerine meshetmenin yolcu için üç ve mukim için bir gün geçerli olduğuna dair Resûlullah'tan tevâtür derecesine ulaşmıştır. Bundan dolayı kimse buna benzer mütevâtir hadisleri terk edip Übey b. İmâra'nın rivâyeti gibi bir hadise yeltenmesin."[4]



## Bu Şartın Örneği

İmam Mâlik, Sa'd b. Ebî Vakkâs radıyallâhu anhın şöyle dediğini rivâyet etmiştir: "Resûlullah'a yaş hurma karşılığında kuru hurmayı satın alan kimse hakkında sorulduğunu işittim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: *'Yaş hurma kuruduğunda azalır mı?'* Azalır, cevabını alınca bu satışı yasakladı."[5] Bu haber Resûlullah'tan rivâyet edilen şu meşhûr hadise ters düşmektedir: *"Altını altınla satın alacak*

1. Tahâvî, *Şerhu Meânî'l-Âsâr*, IV, 432; Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, IV, 330
2. Cessâs'ın ifadesindeki *sabit sünnet* mütevâtir ve meşhûr kavramlarını kapsamaktadır.
3. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 603
4. Tahâvî, a.g.e. I, 107
5. Leknevî, *et-Ta'lîku'l-Mümecced*, III, 193

*olursanız, ancak eşit ağırlıkta olmaları ve peşin olması şartıyla bunu yapın. Birinin diğerinden fazla olması ise faizdir. Aynı şekilde arpa arpayla..."*[1]

## İki Hadisin Çelişme Sebebi

İki hadis arasındaki çelişki Sa'd b. Vakkâs radıyallâhu anhın rivâyet ettiği haberin meşhûr hadisin umûmunu tahsis etme niteliği taşımasıdır. Hanefî mezhebinin esasına göre ise meşhûr hadisin umûmu haber-i vâhidle tahsise uğramaz.

Bunu şöyle detaylandırmak mümkündür: Yukarıdaki meşhûr hadis, genel olarak tüm akitlerin geçerli olması için ölçülerinin eşit olmasını şart koşmaktadır. Dolayısıyla burada üç durum söz konusudur:

**1-** İki tür hurmanın da kuru olması

**2-** İki tür hurmanın da yaş olması

**3-** Birinin kuru diğerinin yaş olması

Buna göre, hangi durum olursa olsun, iki tarafı eşit olduğu takdirde her türlü akit geçerli olur. Bu meşhûr hadisin gerektirdiği bir şeydir.

Sa'd radıyallâhu anhın hadisi bu meşhûr hadisin umûmunu tahsis etmektedir. Zira onun rivâyet ettiği hadis, en âdil durumda (iki tür hurmanın da kuru olması durumu) eşitliğin şart koşulmasını gerektirmektedir. Hâlbuki meşhûr hadisin umûmunun haber-i vâhidle tahsisi caiz değildir.[2]

1. Ebû Yusuf, Âsâr, s. 183, (no: 833); Nesâî, "Buyû", 44
2. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 32; Bâbertî, *Takrîr*, IV, 276-277

# HABER-İ VÂHİDİN KÜLLÎ KAİDELERE TERS DÜŞMEMESİ

Hanefîler'e göre haber-i vâhidin kabulü ve onunla amel edilmesi hususunda üçüncü şart; dinin geneline, kat'î asıllara ve eksiksiz bir araştırma sonucu Kur'ân ve sünnetten elde edilen küllî kaidelere ters düşmemesidir.



## Bu Şartın Temellendirilmesi

İmam Cessâs, Ebû Hureyre'nin rivâyet etmiş olduğu *"Kim izni olmadığı hâlde bir topluluğun evinin içine bakar da onlar bu sebeple onun gözünü oyarsa gözü heder olur gider"* hadisinden bahsederken şöyle demiştir: "Fakihler, hadisten anlaşılandan farklı bir görüştedirler. Zira onlara göre bu yapıldığında tazmin edilmesi gerekir. Nitekim yukarıda sözü geçen hadis, tıpkı *"Veled-i zina üçün en şerlisidir"* ve *"Veled-i zina cennete girmeyecektir"* rivâyetleri gibi Ebû Hureyre'nin, kat'î asıllara aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilen hadislerindendir."[1] Ayrıca Cessâs şöyle de demiştir: "Âhâd haberlerle usûle karşı gelinmez."[2]

Kudûrî ise şöyle demiştir: "Bizim esasımıza göre bir ha-

1. Cessâs, *Ahkâmu'l-Kur'ân*, III, 313
2. Cessâs, *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, VIII, 332. Ayrıca bkz. I, 210-213

ber-i vâhid, kat'î asıllara ters düşerse onunla amel etmek gerekmez. Bilakis haberi, bu asıllara uygun düşecek bir biçimde hamletmek gerekmektedir. Zira bu asıllar kat'îdir. Dolayısıyla zan sebebiyle kat'î bilinen hükümleri terk etme!"[1]

Moğultay b. Kılıç da şu ifadelere yer vermiştir: "Ebû Ömer şöyle demiştir: Âdil râvilerin âhâd haberleri hakkında Ebû Hanife'nin görüşü, üzerinde icmâ edilmiş asıllara ters düşenlerinin kabul olunmamasıdır. Medine ehli ise bu görüşü kabul etmemiş ve son derece eleştirmiştir."[2]

## Dihlevî'nin Küllî Kaidelerle İlgili Hanefîler'in Yaklaşımı Hakkında İfadesi

Hindistanlı muhaddis Şah Abdülaziz Dihlevî'nin Hanefîler'e göre küllî kaideler ve bunun onlardaki konumu hakkında değerli bir araştırması var. Kendisi şöyle demiştir: "Ebû Hanife ve takipçilerinin izlediği yöntem çok açıktır. Nitekim incelediğimizde şeriatta iki sınıf hüküm tespit etmekteyiz:

**Birinci sınıf:** Furû'a yansıyan küllî kaideler. Bunun örnekleri "Hiçbir günahkâr kişi, başkasının günahını yüklemez", "Külfet nimete, nimet de külfete göredir", "Satış îcâb ve kabulle gerçekleşir", "Delil ortaya koymak davacının, yemin etmek ise inkâr edenin görevidir" ve daha nice sayılması güç küllî kaidelerdir.

**İkinci sınıf:** Tikel olaylar ve belirli sebepler bağlamında ortaya çıkmış hükümler. Bunlar adeta birinci sınıftaki küllî kaidelerin istisnası konumundadır.

Müçtehidin yapması gereken, bu küllî kaideleri muhafaza edip bunun dışındakileri geriye bırakmaktır. Zira şeriat

1. Kudûrî, *Tecrîd*, V, 2443. Ayrıca bkz. XI, 5722
2. Moğultay b. Kılıç, *İkmâlü't-Tehzîbi'l-Kemâl*, XII, 57. Ayrıca bkz. İbn Abdilber, *İntikâ*, s. 276

gerçekte bu kaidelerden ibarettir. Bu kaidelere ters düşen hükümlerde ise aslında bunların sebeplerini ve onları kaidelerin dışına taşıyan unsurları kesin olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla bu gibi hükümler dikkate alınmaz.

Bunun bir örneği: Satışın fasit şartlar dolayısıyla batıl olması, küllî bir kaidedir. Câbir'in kendi sattığı devesine Medine'ye kadar binmeyi şart koştuğu olay[1] ise tikel ve kişinin kendisini ilgilendiren bir hadisedir. Bu sebeple bu olay, kaideyle çelişip buna zarar veremez."[2]

İmam Reşîd Ahmed Kenkûhî rahmetullâhi aleyh de Hanefîler'in küllî kaidelerle ilgili tutumlarına ilişkin Dihlevî'nin yukarıda anlattıklarına yakın şeyler söylemiştir.[3] İmam Kenkûhî ise müteahhir âlimler arasında Hanefî mezhebinin fıkhı ve usûlünü en iyi bilen kişilerdendir. Nitekim İmam Keşmîrî ona "fakîh-i nefs" derdi.[4]

Asrın İmamı Envâr Şâh Keşmîrî de şöyle demiştir: "Bu konu bağlamında Ebû Hanife, küllî kaideleri ve sözlü yasamayı esas alır ve bunlara aykırı olan olayları da uygun bir biçimde yorumlar, tıpkı kazâ-i hâcet esnasında ön veya arkanın kıbleye bakması meselesinde sözlü hadisi esas aldığı gibi. Ayrıca rivâyet olunan birtakım olayları da farklı türlü yorumlamıştır. İbn Hacer de her ne kadar bu sonuçla



1. Bkz. Buhârî, "Şurût", 4. Hâfız İbn Hacer bunun farklı çözümlerinden bahsetmiştir. Nitekim kendisi şöyle demiştir: *"Cumhur bu tür satışın batıl olacağına kanaat getirmiştir. Zira hadiste geçen şart, satış akdinin gerektirdiği sonuçlara terstir. [...] Ayrıca buna cumhur, hadisin lafızları arasında farklılıkların bulunduğunu savunarak cevap vermiştir. Nitekim bazıları bu şartı zikrederken bazıları şarta delâlet edecek sözler aktarmıştır. Bazıları da bunun hibe yoluyla gerçekleştiğini söylemiştir. Ayrıca bu, o kişiye özel de olabilir."*
2. *Fetâva'ş-Şeyh Abdilazîz ed-Dihlevî*, I, 72
3. Bkz. Kenkûhî, *el-Kevkebu'd-Dürrî*, I, 27
4. İmam Keşmîrî bunu Kenkûhî'nin menkıbelerinde inşâd ettiği bir şiirde demiştir. (bkz. Benûrî, *Nefhatu'l Anber*, s. 184)

mutmain olmasa da Fethu'l-Bârî'de bunu zikretmiştir. Son olarak ben derim ki: Akıl sahibi kimselerin de takdir edeceği üzere bu, hadislere tutunmanın en güzel yoludur."[1]



1. Benûrî, *Me'ârifu's-Sünen*, III, 484-485. Muhammed Cerâğ da İmam Keşmîrî'den buna benzer bir söz nakletmiştir. (*el-Arfu'ş-Şezî*, I, 379)

# ÖNEMLİ BİLGİLER

**Birinci bilgi:** Bazı Hanefîler Kur'ân ve sünnetten kazanılmış küllî kaidelere 'kıyâs-ı usûl' demişlerdir. Ancak bu ifade kapalı olup herkes tarafından bilinmemektedir. Dolayısıyla bu tür ifadeleri kullanmaktan kaçınmak gerekmektedir.[1]

Allâme Zafer Ahmed Tehânevî şöyle demiştir: "Burada kıyâs-ı usûlden maksat, kat'î nas ve meşhûr sünnete dayanan, üzerinde icmâ edilmiş küllî kaidelerdir."[2]

**İkinci bilgi:** İki hadis teâruz ettiğinde de bu asıl geçerlidir. Dolayısıyla içinde bir kaide barındıran hadis, durum veya bir fiili anlatan bir hadisle çeliştiğinde, içinde kaide barındıran hadis öncelenir. Zira fiilin genel geçerliliği yoktur.

Nitekim Cessâs şöyle demiştir: "Böyle bir rivâyetin[3] varlığını varsaysak bile Kur'ân'a aykırı düşmemiş olsa da onunla (her durumda) amel etmemiz gerekmez. Zira rivâyetten en fazla Resûlullah aleyhisselamın hem yemin edilmesi hem de şahidin getirilmesine dayanarak bir yargıda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu ise sadece onun (sallallahu

1. Bkz. Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, I, 51, 37, 246; Biçnevrî, *Envâru'l-Bârî*, VI, 318
2. Zafer Ahmed Tehânevî, *İ'lâu's-Sünen*, XIV, 66
3. Bir davada Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynı kişiden hem şâhit getirmesini hem de yemin etmesini istediği ve ardından da buna dayanarak yargıda bulunduğu rivâyeti. (mütercim)

aleyhi ve sellem) bir yargısını anlatmaktadır. Ayrıca bu yargıya nasıl vardığı ve ne anlama geldiği de bilinmemektedir. Nitekim biz bile bazı durumlarda hem şahidin getirilmesini hem de yemin edilmesini isteyebiliyoruz. Dolayısıyla bu rivâyeti bize karşı delil getirmek doğru değildir. Zira burada söylenen bir sözün genel geçerliliği söz konusu değildir ki sözün içerdiği anlama göre hareket edilsin."[1]

Ayrıca kendisi, iki namaz arası cem etmekten bahsederken şöyle de demiştir: "Bu haberlerde nasıl cem edildiği açıklanmamıştır. Dolayısıyla bu haberlerde cem etmeyi caiz görenlerin tutunabilecekleri bir delil mevcut değildir. Ayrıca bunlarda söylenen bir sözün genel geçerliliği söz konusu değildir ki cem etmenin tüm suretlerini kapsamış olsun. Bu haberler ancak Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir fiilini anlatmaktadır."[2]

Hâfız Muhammed Enver Keşmîrî de yukarıdaki konu hakkında şu beyitleri yazmıştır:

يَا مَنْ يُؤَمِّلُ أَنْ تَكُو ... نَ لَهُ سِمَـاتُ قَبُولِهِ

خُذْ بِالأُصُولِ وَمِنْ نُصُو ... صِ نَـبِيِّـهِ وَرَسُولِهِ

نَصّاً عَلَى سَبَبٍ أَتَى ... بِالسَّاكِتِ الـمَجْهُولِهِ

دَعْ مَا يَفُوتُكَ وَجْهُهُ ... بِالبَـيِّنِ الـمَنْقُولِهِ

وَخُذِ الكَلَامَ بِغَوْرِهِ ... لَا عَرْضِهِ أَوْ طُولِهِ

لَيْسَ الوَقَائِعُ فِي شَرَا ... ئِعِهِ كَمِثْلِ أُصُولِهِ

لِتَطَرُّقِ الأَعْذَارِ فِي ... فِعْلٍ خِلَافَ أُصُولِهِ

1. Cessâs, *Fusûl*, I, 95; ayrıca bkz. *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, 8, 87
2. Cessâs, *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, II, 103; ayrıca bkz. I, 517, 524

*Ey kendisinde kabul görülmüş*
*özelliklerin bulunmasını ümit eden!*

*Sebebi bilinmeyen ve nedenini*
*açıklamayan nassa karşı*

*tutun asıllara ve tutun*
*Peygamber'in bazı naslarına.*

*Apaçık nakillere karşı*
*açıklayamadığını bir kenara koy!*

*Sözü enine ve boyuna*
*değil, tüm yönleriyle ele al!*

*Tek tek olaylar, şeriatımızda*
*kat'î asıllar gibi asla olamaz.*

*Zira sözde değil de fiilde*
*farklı farklı mazeretler olabilir.*[1]



Muhakkik Kevserî, İmam Ebû Hanife'nin usûlünden bahsederken şöyle demiştir: "İki ihtimal veya iki delilden birini tercih ederken genel kaidelere dayanmaktadır."[2] Başka yerde de şöyle demiştir: "Onlara göre söz ve fiil çeliştiğinde söz öncelikle kabul edilir."[3] Yine başka bir yerde şöyle demiştir: "Her hâlükârda bu, genel geçerliliği olmayan bir fiilin anlatımıdır. Ayrıca bir kişinin (Kur'ân'da geçtiği üzere, zina ettiği takdirde recmedilen) muhsan olması için Müslüman olması gerektiğini ifade eden bir söz, anlatılan fiille çelişmektedir. Söz ise fiile öncelenmektedir."[4]

1. Bkz. Miretî, *Feyzu'l-Bârî (Hâşiyesi)*, I, 246; Benûrî, *Me'ârifu's-Sünen*, I, 160
2. Bkz. Kevserî, *en-Nuketü't-Tarîfe*, II, 738
3. Bkz. Kevserî, a.g.e, I, 131
4. Bkz: Kevserî, a.g.e, I, 76

**Üçüncü bilgi:** Fıkıh ve hadisle ilgili meselelere bakıldığında diğer mezheplerin de haber-i vâhidin kabulü hususunda Hanefîler'in öne sürdüğü bu şartı kullanmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Hâlbuki onlar bu şartı kullanan Hanefîler'i en şiddetli bir biçimde kınayanlardı. Burada şu üç örneği vermek istiyorum:

**a)** İmam Buhârî *Sahîh*'inde rivâyet ettiğine göre, Ebû Hureyre radıyallâhu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: *"Rehin alınmış bineğe ücreti karşılığında binilebilir."*[1] Fakihler, dinin ittifakla kabul edilmiş kat'î asıllarına aykırı olması[2] sebebiyle bu hadisin kabul edilmeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Hâfız İbn Abdilber bu hadis hakkında bahsederken şöyle demiştir: "Fakihlerin cumhuruna göre, üzerinde icmâ edilmiş asıllar ve sahih olmalarında herhangi bir ihtilaf bulunmayan rivâyetler bu hadisi reddetmektedir."[3] İbn Hacer, İbn Abdilber'in bu sözünü nakledip onaylamıştır.[4]

Allâme Zafer Ahmed Tehânevî, rehin alınandan faydalanmanın caiz olduğunu ifade eden hadis ve asıllara aykırı olması sebebiyle âlimlerin bununla amel etmediğinden bahsederken şöyle demiştir: "Onların bu hadisle amel etmediği gibi Ebû Hanife de musarrât hadisiyle amel etmemiştir. Peki Ebû Hanife neden kınanıyor? Hâlbuki o, ne bunu ne

1. Buhârî, "Rehin", 4
2. Allâme Zafer Ahmed Tehânevî şöyle demiştir: "Cumhur, rehin alan kişinin, rehin aldığı şeyden faydalanmasını caiz görmemiştir. Hadisi de farklı yorumlamışlardır. Nitekim hadis, iki açıdan kıyasa aykırıdır:

   1- Sahibi olmayan kişinin, sahibinden izin almadan bineğe binmesi ve sütünden içmesi.

   2- Ücretine göre tazmin etmesi, kıymetine göre değil." (Bkz. Tehânevî, *İ'lâu's-Sünen*, XIV, 93, Alışveriş Bölümü)
3. İbn Abdilber, *Temhîd*, V, 450
4. Bkz. İbn Hacer, *Fethu'l-Bârî*, V, 443

de onu tamamıyla reddetmiştir. İkisini de kat'î asıl ve esaslara ters düşmeyecek şekilde yorumlamıştır."[1]

**b)** İmam Hattâbî, dördüncü kısımda geleceği üzere, Seleme b. Muhabbik radıyallâhu anh hadisi bağlamında şöyle demiştir: "Bu hadisi kabul edip ona göre hüküm vermiş bir fakih bile bilmiyorum. Nitekim bu hadiste kat'î asıllara aykırı birkaç husus vardır."[2]

**c)** Hâfız İbnü'l-Cevzî hadisin kat'î asıllara aykırı olmasını, hadisin uydurma olabileceğinin alametlerinden saymış ve şöyle demiştir: "Aklın kesin ilkeleri veya kat'î asıllara aykırı gördüğün her hadisin uydurma olduğunu bil."[3]

Muhammed Avvâme (Rabbim onu korusun) de şöyle demiştir: "Asıllardan maksat, dinde kat'î bir suretle bilinen küllî kaidelerdir, başka bir şey değil."[4]



1. Tehânevî, *İ'lâu's-Sünen*, XIV, 93. Uzun bir araştırmadan sonra onların, hakkında ittifak edilen asıl ve esaslara aykırı olması hasebiyle sahih hadisleri kabul etmediklerine dair birçok örnek bulabiliriz. (Bkz. Osmânî, *Tekmiletü Fethi'l-Mülhim*, I, 222)
2. Hattâbî, *Me'âlimu's-Sünen*, VI, 271. Dördüncü kısımda, İmam Hattâbî'nin sözünde bu asıl ve esaslar işlenecektir.
3. İbn Cevzî, *Mevzû'ât*, I, 106.
4. Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, III, 441

# HABER-İ VÂHİDİN İCMÂYA TERS DÜŞMEMESİ



Hanefîler'e göre haber-i vâhidin kabulü ve onunla amel etmenin şartlarından dördüncüsü, icmâya ve fakihlerin tümünden aktarılan ortak uygulamaya ters düşmemesidir. Bu sebeple bir haber icmâya ters düştüğünde o haberin ya mensûh olduğu ya da aslı olmadığı neticesine varılır. Zira ümmet aksine icmâda bulunduğu hâlde bir haberin hem sahih olması hem de mensûh olmaması mümkün olamaz. Nitekim icmâ hiçbir açık kapı bırakmayacak biçimde kesin bilgi ifade etmektedir.

İmam Cessâs şöyle demiştir: "Bizim imamlarımıza göre âhâd haberlerin kabul edilmemesini gerektiren sebeplerden biri de İsa b. Ebân'ın değindiği husustur. Kendisi, insanların rivâyet edip bunun aksine amel ettikleri şâz hadisi örnek vermiştir."[1]

Bir de şöyle demiştir: "İlim ehlinden hiç kimse haber-i vahidin icmâya öncelenmesini caiz görmemektedir. Bilakis hepsine göre icmâ, haber-i vâhide öncelenmektedir. Nitekim haber-i vâhidin icmâdan dolayı reddedilmesi ancak (tersine) icmânın haber-i vâhidden dolayı reddedil-

1. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 3. Ayrıca bkz. Semerkândî, *Mîzânü'l-Usûl*, s. 433

memesi bu anlattıklarımızı açık bir şekilde göstermektedir."[1]

## Bu Şart İttifakla Kabul Edilen Bir Hususdur

Bu şart, imamların tamamı tarafından kabul edilmektedir. Nitekim Hanefîler dışında bu hususa dikkat çeken âlimlerden bazıları şunlardır: Hatîb el-Bağdâdî[2], Gazzâlî[3] ve Kâdı Ebû Ya'lâ b. Ferrâ.[4]

## Bu Şartın Örnekleri

**1-** İmam Ahmed'in Seleme b. el-Muhabbak radıyallâhu anhdan rivâyet ettiğine göre, bir adam eşinin câriyesiyle cinsel ilişkiye girmiştir. Daha sonra bu olay Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme götürüldüğünde Efendimiz şöyle buyurmuştur: *"Eğer câriye rıza gösterdiyse adamın olur ve adamın (eşine) onun misliyle tazmin etmesi gerekir. Ancak eğer adam câriyeyi zorlamışsa câriye hür olur ve adamın eşine yine onun misliyle tazmin etmesi gerekir."*[5]

Cessâs ise şöyle demiştir: "İlim ehli bu hadisin tersine ittifak etmişlerdir."[6]

Hattâbî de şöyle demiştir: "Fakihler arasında bu hadise göre hüküm vereni bilmiyorum. Ayrıca bu hadiste kat'î asıllara ters düşen birtakım hususlar vardır. Canlılarda misliyle tazmin, zina yoluyla kendi mülküne geçirme ve zina edenden had cezasını düşürmek, bunların bazılarıdır."[7]

1. Cessâs, a.g.e, I, 85. Ayrıca bkz. Cessâs, *Ahkâmu'l-Kur'ân*, I, 526
2. Bkz. Bağdâdî, *el-Fakîh ve'l-Mütefakkih*, I, 354
3. Bkz. Gazzâli, *el-Mustesfâ*, I, 91
4. Bkz. Ebû Ya'lâ, *el-Udde fî Usûli'l-Fıkh*, II, 128
5. Bkz: İmam Ahmed, *el-Müsned*, V, 6
6. Cessâs, a.g.e, II, 10
7. Hattâbî, *Me'âlimu's Sünen*, VI, 271

Aynı şekilde Hâfız Beyhakî bu hadisi yorumlarken şöyle demiştir: "Tâbiînden sonra gelmiş ve farklı ülkelerde yaşayan fakihlerin bu hadisle amel edilmeyeceğine dair icmâ etmeleri, bu hadisin sabit olduğunu varsaysak bile hadler hususunda aktarılan rivâyetlerden ötürü mensûh olduğunu göstermektedir."[1]

**2-** İmam Buhârî'nin *Sahîh*'inde rivâyet ettiğine göre, İbn Abbâs radıyallâhu anhümâ şöyle demiştir: *"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, korku ve yolculuk olmadığı hâlde öğleyle ikindi ve akşamla yatsı namazlarını beraber kılmıştır."*[2] Tirmizî'nin rivâyetinde ise şöyle geçmektedir: *"Korku ve yağmur olmadığı hâlde."*[3]

Bu hadis, metninden anlaşıldığına göre icmâya ters düşmektedir. Zira fakihler arasında mukim bir kişinin herhangi bir özrü olmaksızın iki namazı cem etmesinin caiz olmayacağı hakkında hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Aynı zamanda bu hadis, İmam Tirmizî'nin, kimsenin amel etmediğini belirttiği iki hadisten biridir. Nitekim kendisi *el-İlelü's-Suğrâ* adlı eserinin başında şöyle demiştir: "Bu kitapta bulunan iki hadis hariç tüm hadislerle amel edilmiştir. Bazı ilim ehli kimseler de bu görüştedir. Sözü geçen iki hadis şunlardır:

**1-** İbn Abbâs radıyallâhu anhümânın anlattığına göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de öğleyle ikindi namazlarını ve akşamla yatsı namazlarını korku, yolculuk ve yağmur olmadığı hâlde cem ettiği hadisi.

**2-** Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin *"İçki içerse sopa vurun ancak dördüncü defa yine içerken yakalanırsa öldürün"* hadisi."[4]

1. Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI, 10
2. Buhârî, "Mevâkîtu's-Salât", 12
3. Tirmizî, "Salât", 24
4. Tirmizî, *el-İlelü's-Suğrâ*, II, 233

Nitekim Şerhu Muhtasari't-Tahâvî'de şöyle geçmektedir: "Fakihlerin ittifak ettiğine göre mukim kişinin bir mazereti olmaksızın iki namazı cem etmesi caiz değildir."[1]

Allâme Yûsuf Benûri de şöyle demiştir: "Hadisle amel etmemedeki icmâ, bunun ya müevvel ya da mensûh olduğunu göstermektedir."[2]



1. Cessâs, *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, I, 104
2. Benûri, *Me'ârifu's-Sünen*, II, 169

# HABER-İ VÂHİDİN AKLIN ESASLARINA TERS DÜŞMEMESİ



Hanefîler'e göre haber-i vâhidle amel etmenin şartlarından beşincisi haberin, bir yorum kabul etmeyecek derecede aklın esaslarına ters düşmemesidir. Şâyet zorlama olmamak şartıyla haberi yorumlamak mümkünse o hâlde yorumlanır. Mümkün değilse yorumlanmaz.

Nitekim İmam Cessâs şöyle demiştir: "Âhâd haberlerin reddedilmesini gerektirecek sebeplerden biri de aklın esaslarına ters düşmesidir. Zira akıl Allah katında bir hüccettir ve bu esaslar asla değişmez. Dolayısıyla aklın esaslarına aykırı olan her haber geçersizdir ve dolayısıyla hiçbiri kabul edilmez. Aklın esasları ise geçerlidir. Ancak haber, aklın esaslarına aykırı düşmeyecek bir anlama yorumlanabiliyorsa o hâlde o anlama yorumlanır."[1]

"Aklın esaslarından kasıt, birin ikinin yarısı olması ve göğün üzerimizde bulunması gibi geçerliliğinde ittifak edilen aklî önermelerdir. İşte aykırı olduğu takdirde hadislerin reddedilmesini gerektiren aklî esaslar bunlardır."[2]

1. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 14
2. Bu alıntı, usûlcü Abdullah b. Sıddîk Ğumârî rahmetullâhi aleyhin sözündendir. Allâme Muhammed Avvâme bu sözü *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotlarında nakletmiştir. (*Tedrîbu'r-Râvî*, III, 434)

## Bu Şart İttifakla Kabul Edilir

Bu şart, tüm mezheplerin ittifakıyla kabul edilmektedir. Nitekim Hanefîler'den Semerkandî, Usmendî ve Lâmişî; Hanefîler dışında Cüveynî, Şîrâzî, Gazzâlî, Kâdı Ebû Ya'lâ ve Karâfî bunu böyle açıkça ifade etmiştir.[1]

İmamların bu kaidede ittifak etmiş olmalarından dolayı Tâhir Cezâirî bu şarttan bahsederken şöyle demiştir: "Bu, üzerinde ittifak edilmiş bir kaidedir. Haşeviyye dışında bu kaideye karşı çıkan olmamıştır. Haşeviyye de zaten dikkate alınacak bir fırka değildir."[2]

## Muhaddislerin Bu İttifakı Destekleyecek Nitelikte Bir Kaidesi

Yukarıda zikrettiğimiz, fakih ve usûlcülerin anlattıklarıdır. Onlara bu konuda muhaddisler de uymuş ancak bunu farklı bir şekilde ifade etmişlerdir. Nitekim onlar hadisin uydurma olduğunun belirtileri arasında, yoruma açık kapı kalmayacak biçimde aklî delille çelişmesini de saymışlardır.

İbnü'l-Cevzî şöyle demiştir: "Bil ki aklî esas veya kat'î asıllarla çeliştiğini gördüğün her hadis uydurmadır."[3]

İbn Hacer Askalânî de hadisin uydurma olduğu belirtilerinden bahsederken şöyle demiştir: *"Usûlcüler, hadisin uydurma olduğu belirtilerinden biri olarak hadisin aklî esasa ters düşüp yoruma açık olmamasını saymışlardır.*

1. Bkz. Semerkandî, *Mîzânü'l-Usûl*, s. 433; Usmendî, *Bezlü'n-Nazar*, s. 460-461; Lâmişî, *Usûlü'l-Fıkh*, s. 148; Gazzâlî, *el-Mustesfâ*, I, 91; Ebû Ya'lâ, *el-Udde fî Usûli'l-Fıkh*, II, 128; Karâfî, *Nefâisü'l-Usûl*, VII, 3124
2. Cezâirî, *Tevcîhü'n-Nazar*, I, 196
3. İbn Cevzî, *el-Mevzû'ât*, I, 106

*Zira dinin, aklın esaslarına ters bir şey ortaya koyması mümkün değildir."*[1]

Aynı şekilde muhaddislerden birçoğu, hadisin uydurma olduğunun belirtilerinden biri olarak bu kaideyi zikretmiştir. Zerkeşî, İbn Irâk, İbnü'l-Hanbelî ve Leknevî bunlardandır.[2]

## Bu Şartın Örneği

İmam Suyûtî bu şarta Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem'in babasından ve babasının dedesinden merfû olarak rivâyet ettikleri şu hadisi örnek göstermiştir: *"Nuh'un gemisi Kâbe'yi yedi defa tavaf edip Makâm-ı İbrahim'de iki rekât namaz kılmıştır."*[3]



1. İbn Hacer, *Nuket*, II, 845. Ayrıca bkz: İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 84
2. Bkz. Zerkeşî, *en-Nuket alâ İbni's-Salâh*, I, 235; İbn Irâk, *Tenzîhu'ş-Şerîa*, I, 6; İbnü'l-Hanbelî, *Kafvu'l-Eser*, s. 73; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 430
3. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, III, 443

altıncı kısım

# HABERİN UMÛM-I BELVÂYA KONU OLMAMASI

Hanefîler'e göre haber-i vâhidi kabul edip onunla amel etmenin şartlarından altıncısı, haber-i vâhidin sıkça tekrarlanıp tüm insanların bilmesi gerekeceği şekilde umûm-ı belvâya konu olmamasıdır. Bu özelliklere sahip olan rivâyetler ya meşhûr olması ya da ümmetin kabul görmesi yoluyla sabit olabilir.



## Bu Şartın Temellendirilmesi

İmam Muhammed, müminlerin emîri Ömer b. Hattâb radıyallâhu anhın Hacc sûresinde iki defa secde ettiğini ifade eden rivâyete cevap verirken âhâd haberlerle amel etmedeki kaideye şu sözleriyle işâret etmiştir: "Ömer radıyallâhu anhdan bu şekilde rivâyet edilmiştir. Ancak bizde genel kesim bu şekilde amel etmemektedir. Ömer b. Hattâb'dan bu rivâyeti Mısır ehlinden bir adam aktarmıştır. Eğer Hz. Ömer'in bu fiili meşhûr olup bilinseydi Hz. Ömer'le beraber Medine'de bulunanlarla bu rivâyeti uzaklardan getirenler bilirdi ve Hz. Ömer'in bu fiili meşhûr olup yayılırdı."[1]

1. Muhammed, *Kitâbü'l-Hucce alâ Ehli'l-Medîne*, I, 83 (Tilâvet Secdesi Bölümü)

Kâdı İsa b. Ebân bu kaide üzere hareket edip rivâyetin umûm-ı belvâya konu olmamasını haber-i vâhidle amel etme şartlarından saymıştır. Nitekim Cessâs konuyu şu şekilde dile getirmiştir: "İsa b. Ebân'ın dediği, ashâbımıza göre haberlerin reddedilmesini gerektiren sebeplerdendir. Nitekim kendisi, haber-i vâhidin sâbit sünnete aykırı düşmesi veya [...] genelin bilmesi gereken bir olayın sayılı bir grup tarafından rivâyet edilmesi sebebiyle reddedileceğini söyler."[1]

## Müteahhirlerin İfâdeleri

İmam Ebu'l-Hasan Kerhî[2] ve talebesi İmam Ebû Bekir Cessâs da İbn Ebân'a bu hususta tâbi olmuştur. Zira Kerhî'nin görüşlerinin üzerinde en çok Cessâs durmuş ve *Ahkâmu'l-Kur'ân*[3], *el-Fusûl fi'l-Usûl*[4] ve *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî* gibi eserlerinde bunları en güzel biçimde detaylandırıp yöneltilen itirazlara cevap vermiştir. Nitekim kendisi şöyle demiştir: "Âhâd yolla gelen haberlerin kabulünde, insanların buna genel ihtiyaç duymamaları şartını ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin umûm-ı belvâya konu olan hususların bilgisini sadece özel bazı kişilere ve şâz rivâyetlere havale etmediğini beyan etmiştik. Biz âhâd rivâyetleri ancak insanlardan bazılarının karşılaştığı ve Resûlullah aleyhisselamın, olayın gelişimine göre cevap verdiği hususlarda kabul etmekteyiz."[5]

Aynı şekilde muhaddis İmam Kudûrî de *Tecrîd* isimli eserinde bu kaideye çokça riâyet etmektedir. Kitabında

1. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 3
2. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 35
3. Yazar kitabının birçok yerinde bu kaideyi anlatmıştır. Ancak bu konuyu uzunca sadece bir yerde (II, 202) ele almıştır.
4. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 3; 6-16
5. Cessâs, *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, I, 399. Bu kaideyi bu kitabının birçok yerinde kullanmıştır. Bkz. I; 315, 326, 387, 388, 606, 659, 663, 672, II; 124, 276

şu ifadesi bulunmaktadır: "(Bazıları,) Ebû Eyyûb'den rivâyet edilen Resûlullah'ın 'Üç taşla istincâ yapsın.' hadisini delil kabul etmektedirler. **Cevâbı**: Bu, haber-i vâhiddir. Dolayısıyla bizim usûlümüze göre umûm-ı belvâya konu olan haber-i vâhid sâbit olmuş sayılmaz."[1] Hanefî imamlar, âhâd haberlerin değerlendirmesinde bu şartın itibara alınacağına dair ittifak etmişlerdir.[2]

## Bu Şartın Temellendirilmesinde Hanefîler'in Delilleri

İmamlarımız, bu şartın muteber olduğuna dair hem naklî hem de aklî delillere dayanmaktadırlar.

**Naklî deliller:** Burada iki rivâyete dayanmaktadırlar:

**Birinci rivâyet (Zülyedeyn hadisi):** İmam Buhârî'nin rivâyet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekâttan sonra selam vermiştir. Bunun üzerine Zülyedeyn radıyallâhu anh, "Ya Resûlallah! Namaz mı kısaldı yoksa sen mi unuttun?" sorusunu sorduğunda, Efendimiz diğerlerine yönelerek *"Zülyedeyn doğru mu söylüyor?"* diye sormuştur. İnsanlar "evet" cevabını verince Resûlullah aleyhisselam kalkıp iki rekât daha kılarak selam vermiştir. Ardından tekbir getirip diğer secdeleri gibi veya daha uzun secdeye varmış ve sonunda başını kaldırmıştır.[3]

Delil olacak kısım Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Zülyedeyn'in haberiyle yetinmeyip insanlara onun dediğinin doğru olup olmadığını sormasıdır. Zira normalde diğer insanlar da orada bulunduğu ve olaya tanıklık ettikleri hâlde bunu sadece onun bilmesi imkânsızdır.[4]

1. Kudûrî, *Tecrîd*, I, 157 (İstincanın Hükmü Meselesi)
2. Bkz. *Dirâsât*, (Dördüncü Bölüm, Altıncı Kısım)
3. Buhârî, "Sehiv", 4
4. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 7

**İkinci rivâyet (Hz. Ömer olayı):** Kâdı İsa b. Ebân rahmetullâhi aleyh bu kaidenin doğru olduğu konusunda Ebû Said el-Hudrî'nin rivâyetini[1] delil getirmektedir. Ebû Said el-Hudrî radıyallâhu anh şöyle anlatır:

"Bir gün Ensâr'ın meclislerinden bir mecliste bulunurken Ebû Musa telaşlı bir hâlde geldi ve şunu söyledi: Ömer radıyallâhu anhın huzuruna girmek için üç defa izin istedim. O izin vermeyince döndüm. Bunun üzerine Ömer radıyallâhu anh, beklemekten seni alıkoyan ne idi, deyince şu cevabı verdim: Üç defa izin istedim. Bana izin verilmeyince döndüm. Zira Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: *'Biriniz üç defa izin isteyip de kendisine izin verilmezse dönsün.'* Bunun üzerine Ömer, 'Allah'a yemin olsun, bununla ilgili bana bir kanıt getireceksin!' dedi.

Ebû Musa olayı bu şekilde anlattıktan sonra 'Aranızdan bunu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden işiten oldu mu?' sorusunu sorar ve Übey b. Ka'b radıyallâhu anh, 'Allah'a yemin olsun, bunun için seninle topluluğun en küçüğü bile kalkıp gelir' yanıtını verir. Ben de o vakit topluluğun en küçüğüydüm. Dolayısıyla kalkıp onunla Ömer radıyallâhu anha gidip Resûlullah'ın bunu dediğini bildirdim."[2]

Bu rivâyette İbn Ebân'ın delil gördüğü kısım, Ömer radıyallâhu anhın Ebû Musa'nın üç defa izin istemekle ilgili hadisini hemen kabul etmemesidir. Çünkü bu umûm-ı belvâya konu olacak bir husustur. Zira Allah Teâlâ şöyle bu-

1. Buhârî, "İsti'zân", 13
2. İmam Nevevî, Müslim Şerhi'nde (VII, 357) şöyle der: "Allah'a yemin olsun, bunun için seninle topluluğun en küçüğü bile kalkıp gelir, sözünden kasıt, bunun aralarında meşhûr, büyük veya küçük fark etmeksizin çoğunun bildiği, hatta en küçüklerinin bile Resûlullah'tan işitip ezberlediği bir hadis olmasıdır." Kanaatimce İmam Nevevî'nin bu sözüyle, Ebû Said el-Hudrî radıyallahu anhın hadise şahitlik yapmasıyla rivâyetin, iki kişinin rivâyeti olduğu ve böylece mütevâtir veya meşhûr derecesine ulaşmadığı iddiası ortadan kalkmaktadır. (Bkz. Cessâs, *Fusûl*, II, 10-11)

yurmaktadır: *"Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin."* [Nûr: 27]

Dolayısıyla Ömer radıyallâhu anh, izin istemenin üçle sınırlı olduğunu sadece Ebû Musa'nın bilmesini garipsemiştir. Hâlbuki genelin bunu bilmeye ihtiyacı vardır.

**Aklî deliller:** Sıkça tekrarlandığından, hükmü herkese farz, vâcip veya haram olduğundan, bunu aktarmayı gerektirecek birçok sebep bulunduğundan ve dindar insanların çokça ihtiyaç duydukları hususların hükmünü araştırıp soruşturmalarından dolayı genellikle umûm-ı belvâya konu olan hüküm nakledilir.

Bundan dolayı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi konuları sadece birkaç kişiye bildirmekle yetinmemiştir. Tam aksine insanların tümüne, daha doğrusu mütevâtir veya meşhûr derecesine ulaşacak bir topluluğa ulaştırmıştır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları muhatapların tümüne ulaştırınca bunlar, aralarındaki yaygınlığına bağlı olarak oldukça yaygın bir biçimde aktarılır. Ancak genel kitle bu gibi hususların bilgisine ihtiyaç duyduğu hâlde tek bir kişi rivâyet ediyorsa, rivâyet edilen hükmün ya mensûh olduğunu ya da râvilerden birinin yanıldığını bilmiş oluruz. [1]



## Önemli Bilgiler

**Birinci önemli bilgi:** Hanefîler'e göre umûm-ı belvâya konu olup kendisiyle farz, vâcip veya haram sabit oluyor ise haber-i vâhid kabul edilmez. Ancak mendup veya mekruh sabit oluyor ise kabul edilir.

1. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 6; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 36; Bâbertî, *Takrîr*, IV, 278; İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 350; İbn Emir Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahbîr*, II, 296; Şibbîr Ahmed Osmânî, *Fethu'l-Mülhim mukaddimesi*, I, 39

Bu şart son derece önemlidir. Birçoğu bu inceliği gözden kaçırmıştır. İmam Ebû Bekir Cessâs örneğin ezan, kamet ve bayram tekbirlerinin de umûm-ı belvâya konu olduğu ve insanların bunların bilgisine ihtiyaç duyduğu hâlde bunları Resûlullah aleyhisselamın herkese bildirmediğini ifade eden itirazlara cevap verirken şöyle demiştir: "Bu soru, konumuz hakkında anlattıklarımızı üzerine bina ettiğimiz kaideyi tam anlamamış olanın sorusudur. Bu kaide herkese gerekli olup yerine getirmemeleri veya aykırı hareket etmelerinin yasaklandığı bir farzı edâ ettikleri takdirde Allah'a kulluk etmiş olacakları hususlar hakkındadır. Bunun örneği ezan veya genele gerekli olan farzlardır. Ancak farz olmayan hususlarda ise bunlardan istediklerini edâ etmekte serbesttirler. Fakihlerin bu konudaki ihtilafı hangisinin daha iyi olduğu noktasındadır. Bundan dolayı bu hususları ifade eden bazı rivâyetlerin âhâd yolla gelmeleri câizdir. O hâlde bu durum, Resûlullah'ın serbestliğe işaret etmek için konuyu herkesle paylaşmadığı şeklinde yorumlanır."[1]

İmam Kudûrî ise bir sorunun cevabında şöyle demiştir: "Deriz ki bu, umûm-ı belvâya konu olmuş bir haber-i vâhiddir. Nitekim âhâd haberlerle onun vücûbiyeti sâbit olmaz."[2]

**İkinci önemli bilgi:** Hanefîler'in bu görüşünü imamların tümünün üzerinde ittifak ettiği başka bir kaide de desteklemektedir. O kaide, insanların tümünün bilmesi gereken bir hususu tek kişi rivâyet ettiği takdirde o hususta haber-i vâhidin kabul edilmeyeceği şeklindedir. Bu, onun bir aslının olmadığını göstermektedir. Zira aslı bulunan bir hususu sadece tek bir kişinin rivâyet edip amel etmesi câiz değildir.

1. Cessâs, *Ahkâmu'l-Kur'ân*, I, 204
2. Kudûrî, *Tecrîd*, XII, 6121 (Sünnet Olmanın Hükmü konusu); Bkz. Dirâsât (Dördüncü Bölüm, Altıncı Kısım)

Aynı kaideden dolayı ümmet, Râfızîlerin iddia ettiğine göre Ali radıyallâhu anha verilen halifelik sözünü kabul etmemektedir. Zira halifelik, umûm-ı belvâyı ilgilendiren ve insanların tümünün bilmesi gereken hususlardandır. Aynı şekilde yerine getirilmesi tüm insanlara farz veya vâcip olan hususlarda da haber-i vâhid kabul edilmez. Bu ikisini birbirinden ayrı görmek, ayırt edici bir özellik bulunmadan olmuş olur.[1]

Allâme Ebu'l-Vefâ İbn Akîl el-Hanbelî, Hanefîler'in delillendirmelerini onaylayıp üzerinde ittifak edilen bu aslı zikrettikten sonra şöyle demiştir: "Bunun gibi nedenlerden dolayı Ebû Hanife rahmetullâhi aleyhin umûm-ı belvâya konu olan hususlarda haber-i vâhidin kabul edilemeyeceği şeklindeki ilkesi desteklenmiş oldu."[2]

Bu kaide hakkında Râfızîler hâriç ümmetin tümü ittifak hâlindedir. Şâfiîler'den Hatîb, Şîrâzî ve Gazzâlî; Mâlikîler'den Karâfî ve Hanbelîler'den Kâdı Ebû Ya'lâ bunu açıkça belirtenler arasındadır.[3]

**Üçüncü önemli bilgi:** Bu şartı fıkhî mezhepler arasında yalnız Hanefîler'in geneli öne sürmüştür. Hâlbuki o, Hanefîler dışında diğer fakihlerin de ihtiyaç duyduğu bir hususstur. Nitekim birkaç yerde bunu kullandıkları olmuştur. Her ne kadar Hanefîler daha çok kullanmış olsalar da bu şart sadece Hanefîler'e özel değildir.[4] Burada üç örnek zikretmek istiyorum:

1. Bkz. Cessâs, *Fusûl*, I, 202-203; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 36
2. İbn Akîl, *el-Vâdıh fi Usûli'l-Fıkh*, IV, 141
3. Bkz. Hatîb el-Bağdâdî, *el-Fakîh ve'l-Mütefakkih*, I, 354; Şîrâzî, *el-Luma' fî Usûli'l-Fıkh*, s. 235; *Şerhu'l-Luma'*, II, 654; Gazzâlî, *Menhûl*, s. 248; Karâfî, *Şerhu Tenkîhi'l-Fusûl*, s. 277; Ebû Ya'lâ, *Umde*, II, 129
4. Mâlikîler'in bayrağını taşıyan Allâme Karâfî de *"Sedd-i Zerâi"* bölümünde bunun benzerini şu şekilde ifade etmiştir: *"Konunun özeti olarak, bizim, sedduzzerîaya diğerlerden daha çok başvurduğumuzu söyleyebiliriz. Yoksa bize özel değildir."* (Bkz. *Şerhu Tenkîhi'l-Fusûl*, s. 353, Yirminci Bölüm, Müçtehidlerin Delilleri, Birinci Kısım)

**1-** Ehl-i Medine'nin İmamı Rabîaturra'y cinsel uzva dokunmakla ilgili olan hadisten bahsederken şöyle demiştir: "Yazıklar olsun size! Bunun gibilerinin sözüne itibar edilir mi hiç?! Busra'nın hadisiyle mi amel edelim?! Allah'a yemin olsun, şâyet Busra bu ayakkabıya tanıklık etse tanıklığını saymam! Dinin direği namazdır. Dinin direği temizliktir. Demek Resûlullah'ın sahâbesi arasında bu dini kendisi hâriç kimse edâ etmiyordu!"[1]

**2-** Allâme İbn Kayyim el-Hanbelî bu şarta itibar edip onu onaylamış ve iki kulle sınırını kabul etmeyenlerin delilini zikrederken şunları söylemiştir: "Sizin 'senedi sahihtir' sözünüze gelince; senedin sahih olması bir şey ifade etmez. Zira senedin sahih olması, sıhhatinin bilinmesi için sadece bir şart veya sebebin bir parçasıdır, yoksa tek başına sıhhati gerekli kılmaz. Şâz ve muallel olmaktan kurtulamadıkları müddetçe sadece senedin sahih olması hadisin sahih olmasını gerektirmez. Bu hadis ise bu ikisinden kurtulamamıştır. Şâz olmasına gelirsek, bu hadisin helâli haramdan, temizi necisten ayırdığını söylemek mümkündür. "Evsuk" ve nisap miktarları zekâtta ne ise iki kulle su da öyledir. Nasıl olur da sahâbe bu hadisi nesilden nesile aktarıp meşhûr ve yaygın hâle getirmez. Zira ümmetin ona olan ihtiyacı zekâtın nisaplarına olan ihtiyacından daha çoktur çünkü insanların çoğuna zekât farz değildir. Ancak temiz suyla abdest almak her Müslüman'a farzdır. Bu hadisi, İbn Ömer dışında, İbn Ömer'den de Ubeydullah ve Abdullah dışında kimsenin rivâyet etmediği bilinmektedir. Peki; Nâfi', Sâlim, Eyyûb ve Saîd b. Cübeyr'ler nerededir? Medine ehli ve âlimleri, çıkış yeri onların beldesi olduğu hâlde bu sünnetin neresindedirler?"[2]



1. Tâhâvî, *Şerhu Meâni'l-Âsâr*, I, 92 (Cinsel Uzva Dokunma Bölümü)
2. İbn Kayyım, *Tehzîbü's-Sünen ve'l-Âsâr*, I, 77-78

**3-** Aynı şekilde Mâlikî âlimi ve filozof İbn Rüşd el-Kurtubî rahmetullâhi aleyh de bu şarta itibar etmiştir. İmam Mâlik rahmetullâhi aleyh İbn Abbâs radıyallâhu anhümânın şöyle dediğini rivâyet etmiştir: *"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öğleyle ikindi, akşam ile yatsı namazlarını herhangi bir korku veya yolculuk olmaksızın cem etmiştir."* İmam Mâlik der ki: "Bence bu yağmurdaydı."[1] Buna binaen, ona göre gece yahut gündüz olsun, yağmur sebebiyle iki namazı cem etmenin câiz olması gerekirdi. Zira İbn Abbâs radıyallâhu anhümâ ikisinin arasını ayırmamıştır. Ancak İmam Mâlik, akşamla yatsı namazlarında Resûlullah'ın hadisiyle amel edip gece vakti yağmur sebebiyle cem etmeyi câiz görmüştür. Öğleyle ikindi vakitlerinde ise onunla amel etmemiş ve gündüz vaktinde cem etmeyi câiz görmemiştir. Bu, İbn Rüşd rahmetullâhi aleyhin dediğine göre icmâyla câiz değildir çünkü bu, hadisin bir parçasını alıp diğer parçasını almamaktır. Mâlikîler bu durumdan kurtulmak için uğraşıp çırpınmışlardır. Nitekim İbn Rüşd şöyle demiştir: "Bana göre en doğrusu bunun, Ebû Hanife'nin görüşü olan umûm-ı belvâyla ilgili olmasıdır. Nitekim bu tür sünnetlerin, kendileri ve sebepleri sıkça tekrar ettiği hâlde (ve mensûh olmamasına rağmen), nesilden nesile sünnetle amel eden Medine ehlinin gözünden kaçması câiz değildir."[2]



1. Mâlik, Muvatta *(Zührî rivâyeti)*, I, 144-145
2. İbn Rüşd, *Bidâyetü'l-Müctehid*, I, 161

# RÂVİNİN RİVÂYET ETTİĞİNİ TAHAMMÜLDEN EDÂ ANINA KADAR EZBERİNDE TUTMASI

Ebû Hanife, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden gelen hadislerde râvinin rivâyet ettiğini arada unutma olmaksızın edâ anına kadar ezberinde tutmasını şart koşmaktaydı. Bu şart ondan birçok kere rivâyet edilmiştir. İşte bunlardan bazıları:



## İmam Ebû Hanife'nin İfadeleri

İbn Ebî Avvâm'ın rivâyet ettiğine göre Ebû Yûsuf, Ebû Hanife'nin şöyle dediğini rivâyet etmiştir: "Kişi ancak işittiği andan rivâyet edeceği ana kadar ezberinde tuttuğu bir hadisi rivâyet edebilir."[1]

Hatîb ve el-Muveffâ el-Mekkî'nin Yahya b. Maîn'den rivâyet ettiklerine göre o şöyle demiştir: "Ebû Hanife güvenilir bir râviydi, sadece ezberinde tuttuğu hadisleri rivâyet ederdi, ezberinde tutmadıklarını ise rivâyet etmezdi."[2]

1. İbn Ebi'l-Avvâm, *Menâkıbu İbn Ebi'l-Avvâm*, s. 33. Hâkim en-Nîsâbûrî bunu *Medhal*'de (s. 118), İbn Abdilber de *İntikâ*'da (s. 258) rivâyet etmiştir.
2. Hatîb, *Târîhu Bağdâd*, XV, 580-581; el-Muveffâ el-Mekkî, *Menâkıbu'l-İmâmi'l-A'zam*, I, 193

Yine Hatîb'in rivâyet ettiğine göre Yahya b. Maîn'e ezberinde olmadığı hâlde yazdıklarına bakıp rivâyet eden kişi hakkında sorulduğunda şöyle dedi: "Ebû Hanife ancak bildiği ve ezberinde olan hadisleri rivâyet ederdi."[1]

## Müteahhirlerin İfadeleri

Hanefîler, Ebû Hanife'nin haber-i vahidin kabulünde bu şarta itibar ettiğini belirtmişlerdir.[2]

İmam Serahsî şöyle demiştir: "Hadisleri ezberlemede iki yol vardır: Azimet ve ruhsat. Azimet, râvinin hadisi işittiği andan rivâyet ettiği ana kadar anlayarak ezberinde tutmasıdır. Ebû Hanife'nin rivâyetlerde ve şahitlikte benimsediği yöntem buydu. Bu sebeple rivâyet ettiği hadislerin sayısı azdır."[3]



## Bu Şart Buhârî ve Müslim'in Râvilerinde Mevcut Değildir

Ebû Hanife'nin hadis rivâyetine dair ortaya koyduğu bu şart gerçekten çok ağırdır. Öğrencisi Vekî' b. Cerrâh da "Ebû Hanife hadis konusunda herkesten daha titizdi"[4] diyerek buna işaret etmiştir.

Suyûtî de şöyle demiştir: "Bu çok zor bir yoldur. Nitekim bununla amel edilmemiştir. Hatta bu şarta göre Sahîhayn'da bulunan râvilerin en fazla yarısı hıfz sahibi olmaktadır."[5]

1. Hatîb, *Kifâye*, II, 91-92, Nu: 721
2. Ayrıntılı kaynak için bakınız: Dirâsât (Dördüncü Bölüm/Yedinci Kısım).
3. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 379. Ayrıca bkz. I, 350
4. Bkz. el-Muveffâ el-Mekkî, *Menâkıb*, I, 197
5. Bkz. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, IV, 412 (Yirmi Yedinci Çeşit)

   Abdürreşîd Nu'mânî de *İmâm İbn Mâce Or İlm-i Hadîs'te* buna işaret etmiştir. (s. 271)

## Rivâyetlerinin Az Olmasının Sebebi Bu Şarttır

Birçok muhakkik, Ebû Hanife'nin rivâyetlerinin işittiklerine nispeten az olmasının temel sebebinin bu şart olduğunu belirtmişlerdir.

İbn Haldûn şöyle demiştir: "İmam Ebû Hanife, rivâyet ve tahammülde benimsediği şartların zorluğu sebebiyle çok az rivâyette bulunmuştur... Bu yüzden, rivâyet ettiği hadislerin sayısı çok azdır."[1]

İbn Hacer de şöyle demiştir: "İmam Ebû Hanife sadece tahammül anından edâ anına kadar ezberinde tuttuğu hadisleri rivâyet ettiği için rivâyetlerinin sayıca az olması anlaşılabilir bir durumdur. Bu yüzden ondan çok az hadis rivâyet edilmiştir. Hâlbuki haddi zatında kendisinde bulunan rivâyetlerin sayısı rivâyet ettiklerinden çok daha fazladır."[2]



1. İbn Haldûn, *Mukaddimetü İbn Haldûn*, s. 445 (Baskı: Mustafa Muhammed, el-Mektebetü't-Ticâriyye, Mısır)
2. Sehâvî, *el-Cevâhiru ve'd-Dürer fî Tercemeti Şeyhi'l-İslâm İbn Hacer*, II, 946-947

# RÂVİNİN RİVÂYET ETTİĞİNE AYKIRI AMEL ETMEMESİ

Hanefîler'de haber-i vahidin kabul ve amel şartlarından sekizincisi ise sahâbî râvinin rivâyet ettiği hadise sözle (hadise aykırı fetva vermesi gibi) veya amelle (hadise aykırı amel etmesi gibi) muhalefet etmemesidir. Eğer ki hadise aykırı davrandığı ve bunu hadisi rivâyet ettikten sonraki bir zamanda yaptığı tespit edilirse Hanefîler'e göre bu durum hadisin sıhhatine zarar verir. Onlara göre "sahâbenin rivâyet ettiğine değil kendi görüşüne itibar edilir." Bunun manası şudur:

Hadisi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden bizzat duyan sahâbî için haber-i vâhid, mütevâtir derecesindedir ve kesin bilgi ifade eder. Dolayısıyla sahâbînin kesin bilgi ifade eden kat'î bir delilden yüz çevirmesi ancak onun gibi kesin bir delille olabilir.[1] Bu yüzden Hanefîler'e göre sahâbî, aykırı davrandığı hadisi mensûh olmasına, vücûb değil istihbâb üzere gelmesine ya da bunun gibi diğer uygun manalardan birine hamletmiştir.

1. Bkz. Kevserî, *en-Nuketu't-Tarîfe*, I, 174, 376. Mesele (22, 58)

## Bu Şartın Temellendirilmesindeki Etken

Hanefîler'i bu şartın temellendirilmesine iten etken, sahâbîye karşı besledikleri hüsn-i zandır. Zira ümmet onların güvenilir olduklarında icmâ etmiştir. Dolayısıyla rivâyet ettikleri hadise ancak nesih gibi başka bir delile vâkıf oldukları için muhalefet etmiş olabilirler.

İmam Tahâvî de bu etkenden bahsetmiştir: "Ebû Hureyre'nin, köpeğin su içtiği kabın üç kereyle temizleneceğini belirtmesinden ve zikrettiğimiz hadisi rivâyet etmesinden anlaşılmıştır ki yedi kereyle temizleneceğine dair rivâyet ettiği hadis mensûhtur. Zira biz ona karşı hüsn-i zan besleriz. Ve biliriz ki o, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiği bir hadise yine ancak onun gibi güçlü bir delille muhalefet edebilir. Aksi takdirde ne güvenilirliği kalırdı ne de sözleri ve rivâyetleri makbul olurdu."[1]

Aslında sahâbenin güvenilir olduğuna inanan herkesin bu şartı kabul etmesi gerekir. Bu sebeptendir ki İmam Ahmed, Dârekutnî, Beyhakî ve İbn Receb gibi âlimler bu kaide sebebiyle bazı hadisleri illetli görmüşlerdir. Dolayısıyla bu şart sadece Hanefî mezhebinde yoktur. Nitekim ikinci önemli bilgi kısmında buna değinilecektir.

## Hanefîler'in Öncüsü

Hanefîler'in bu konudaki öncüsü iki büyük tâbiîdir. İkisinin de bu konuda çok değerli ifadeleri vardır:

* İbn Sîrîn (v. 110) muta nikâhından bahsederken şöyle demiştir: "(Sahâbeden) muta konusunda ruhsat olduğunu düşünenlerin hepsi bu uygulamadan nehyetmişlerdir. Do-

1. Tahâvî, *Şerhu Meâni'l-Âsâr*, I, 24-25 (Tahâret/ Köpeğin İçtiği Su Bölümü)

layısıyla görüşlerinde nahoş, nasihatlerinde de eleştirmeyi gerektirecek bir durum yoktur."[1]

* İbrâhîm Nehâî (v. 96) şöyle demiştir: "Hadiste dirseklere kadar dendiği hâlde sahâbenin abdest alırken bileklere kadar yıkadığını görsem onların yaptığını yapardım çünkü onların sünnete aykırı davranmaları söz konusu değildir. Onlar ilim sahibi kimselerdir ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tâbi olmada insanların en önde gelenleridir. Onlar hakkında bu yanlış düşünceye ancak dininden şüphe duyan kimse kapılabilir."[2]

## Bu Şartın Temellendirilmesi

İmam Ebû Cafer Tahâvî de bu kaideyi benimsemiştir. Nitekim o, (İbn Ömer'in namazda elleri kaldırmaya dair rivâyet ettiği hadise aykırı davranmasını zikrettikten sonra) şöyle demiştir: "Resûlullah aleyhisselamın ellerini kaldırdığını bizzat gören İbn Ömer dahi ellerini kaldırmamaktadır. Bu da ancak Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden gördüğünün mensûh olduğunu ve delilin bunu gerektirdiğini bilmesi sebebiyle olabilir."[3]

Tahâvî, İbn Ömer'in elleri kaldırmaya dair rivâyet ettiği hadise aykırı davranmasından mensûh olduğunu bildiğini çıkarmıştır. Ve bu kaideyi kitaplarında kullanmıştır.[4]

Muhakkik Ebû Bekir Cessâs da bu kaideye önem vermiştir ve Ebû Hureyre'nin, köpeğin içinden içtiği kaba dair

1. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 6
2. Kayravânî, *el-Câmi-u fi's Sünen ve'l Âdâbi ve'l Meğâzî ve't-Târîh*, s. 118. Muhammed Avvâme'nin *Eserü'l-Hadîsi'ş-Şerif*'indeki naklinden (89) istifade edilmiştir.
3. Tahâvî, *Şerhu Meâni'l-Âsâr*, I, 292
4. Bkz. *Şerhu Meâni'l-Âsâr*, I, 24 (Vülûğu'l Kelb), *Şerhu Müşkili'l-Âsâr*, XV, 33

rivâyetinden bahsederken şöyle demiştir: "Ebû Hureyre'ye içinden köpeğin içtiği kabın durumu sorulunca üç kere yıkanması gerektiğini söylemiştir. Buradan ancak şu iki sonuç çıkabilir: Ya üçten fazla yıkamak gerektiğini ifade eden hadislerin mensûh olduğuna dair bilgisi vardır ya da Resûlullah'ın sözünün istihbâba delâlet ettiğini düşünmüştür."[1]

Yine başka bir yerde şöyle demiştir: "Ali radıyallâhu anh namazda iftitah tekbiri dışında ellerini kaldırmazdı. Dolayısıyla Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden ellerini kaldırdığına dair gelen rivâyetler ancak iki şekilde açıklanabilir: Ya bu rivâyetler asıl itibariyle sabit değildir ya da Ali radıyallâhu anh bunların mensûh olduğunu bilmektedir ve bu sebeple onlarla amel etmemektedir. Zira onun Resûlullah'tan rivâyet olunana muhalefet etmesi ancak nesih (gibi bir durum) söz konusu olduğunda mümkündür."[2]



Âhâd haberlerin değerlendirilmesinde bu şarta itibar etmek gerektiği hususunda İmam Kerhî dışında Hanefî âlimlerin hepsi hemfikirdirler. Kerhî'den ise farklı rivâyetler gelmiştir.[3]

## İmam Serahsî'nin Bu Şartı Açıklayıcı İfadesi

İmam Serahsî bu şartı tastamam bir şekilde açıklamış ve konunun bütün yönlerini derinlemesine incelemiştir. Onun sözlerini aynen aktarıyorum: "İkinci vecih ise şudur: Onun (sahâbînin) sözle veya amelle aykırı davranması.

Eğer bu aykırı davranma rivâyet etmeden önce ise bu durum rivâyete halel getirmez. Onun hadisi duymadan önce o şekilde amel ettiği ancak hadisi işitince amelini değiştirdiği şeklinde yorumlanır.

1. Cessâs, *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, I, 280. Ayrıca bkz. I, 604
2. Cessâs, *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, I, 604-605
3. Ayrıntı için bkz. *Dirâsât* (Yedinci Bölüm, Sekizinci Kısım)

Aynı şekilde aykırı davranmanın ne zaman gerçekleştiği bilinmiyorsa da hüküm böyledir. Zira bize düşen, aksine bir delil bulunmadıkça en uygun şekle yorumlamaktır. Buradaki en uygun yorum da aykırı davranmanın hadisi duymadan önce olması ve hadisi duyunca da görüşünü değiştirmiş olmasıdır.

Ancak aykırı davranmanın hadisi rivâyet ettikten sonra gerçekleştiğini biliyorsak bu durumda hadis hüccet olmaktan çıkar. Zira sahâbînin, hadise aykırı fetva vermesi veya amel etmesi hadiste bir kopukluğun bulunduğunun ve hadisin aslının farklı olduğunun en açık delillerindendir. Bu durum ancak şunlardan biriyle açıklanabilir:

a. Sahâbî, hadisi Resûlullah'tan işitmemiş, aksine uydurmuştur. Bu durumda rivâyet reddedilir.

b. Aykırı fetvada ya da amelde bulunması hadisi önemsememesi ve itibara almaması sebebiyledir. Bu durumda fâsık olur ve rivâyeti daha baştan kabul edilmez.

c. Gaflete düşmesi ve unutması sebebiyledir. Gaflete düşen kişinin şahitliği kabul edilmez. Rivâyetinde de durum böyledir.

d. Hadisin mensûh olduğunu bildiği için böyle yapmıştır. Seçenekler içinde en uygun yorum da budur. Sahâbînin rivâyeti ve ameline hüsn-i zan beslediğimizden dolayı bunu bu şekilde yorumlamak gerekir. Nitekim o, mensûh olduğunu bildiği hâlde isnadın bilinmesi için rivâyet etti ve farklı fetva verdi veya nâsihiyle amel etti. Fetvası veya amelinin unutma ve gaflet sonucu gerçekleştiği vehmine kapılınabileceği gibi rivâyetinin yanılma sonucu gerçekleştiği vehmine de kapılınabilir. Birbiriyle çelişen bu ihtimallerin bulunması ise ittisale engeldir."[1]

1. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 5-6

## Bu Şartın Örneği

**Sözle aykırılığın örneği:** İmam Mâlik'in Muvatta'da[1] Ebû Hureyre'den rivâyet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: *"Sizden birinizin kabından köpek içerse onu yedi kere yıkasın."*

Tahâvî ve Dârekutnî Ebû Hureyre'den mevkufen şöyle rivâyet etmişlerdir: *"Eğer kabından köpek içerse onu su dökerek üç kere yıka."*[2]

Burada sahâbî, rivâyet ettiği hadise aykırı fetva vermiştir. Ona hüsn-i zan beslediğimizden şöyle dememiz icap eder: Resûlullah'ın hâlinin delâletinden, maksadının vücûp değil istihbâb olduğunu anlamıştır. Dolayısıyla yedi kere yıkamak müstehap, üç kere yıkamak vaciptir.

**Fiille aykırılığın örneği:** İmam Muhammed'in[3] Abdullah b. Ömer radıyallâhu anhdan rivâyet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashâbından bir adam, ki o Osman b. Afvân'dır[4], cuma günü Ömer radıyallâhu anh hutbe verirken mescide girdi. Hz. Ömer ona, "Vaktin farkında değil misin?" dedi. Adam da "Ey müminlerin emîri! Pazardan döndüm ve ezanı duyar duymaz abdest alıp mescide doğru yola çıktım" dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallâhu anh, "Abdest mi? Bilmiyor musun ki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkanmamızı (guslü) emrederdi" dedi.

Hz. Ömer burada rivâyetine aykırı amel etmiştir. Zira rivâyet ettiği gibi gusül vacip olsaydı o kişiye geri dönüp yıkanmasını emrederdi. Ancak böyle yapmamıştır. Dolayısıyla hadis vücûp değil istihbâb ifade etmektedir.

1. Mâlik, *Muvatta (Zührî Rivâyeti)*, 36-37, no: 90
2. Tahâvî, *Şerhu Meâni'l-Âsâr*, I, 24; Dârekutnî, *Sünen*, I, 46 (193-194)
3. Muhammed, *Kitâbü'l Hücce*, II, 187
4. *Sahîh*-i Müslim'de ismi bu şekilde verilmiştir. Kitâbü'l Cum'a'nın başı (1840)

İmam Muhammed, rivâyetin devamında şöyle demiştir: "Gusül vacip olsaydı Ömer radıyallâhu anh abdesti yeterli görmezdi ve ona dönüp yıkanmasını emrederdi."[1]

***



1. Ayrıca bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 69

# ÖNEMLİ BİLGİLER

**Birinci bilgi:** İmam Serahsî'nin ifadesinden, râvi, rivâyetine muhalif davrandığında hadisin sadece neshe hamledilebileceği anlaşılmaktadır. Hâlbuki durum böyle değildir. Aksine bazen vücûb bazen de nedb ifade ettiğine hamledilebilir. Ya da karinelere bakılarak uygun başka manalara da hamledilebilir. Nesih ise en son başvurulacak çözümdür.



Nitekim İmam Tahâvî'nin sözünde buna işaret vardır. İbn Ömer'in elleri kaldırmaya dair ettiği rivâyeti ve buna aykırı amel etmesini zikrettikten sonra şöyle demiştir: "İbn Ömer radıyallâhu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir şeyi nesih ya da başka bir gerekçe olmasaydı asla terk etmezdi."[1]

İmam Cessâs da şöyle demiştir: "Bir başka yorum da şöyledir: Sahâbînin hadisi rivâyet edip ona aykırı fetva vermesi. Ancak bu durumda hadisin lafzı, ne fetvayı ifade etmesi ne de ona uygun bir biçimde yorumlanabilme ihtimalinin bulunması şartı vardır. Bu bize göre, sahâbînin rivâyetin mensûh olduğunu bildiğini veya hadiste ifade edilenin vacip değil de mendup olduğu çıkarımı yaptığını göstermektedir."[2]

Ali b. Zekeriyya Menbicî, Lübâb'da şöyle demiştir: "Râ-

1. Tahâvî, *Şerhu Muşkili'l Âsâr*, XV, 50.
2. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 68

vinin hadise aykırı amel etmesi hadisin mensûh olduğuna ya da tahsis edildiğine delildir. Zira sahâbî Resûlullah'a kasten muhalefet etmez. Dolayısıyla hadise muhalefet etmesi, onun hadisin mensûh olduğunu ya da tahsis edildiğini bildiğine hamledilir. Ya da hâlin delâletiyle Resûlullah'ın muradının istihbâb olduğunu anlamıştır."[1]

**İkinci bilgi:** Hanefîler'in bu şartı çok değerlidir. Sahâbenin güvenilir olduğuna inanan herkesin bu şartı kabul etmesi gerekir. Nitekim diğer mezheplerin imamları da bu şartı bazen kullanmışlardır. Burada bazı örneklerini zikretmek istiyorum:

**1-** İmam Ahmed bu kaideyi kullanmıştır. *"Velisiz nikâh olmaz"* hadisini rivâyet eden Âişe radıyallâhu anhâ buna aykırı amel edip Abdurrahmân'ın kızını evlendirmiştir. Bu hadis hakkında İbn Receb şöyle demiştir: "Bir rivâyete göre Ahmed b. Hanbel, Âişe radıyallâhu anhâ amel etmediği için hadisi illetli görmüştür."[2]

**2-** Dârekutnî'nin Hişf b. Mâlik'ten rivâyet ettiğine göre İbn Mesûd şöyle demiştir: "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hatayla öldürmenin diyetinin 100 deve olduğuna hükmetti. Bunlar da yirmişer tane olmak üzere hikka (dört yaşına girmiş dişi deve), cezea (beş yaşına girmiş deve), bint-i lebûn (üç yaşına girmiş dişi deve), bint-i mehâd (iki yaşına girmiş dişi deve) ve ibn-i mehâddır (iki yaşına girmiş erkek deve)."

Sonrasında Dârekutnî birkaç sebepten ötürü hadisin sabit olmadığına hükmetmiştir. Bunların ilki de İbn Mesûd'un kendisinin hadise aykırı fetva vermiş olmasıdır. Şüphesiz hadise aykırı fetva vermiş olması hadisin sabit olmadığını gösterir. Kendisi şöyle demiştir: "Abdullah b. Mesûd'un tak-

1. Menbicî, *el-Lübâb fi'l Cem'i beyne's Sünneti ve'l Kitâb*, I, 115
2. İbn Receb, *Şerhu İleli't-Tirmizî*, II, 800 (Baskı: Itr)

vası ve dinine olan hassasiyeti asla ve asla Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hükmünü rivâyet ettikten sonra ona aykırı fetva vermesine müsaade etmez. Böyle bir şey Abdullah b. Mesûd için düşünülemez bile."

**3-** İmâm Beyhakî de aynı şekilde bu kaideyi kullanmıştır.[1]

**4-** İbn Receb şöyle demiştir: "Râvinin hadise aykırı davranması sebebiyle hadisin zayıf olması kaidesini İmam Ahmed ve diğer birçok hadis hafızı kullanmışlardır."[2]

İbn Receb, Hanefîler'le büyük ölçüde aynı görüştedir. Zira Hanefîler'de olduğu gibi bunu bir kaide olarak benimsemiş ve İmam Ahmed'le birlikte hadis hafızlarının çoğunun bu kaide sebebiyle bazı hadisleri zayıf gördüklerini belirtmiştir. Dolayısıyla hadis hafızları da Hanefîler'le aynı görüştedir. Ancak şöyle denebilir: Hanefîler bu kaideyi diğerlerinden daha çok benimsemiş ve kullanmışlardır.[3]

**Üçüncü bilgi:** Hanefîler'e getirilen eleştirilerin çoğu, belirttikleri bazı önemli şartları göz önünde bulundurmamaktan kaynaklanmaktadır. Şuna dikkat etmek gerekir ki bu şartta iki temel nokta vardır:

a) Sahâbînin fetvasının ya da amelinin hadisi rivâyet ettikten sonraki bir zamanda olduğunun bilinmesi gerekir.

b) Sadece neshe hamletmek gerekmez. Birinci bilgide de belirttiğimiz gibi, uygun herhangi bir manaya hamledilmesi gerekir.

Muhakkik İbn Hümâm'ın bu ikinci hususu daha da genişleten ve açıklayan bir ifadesi vardır. Nitekim kendisi

1. Ayrıntı için bkz. Beyhakî, *Marifetü's-Süneni ve'l-Âsâr*, VI, 144
2. İbn Receb, *Şerhu İleli't-Tirmizî*, II, 796
3. Kârâfî'nin daha önce de geçen ifadelerine bkz. Altıncı Kısım, Üçüncü Bilgi

şöyle demiştir: "Şöyle denilse: 'Sizin aslınıza göre, râvinin rivâyet ettiğine aykırı amel etmesi, rivâyetin mensûh olduğu kanaatini doğurmaktadır. Dolayısıyla hadise itibar edilmez. Ayrıca râvi, (farklı amel ederek) rivâyetin nâsihini rivâyet etmiş gibi sayılmaktadır.' Biz de şöyle deriz: Eğer bu durumdan sadece râvinin rivâyetine aykırı davrandığı anlaşılsa görünüre bakarak râvinin nâsihi bildiği hükmünü veririz. Zira aslolan, nâsih olmayanı nâsih zannederek yanılmamasıdır. Ancak bunun kesin böyle olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim eğer özel bir durumun söz konusu olduğunda ittifak edilse, örneğin rivâyetine aykırı amel etmesinin bildiğimiz bir delilden ötürü olması gibi, o hâlde müçtehit o râvinin delilden yaptığı çıkarımının yanlış olduğu kanaatine varsa, şüphesiz rivâyetin mensûh olduğuna hükmedilmez. Zira rivâyeti mensûh kabul etmemiz, görüşünde hüsn-i zan ettiğimizden dolayıydı. Ancak bundan farklı olarak özel bir sebebin bulunduğunu kesin bildiğimiz takdirde, râvinin görüşüne değil, rivâyetine itibar etmek gerekir."[1]



1. İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, III, 7 (Kitâbü'r-Rızâ'), bkz. Osmânî, *Tekmiletü Fethi'l-Mülhim*, I, 31

dokuzuncu kısım

# SAHÂBEDEN BAZI İMAMLARIN HABER-İ VÂHİDE AYKIRI HAREKET ETMEMESİ



Hanefîler'e göre haber-i vâhidin kabulünün ve kendisiyle amel etmenin dokuzuncu şartı, sahâbeden bazı imamların mananın *zâhir* (açık) olup onlar için *hafâ* (kapalılık) mümkün olmadığı hâlde hadise aykırı amel etmemeleridir. Buna göre bir sahâbî habere aykırı amel ettiğinde ve kapalılık söz konusu değilse Hanefîler bu aykırı hareketi en güzel manaya hamletmeyi gerekli görürler.

Mesela bu, "sahâbî, haberin neshedilmiş olduğunu bildi" veya "rivâyette ifade edilen hükmün zorunlu olmadığı görüşüne vardı" demek suretiyle olabilir. Zira râvi olan sahâbî hakkında hüsn-i zan besleriz. Nitekim bir sahâbînin Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun sözünü bilmesine rağmen aykırı hareket etmesi tasavvur bile edilemez. Ayrıca onların adalet vasfına sahip olmaları hususunda icmâ bulunmaktadır.

## Bu Şartın Temellendirilmesi

Bu şartı ilk temellendiren İsa b. Ebân'dır. Cessâs[1] onu bu hususta onaylamıştır ve usûlcüler de ona katılmışlardır[2]. Bu şartı en açık ve anlaşılır şekilde ortaya koyan ise Serahsî'dir. Râvi değil de başka birisinin eleştirmesinden bahsederken şöyle der: "Îsâ b. Ebân'ın ifade ettiği üzere sahâbe tarafından yapılan eleştiri iki kısma ayrılmaktadır:

**Birinci kısım:** Sahâbeden, bu gibi hadislerden haberdar olması gerektiği bilinen bazı imamların hadise aykırı amel etmesidir. Bu sebeple hadis hüccet olmaktan çıkar. Zira bu hadisin ona ulaşmaması ya da kendisi bizzat rivâyet etmiş olsun veya olmasın, bile bile ona aykırı hareket etmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla onun hakkında söyleyebileceğimiz en uygun söz bu sahâbînin hadisin neshedilmiş olduğunu veya hadiste ifade edilen hükmün zorunlu olmadığını bilmiş olmasıdır. Bu şekilde yorumlamak gerekir.

**İkinci kısım:** Hadisten haberdar olması zorunlu olmayan sahâbînin hadise aykırı amel etmesidir. İşte bu hadis, sahâbînin ona aykırı amel etmesi sebebiyle hüccet olmaktan çıkmaz."[3]



## Sahâbînin Zâhir Habere Aykırılığına Bir Örnek

İmam Buhârî *Sahîh*'inde[4] İbn Abbâs radıyallâhu anhümânın şöyle dediğini rivâyet etmiştir: *"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle ve ikindi namazlarını, akşam ve yatsı namazlarını korku ve yolculuk olmadığı hâlde*

1. Bkz: Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 69-70
2. Bkz: *Dirâsât,* Dördüncü Bölüm, Dokuzuncu Kısım
3. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 7-8
4. Buhârî, "Mevâkîtu's-Salât", 12

*cem etmiştir."* Tirmizî'nin rivâyetinde ise şöyle geçmektedir: *"Korku ve yağmur olmadığı hâlde."*[1]

Abdürrezzâk, Hz. Ömer'den onun Ebû Mûsa el-Eş'arî'ye şu sözleri yazdığını rivâyet etmektedir: *"Bil ki iki namazı özürsüz cem etmek büyük günahlardandır."*[2]

Hz. Ömer, İbn Abbâs'ın rivâyet etmiş olduğu hadise aykırı hareket etmiştir. Oysa böyle bir vaziyetten Ömer radıyallâhu anhın esasen haberdar olması gerekirdi. Zira bu Medine'yi de ilgilendiren bir vaziyettir. Bu sebeple, aykırı hareket etmesi haberin neshedilmiş olduğunu bilmesine hamledilir.[3]

## Sahâbînin Muhtemelen Haberdar Olmadığı Bir Rivâyete Aykırı Hareket Etmesine Bir Örnek

İmam Mâlik, İbn Abbâs'tan şöyle dediğini rivâyet etmiştir: *"Has'am'dan bir kadın geldi ve Resûlullah'a şöyle dedi: 'Ey Allah'ın Resûlü! Allah'ın haccı farz kılması babamın bineğe binemeyecek kadar ihtiyarlığına denk geldi. Onun yerine ben hac yapsam olur mu?' Resûlullah da 'evet' buyurdu."*[4]

İbn Ebî Şeybe, İbn Ömer'den şöyle dediğini rivâyet etmiştir: "Kimse başkasının yerine hac yapamaz."[5] İbn Abbâs'ın rivâyetinden İbn Ömer haberdar olmayabilir. Bu sebeple onun aykırı hareket etmesi haberin sıhhatini zedelemez ve haberdar olmaması hadisin ona ulaşmadığına

1. Tirmizî, "Salât", 24
2. Abdürrezzâk, *Musannef*, II, 552
3. Bkz: Cessâs, a.g.e, II, 71; Serahsî, a.g.e, II, 8
4. Malik, *Muvatta (Zührî Rivâyeti)*, I, 464-465
5. İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, VIII, 73

hamlonulur. Nitekim hadis ona ulaşsaydı kendi görüşünü bırakırdı.[1]

## Önemli Bilgiler

**1-** İbn Hümâm[2], hadisi rivâyet etmeyen sahâbînin terk etmesi suretiyle hadise zarar gelmesini (ki bu, şu an ele aldığımız konudur) hadisi rivâyet eden sahâbînin hadisi terk etmesiyle aynı görülmemesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Bilakis her biri ayrı düzlemlerde ele alınılmalıdır. Zira râvi dışında birisinin hadisi terk etmesi râvinin kendi hadisini terk etmesiyle aynı düzlemde değildir. Nitekim ezberde veya Resûlullah'la olan birlikteliği en doruk noktaya ulaşsa dahi rivâyette bulunmayan sahâbîye haberin ulaşmama ihtimali çok ama çok büyüktür. Bu sebeple hadisi rivâyet etmeyen sahâbînin hadisi terk etmesiyle hadise halel gelme hususunda aceleci davranmamak gerekir.

**2-** Hanefîler'in sahâbînin sözünü ve fiilini esas almaları, bunu Resûlullah aleyhisselamın sözüne önceledikleri manasına gelmemektedir. Onların kastettikleri, sahâbenin Resûlullah'ın sözleri hususunda başkalarından daha çok bilgi sahibi olmalarıdır. Bunu Taberânî'deki, Urve b. Zubeyr ile İbn Abbâs arasında geçen şu diyalog da doğrulamaktadır: "Urve 'Ne insanları kadar da çok dalâlete sürüklemektesin!' deyince, İbn Abbâs 'Ne oldu ki ey Ureyye?'[3] der. Urve cevap verir: 'Bir kimse ihramlı olarak hac veya umre yaptığında tavaf yapması suretiyle onun ihramdan çıkmış olduğunu iddia etmektesin! Oysa Ebû Bekir ve Ömer bunu

1. Örnek *el-Fusûl fi'l-Usûl* (II, 73) ve *Usûlü's-Serahsî* (II, 8) eserlerinden alınmıştır.
2. Bkz: İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 330; İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahbîr*, II, 267
3. Ureyye, Urve isminin ism-i tasğiridir. Küçümsemek amacıyla böyle söylemiştir. (mütercim)

yasaklıyorlardı.' İbn Abbâs şöyle cevap verdi: 'Yazıklar olsun sana! Onlar sana göre Allah'ın kitabında yer alandan ve Resûlullâh'ın ashâbı ile ümmeti için sünnet kıldıklarından daha mı üstün?'

Urve şöyle dedi: 'O ikisi Allah'ın kitabı ve Resûlullâh'ın sünneti hususunda senden ve benden daha bilgililerdir.' Bu kıssayı Urve'den rivâyet eden İbn Ebî Müleyke şöyle demiştir: Urve, İbn Abbâs'a galip gelmiştir."[1]

Görüldüğü üzere Urve, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in (radıyallâhu anhümâ) uygulamalarını İbn Abbâs'ın rivâyetine şu sözlerini söyleyerek öncelemiştir: "Biz Ebû Bekir ve Ömer'in sözlerini esas aldığımızda Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yüz çevirmemekteyiz. Aksine biz iki seçenek karşısındayız: İbn Abbâs'ın şahit olduğu olayla Ebû Bekir ve Ömer'in şahit oldukları olay. İkisinin sözünü İbn Abbâs'ın sözüne öncelemekteyiz. Zira onlar Resûlullah'ın hâlini daha iyi bilmektedirler."[2]

**3-** Hanefîler'in görüşüne benzer görüşü İmam Mâlik de söylemiştir. Nitekim Hatîb el-Bağdâdî *Târîhu Medîneti's-Selâm* adlı eserinde İmam Mâlik'ten şöyle dediğini rivâyet etmiştir: "Şâyet imam ve cemaatin oturarak namaz kılmaları hadisi kendisiyle amel edilen bir hadis olsaydı Peygamber aleyhisselamdan sonra Ebû Bekir, Ömer ve Osman (radıyallâhu anhüm) onunla amel ederlerdi."[3]



1. Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsat* (21)
2. Muhammed Avvâme'nin *Eseru'l-Hadîsi'ş-Şerîf* (108-109) adlı eserinde kıymetli sözler vardır.
3. Hatîb el-Bağdâdî, *Târîhu Medîneti's-Selâm*, VI, 247

# SAHÂBENİN HABERİ HÜCCET KABUL ETMEMİŞ OLMAMASI

Hanefîler'e göre haber-i vâhidin kabulünün ve onunla amel etmenin onuncu şartı sahâbenin, ihtilafın bulunduğu bir konuda varid olan hadisi delil olarak getirmemiş olmamalarıdır. Nitekim onların hadisi hüccet kabul etmemiş olmaları onun hükmünü zayıflatmaktadır. Zira hadis sahih olsaydı sahâbe hüccet kabul etme hususunda geri durmaz ve aralarında bulunan ihtilafı ortadan kaldırmaya çalışırdı. Buna göre haberi hüccet kabul etmemiş olmaları onun neshedildiğine yahut râvinin hata ettiğine dair apaçık bir delildir.[1]

Ne var ki bunu şart koşma hususunda bütün müteahhir âlimlerle Hanefîler'den bazı mütekaddim âlimler tek kalmışlardır. Bir kısım âlimler ise haber-i vâhidle amel etme hususunda bunu bir şart olarak görmemektedirler. Abdülaziz Buhârî şöyle demiştir: "Mütekaddim imamlarımızdan bazıları ve bütün müteahhir âlimler bu tür hadisin reddi hususunda tek kalmışlardır."[2]

1. Gördüğüm kadarıyla âhâd haberlerin kabulü hususunda bu şartı ilk defa dile getiren Debûsî'dir. Daha sonra Hanefîler'den birçok usûlcü onu takip etmiştir. (Ayrıntılar için bkz: *Dirâsât fî Usûli'l-Hadîs*, Dördüncü Bölüm, Onuncu Kısım)
2. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 38

## Bu Şartın Örneği

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: *"Dikkat edin, kim malı olan bir yetimin velisi olursa o malı ticarette değerlendirsin ve onu zekâtın tüketmesine terk etmesin."*[1] Bu hadis çocuğun malı üzerinden zekât verilmesi gerektiğine delâlet etmektedir, hâlbuki bu mesele imamlar arasında ihtilaf konusudur.

Bu ihtilafın menşei sahâbenin ihtilaf etmiş olmasıdır. Şöyle ki Ömer radıyallâhu anh ticaretle değerlendirmenin zorunlu olduğu görüşündeyken İbn Mes'ûd radıyallâhu anh zorunlu olmadığı görüşündedir.

Hiçbirisi bu hadisi delil getirip ihtilafı ortadan kaldırmaya çalışmamıştır. Bu sebeple ihtilafın bulunmasına rağmen hadisi hüccet kabul etmemeleri müteahhir Hanefî âlimlerine göre hadisin sahih olmadığına delâlet etmektedir çünkü hadis sahih olsaydı onunla delil getirirlerdi.

Bu, müteahhir âlimlerin çoğunluğuna göredir. Ancak bu şartı kabul etmeyen âlimler hadisteki "sadaka"dan kastedilenin nafile nafaka olup zekât olmadığını söylemişlerdir. Nafakaya sadaka da denmektedir. Nitekim Resûlullah sallallahua aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: *"Erkeğin ailesine verdiği nafaka, sadakadır."*[2]

Hadiste kastedilen mananın nafaka olduğuna dair karine, yemenin malın tamamına izafet olunmasıdır. Hâlbuki zekât, nisap miktarından az olan miktarı tüketmez. Nafaka ise malın tamamına ilişkin olabilir.[3]

1. Tirmizî, "Zekât", 15
2. Buhârî, "Megâzî", 11
3. Bkz: Kudûrî, *Tecrîd*, III, 1219; Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 199

# UYARI

Sahâbe sözüyle ameli gerekli görmelerinden dolayı bu şart Hanefî mezhebinin ruhuna uymaktadır. Zira sahâbe, şeriatın aktarılması hususunda temeldir. Bu sebeple onların bu hadisi delil olarak getirmemeleri onu değersiz kılmaktadır. Ancak şöyle bir soru da oluşmaktadır: İhtilaf etmelerine rağmen bu hadisi delil olarak zikretmediklerini nasıl bilebiliriz? Bu iddiada bulunabilmek için söz konusu hususta rivâyet edilen bütün hadisler hakkında derin bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Sahâbeden bazılarının bu hadisi delil olarak getirmiş olması ancak bunun bize ulaşmaması gayet mümkündür. Veya bize ulaştı ama biz henüz bulamadık. Zira kimse bütün hadisleri bildiğini iddia edemez. Bunu ancak mütekaddim hâfızlar yahut rivâyetle dirâyete hâkim olan dört imam yapabilir.

Sonuç itibariyle bu şartı öğrenmek çok zor bir iştir. İmamların azı müstesna, kimse bunu beceremez. Bu sebeple haberlerin reddi hususunda bu şartı pek itibara almamak gerekir. En doğrusunu Allah bilir.

# SONUÇ

## Râvinin Rivâyet Ettiğini İnkâr Etmesi[1]

Bu konu "Râvinin kendisinden edilen rivâyeti inkâr etmesi", "Râvinin rivâyet ettiğini inkâr etmesi" ve "Rivâyet edip (rivâyet ettiğini) unutan kimse" olarak bilinmektedir ve iki kısma ayrılmaktadır:



1- Kendisinden rivâyet edilen râvinin rivâyeti yalanlamak suretiyle inkâr etmesidir. Mesela "Bana yalan isnad ettin", "Ben sana bu hadisi asla rivâyet etmedim" ve buna benzer sözler söylemesi gibi. Bütün mezheplerden âlimlerin çoğunluğu bu biçimdeki hadisi reddetmektedirler.[2] Ancak ikisinin de adalet vasıfları düşmemektedir.

---

1. Bu araştırma konusunun burada ele alınmasının sebebi Kerhî'nin, râvinin rivâyetini inkâr etmesini kabul etmemesidir. Yalanlamak suretiyle inkâr -ki bu ittifak edilen konudur- ile duraksamak (tevakkuf) suretiyle inkâr arasında bu hususta fark yoktur. Buna göre Kerhî mutlak manada râvinin rivâyet ettiğini inkâr etmesini âhâd haberlerin kabulünün şartlarından görmektedir. Ne var ki bu görüş Hanefî muhakkik âlimlerinin birçoğuna göre tercih edilmemiştir. Onlara göre âhâd haberlerin kabulünün şartları arasında râvinin duraksamak suretiyle inkâr etmesi yer almamaktadır.
2. Bu hususta Âmidî icmâ nakletmiştir (*İhkâm*, II, 118). İcma nakletmesi tartışmaya açıktır. Nitekim imamlar arasında kendisinden rivâyet edilen râvinin rivâyetini inkâr etmesi durumunda haber-i vâhidi kabul edenler vardır. Bkz: Sem'ânî, *Kavatiu'l-Edille*, I, 355

2- Kendisinden rivâyet edilen râvinin rivâyeti duraksamak (tevakkuf) suretiyle inkâr etmesidir. Mesela "bilmiyorum" ve "batırlamıyorum" demesi gibi. Peki fer' konumundaki râvinin rivâyeti kabul olunur mu? Bu hususta iki görüş vardır:

**Birinci görüş:** Fer' konumundaki râvinin hocadan ettiği rivâyet kabul olunmaz. Bu görüş Kerhî'ye aittir ve öğrencisi Cessâs, Pezdevî, Serahsî ve metin sahibi birçok âlim bunu seçmiştir.[1]

Ayrıca bu görüş Ebû Yûsuf'a şu sözünden ötürü nispet edilmiştir: Bir adam hâkim karşısında hâkimin onun lehinde hüküm verdiğini iddia etmektedir. Hâlbuki hâkim bu hükmü verdiğini hatırlamamaktadır. Derken iddiada bulunan adam ortaya kanıt koyar. Hâkim kanıtı Ebû Yûsuf'a göre kabul etmez, Muhammed'e göre kabul eder ve adamın lehine hüküm verir.[2]

**İkinci görüş:** Duraksamak suretiyle inkârda fer' konumundaki râvinin hocasından rivâyet ettiği kabul olunur. Bu görüş (yukarıda zikredilen) kazâ meselesinden ötürü İmam Muhammed'e nispet edilmektedir.

Bu görüşü Usmendî, İbnü's-Sâ'âtî, İbn Hümâm ve müteahhir muhakkikler seçmişlerdir.[3]



1. Bkz: Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 59; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 191; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 3
2. Bkz: Pezdevî, a.g.e, s. 191; Serahsî, a.g.e, II, 3
3. Bkz: Usmendî, *Bezlü'n-Nazar*, s. 438; İbnü's-Sâ'âtî, *Bedîu'n-Nizâm*, s. 174; İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 347

## Birinci Görüşün Delili[1]

Rivâyetin kendisiyle amel edilmesi için Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar muttasıl olması gerektiğiyle delil getirmişlerdir. Râvinin inkâr etmesiyle ise ittisal ortadan kalkmaktadır. Zira inkârı bu konuda hüccettir. Böylece aslında hadisin rivâyet edilmiş olmadığı anlaşılmaktadır. Rivâyet olmadığında ise ittisal söz konusu olmaz. Bu sebeple hüccet olmaktan çıkar. Aynen şahitlik üzerine şahitlikte olduğu gibi.

## İkinci Görüşün Delili

Fer' konumundaki râvinin adalet vasfına sahip olup güvenilir olması ve hocasından işittiğine dair kesin konuşmasını delil getirmişlerdir. Hocası ise ne yalanlamaktadır ne de emindir; bilakis şüphe duymaktadır ve tereddüt içindedir. Emin olmak tereddüde, kesinlik de zanna öncelenir.[2] Bu sebeple kopukluk söz konusu değildir.



Şahitlik üzerine yaptıkları kıyasla delil getirmelerine vereceğimiz cevap şöyledir: Bu geçersiz bir kıyastır çünkü rivâyetin temeli işitmeye, şahitliğin temeli ise aktarmaya dayanmaktadır. Bu sebeple hocanın inkâr etmesi rivâyetin elenmesini gerektirmez. Zira unutmakla beraber işitmeye cevaz verilmiştir. Ayrıca rivâyetin aksine, imkân dâhilinde asıl konumundaki şahidin şahitliği üzerine fer' konumundaki şahidin şahitliği dikkate alınmaz.[3]

1. Bkz: Serahsî, a.g.e, II, 5; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 128; İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 292
2. Kâsım b. Kutluboğa, *el-Kavlü'l-Mubteker*, s. 260
3. Bkz: İbnü's-Sâ'âtî, a.g.e, 173; İbn Hümâm, a.g.e, 348; İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 121

ALTINCI BÖLÜM

# MÜRSEL HADİS

Bu bölüm bir giriş ve yedi kısımdan oluşmaktadır:

**Birinci Kısım:**
Mürselin Tanımı

**İkinci Kısım:**
Hanefîler'e Göre Mürselin Hükmü

**Üçüncü Kısım:**
Hanefîler'in Mürseli Kabul Etme Şartı

**Dördüncü Kısım:**
Mürselin Hüccet Olup Olmaması

**Beşinci Kısım:**
Müsned mi Daha Güçlüdür Mürsel mi?

**Altıncı Kısım:**
Tedlis

**Yedinci Kısım:**
Fakihlerin Kitaplarında Geçen
Müsned Olmayan Hadisler

# GİRİŞ

Hanefîler'in inkıta (kopukluk) konusunda özel ıstılâhları vardır ki iki kısma ayrılmaktadır:

**1- Zâhir (görünür) kopukluk:** Senedden bir râvinin düşmüş olması sebebiyle hadisin şeklen kopuk olması ve Resûlullah aleyhisselama ulaşmamasıdır. Burada Hanefî imamlarımız "irsâl" terimini "zâhir kopukluk" olarak ifade etmektedirler. Dolayısıyla mürsel hadis, onların ifade ve terminolojilerine göre *zâhir munkatı*dır.

Bu başlık altında işlenecek olan konu kopukluğun bu çeşididir.

**2- Bâtın (gizli) kopukluk:** Senedi görünüş itibariyle muttasıl olmasına rağmen şu iki sebepten ötürü kendisinde *"gizli kopukluk"* olduğuna hükmedilen hadis:

**Birinci sebep:** Âhâd haberin, kendi ifade ettiği hükmü geçersiz kılacak şekilde Kur'ân, mütevâtir ya da meşhûr sünnet gibi kendisinden daha güçlü delillerle çelişmesi.

Bu konuyu özel bir başlıkta izah etmiştik. (bkz. Beşinci Bölüm, Âhâd Haberlerle Amel Etmenin Şartları)

**İkinci sebep:** Hadisi rivâyet eden râvide fısk, bunaklık, ileri derecede gaflet ya da hevâ ve heves sahibi olma gibi kusurların bulunması.

Bu konu için bkz. İkinci Bölüm, Haber-i Vâhid Râvisinde Aranan Şartlar.[1]



1. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 19; Sadruşşerîa, *Tavdîh*, II, 17.

# MÜRSELİN TANIMI

## Mürselin Tanımı

**Sözlük anlamı:** "Salmak" anlamına gelir. Araplar örneğin "Elimdeki kuşu saldım" demek için (أَرْسَلْتُهُ) ifadesini kullanırlar.[1]

**Istılâh anlamı:** "Başında, ortasında veya sonunda olması fark etmeksizin bir ya da birden fazla yerde kopukluğu olan isnaddır." Hanefî müteahhirlerin çoğunun tercih ettiği tanım budur.[2]

Muhaddislere göre ise tanımı şöyledir: "Tâbiînin 'Resûlullah buyurdu ki...' demek suretiyle rivâyet ettiği hadistir."[3]



## İki Istılâhın Karşılaştırması

Sözü geçen bu iki ıstılâhtan Hanefîler'deki mürselin, muhaddislere göre genel manadaki munkatı hadisle eş anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Hanefîler'in mürseli; mu'dal, muallak ve bir de muhaddislerin mürselini

1. Ezherî, *Tehzîbü'l-Lüğa*, XII, 394.
2. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 5-6; İbnü'l-Hanbelî, *Kafvu'l-Eser*, s. 70; Muhammed Ekrem Sindî, *İm'ânu'n-Nazar*, s. 99; İbn Âbidîn, *Nesemâtü'l-Eshâr*, s. 185.
3. İbnü's-Salâh, *Mukaddime*, s. 126; Nevevî, *Takrîb*, s. 168.

kapsamaktadır. Hanefîler'e göre bunların hepsi mürseldir. Dolayısıyla Hanefîler'in mürsel terimi, muhaddislerin mürselini de içine aldığı için ondan daha geneldir.[1] Hanefîler'in mürseli mutlak olarak genelken muhaddislerin mürseli mutlak olarak dar anlamlıdır.

Allâme Abdülaziz Buhârî de şöyle demiştir: "Fakih ve usûlcülere göre bunların hepsine 'irsâl' denir."[2]

Allâme İbn Âbidîn ise şöyle demiştir: "Usûlcülerin mürseli; munkatı, mu'dal ve muhaddislerin mürselini de kapsamaktadır."[3]

Aynı şekilde Muhammed Abdülhalim Leknevî'nin de buna benzer ifadeleri vardır.[4]



1. Buna klasik mantıkta *umûm husûs mutlak* denmektedir. (mütercim)
2. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 5-6
3. İbn Âbidîn, *Nesemâtü'l-Eshâr*, s. 185
4. Leknevî, *Kameru'l-Ekmâr*, s. 185

# HANEFÎLER'E GÖRE MÜRSELİN HÜKMÜ

Hanefî imamlarımız mürselin hükmünde ihtilaf etmişlerdir. Burada görüşleri aktarıp tercih edilen görüşü açıklamak istiyoruz:

## Usûlcülerin Görüşü

**a) İsa b. Ebân'ın görüşü:** İlk üç neslin güvenilir kişilerinin, ondan sonra ise ancak cerh ve ta'dîli bilen imamların mürselleri kabul edilir. Böyle olmayanların mürselleri kabul edilmez.[1] İmam Pezdevî[2] ile usûlcülerin çoğu bu görüşü tercih etmiştir.

**b) Ebu'l-Hasan Kerhî'nin görüşü:** İmam Kerhî rahmetullâhi aleyh, yelpazeyi çok geniş tutmuştur. Hatta bütün görüşler içinde en geniş olanıdır. Bu görüşe göre ilk üç nesilden ya da daha sonraki nesillerden olsun, hiçbir ayrım yapmaksızın güvenilir olan kişilerin mürselleri kabul edilir. İmam Semerkandî ile Nesefî bu görüşü tercih etmiştir.[3]

1. Bkz. Cessâs, *Fusûl*, II, 30; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 363
2. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 171
3. Bkz. Semerkandî, *Mîzânü'l-Usûl*, s. 437; Nesefî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 41

**c) Cessâs'ın görüşü:** Âdil ve güvenilir olmayan kişilerden de rivâyet ettiği bilinmediği müddetçe ilk üç nesildekilerin mürseli hüccettir. Daha sonraki râvilerin mürselleri ise sadece âdil ve güvenilir kişilerden rivâyet etmekle meşhûr olmuşlarsa hüccettir. Bu görüşü ise İmam Serahsî tercih etmektedir.[1]

**d) İbn Hümâm'ın görüşü:** İbn Hümâm, mürsel hadisin kabulü için ilk üç nesilden olsun veya olmasın, irsâl eden kişinin büyük imamlardan olmasını şart koşmaktadır.[2] İbn Hümâm'ın bu görüşüne talebesi İbn Emîr Hâc[3], Emîr Pâdişâh[4] ve Bihârî[5] de katılmıştır.

Ayrıca birçok insan İsa b. Ebân'ın görüşünü İbn Hümâm'ın görüşünden ayırt edemeyip ikisini de bir saymaktadır. Hâlbuki durum böyle değildir. İbn Hümâm, ilk üç nesilde de râvinin imam olmasını şart koşarken İbn Ebân ilk üç nesil için değil, sadece sonraki dönemler için şart koşmaktadır.

## Tercih Edilen Görüş

Hanefî imamlarımızın çoğuna göre tercih edilen görüş İsa b. Ebân'ın görüşüdür. Zira Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk üç nesli hayırla yâd etmiştir. Ondan sonra ise kötülük, yalan ve ihanet yayıldığı gibi insanlarda bir dinî gevşeklik de meydana gelmiştir. Burada açık bir şekilde ilk üç nesille sonraki nesiller arasında fark söz konusudur. Hanefî mezhebine daha uygun olan görüş de budur. Nitekim Hanefîler mestûrun rivâyetinde de ilk üç neslin rivâyetlerini

1. Bkz. Cessâs, *Fusûl*, II, 30; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 363
2. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 344
3. Bkz. İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 289
4. Bkz. Emîr Pâdişâh, *Teysîrü't-Tahrîr*, III, 102
5. Bkz. Bihârî, *Müsellemü's-Sübût*, II, 135

kabul ederken daha sonraki nesillerin rivâyetlerini kabul etmiyorlardı. Allah en doğrusunu bilir.

Bu görüşle Cessâs'ın görüşü arasında büyük bir fark yoktur. Zira sadece âdil ve güvenilir râvilerden rivâyet etmesiyle tanınan kişi, ancak bu ilmin imamlarından biri olabilir. Nitekim bir kişi âdil ve güvenilir olup da râvilerin durumlarını bilmiyorsa, cerh ve ta'dîlde onun sözüne itibar edilmez. Durum böyleyken o kişinin sadece âdil râvilerden rivâyet etmesiyle meşhûr olması nasıl mümkün olabilir? Dolayısıyla İsa b. Ebân'ın ilk üç neslin râvileri hakkındaki görüşüne, tıpkı Cessâs'ın yaptığı gibi, râvilerin âdil olmayandan rivâyet etmekle bilinmemesi şartı eklenmelidir. Zira konumuz sadece güvenilir kişilerden irsâl eden râviyle ilgilidir. Bunun ayrıntıları gelecek kısımda işlenecektir.

# HANEFÎLER'İN MÜRSELİ KABUL ETME ŞARTI

Muhaddislerden bazıları, Hanefî ve Mâlikîler'in mürseli kayıtsız ve şartsız kabul ettiklerini nakletmişlerdir. Bundan da irsâl edenin, sika olmayanlardan rivâyet ettiği bilinse bile Hanefî ve Mâlikîler'in onun rivâyetini kabul ettikleri anlaşılmaktadır. Hâlbuki durum böyle değildir. Nitekim onlar mürselde iki şeyi şart koşmaktadırlar:

**Birinci şart:** İrsâl eden kişinin kendisinin güvenilir olmasıdır. Bu açıktır. Dolayısıyla muhatabın bu apaçık gerçeği bildiği varsayıldığından dolayı birçok âlim bu şartı dile getirmeye gerek duymamıştır.

**İkinci şart:** Sadece güvenilir kimselerden irsâl ediyor olmasıdır. Bunu istisnasız bir şekilde her râvi için şart koşmak oldukça zordur. Bunu râvinin çoğunluk itibariyle sadece güvenilirden rivâyet ediyor olması şeklinde yorumlamak gerekmektedir.[1]

1. Hocalarımızın hocası Allâme Zafer Ahmed Tehânevî rahmetullâhi aleyh, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs* isimli eserinde ancak güvenilirlerden rivâyet etmekle bilinen bir kısım imamları saymıştır (bkz. s. 216-227). Hocalarımızın hocası Abdülfettâh Ebû Gudde rahmetullâhi aleyh, düştüğü dipnotlarında bunlara yedi imam daha ilave etmiştir. Başta ise (s. 216) şöyle demiştir: "Onların 'Falanca ancak sikadan rivâyet eder' ifadesi, hakkında konuşulan kişinin veya hocasının güvenilirliğini onay-

Burada mürselin hükmünde asıl tartışma konusu sadece güvenilir kişilerden rivâyet eden râvi hakkındadır. Burada bununla ilgili bazı ifadeleri aktarmak istiyorum:

a) Muhakkik İmam Cessâs şöyle demiştir: "Ayrıca rivâyetine güven olmayıp kendisinden ilim almanın caiz olmadığı kişilerden irsâl ettiğini bildiğimiz kişinin mürseli bize göre kabul edilmez. Bizim anlattıklarımız, sadece güvenilir ve âdil olduğuna kanaat getirdiği râvilerden irsâl eden kişi hakkındadır."[1] Hanefîler'in hadis usûlü bu büyük imamın ifadesini esas alıp onun etrafında dönmektedir.

b) Allâme Fenârî de mürselin şartlarından bahsederken şöyle demiştir: "(Bir diğer şart) râvinin ancak âdil kişilerden irsâl ettiğinin bilinmesidir. Bu doğrudur ve mezhebimize de uygundur. Zira konumuz bu gibi kişilerdir."[2]

c) Allâme Şumunnî ise şöyle demiştir: "Nitekim bu Ebû Hanife, Mâlik ve onlara uyanlara göre hüccettir ve bununla amel edilmesi vâciptir. [...] Ancak bu, tâbiînin sadece güvenilir kişilerden irsâl ediyor olması şartıyladır. Hem güvenilir olan hem de olmayanlardan irsâl ediyorsa mürseli ittifakla hüccet olmaz."[3]



---

layıp vurgulama anlamındadır. Yoksa gerçekten hocaları teker teker araştırılıp tümevarımla söylenmiş değildir. Zira bu imkânsızdır." Sonra bu sözüne Hâfız İbn Hacer ve Sehâvî'nin sözlerinden delil getirmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Allâme Muhammed Avvâme (Rabbim onu korusun) ise şöyle demiştir: "Bu onay ifadesinin yüzeysel olup ancak yüzeysel bilgi değerine sahip olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. Dolayısıyla belirli ve muayyen cerhle çelişebilecek konuma sahip değildir." (bkz. *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, IV, 76, 23'üncü kısım) Bu konu hakkındaki sözünün daha iyi anlaşılması için bkz. Muhammed Avvâme, *Dirâsâtu'l Kâşif*, s. 79-81

1. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 39
2. Fenârî, *Fusûlü'l Bedâi'*, II, 258
3. Şumunnî, *el-Âlî'r-Rutbe*, s. 169-170

# MÜRSELİN HÜCCET OLUP OLMAMASI

Hanefîler'in, mürsel hadisin hüccet oluşunu delillendirmeleri iki temel noktada özetlenebilir:

## Sahâbe ve Tâbiînin Uygulaması

Sahâbe, tâbiîn ve onlara uyanlar, hadisleri muttasıl senedle rivâyet ettikleri gibi mürsel olarak da rivâyet ederlerdi. Bunun yanında muttasıl senedli hadisi hüccet saydıkları gibi mürsel hadisi de hüccet sayarlardı. Bunların ikisi de eşit değere sahipti. Onların bu uygulamalarını bize gösterecek birkaç rivâyeti burada sıralamak istiyorum:



* Enes b. Mâlik radıyallâhu anhın bir gün Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis rivâyet ettiği aktarılır. Bunun üzerine bir adam, "Bunu Resûlullah'tan bizzat mı işittin?" dediğinde Enes b. Mâlik oldukça kızmış ve şöyle demiştir: "Vallahi hayır! Size her rivâyet ettiğimizi bizzat Resûlullah'tan işitmedik. Ancak biz birbirimizi yalancılıkla itham etmezdik."[1]

* Berâ b. Âzib radıyallâhu anh şöyle demiştir: "Her hadisi biz Resûlullah'tan işitmedik. Zira develeri gütmek bizi

1. Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, I, 246; Hatîb el-Bağdâdî, *el-Câmi'u li Ahlâki'r-Râvî*, I, 174-175

bundan alıkoyduğu için bize ondan arkadaşlarımız rivâyet ederdi."[1]

* Âmeş, hocası İbrahim Nehâî hakkında şöyle demiştir: "İbrahim'e 'Rivâyet ettiğinde senedini de aktar' dediğimde şöyle söyledi: 'Ben sana 'Abdullah (b. Mesûd) demiştir ki...' dersem bil ki bu kendisinden bana birkaç kişi yoluyla ulaşmıştır. Ancak 'Falancanın Abdullah'tan rivâyet ettiğine göre...' dersem bil ki bu bana ancak o kişiden ulaşmıştır."[2]

* Hasan-ı Basrî'den rivâyet edildiğine göre kendisine bir adamın "Sen bize 'Resûlullah dedi ki...' diyorsun. Senedini de aktarsan ya?!" demesi üzerine şöyle söylemiştir: "Allah'a yemin olsun! Ne biz sana yalan söyledik ne de bize yalan söylendi. Ben bir savaş münâsebetiyle Resûlullah'ın 300 sahâbîsiyle Horasan'a gittim."[3]

Bu rivâyetler bize sahâbe, tâbiîn ve onlara uyanların içinde yaşadıkları ortamı göstermektedir. Nitekim İmam Ebû Davud Sicistânî, bu ortamı kastederek şöyle demiştir: "Süfyân-ı Sevrî, Mâlik b. Enes ve Evzâî gibi geçmişteki âlimler mürselleri hüccet kabul ederdi, ta ki İmam Şâfiî gelip mürseller hakkında olumsuz konuşana kadar. Sonrasında da Ahmed b. Hanbel ve başkaları kendisine bu konuda tâbi olmuştur."[4] Muhakkik İmam İbn Cerîr Taberî de şöyle demiştir: "Tâbiînin hepsi mürselin kabul edileceğine dair icmâ etmiştir. Bu konuya ilişkin ne onlardan ne de onlardan sonraki imamlardan itiraz eden olmuştur ta ki iki yüzüncü yılların başına gelene kadar."[5] Bu iki büyük imamın ifadelerinin üzerinde biraz dur ve düşün.



1. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, IV, 283; Hatîb el-Bağdâdî, *el-Câmi'u li Ahlâki'r-Râvî*, I, 174
2. Tahâvî, *Şerhu Meâni'l-Âsâr*, I, 293
3. Buhârî, *et-Târîhu'l-Kebîr*, V, 452
4. Ebû Davud, *Risâle ilâ Ehl-i Mekke fî Vasfi Sünenihi*, s. 32
5. İbn Kutluboğa, *Munyetu'l-Elmaî*, s. 27

Bu durumu Hindistan'ın muhaddisi Şâh Veliyyullah Dihlevî de itiraf etmiş ve şöyle demiştir: "Tebe-i tâbiîn tabakasındaki âlimlerin uygulaması birbirine benzerdi. Netice itibariyle; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin müsned ve mürsel hadislerine sımsıkı sarılıp sahâbe ve tâbiînin sözleri delil kabul edilirdi."[1]

## Aklî Delil

Hanefî imamlarımız mürselin hüccet oluşunu aklî delillerle de temellendirirler. Buna göre, âdil bir kişinin Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hadisi kesin ifadeyle nispet etmesi kendisinin buna kefil olduğu anlamına gelmektedir. Ancak senediyle birlikte aktardığında kefil olmamaktadır. Dolayısıyla sen râvileri araştırıp bu alandaki uzman âlimlerinin onlar hakkındaki sözlerine başvurmak zorundasın. Bu hakikati şu meşhûr sözle ifade ederler: "İsnadı zikreden kişi sana havale etmiş, irsâl edense hadise kefil olmuştur."

İmam Pezdevî de meseleyi şöyle ifade etmiştir: "Aklî temellendirmesi ise şöyledir; bizim bu anlattıklarımız, başkasından isnadıyla aktardığı takdirde rivâyeti kabul edilen ve kendisinden rivâyet ettiği kişi hakkında yalan söylediği düşünülmeyen râvinin mürselleri hakkındadır. Böyle bir râvinin Resûlullah hakkında yalan uydurduğunun düşünülmemesi ise evleviyetledir. Bu hususta âdet, isnadın belli ve açık olduğu kanaatinde olan âdil kişinin isnadı gizleyip kesin bir ifadeyle 'Resûlullah buyurdu ki' demesidir. Ancak kanaatine göre isnad açık ve net değilse onu kendisinden hadisi işittiği kişiye nispet eder."[2]



1. Şâh Veliyyullah Dihlevî, *el-İnsâf fî Beyâni Sebebi'l-İhtilâf*, s. 58
2. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 171-173

# MÜSNED İLE MÜRSELİN GÜÇLÜK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMASI

Hanefî âlimler mürselin hüccet olduğunda ittifak etmekle beraber müsnedden daha güçlü olup olmamasında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bu konuda ikiye ayrıldıklarını görmekteyiz.

**Birinci görüş:** Mürsel daha güçlüdür. İmam İsa b. Ebân bu görüştedir.[1] Ayrıca Ebû Abdullah Cürcânî[2], Fahrulislâm Pezdevî[3] ve Serahsî[4] ona bu görüşünde tâbi olanlardandır. Bunun yanında Hanefîler'den klasik metin yazarlarının çoğu da bu görüşü tercih etmiştir.

**İkinci görüş:** Müsned daha güçlüdür. Bu, İmam Ebû Cafer Tahâvî'nin görüşüdür.[5] Ayrıca İbnü'l-Hanbelî, Muhammed Ekrem Sindî, Şâh Veliyyullah Dihlevî, Bihârî, Lek-

1. Cessâs, İsa b. Ebân'ın, kitabında mücmel ile müfesseri açıklarken şöyle dediğini aktarmıştır: "Bence mürsel, müsnedden daha güçlüdür." (bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 30)
2. Bkz. İbn Akîl, *el-Vâdıh fî Usûli'l-Fıkh*, IV, 235
3. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 171
4. Bkz. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 361
5. Salâh Alâî, *Câmiu't-Tahsîl*, s. 34; Muhammed Ekrem Sindî, *İm'ânu'n-Nazar*, s. 103

nevî ve Keşmîrî gibi muhakkiklerden birçoğu bunu tercih etmiştir.[1]

**Birinci görüşün delili:** Birinci görüşü tercih edenler, irsâl edenin ancak isnadın açık ve belli olduğu takdirde onu zikretmeksizin hadisi kesin ifadelerle rivâyet etmesini delil getirirler. Ancak kanaatince isnad açık değilse, berâat-i zimmet[2] esasına dayanarak hadisi kendisinden işittiği kişiye nispet eder. Bunu, "İsnadı zikreden işi sana havale etmiştir, irsâl edense hadise kefil olmuştur" sözüyle ifade ederler.[3]

**İkinci görüşün delili:** Müsnedi mürsele önceleyenler şu delillere dayanmaktadırlar:

**1-** Müsned hadisin râvilerinin adaleti sabit iken mürsel hadisin râvilerinin adaleti belirsizdir. Adaleti ve şahsiyeti bilinen kişilerden oluşan rivâyet hiç şüphesiz adaleti ve şahsiyeti bilinmeyen kişilerden oluşan rivâyetten evlâdır.[4]

**2-** Mürselin râvilerinde ayrıntılı bilgi yokken müsnedin râvilerinde ayrıntılı bilgi vardır. Ayrıntılı olan ise evlâdır.[5]

**3-** Mürselin hüccet oluşunda âlimlerin ittifakı varken mürselde ihtilaf vardır. İttifak ise ihtilaftan evlâdır.[6]

Âcizane kanaatime göre İmam Tahâvî ve ona uyanların görüşünü, râvinin mürsel rivâyetlerinin müsned rivâyetlerinden daha sahih olduğu bilinmemesiyle kayıtlamak gerekmektedir, tıpkı İbrahim Nehâî'de olduğu gibi. Zira bu

1. Detaylı bilgi için bkz. *Dirâsât fî Usûli'l-Hadîs* (Dördüncü Bölüm, İkinci Kısım)
2. Fıkıh literatüründe berâat-i zimmet, aleyhine bir delil olmadığı müddetçe kişinin hiçbir borç veya suçunun olmadığını kabul etmek demektir. (mütercim)
3. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 173
4. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 14
5. Bkz. Bahrululûm, *Fevâtihu'r-Rahamût*, II, 219
6. Bkz. Bahrululûm, *Fevâtihu'r-Rahamût*, II, 219

durumda Hanefîler ittifakla o kişinin mürsellerini müsnedlerinden daha güçlü görür. Daha sonra İmam Tahâvî'nin kendisinin bunu açıkça ifade ettiğini gördüm. O, bundan önceki bölümde İbrahim Nehâî hakkında zikrettiğimi naklettikten sonra şöyle demiştir: "(İbrahim Nehâî), Abdullah b. Mes'ûd'dan mürsel olarak aktardığı rivâyetinin senedinin, ismini açıkça zikrettiği bir kişi vasıtasıyla aktardığı rivâyetinin senedinden daha sahih olduğu görüşündedir."[1] Allah en iyisini bilir.



1. Tahâvî, *Şerhu Meâni'l-Âsâr*, I, 293

# TEDLİS

## Tanımı

**Sözlük anlamı:** Tedlis (تَدلِيس), tef'îl babından olup "siyah" ve "karanlık" anlamına gelen deles (الدَّلَس) kelimesinden gelmektedir. Alışverişte tedlis, satışa sunulan malın kusurunu müşteriden saklamaktadır. Bu konuya tedlis denmesi râvinin, isnadın kusurunu gizlemesi sebebiyledir.[1]

**Istılâh anlamı:** Tedlis iki temel kısma ayrılmaktadır:[2]

**Birinci kısım:** Râvinin görüştüğü bir kişiden, ondan işitmediği hadisi işittiği zannedilecek bir ifadeyle rivâyet etmesidir. Hâlbuki râvi bunu bizzat kendisinden değil de bir başka râvi vasıtasıyla bildiği hâlde "Falanca dedi ki..." veya "Falancanın anlattığına göre..." gibi ifadeler kullanır. Cessâs'ın tanımı bu şekildedir.[3] Hanefîler buna "tedlis" derler. Muhaddisler ise "isnad tedlisi" derler.



1. Bkz. Ezherî, *Tehzîbü'l-Lüğa*, XII, 362; İbn Fâris, *Mu'cemu Mekâyîsi'l-Lüğa*, II, 340
2. *Tedrîbu'r-Râvî*'de (III, 239-271, On İkinci Bölüm: Tedlis) bulabileceğin üzere tedlisin, muhaddisler tarafından zikredilmiş başka kısım ve tafsilatları da vardır. Hanefî imamlar, sadece bu kitapta sözü geçen iki kısımla yetinmektedirler. Bu ikisi temel olanlardır. Nitekim Hâfız İbnü's-Salâh rahmetullâhi aleyh de bu iki kısımla yetinmiştir (bkz. *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 156-162)
3. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 61

**İkinci kısım:** Râvinin, hadisi işittiği hocasını tanınmayacak bir ismi, künyesi, nisbeti veya bilinmeyen bir sıfatıyla anmasıdır. Buna Hanefîler "telbis" derken muhaddisler "şeyh tedlisi" ismini vermektedir.[1]

## Tedlisin Hükmü

Hanefîler'e göre tedlisin hükmü, mürselin hükmünden farksızdır. Zira tedlis, irsâli andırmaktadır. Dolayısıyla irsâlin hükmü ne ise tedlisin hükmü de odur. Ayrıca irsâl bir cerh sebebi değildir. Hatta mürsel rivâyet edenin sika olması ve ancak sikalardan irsâl ediyor olması, birtakım şartlarla beraber kabul edilmektedir. İrsâlin kendisinde durum böyleyken irsâli andıranda nasıldır sence?

Nitekim İmam Cessâs şöyle demiştir: "Bize göre tercih edilen görüş, müdellis ancak rivâyetleri kabul edilen kişilerin tedlisini yapmakla meşhûr olduğunda rivâyetlerinin kabul edilmesidir. Ancak hangi râvilerin tedlis yaptığı hususunda hassasiyet göstermiyorsa, râvinin hadisi irsâl etmesi meselesinde açıkladığımız üzere sadece hadisi bizzat işittiğini açıkça belirtirse rivâyeti kabul edilir."[2]

## Bazı Muhaddislerin Hanefîler'e Uyması

Buraya kadar anlattıklarımız Hanefîler'in görüşüdür. Muhaddislerden bazıları bu konuda katı bir tavır sergilemiştir. Hatta hadiste müminlerin emîri sayılan Şûbe b. Haccâc el-Atekî şöyle demiştir: "Tedlis etmektense zina etmeyi tercih ederim."[3] Ancak muhaddisler arasında, Hanefî ve

1. Bkz. *İbn Melek, Şerhu'l-Menâr*, s. 666; Azmizâde, *Hâşiyetü Şerhi İbn Melek*, s. 665
2. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 61
3. İbn Abdilber, *Temhîd*'in önsözü, s. 75. Burada Hâfız İbnü's-Salâh, abartı ve aşırılığın olduğuna dikkat çekmiştir.

Mâlikîler'in benimsediği görüşü benimseyenler de olmuştur.[1] Nitekim Hâfız Ebû Bekir Bezzâr, "Güvenilir râvilerin tedlisini yapan kişilerin tedlisleri ilim ehli tarafından kabul edilmiştir" demiştir.[2]

Âmeş, Süfyân-ı Sevrî ve İbn Uyeyne gibi muhaddis imamlar da tedlis etmişlerdir. Hâfız İbn Hacer ise onların ancak güvenilir gördükleri râvilerin tedlisini yaptıklarını ifade etmek suretiyle konuya açıklık getirmiştir.[3]



1. a.g.e, s. 95
2. Suyûtî, *Tedrîbu'r-Râvî*, III, 255 (On İkinci Bölüm: Tedlis)
3. Detaylı bilgi için bkz. *Tedrîbu'r-Râvî*, III, 246, 254

yedinci kısım

# FAKİHLERİN KİTAPLARINDA GEÇEN MÜSNED OLMAYAN HADİSLER

Rivâyetle dirâyeti kendinde toplayan Hanefîler'in büyük fakihleri İmam Serahsî (v. 483) *Mebsût*'ta, Muhaddis İmam Alâuddin Kâsânî (v. 587) *Bedâiu's-Sanâi*'de ve Şeyhulislâm Mergînânî (v. 593) *Hidâye*'de ve aynı şekilde İmam Debûsî (v. 430) *Takvîmu'l-Edille*'de, İmam Pezdevî de (v. 482) *Kenzü'l-Vusûl*'da hadislere senedsiz ve kaynaksız yer verirler. Ayrıca şu noktaları göz önünde bulundurmak gerekir:

**1-** Bu âlimler hadisleri Ebû Yusuf, Muhammed, Hassâf, Tahâvî ve Cessâs gibi mütekaddim imamlardan rivâyet etmektedirler. Onlar ise bunları Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden muttasıl senedle rivâyet ederlerdi. Ayrıca onların hepsi, hadiste önder olmaları takdir edilmiş büyük muhaddislerdir. Hâfız Kâsım b. Kutluboğa bu konuya şu sözleriyle dikkat çekmiştir: "İmam Ebû Yusuf, *Harâc* ve *Emâlî* isimli eserlerinde, İmam Muhammed *el-Asl* ve *Siyer*'de, aynı şekilde Tahâvî, Hassâf, Râzî ve Kerhî (rahmetullâhi aleyhim) gibi mütekaddim âlimlerimiz muhtasar türü dışındaki eserlerinde, fıkhî meseleleri ve delil getirdikleri hadisleri senedlerini zikrederek imlâ ederlerdi. Ancak

sonraki âlimler mütekaddimlerin kitaplarına itimad ederek kendi kitaplarında bu hadisleri sened ve kaynaksız olarak zikretmişlerdir."[1] Bu konudaki uygulamaları İmam Beğavî'nin *Mesâbîhu's-Sünne* isimli eserindeki uygulamasına benzemektedir. Zira İmam Beğavî bu eserinde genel yaygın kitaplara güvenerek ne sened ne de kaynak zikretmiştir. Zira onlar, mütekaddim imamlara itimad ederek sened ve kaynak zikretmemişlerdir.[2]

**2-** Hanefî imamların fıkıh kitaplarında yer verdikleri hadisler mütekaddimlerin rivâyet ettiği hadisler olduğu için bu hadislerin kaynağını ararken mütekaddimlerin eserlerine müracaat etmek gerekir. Eğer hadisin kaynağını genel yaygın hadis kitaplarında ararsak sıkıntıyla karşılaşırız ve hadisi belirtilen lafzıyla bulamayız. Örneğin İmam Muhammed'in *el-Asl* isimli eserindeki rivâyetleri hadis kitaplarında arayan bazı âlimlerimiz yer yer "Bunu bu lafzıyla bulamadım" veya "Bu lafzıyla garîbdir" demişlerdir. Hâfız İbn Kutluboğa, bu durumun bilincinde olup Hâfız Zeylaî'nin *Hidâye*, *Usûl-i Pezdevî* ve *İhtiyâr*'ın hadis tahriçlerinde gözünden kaçırdıklarını telafi amacıyla *Munyetu'l-Elma'î*'yi kaleme almıştır. Yaptığı düzeltmelerin çoğu bu türdendir. Örneğin;

**a.** Hâfız Zeylaî (Güneşin Tutulması Bölümü'nün beşinci hadisinde) "Bu lafızla garîbdir" derken İbn Kutluboğa şöyle demiştir: "Derim ki: Bunu Muhammed b. Hasan, *el-Asl* isimli eserinde Hasan'ın mürseli olarak rivâyet etmiştir."[3]

**b.** Hâfız İbn Hacer *"Şâhitsiz nikâh olmaz"* hadisi hakkında "Bu lafızla bulamadım" derken İbn Kutluboğa, "Muhammed b. Hasan *el-Asl* isimli eserinde senedinin tümünü zikretmese de hadisin metninin bu lafızla kendisine (bela-

1. İbn Kutluboğa, *Munyetu'l-Elma'î*, s. 9
2. Nu'mânî, *el-İmâm İbn Mâce*, s. 74; *İmam İbn Mâce Or İlm-i Hadis*, s. 314
3. İbn Kutluboğa, *Munyetu'l-Elma'î*, s. 32

ğanî şeklinde) ulaştığını söylemiştir. Hatîb ise senedini de vermiştir" dipnotunu düşer.[1]

**c.** İbn Hacer *"Yemek çalmada el kesilmez"* hadisiyle ilgili "Bu lafızla bulamadım" derken İbn Kutluboğa "Bunu bu lafızla Muhammed b. Hasan *el-Asl*'ında rivâyet etmiştir" şeklinde düzeltmiştir.[2]

Bu sebeple Allâme Muhammed Avvâme (Rabbim onu korusun) şöyle demektedir: "Böylelikle imamların kendilerine özgü senedlerinin olduğu ve fıkıhta delil getirdikleri hadislerin senedleri için mümkün mertebe kendi kitaplarının kaynak gösterilmesi gerektiğini anlıyoruz. Eğer bu mümkün değilse muhaddislerin kitapları kaynak gösterilebilir ancak bu, varılan sonuçla fakihler hakkında kesin hükümler vermemek ve mezheplerini zayıf olmakla damgalamamak şartıyla olmalıdır."[3]

*Dirâsât* kitabımı yazarken karşılaştığım iki örneği burada aktarmak isterim:

**Birinci örnek:** Usûl kitaplarında geçtiği üzere Ömer radıyallâhu anh, Fâtıma b. Kays radıyallâhu anhâ hakkında "Yalan söyleyip söylemediğini bilemeyiz" demiştir. İbn Kayyim de bu rivâyet hakkında "Usûlcülerin aktardığı bu rivâyet asılsızdır" diyerek muhaddislere katılmıştır. Hadisi araştırdığımda ise İmam Ebû Yusuf'un bunu *Âsâr* isimli eserinde rivâyet ettiğini buldum.[4]

**İkinci örnek:** Usûlcüler, şu hadisi aktarırlar: "Benim adıma sözler yayılacaktır. Kur'ân'a uyanlar benden, uymayanlar ise benden değildir." Muhaddislerin neredeyse hepsi, bu rivâyetin uydurma olduğuna kanaat getirmişlerdir.

1. İbn Kutluboğa, *Dirâye*'nin ikinci kısmının dipnotları, s. 61
2. İbn Kutluboğa, a.g.e, s. 62
3. Muhammed Avvâme, *Eserü'l-Hadîsi'ş-Şerîf*, s. 213
4. Bkz. *Dirâsât*, s. 332

Hâlbuki İmam Ebû Yusuf bunu *er-Reddü alâ Siyeri'l-Evzâî* isimli eserinde güvenilir râvilerden oluşan bir senedle irsâl etmiştir.[1]

**3-** Mütekaddimlerin müteahhirler tarafından kaynak gösterilen eserleri bize ulaşmamış olabilir. Peki, bu rivâyetler mevcut hadis kitaplarında da yoksa hangi yargıya varacağız? Bunların uydurma olduğunu mu söyleyeceğiz? Hâfız İbn Hacer Askalânî'nin bu soruya olan cevabı aşağıda aktaracağım alıntıda mevcuttur:

"İbn Hacer'e, Şâfiî ve Hanefî imamların kendi fıkıh kitaplarında hüccet sayıp aktardıkları hadislerin hadis kitaplarında bulunamaması sorulduğunda cevabı şu şekilde olmuş: 'Hadis kitaplarının bir kısmı veya çoğu fitne zamanlarında Doğu ülkelerinde yok olmuştur. Belki de bulamadığımız bu hadisler, o eserlerde geçtiği hâlde bize ulaşmamıştır."[2] İşte İbn Hacer'in tevazusu ve rivâyetle dirâyeti kendinde toplayan mütekaddim fakih imamlara karşı yüksek edebi, ne de muazzam! Bizim gibi ilim talebelerinin böylesi bir edebe ne kadar da ihtiyacı var!



1. Bkz. a.g.e, s. 311
2. Muhammed Avvâme, *Eserü'l-Hadîsi'ş-Şerîf*, s. 214

YEDİNCİ BÖLÜM

# HADİSİN TAHAMMÜLÜ, EZBERİ VE EDÂSI

**Giriş:**
Hanefîler'in Bu Konudaki Yöntemi

**Birinci Kısım:**
Tahammül

**İkinci Kısım:**
Ezber

**Üçüncü Kısım:**
Edâ

# GİRİŞ

Bu girişte Hanefîler'in diğerlerinden farklı yöntemlerinden bahsedilecektir. Onların bu özel yöntemi rivâyetin isnadları, ezberi ve edâsına gösterdikleri özenin üst düzeyde olduğunu meydana koymaktadır.

Hanefîler hadis-i şerifin şu üç hususla değerlendirilebileceğini söylerler:

**1- Tahammül:** Talebe ilk önce hadisleri hocalarından dinleyip öğrenmektedir. Dolayısıyla hiçbir şeyi kaçırmaması için tüm gayretini sarf edip kendini tümüyle buna vermesi gerekmektedir. Buna Hanefîler tahammül kısmı demektedirler. Bu kısımda tahammülün keyfiyeti ve onun ileride de ele alınacağı üzere "azimet" ve "ruhsat" olmak üzere iki kısmı işlenecektir. İlk kısmı buna ayırdım.

**2- Ezber:** Talebe hocasından hadisi dinledikten sonra gücü nisbetince bunu ezberlemeye çabalar. Daha sonra hadisi kastedilen manaya göre anlayıp müzâkere etmek suretiyle diliyle, amel etmek suretiyle de bedeniyle korur. Bu ise ezber kısmıdır. Bu da azimet ve ruhsat olmak üzere iki kısma ayrılır. İkinci kısmı da buna ayırdım.

**3- Edâ:** Talebe, bu iki aşamadan sonra hadisleri isteyenlere aktarır. Bu ise edâ kısmıdır.[1] Bu da üçüncü kısımdır.

1. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 194; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 182-191 (Pezdevî'nin yaklaşımı biraz daha farklıdır); Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 356-357

Ayrıca onların tahammül yollarının ayrımında daha önce hiçbir fakih ve muhaddiste görmediğim, kendilerine özel ıstılâh ve yöntemleri vardır. Zira onlar, tahammül yollarını ilk önce iki kısma ayırmaktadırlar:

**1- Azimet:** İşitme türünden sayılan yollardır. Onlara göre azimet dört kısımdır:

a) Kıraat (hocanın okuması)

b) Arz (hocaya okunması)

c) Kitâbet (yazı)

d) Risâle (ileti)

Hanefîler ilk iki kısma "yüksek azimet" derken diğer iki kısma "düşük azimet" demektedirler. Zira ilk iki kısımda talebe doğrudan hocasından aldığından dolayı azimet tamamıyla mevcuttur. Diğer iki kısımda ise bu böyle değildir.

**2- Ruhsat**: İçinde işitmenin bulunmadığı yollar. Onlara göre ruhsat, "icâzet" ve "münâvele" olmak üzere iki kısımdır.

Şimdiye kadar anlattıklarımız, Hanefîler'in ayrımı ve yöntemlerinin özetidir. Dolayısıyla onlara göre tahammül altı kısımdır. Ancak bazıları bölümün sonuna "vicâde"yi eklemektedir. Buna göre tahammül yolları yedi olmaktadır.

Burada anlatılanlar Hanefîler'e göreydi. Muhaddisler ise tahammül yollarının çeşitlerini oldukça geniş tutmuşlardır. Onlara göre tahammül yolları sekiz kısımdır:

Kıraat, arz, kitâbet, icâzet, münâvele, i'lâm, vasiyet, vicâde.[1]

1. Bkz. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 286-289 (Bazı müteahhir Hanefîler de İbnü's-Salâh'a uyarak tahammül yollarını sekize ayırmışlardır); Şumunnî, *el-Âlî'r-Rutbe*, s. 288-290; İbnü'l-Hanbelî, *Kafvu'l-Eser*, s. 110; Ferhârvî, *Kevseru'n-Nebiy*, s. 62; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 523

Hâfız İbnü's-Salâh, son üç yolla rivâyetin câiz olmadığını ancak vicâde yoluyla olduğunda "Falancanın el yazısıyla buldum" denilmesi şartıyla câiz olabileceğini belirtmiştir.

Aslında bu iki yöntemin arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Zira Hanefîler, hadis tahammülünde câiz olan yolları sayarken muhaddisler tüm yolları saymıştır.

birinci kısım

# TAHAMMÜL

**Birinci Konu:** Yüksek Azimet, *Kıraat* ile *Arz* Olmak Üzere İki Kısımdır

**İkinci Konu:** Düşük Azimet, *Kitâbet* ve *Risâle* Olmak Üzere İki Kısımdır

**Üçüncü Konu:** İcâzet

**Dördüncü Konu:** Münâvele

**Beşinci Konu:** Vicâde

birinci konu

# KIRAAT VE ARZ

## Tanımları

**Kıraat:** Ezberinden veya kitabından, hocanın talebeye hadisleri okuyup talebenin de dinlemesidir.

**Arz:** Ezberinden olsun veya kitabından, talebenin hocasına hadisleri okuyup hocanın da onu dinlemesidir. Ardından talebesi ona "Hadisler size okuduğum gibi mi?" diye sorar ve hoca "evet" cevabını verir veya hoca kendisine okunduktan sonra "Hadisler bana okunduğu gibidir" der. Ayrıca sussa da olur. Nitekim susmak örfte onaylama anlamına gelmektedir. Muhaddislerin çoğu bu yola "arz" der. Zira okuyan talebe hocaya okuduğunu arz etmektedir.

## Kullanılması Câiz Olan Lafızlar

Hâfız ve fakihler şu hususlarda ittifak etmişlerdir:

**a)** Hocasından hadisleri dinleyen talebenin "Bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre...", "Bana haber (أَخْبَرَنِي) ettiğine göre..." veya "işittiğime (سَمِعْتُ) göre..." demesinin câiz olduğuna dâir icmâ etmişlerdir. Bunların hepsi olur.

**b)** Aynı şekilde "arz" yoluyla aldığı hadisi rivâyet ederken en güzel ifade tarzının "Falancaya okuduğuma (قَرَأْتُ

عَلَيْهِ) göre..." veya "Falancaya okunurken işittiğime (قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ) göre..." olduğunda hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır.

**c)** "Arz" yoluyla aldığı hadisi "kendisine okunmakla bana anlatmış olduğuna (حَدَّثَنِي قِراءَةً عَلَيْهِ) göre..." veya "kendisine okunmakla bana haber etmiş olduğuna (أَخْبَرَنِي قِراءَةً عَلَيهِ) göre..." diyerek rivâyetin câiz olduğunda da hiçbir ihtilaf yoktur.[1]

**d)** Asıl ihtilaf, dinleyen talebenin "arz" yoluyla aldığı hadisi "bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre...", "bana haber ettiğine (أَخْبَرَنِي) göre..." veya "işittiğime (سَمِعْتُ) göre..." ifadeleriyle rivâyetin câiz olup olmamasıdır. Hanefî imamlardan naklolunan ise bunun câiz olduğudur.

## İmam Ebû Hanife'nin İfâdeleri

Arz yoluyla alınan hadisi sözü geçen ifadelerle rivâyet etmenin câiz olduğuna dâir Ebû Hanife'den birçok rivâyet bulunmaktadır. Onlardan bazıları şunlardır:

**a)** İmam Ebû Cafer Tahâvî'nin rivâyet ettiğine göre Ebû Katan, Ebû Hanife'nin kendisine şöyle dediğini aktarmıştır: "Bana arz edip 'Bana aktardığına (حَدَّثَنِي) göre...' diyebilirsin." Ayrıca Mâlik b. Enes'in de aynı şekilde "Bana arz edip 'bana aktardığına (حَدَّثَنِي) göre...' diyebilirsin." dediğini aktarmıştır.[2]

**b)** Hatîb, Ebû Yusuf'un şöyle dediğini aktarmıştır: "Ebû Hanife'ye, birine bir hadis okuyan kişinin bunu ondan işitmiş gibi rivâyet etmesinin câiz olup olmadığını sorduğumda o şöyle cevap vermiştir. Evet, 'falancanın bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre...' veya 'falancadan işittiğime (سَمِعْتُ) göre...'

1. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 78-80; İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 254
2. Tahâvî, *et-Tesviye Beyne Haddesenâ ve Ahberanâ*, s. 302

şeklinde rivâyet edebilir. Bu, kendisine mal varlığını belgelendiren bir yazı okunduğunda ikrarda bulunan kişi hakkında 'Falanca kişi yanımda bu yazının içinde yazan tümünü ikrar etti' demeye benzer. Hâlbuki kendisinden sadece bir 'evet' işittin."[1]

**c)** Hâfız Muvaffak el-Mekkî'nin rivâyet ettiğine göre Abdülaziz b. Hâlid Sağânî şöyle demiştir: "Ebû Hanife'ye kendi kitaplarını okudum ve ardından 'Senden bu kitapları rivâyet edebilir miyim?' diye sorduğumda 'evet' cevabını vermişti. Ardından 'Ebû Hanife'den işittiğime göre... mi diyeyim?' sorusunu yönelttiğimde şöyle cevap vermiştir: Evet, 'İşittiğime (سَمِعْتُ) göre...', 'bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre...' veya 'bana aktardığına (أَخْبَرَنِي) göre...' diyebilirsin. Hepsi aynıdır. Hepsi olur."[2]

## Sâhibeyn'in ve Müteahhir Âlimlerin Görüşü

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rahmetullâhi aleyhimâ) arz yoluyla alınan hadisi "bana anlattığına göre..." ve "bana aktardığına göre..." şeklinde rivâyet etmeyi câiz görmektedirler.[3] Aynı şekilde müteahhirler de bunun câiz olduğunu ifade etmişlerdir. Nitekim İmam Cessâs şöyle demiştir: "Kişinin hadisleri muhaddise okuyup onun da kendisine okunanı işitip iyi kavraması şartıyla 'bana anlattığına göre...' demesi câizdir."[4]



1. Hatîb el-Bağdâdî, *el-Kifâye*, II, 206
2. Muvaffak el-Mekkî, *Menâkibu Ebî Hanîfe*, I, 141
3. Tahâvî, *et-Tesviye Beyne Haddesenâ ve Ahberanâ*, s. 303; bkz. Hatîb, *el-Kifâye*, II, 206
4. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 62

## Delilleri

Sözü geçen lafızların kullanılmasına cevaz verenlerin delili örftür. Zira her bir topluluğun özel anlamlarda kullandığı özel kavramları vardır. Bunun sebebi ya örfleri hasebiyle lafızları o anlamlarda kullanmaya başlamış olmaları ya da baştan beri bu lafızları o anlamlarda kullanıyorken daha sonra aynen olduğu gibi yaygınlaşıp bilinmesi ve böylece hakikî anlamının kullanılmamasıdır.

"Bana anlattığına göre..." ve "Bana haber ettiğine göre..." gibi ifadeler, muhaddislerin ıstılâhıdır. Örflerinde arz yoluyla alınan hadisleri rivâyet ederken bu sözleri kullanmak yaygındır. Nitekim bunlar, muhaddislerin örfünde kalıplaşmış ifadeler gibidir. Dolayısıyla diğer ıstılâhlara nisbetle bunu olduğu gibi kullanmak gerekmektedir.[1]

## Kıraat ile Arzın Üstünlük Bakımından Karşılaştırması

Asıl ihtilaf edilen nokta, kitaptan okuyup işiterek hadisin rivâyet edilmesi durumunda hangisinin daha üstün olacağıdır. Ancak ezberden rivâyet edilecekse hocanın rivâyet etmesi talebenin rivâyet etmesinden ittifakla daha üstün ve

1. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 80; Bâbertî, *Takrîr*, IV, 335. Bu, Hanefî usûlcülerin zikrettiğidir. Bu örf, Batı bölgelerinde yaşayan âlimlerin örfüdür. Bu bağlamda onlara göre *"bize anlattığına göre..."* ile *"bize haber ettiğine göre..."* aynı manayı taşımaktadır. Ancak Doğu bölgelerinde yaşayan âlimler bu iki sözün arasında farkın bulunduğunu düşünüp *"bize anlattığına göre"* sözünü hocanın okumasında ve *"bize haber ettiğine göre"* sözünü ise arzda kullanmaktadırlar. Geç dönem muhaddislerin örfünde de bu böyle kullanılmış ve yerleşmiştir.

   Ayrıca İbnü's-Salâh şöyle demiştir: "Bu ikisinin birbirinden farklı kullanılması, ehl-i hadisin arasında yaygınlaşan kullanım olmuştur." (*Marife*, s. 256). İbn Hacer de bu hususu buna benzer bir şekilde ifade etmiştir. (*Nüzhetü'n-Nazar*, s. 124)

ihtiyatlıdır. İmam Ebû Hanife'den bu meseleye ilişkin iki rivâyet nakledilmektedir:

**Birinci rivâyet:** Arz yönteminin kıraata tercih edilmesi. Nitekim Hatîb'in rivâyet ettiğine göre Ebû Hanife şöyle demiştir: "Bana göre, benim hocaya hadisleri okumam, onun bana okumasından daha sevimlidir."[1] İmam Muhammed de bu görüşe meyletmiştir. Nitekim Yahya b. Sâlih el-Vuhâzî olayı şöyle anlatır:

"Muhammed b. Hasan'la hacca gittim. Kendisine 'Falanca konudaki kitabını (fıkıh kitaplarından biri) bana aktar' dediğimde 'Ona şu an güç yetiremem' cevabını verdi. Ben sana okuyayım mı, dediğimde bana 'Sence hangisi bana daha hafif gelir? Onu benim sana okumam mı yoksa senin bana okuman mı?' sorusunu yöneltti. Benim okumam, diye cevap verdiğimde ise şöyle dedi: Hayır, bana göre benim okumam daha hafif gelir çünkü ben okuduğumda sadece göz ve dilimi kullanırken senin bana okuman durumunda göz, zihin ve kulağımı kullanırım. Bu ise bana daha ağır gelir."[2]

Bu görüş, usûlcülerin çoğunun tercih ettiği yöndedir.

**İkinci rivâyet:** Arz yönteminin kıraata eşit olması. Hatîb'in rivâyet ettiğine göre Mekkî b. İbrahim şöyle demiştir: "Ebû Hanife, hocaya okunmasını hocanın okumasıyla eşit görürdü."[3]



1. Hatîb el-Bağdâdî, *Kifâye*, II, 197
2. İbn Ebi'l Avvâm, *Menâkibu Ebî Hanîfe*, s. 122
3. Hatîb el-Bağdâdî, *Kifâye*, II, 184

ikinci konu

# KİTÂBET VE RİSÂLE

## Tanımları

**Kitâbet/mükâtebe (yazı):** Hocanın talebeye besmele, hamdele ve salveleden sonra Resûlullah'a uzanan senedi "falanca râvinin falanca râviden rivâyet ettiğine göre..." şeklinde zikrederek hadisi yazmasıdır. Devamında ise "Eğer bu yazdığım sana ulaşıp içindekileri anladıysan onu benden aktarıp rivâyet et" diye ekler.

**Risâle (ileti):** Hocanın, elçiye iletmesi için "falanca râvinin falanca râviden, onun da falanca râviden aktardığına göre..." şeklinde Resûlullah'a uzanan senedi aktardıktan sonra metni ekleyip "Eğer sana bu iletim ulaşırsa benden bu isnadla rivâyet edebilirsin" demesidir.

Bu iki yöntem hadisin tahammül yollarındandır. Dolayısıyla kendisine yazı gönderilen veya iletinin ulaştığı kişi hadisi zikredilen senediyle rivâyet etmesi câizdir. Sözü geçen iki kısmın câiz oluşunun delili, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin risâlet görevini yerine getirmekle (tebliğ etmekle) emrolunmuş olmasıdır. Bazen bir topluluğa sözlü olarak tebliğ ederken bazen de yazı veya elçi aracılığıyla tebliğ etmiştir. Nitekim Dihye el-Kelbî'yi Roma İmparatoru Herakleios'a[1], Muâz'ı da Yemen'e[2] göndermiştir.

1. Buhârî, "Bed'ul Vahy", 6
2. Buhârî, "Zekât", 1

## Kısımları

Kitâbet (yazı) ile risâleden (ileti) her birinin iki türü vardır:

**Birinci tür:** İzinli (icâzetli) olmasıdır. Burada hocanın göndereceği yazıda veya elçiye söyleyeceklerinin arasında "Bunu benden rivâyet edebilirsin", "Onun bunları benden rivâyet etmesine izin (icâzet) veriyorum" veya "Sana bunları benden rivâyet etmene izin verdim" gibi ifadeler bulunur.

**İkinci tür:** İzinsiz (icâzetsiz) olandır. Burada ise yazı veya iletilecek metinde izin bulunmaz.

Birinci tür, rivâyet etmenin câiz olması açısından ittifakla işitme (semâ') gibidir. İkinci türde ise izinsiz yazı veya ileti yoluyla gelen hadisleri rivâyet etmenin câiz olup olmamasında ihtilaf edilmiştir. Hanefîler'in çoğu, iznin açıkça ifade edilmesi gerekmeyip yazıyı veya elçiyi göndermenin dolaylı olarak izni içerdiği kanaatindedir. Zira yazı ve elçi göndermede izin sözlü olarak bulunmasa da anlam itibariyle mevcuttur çünkü yazı veya elçiyi göndermekteki tek anlam, rivâyet etmesine izin vermektir.

İbn Hümâm, izni açıkça ifade etmenin zorunlu olmadığını, yazının onun yazısı, elçinin de onun elçisi olduğu kesinleştiği takdirde ondan bizzat dinlemiş gibi olacağı ve böylece ondan izinsiz rivâyet etmenin câiz olabileceği düşüncesiyle desteklemektedir. Nitekim bir kişinin konuşması işitildiği veya kendisi görüldüğü zaman, o kişi bunun aktarılmasına izin vermese bile bunu aktarmak câizdir. Yukarıda anlattıklarımız da bu şekildedir.[1]



1. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 339; İbn Emîr Hâc, *Takrîr*, II, 279-280

## Kanıtın (Beyyine) Şart Olması

Kitâbet ve risâlet kısımlarının hüccet olması için iki şâhidin, yazı veya elçinin falanca kişiye ait olduğuna tanıklık etmeleri suretiyle kanıta ihtiyacın bulunup bulunmaması veya kendisine yazı gönderilen kişinin, yazanın el yazısını tanıması ya da elçinin doğru söylediğine kanaat getirmesinin yeterli olup olmaması hususunda ihtilaf edilip iki farklı görüş ortaya konulmuştur:

**Birinci görüş:** Kanıt gereklidir. Tıpkı kâdının kâdıya bir yazı gönderdiğinde kanıtın gerekli olması gibi. Kâdı Debûsî ve Pezdevî bu görüşü tercih etmişlerdir.[1]

**İkinci görüş:** Kanıt gerekli değildir. Yazı veya elçinin ona âit olduğuna kanaat getirilmesiyle rivâyeti câizdir. Müteahhir muhakkiklerin çoğu bu görüştedir.[2] Bu grup âlimlerin başında İmam Ebû Bekir Cessâs gelmektedir. Nitekim kendisi şöyle demiştir: "Kendisine bir hadis yazılı olarak ulaşan kişinin sika bir kişinin haber etmesi veya el yazısı gibi ona âit olduğuna dair bazı işâretlerin bulunması ve yazının yazara âit olduğuna kanaat getirmiş olması şartıyla 'Falancanın bana haber ettiğine göre...' demesi câizdir. Ancak 'anlattığına göre...' demesi câiz değildir."[3]

**Tercih edilen görüş:** Ümmetin uygulaması, Cessâs'ın tercih ettiği görüş doğrultusundadır. Üstelik kendisi imamlar arasında herhangi bir ihtilafın bulunduğunu zikretmemiştir. Muhakkik İbn Hümâm, birinci görüşte olan âlimlerin bunu kâdının yazmasına benzetmelerinin geçerli bir kıyas olmadığını söylemiştir. Nitekim kendisi meseleyi şöyle dile

1. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 191; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 183
2. Detaylı bilgi için bkz. *Dirâsât fî Usûli'l-Hadîs*, s. 483 (Beşinci Bölüm)
3. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 62

getirmiştir[1]: "Kâdının yazması (bizim konumuzdan) farklı olması sebebiyle delil getirilemez. Zira (kâdıların yazışmalarında oynanıp sahtekârlık yapma gereği duyulabilirken Resûlullah'tan rivâyet edilenlerde duyulmaması sebebiyle) bu ikisi birbirinden farklıdır."[2]

## Kullanılması Câiz Olan Lafızlar

Talebenin bu iki kısımda kullanabileceği en güzel ifade tarzı "falancanın bana yazdığına (كَتَبَ إِلَيَّ) göre...", "falancanın bana gönderdiği iletiye (أَرْسَلَ إِلَيَّ) göre..." veya "falancanın bana yazı (مُكَاتَبَةً / كِتَابَةً) veya elçiyle (رِسَالَةً) haber ettiğine (أَخْبَرَنِي) göre..." şeklindedir. Ancak asıl konumuz, yazı şeklinde (كِتَابَةً) veya elçi aracılığıyla (رِسَالَةً) kaydını eklemeden mutlak olarak "bana anlattığına (حَدَّثَنِي)..." veya "bana haber ettiğine (أَخْبَرَنِي) göre..." şeklindeki ifadelerdir.

Hanefîler, talebenin bu konuda "bana haber ettiğine (أَخْبَرَنِي) göre..." demesini câiz görürler; "bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre..." şeklindeki ifadeyi câiz görmezler. Tahdisin yani حَدَّثَنِي şeklindeki ifadenin sözlü aktarıma özel olup ihbârın, yani أَخْبَرَنِي şeklindeki ifadenin böyle olmadığını söyleyerek bunların birbirinden farklı olduğu kanaatindedirler. Bu ayrımda şu iki noktaya dayanmaktadırlar:

**Birinci nokta:** İmam Muhammed b. Hasan[3], *Ziyâdât* isimli eserinde şöyle demiştir: "Bir kişi, falanca kişinin sırrını ifşa etmemeye veya onunla konuşmamaya yemin etse ve daha sonra bunları sözlü değil de yazıyla ifade etse veya



1. Parantez içindekiler Takrîr şerhi, diğerleri ise İbn Hümâm'ın sözleridir. (mütercim)
2. İbn Hümâm, *(Takrîr isimli şerhiyle beraber) Tahrîr*, II, 280
3. Kendisi dilde hüccettir. Nahiv ve dilde Kûfîlerin imamı, Sa'leb olarak da bilinen Ahmed b. Yahya şöyle demiştir: "Muhammed b. Hasen dilde hüccettir." (Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, I, 30)

elçi gönderse yeminini bozmuş olmaz. Bunları sözlü olarak yapsa yeminini bozmuş olur. Ancak haber etmeyeceğine yemin etse ve bunu yazıyla yapsa veya elçi gönderse sözlü olarak konuşmuş gibi yeminini bozmuş sayılır."[1]

**İkinci nokta:** Allah celle celâlühü, kitabı ve elçisiyle bize ikramda bulunmuştur. Bunun üzerine bir kişinin "Allah'ın bana aktardığına (حَدَّثَنِي اللهُ) göre..." veya "Allah benimle konuştu (كَلَّمَنِي اللهُ)" demesi câiz değildir. Bu sadece Musa aleyhisselama özeldir. olarak gerçekleşmiştir. Nitekim Allah Teâlâ, *"Allah, Musa'yla doğrudan konuştu"* [Nisa: 164] buyurmaktadır. Bunun için onun, "Allah, bize şunu haber etti/bildirdi (أَخْبَرَنَا/أَنْبَأَنَا/نَبَّأَنَا اللهُ بِكَذَا)" demesi câizdir.[2]

Muhaddislerin çoğu farklı düşünmüş ve "bana haber ettiğine (أَخْبَرَنِي) göre...." demeyi câiz görmemiştir. Onlar, ancak yazıya delâlet eden ifadeleri câiz görmüşlerdir. Nitekim Hâfız İbnü's-Salâh "Doğru olan görüş budur" demiştir.[3]



1. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 62; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 183
2. Bkz. Cessâs, a.g.e, II, 62; Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 192; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 183
3. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 286

üçüncü konu

# İCÂZET (İZİN)

## Tanımı

**Sözlük anlamı:** İcâzet, "müsaade etmek" ve "izin vermek" anlamına gelmektedir. "Ona icâzet verdi/etti (أَجَازَ لَهُ)" demek, "Ona müsaade etmek" demektir. "Lâm" harfiyle müteaddî, yani geçişli olur. Dolayısıyla hadis rivâyet eden hocanın "lâm" ile beraber أَجَزْتُ لَكَ (Sana izin verdim, müsaade ettim) demesi gerekmektedir. Âlimlerin kullanımında meşhûr olan, bu anlamdır.[1]

**Istılâh anlamı:** Hocanın talebeye, Resûlullah'a ulaşan senedini zikrederek "Falanca oğlu falancanın, falanca oğlu falancadan bana rivâyet ettiği ve her türlü ekleme ve çıkarmalardan korunmuş bu kitabın tümünü benden rivâyet etmene izin verdim (أَجَزْتُ لَكَ)" demesidir.

## İcâzet Tahammül Yollarından Biridir

Tüm mezheplerden muhaddis, fakih ve usûlcülerin cumhuruna göre icâzet, hadis tahammül yollarından biridir. Dolayısıyla bu yolla rivâyet etmek câizdir. Ancak Hanefî âlimlerden sayılıp İmam Ebû Hâzim'in talebesi olan Kâdı

1. Bkz. Feyrûzâbâdî, *Kâmûs*, s. 456, (جوز) maddesi; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 89

Ebû Tâhir Debbâs (Muhammed b. Muhammed b. Süfyân)[1] gibi bazı âlimler, bu yolla rivâyet etmenin cevâzı hususunda cumhurdan farklı düşünmüştür.

İcâzet yoluyla rivâyeti kabul edenlerin delili zarurettir. Zira zaruret ve ihtiyaç câiz olmasını gerektirmektedir. Nitekim hadis rivâyet eden hoca, kanaatince sahih olanları kendisine rivâyet edecek birini bulamayabilir. Ayrıca talebe de hocasının tüm sahih hadislerini dinlemek istemeyebilir. Dolayısıyla eğer icâzet câiz görülmeseydi sünnetlerin yok olmasına sebep olunurdu. Bundan dolayı icâzet, azimet değil ruhsattır.[2]

## Kitabın İçindekinin Bilinmesi Şart mıdır?

Hanefîler iki hususta ittifak etmişlerdir:

**Birinci husus:** Kendisine icâzet verilen talebe her türlü ekleme ve çıkarmalardan korunmuş olan kitapta geçenleri iyi bilirse Hanefîler'in tümüne göre bu icâzet geçerlidir.

**İkinci husus:** Eğer kitapta ekleme ve çıkarma ihtimali bulunup değişikliklerden korunmuş değil ise mutlak anlamda icâzet ittifakla geçerli değildir.

Esas ihtilaf edilen nokta, kendisine icâzet verilen talebenin kitapta olanı iyi bilmediği takdirde icâzetin geçerli olup olmadığıdır. Bu hususta ne İmam Ebû Hanife'den ne de öğrencilerinden bir ifade bulunmaktadır. Bu sebeple ashâb-ı tercîhten sayılan âlimler bu konuda ihtilaf etmişlerdir:

**Debûsî'nin çıkarımı:** Kâdı Debûsî ve İbn Hümâm,

1. Hakkında "Ebû Hanife'nin mezhebini ve usûlünü son derece iyi bilir" denilmektedir (bkz. Zerkâ, *Mukaddimetü Şerhi'l-Kavâidi'l-Fıkhiyye*, s. 37-38)
2. Bkz. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 287; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 88

İmam Ebû Hanife ve İmam Muhammed rahmetullâhi aleyhimâya göre kendisine icâzet verilen kişinin kitapta yazanı bilmediğinde icâzetin geçersiz, İmam Ebû Yusuf'a göre ise geçerli olduğu görüşündedirler. Bu görüş ayrılıkları, onların kâdıların yazışmalarındaki ihtilaflarından kaynaklanmaktadır. Ebû Hanife ile Muhammed, tanıklığın geçerli olması için şâhitlerin kitapta yazanı bilmelerini şart koşmuştur. Ebû Yusuf ise başta onlarla aynı görüşte olduysa da kendisine kâdılık görevi verildikten sonra farklı düşünmüş ve şöyle demiştir: "Eğer kitabın onun kitabı ve mührün onun mührü olduğuna tanıklık ederlerse içinde yazanı bilmeseler bile kabul edilir."[1]

**Cessâs'ın çıkarımı:** İmam Cessâs'a göre, kendisine icâzet verilen kişi kitapta yazanı bilmiyor ise üç imama göre de icâzet ittifakla geçerli değildir. Nitekim kendisi meseleyi şöyle dile getirmiştir: "Râvi ve dinleyici, kitapta yazanı bilmiyorlar ise bizim mezhebimizin ashâbından bize aktarılana göre, bu kimselerin 'falancanın bana haber ettiğine (أَخْبَرَنِي) göre...' demesi câiz değildir."[2] Onun bu sözü gayet açık ve nettir. Ancak bu çıkarımın kaynağını zikretmemesi nedeniyle de bir kapalılık söz konusudur. Onu da İmam Serahsî zikretmiştir.[3] Netice itibariyle; bu ihtilaf kâdıların yazışmalarındaki ihtilaflarından kaynaklanmaktadır. Bu esastan, icâzetin ikisine göre geçerli, ona göre ise geçersiz olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kendisi, Ebû Yusuf'un bu konuda onlarla aynı görüşte olduğunu ifade etmiştir. Zira o, kâdıların yazışmalarında zaruretin bulunduğunu görüp bunu câiz görmüştür. Bu zaruret ise yazışmalarında bazı gizli bilgilerin bulunmasıdır. Ancak bu zaruret, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla Ebû



1. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 192; İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 340
2. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 63
3. Bkz. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 377

Yusuf aslında bunu burada câiz görmemiştir. Bu çıkarıma Pezdevî de meyletmiştir.[1]

**Tercih edilen çıkarım:** Âcizâne kanaatimce bu iki çıkarımdan tercihe şayan olanı, Debûsî ve İbn Hümâm'ın görüşüdür. Zira zaruret ve ihtiyaç bu icâzetin geçerli olmasını gerektirmektedir çünkü hadis rivâyet eden hocanın, isnadın muttasıl olması ve dinin bâki kalması için görüşünce sahih olan hadisleri aktarmaya ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca dinî hususlarda tembellik ve gevşeklik zuhur etmiştir. Belki talebe, hocasına hadisleri okuma imkânı bulamayabilir. Kitabın içindekini bilmenin şart koşulması ise talebeyi soğutmaya sebep olabilir. Bu sebeple zarurete binaen içindekini bilmeksizin icâzet vermek câiz görülmüştür.

Ayrıca Ebû Yusuf, kâdıların yazışmalarında mektupların içindekini bilmeksizin icâzeti câiz gördüğü gibi burada da câiz görmüştür. Zira her ne kadar gizli bilgiler içerme zaruretinin aynısı burada bulunmasa da zaruret her ikisini de kapsamaktadır.[2]

**Tercih edilen görüş:** Âcizâne kanaatime göre tercih edilen görüş, müteahhir muhakkiklerin de tercih ettiği gibi İmam Ebû Yusuf'un görüşüdür. Dolayısıyla kendisine icâzet verilen talebenin kitapta yazanı bilmesi şart değildir.



## İcâzette Kullanılması Câiz Olan Lafızlar

İcâzette kullanılması câiz olan ifadeler derece derecedir:

- Bu kısımda en ihtiyatlısı, kendisine icâzet verilen talebenin "Bana icâzet verdi (أَجَازَ لِي)" demesidir. Aynı şekilde "bana icâzet yoluylâ anlattığına (حَدَّثَنِي إِجَازَةً) göre..." ve "bana icâzet yoluyla haber ettiğine

1. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 185
2. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 340

(أَخْبَرَنِي إِجَازَةً) göre..." demesi de Hanefîler'le muhaddislerin ittifakıyla câizdir.

- "İcâzet yoluyla (إِجَازَةً)" kaydı getirilmeksizin mutlak olarak "bana haber ettiğine (أَخْبَرَنِي) göre..." denmesinde Hanefîler ve muhaddisler ihtilaf etmişlerdir. Hanefîler bunu câiz görürken muhaddisler câiz görmemişlerdir.
- "İcâzet yoluyla (إِجَازَةً)" kaydını getirmeksizin mutlak olarak "bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre..." denmesinde Hanefîler iki farklı görüş ortaya koymuşlardır:
  - **Birinci görüş:** Cessâs, Debûsî ve birtakım âlimler câiz görmüştür.[1]
  - **İkinci görüş:** Serahsî, Sadruşşerîa ve birtakım âlimler câiz görmemiştir.[2]
  - **Birinci görüşün delili:** Buna cevâz verenlere göre, hocanın talebesine "Hadisi ve bu kitabın içindekileri rivâyet etmene icâzet verdim" demesi, şüphesiz hadisi ve kitabın içindekileri rivâyet etmesiyle ilgili sözlü aktarım ve hitaptır. "Bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre" ifadesi de sözlü aktarım ve hitaplarda olur. Dolayısıyla talebenin "bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre" demesi câizdir.[3]
  - **İkinci görüşün delili:** Buna cevâz vermeyenlere göre, "bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre" ifadesi sözlü bildiriye özeldir. Hâlbuki burada sözlü bildiri mevcut değildir. Diğerlerinin dediği ise tutarsızdır. Zira sözlü aktarım "Sana icâzet ver-

1. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 36; Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 192
2. Bkz. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 377; Sadruşşerîa, *Tavdîh*, II, 30
3. Bkz. İtkânî, *Şâmil*, V, 287

dim/izin verdim (أَجَزْتُ لَكَ)" sözüyle ilgilidir, rivâyet edeceği hadis veya kitapla değil. Dolayısıyla bu hitaba dayanarak "bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre..." demek câiz değildir. Zira "bana anlattığına (حَدَّثَنِي) göre..." ifadesinden kasıt, hadis veya kitaptır, icâzetin kendisi değil. Nitekim ikisi de hocanın açıkça rivâyet ettiğini andırmaktadır.[1]

- **Tercih edilen görüş:** Tercih edilen görüş, ikinci görüştür. Muhakkik İbn Hümâm, bu ifadelerin tümünde doğru olanın, her kesimin kendi örfüne dayanması ve dolayısıyla rivâyet edecek olanın, kendi örflerine dayanarak rivâyet etmesi olduğunu açıklayarak bu görüşü benimsemiştir.[2] Nitekim icâzet yoluyla rivâyet edilende genel örf (muhaddislerin cumhurunun izlediği yol), "bize anlattığına (حَدَّثَنَا) göre..." ve "bize haber ettiğine (أَخْبَرَنَا) göre..." gibi ifadelerin kullanılmamasıdır. Ancak "falancanın bana icâzet verdiğine/izin verdiğine (أَجَازَ لِي) göre..." ve "icâzet yoluyla bana anlattığına/haber ettiğine (حَدَّثَنِي / أخبرني إجَازَةً) göre..." gibi icâzeti içeren ifadeler câizdir. Allah en doğrusunu bilir.



1. Bkz. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 377; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 90
2. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 341

dördüncü konu

# MÜNÂVELE (TESLİM ETME)

## Münâvelenin İki Çeşidi

Münâvele iki çeşittir:

**1- İzinli (icâzetli) münâvele:** Hocanın, talebeye kitabı verdikten sonra "Bu benim falancadan işittiklerim/rivâyetlerimdir. Bunları benden rivâyet edebilirsin", "Benden rivâyet etmene icâzet/izin verdim" veya benzer ifadeler kullanmasıdır. Daha sonra kitabı ya kendisine temlik eder ya da geri iâde etmek üzere başka bir şeye (deftere) geçirmesini emreder.

**2- İzinsiz (icâzetsiz) münâvele:** Hocanın, "Bunları benden rivâyet edebilirsin" veya "Benden rivâyet etmene icâzet/izin verdim" demeden talebeye kitabı verip "Bu benim işittiklerim/hadislerimdir" demekle yetinmesidir.



## Hükümleri

İcâzetli münâvele, mutlak olarak icâzetin en üstün çeşidir. Bu tür icâzetin hükmü, tüm ayrıntılarıyla birlikte salt icâzetin hükmü gibidir. Aslında bu ifade sadece icâzetin vurgusu içindir. Zira icâzet olmaksızın kitabın verilmesi muteber değilken kitap verilmeden icâzet muteberdir. Dolayı-

sıyla asıl muteber olan icâzettir, münâvele değil. Bu sebeple münâvele icâzetin bir kısmı sayılmaktadır.[1]

Hanefîler'den hiçbiri tıpkı muhaddisler gibi icâzetsiz münâvele yoluyla rivâyeti câiz görmemiştir. Hâfız İbnü's-Salâh birçok fakih ve usûlcünün, bu yolla rivâyet etmeyi câiz görenleri kınadıklarını zikretmiştir.[2] Ancak sanki Hâfız İbn Hacer az da olsa bu görüşe meyletmektedir. Zira kendisi, cumhurun icâzetsiz münâveleyle rivâyeti geçersiz, icâzet olmaksızın yazı (kitâbet) yoluyla rivâyeti geçerli gördüklerini naklettikten sonra şöyle demiştir: "Açıkçası ikisi de izinsiz olduğu müddetçe hocanın kitabı talebesine eliyle vermesiyle onu başka bir yere göndermek arasında güçlü bir fark göremiyorum."[3]



1. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 185; Serahsî, *Usûlü's Serahsî*, I, 377; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 92-95; İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 340
2. Bkz. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 282 (24. Bölüm)
3. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 124-125

beşinci konu

# VİCÂDE (BULMA)

Ve-ce-de (وَجَدَ) kökünden gelen "vicâde" kelimesi, Araplar'dan daha önce duyulmamış olup yeni üretilmiş bir mastardır. Terim anlamıyla vicâde, kendisiyle görüşmediği veya görüştüğü ancak kendisinden bir hadis işitmeyip iznini de almadığı kişinin rivâyet etmek üzere yazdığı hadisleri içeren kitabını bulmaktır.[1]

Cessâs, Pezdevî ve Serahsî[2] gibi Hanefî imamlar bu konuyu ele almışlardır. Ancak buna özel bir isim vermemişlerdir. Evet, İmam Usmendî buna "vucûd"[3] ismini vermiş olsa da müteahhirler, muhaddislerin kullandığı "vicâde" terimini tercih etmişlerdir.

Bulduğu yazıdan rivâyet etmek, "falancanın el yazısından bulduğuma göre..." demek şartıyla câizdir. "bize anlattığına (حَدَّثَنَا) göre..." ve "bize haber ettiğine (أَخْبَرَنَا) göre..." gibi, kullandığı takdirde rivâyet edeceğini işittiği zannedilecek ifadelerle rivâyet etmesi câiz değildir. İmam Pezdevî meseleyi şöyle dile getirmiştir: "Bir mesele kaldı. O da bir kişinin, babasının veya bilinen birinin bilinen kitabında kendi el yazısıyla rivâyetler bulmasıdır. Bu kişinin 'Babamın/

1. Bkz. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 288
2. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 63; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, IV, 358 (Bâbertî'nin *Takrîr* isimli şerhi ile beraber); Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 378
3. Bkz. Usmendî, *Bezlü'n-Nazar*, s. 448

falancanın el yazısından bulduğuma göre...' demesi câizdir. Bundan daha fazlasını söylemesi ise câiz değildir."[1]

Bu konuyla ilgili bir fıkhî mesele daha kaldı. O da bir kitapta bir kişinin görüşü veya sözünü gördüğümüzde, bu görüşü ona nisbet edip "Falanca şöyle demiştir..." dememizin câiz olup olmaması sorusudur.

Cevap: Kitap meşhûr veya mütevâtir yolla geldiyse câiz ancak değil ise câiz değildir. Nitekim İmam Cessâs şöyle demiştir: "Bir kişinin, bilinen bir kitabında görüşü veya sözü bulunsa, kitaba bakan kişinin, başka birisinden bunu duymamış olsa bile 'Falanca şöyle demiştir...' veya 'Falancanın görüşü şöyledir...' demesi câizdir; tıpkı Muhammed b. Hasan'ın kitapları ve Mâlik'in Muvatta'ı gibi çeşitli ilim dallarında yazılmış eserlerde söz konusu olduğu gibi. Zira bunun bu şekilde bulunması mütevâtir veya meşhûr yolla gelmiş rivâyet konumundadır ve dolayısıyla bir isnada ihtiyaç duyulmamaktadır."[2]

Muhakkik İbn Hümâm ise meseleyi şu ifadelerle ele almıştır: "Aynı şekilde müftünün de müçtehidin görüşü veya sözünü aktarmasında iki yolu vardır. Ya bu konuda ona dayanan bir senedi vardır ya da Muhammed b. Hasan'ın kitapları gibi müçtehitlerin meşhûr eserleri gibi çokça yaygın olan bir kitabından alır. Zira bu kendisinden aktarılan mütevâtir veya meşhûr rivâyet konumundadır. Râzî bu hususu bu şekilde dile getirmiştir. Buna göre; zamanımızda bazı nâdir nüshalar bulsak, orada geçen herhangi bir görüşü Muhammed ve Ebû Yusuf'a nisbet etmek helâl olmaz çünkü bu nüshalar, içinde yaşadığımız çağ ve bölgede meşhûr olup yayılmamıştır."[3]

1. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, IV, 358 (Bâbertî'nin *Takrîr* isimli şerhiyle beraber)
2. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 63. Başkaları da benzerini demiştir (Bkz. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 378; Usmendî, *Bezlü'n-Nazar*, s. 448; Leknevî, *el-Ecvibetü'l-Fâzıla*, s. 62)
3. İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, VI, 360 (edebü'l-kâdînin başları)

# EZBER

Ezber, azimet ve ruhsat olmak üzere iki çeşittir:

**Azimet:** İşitilenin, işitilip anlaşılma vaktinden edâ vaktine kadar ezberinde tutulmasıdır. İmam Ebû Hanife, bu konuda azimetle amel ederdi. İmam Ebû Hanife'nin bu görüşünden Beşinci Bölüm'ün yedinci şartında bahsetmiştim.

**Ruhsat:** Kitaba itibar edilmesidir. Sadruşşerîa şöyle demiştir: "Yazı yazmak ruhsattı. Zamanımızda ise ilmi korumak için azimete dönüşmüştür."[1]

Ruhsat da kendi içinde iki çeşittir:

**1- Hatırlatma (tezkire):** Kişinin, yazılana baktığında hangilerinin kendi işittikleri olup olmadığını hatırlamasıdır. Bu çeşit ruhsat, azimete benzeyen ruhsat sayılmaktadır.

Bu yolla rivâyet etmek, yazılanlar kendi el yazısı olsun veya olmasın, bilinsin veya bilinmesin; Ebû Hanife ve İmameyn'in ittifakıyla câizdir. Zira önemli olan hatırlamaktır ve sonuçta bu gerçekleşmiştir. Unutmaktan kaçınmak oldukça zor olduğu için bu affedilmiştir.[2]

1. Bkz. Sadruşşerîa, *Tavdîh*, II, 30
2. Bkz. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, I, 357; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 103, Bâbertî, *Takrîr*, IV, 358

**2- İmam:** Kişinin, kendi yazdığına baktığında hatırlamamasıdır. Dolayısıyla bu, salt ruhsattır. Bu çeşit ruhsata "imam" denmesinin sebebi, râvinin hatırlayamayıp sadece yazıya dayanmasıdır tıpkı muktedînin imama uyduğu gibi.

Bu çeşit ruhsatla rivâyet Ebû Hanife'ye göre câiz değildir. İmameyn'e göre ise müteahhirlerin çoğunun da tercih ettiği üzere[1] gelecek şu iki surette câizdir:

**Birinci suret:** Yazının, kendi el yazısı olsun-olmasın, olmadığında da ister tanıdık olsun ister olmasın, kendi yanında korunmuş olup hiçbir değişiklik ve sahteciliğe mahal bırakmayacak biçimde güvenilir oluşudur.

**İkinci suret:** Yazının, kendi yanında korunmuş olmasa da hata ve değişikliklerden uzak, kendi el yazısı veya güvenilir başka bir kişinin el yazısı olmasıdır.



1. Bkz. *Usûlü's-Serahsî*, I, 358; İbn Nüceym, *Fethu'l-Ğaffâr*, s. 302

# EDÂ

Edâ iki kısma ayrılmaktadır:

**1- Azimet:** Kişinin, hadisi işittiği lafzıyla rivâyet/edâ etmesidir.

**2- Ruhsat:** Kişinin hadisi anlamıyla rivâyet etmesidir. Nitekim bizim konumuz da budur:

Âlimler lafızların anlamlarını bilmeyenin hadisi anlamıyla rivâyet etmesinin câiz olmadığı hususunda ittifak ettikleri gibi hadis rivâyet eden herkes için hadislerin lafızlarını korumanın evlâ ve daha uygun olacağı hususunda da icmâ etmişlerdir. Böyle bir kimse sözlerinde hiçbir değişiklik yapmadan hadisi işittiği gibi rivâyet etmesi gerekir.

Asıl tartışma konusu, lafızların anlamlarını bilen kişinin hadisi anlamı itibarıyla rivâyet etmesinin câiz olup olmamasıdır:



## İmam Ebû Hanife'nin Görüşü

Bu mesele hakkında Ebû Hanife'nin herhangi bir ifadesi bulunmamaktadır. Onun görüşü diye bildiğimiz, esasında âlimlerin onun görüşünü yorumlamasından ibarettir. Nitekim tüm mezheplerden âlimlerin çoğu, Hanefî imamları da

dâhil olmak üzere[1], Ebû Hanife'nin hadisi anlamıyla rivâyet etmeyi câiz gördüğünü nakletmektedirler. Onların bu kanaatini destekleyecek husus fakihlerin, hadisin anlamına vâkıf olduktan sonra lafızlarda serbest davranmalarıdır.

Ancak bazı âlimler, Ebû Hanife'nin hadisi anlamıyla rivâyet etmeyi câiz görmediğini nakletmektedirler. Onlar bu hususta Ebû Yusuf'un Ebû Hanife'den aktardığı şu sözlere dayanmaktadırlar: "Kişi ancak işittiği günden rivâyet edeceği güne dek ezberinde tuttuğu hadisi rivâyet edebilir."[2] Molla Aliyyu'l-Kârî, bu rivâyete dayanarak İmam Ebû Hanife'nin hadisi anlamıyla rivâyet etmenin câiz olmadığı görüşünde olduğunu ifade etmiştir.[3]

Âcizâne kanaatimce bu rivâyete dayanarak vardığı bu sonuç doğru değildir. Zira sözü geçen rivâyetten en fazla Ebû Hanife'nin, râvinin rivâyet edeceği hadisi tahammül anından edâ anına kadar ezberinde tutmayı şart koştuğu çıkarılabilir. Edânın keyfiyetine ise hiç değinmemiştir. Ayrıca Hanefî usûlcülerinin uygulaması da varılan sonucun yerinde olmadığını desteklemektedir. Zira onlar rivâyetin tahammül, ezber ve edâ olmak üzere üç unsurla değer kazandığını söylerler. Ayrıca bundan önce de geçtiği üzere her biri azimet ve ruhsat olmak üzere iki kısma ayrılır.

Usûlcüler, Ebû Yusuf'un bu rivâyetini "ezber" kısmında zikredip Ebû Hanife'nin bu kısımda azimetle amel ettiğine delil göstermektedirler. Bu rivâyeti ne "edâ" kısmında zikretmişler ne de onun edâ kısmında azimetle amel ettiğine delil göstermişlerdir. İlgili rivâyeti bildikleri hâlde onu edâ kısmında delil göstermemeleri onun, Ebû Hanife'nin,

1. Bkz. İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 285; Sindî, *İm'âu'n-Nazar*, s. 166; Ferhârvî, *Kevseru'n-Nebiy*, s. 72; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 493
2. Detaylı bilgi için bkz. Beşinci Bölüm, Yedinci Kısım
3. Molla Aliyyu'l-Kârî, *Şerhu Müsnedi Ebû Hanife*, s. 7

anlamı itibariyle hadis rivâyet etmeyi câiz görmesiyle ilgili olmadığını açık bir şekilde göstermektedir.

## Müteahhirlerin Görüşü

Hanefî imamların çoğu, hadisi anlamı itibariyle rivâyet etmenin câiz olduğunda ittifak edip lafızları beş kısma ayırmışlardır:

**a)** Lafzın, anlam karışıklığı olmadan sadece bir anlama gelmesi (muhkem[1] olması) ve birden fazla anlama ihtimalinin de bulunmamasıdır. "Muhkem" ve "müfesser"de olduğu gibi onun da anlamında ihtilaf edilmez. Örneğin Müslim'in rivâyet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethinde şöyle buyurmuştur: *"Kim Ebû Süfyân'ın evine girerse güvendedir."*[2] Bu türden olan rivâyetleri anlamları itibariyle rivâyet etmek dili bilen herkese câizdir çünkü aslında başka yoruma açık olmadığından dolayı anlamını kavramak hususunda yanlış yapma ihtimali bulunmamaktadır.

**b)** Lafzın kendi anlamında zâhir, yani açık olup o açık anlamından başka anlama da muhtemel olmasıdır, tıpkı "husûs"a muhtemel olan "âmm", "mecaz"a muhtemel olan "hakikat", "zâhir" ve "nas" gibi. Örneğin, Buhârî'nin rivâyet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: *"Kim dinini değiştirirse onu öldürün."*[3] Bu türden olan rivâyetleri anlamları itibariyle aktarmak ancak dil ve fıkha hâkim olanlara câizdir. Zira fakih olmayan kişi

1. Burada muhkem lafzıyla kastolunan müfesser, nas ve zâhir ile aynı kategoride yer alan usûl-ı fıkıh terimi değil, sadece bir manaya ihtimalinin bulunması kastolunmuştur. (bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 116)
2. Müslim, "Cihâd", 19
3. Buhârî, "Cihâd", 149

lafzı, farklı türlü yorumlamaya açık olmayan bir lafızla değiştirebilir. O hâlde, muhtemel olan anlam, şâri'in kastettiği anlamın yerine geçer ve böylelikle asıl hüküm kaçırılmış olur. Fakih ise farklı anlamlara da açık olan lafzı, sadece bir anlamı olup başkasına muhtemel olmayan bir lafızla değiştirmez.

Yukarıda geçen örnekte *kim* kelimesi âmm yani genel olup erkek, dişi, küçük veya büyük olsun, herkesi kapsamaktadır. Ancak asıl kastedilen, sadece muhtemel seçeneklerden bazısıdır ki bu da husûstur. Nitekim dişi ve küçük olanlar kastedilmez. Eğer hadisi aktaran kişinin fıkıh bilgisi yok ise hadisi anlamı itibariyle rivâyet ederken belki lafzı, husûsa ihtimali bulunmayan bir lafızla değiştirip "Her kim dinden çıkarsa onu öldürün" diyebilir ve böylelikle anlam ve kastedilen husus kaybolmuş olur.

**c)** Lafzın *müşkil* veya *müşterek* olup sadece yorumladıktan sonra kendisiyle amel edilebilmesidir. Bu türden olan rivâyetleri anlamlarıyla aktarmak kayıtsız ve şartsız câiz değildir. Zira *müşkil* ve *müşterek*, ancak yorumlandıktan sonra anlaşılmaktadır. Râvinin yorumu ise başkası için hüccet değildir. Allâme Abdülaziz Buhârî bu türe Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin, *"Alıcı ve satıcı, birbirinden ayrılmadıkça alışverişi iptal etme hakkına sahiptirler"*[1] hadisini örnek vermiştir. Zira sözü geçen ayrılma müşterek bir isim olup söz ve bedenle ayrılmaya muhtemeldir.[2]

**d)** Lafzın *mücmel* veya *müteşâbih* olmasıdır. Bu türden olan rivâyetleri anlamları itibariyle rivâyet etmek kayıtsız ve şartsız câiz değildir. Zira *müteşâbih*in anlamı kavranmaz. Mücmelin anlamı ise kapalı sözün sahibinin açıklamasından önce müteşâbih gibidir.

1. Buhârî, "Buyû", 43
2. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 119, 136

**e)** Lafzın *cevâmiu'l-kelim*den olmasıdır. Örneğin sünen sahiplerinin rivâyet ettiğine göre Âişe radıyallâhu anhâ, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: *"Tazminin kendisine ait olması sebebiyle yararlar da kendisine aittir."*[1] Hanefî âlimler bu tür rivâyetlerin hükmünde ihtilaf etmiştir. Çoğu câiz olmadığına kanaat getirmiştir çünkü cevâmiu'l kelim olmak Resûlullah'a mahsustur. Dolayısıyla eğer hadis, anlamı itibariyle aktarılırsa içerdiği inceliklerin birçoğu kaybolur.[2]

## Müteahhirlerin Görüşüyle İlgili Bir İnce Detay

Burada, Allâme Bahrululûm'un işâret ettiği üzere önemli bir ince detay bulunmaktadır: "Bu anlattıkları, hadisi aktarmanın cevâzı hakkındadır. Hadisi kabul etmede ise bir ihtilaf yoktur ve mutlak olarak kabul edilir. Râvinin naklettikleri, anlamı itibariyle rivâyet etmenin câiz olduğu suretlerden sayılır. Zira aktaran râvi, âdil olur ve yasak olan şeylere kalkışmaz. Ayrıca şüpheli bir hususu Resûlullah'a, ailesine ve ashâbına nisbet de etmez. Bir de onu, işitilen sözü olduğu gibi hatırlayamayıp anlamı itibariyle naklettiğinde düşün! Dolayısıyla nasıl olur da (yukarıda sözü geçen beş) şıktan birine göre yargılayıp 'Şu durum-

1. Ebû Davud, "Buyû", 72. "Yararlar" derken, satın alınan nesneden faydalanılmasıdır. Örneğin bir kişi, satışa sunulan bir nesneyi satın alır ve bir müddet ondan yararlanır. Daha sonra malın, önceden farkına varmadığı veya bilmediği eski bir kusurunu bulur. Böylelikle satılan malı geri verme ve parasını geri alma hakkına sahip olur. O arada müşterinin maldan yararlandığı ise kendisine âit olur. Zira satılan mal elinde telef olsaydı bunun zararına katlanan da kendisi olacaktı. Dolayısıyla satıcıdan alma hakkına sahip olduğu hiçbir şeyi olmazdı. (Bkz. İbnü'l-Esîr, *Nihâye*, I, 479)
2. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 191; Serahsî, *Usûlü's Serahsî*, I, 357

da kabul edilir; şu durumda kabul edilmez' denilebilir ki?! Anla!"[1]

Netice itibariyle anladığıma göre; anlamla rivâyet etmenin câiz olup olmaması rivâyet eden râviyle ilgilidir. Dolayısıyla kendisi için iki surette hadisi anlamı itibariyle rivâyet etmesi câizdir. Diğerlerinde ise câiz değildir. Ancak bize anlamı itibariyle rivâyet edilmiş hadis aktarılır ise o hâlde, hepsini câiz olduğu suretlerden sayarak kabul ederiz.



1. Bkz. Bahrululûm, *Fevâtihu'r-Rahamût*, II, 208

SEKİZİNCİ BÖLÜM

# SAHÂBE

**Birinci Kısım:**
Sahâbînin Tanımı

**İkinci Kısım:**
Sahâbînin Adaleti

**Üçüncü Kısım:**
Sahâbî Sözünün Hüccet Olup Olmaması

**Dördüncü Kısım:**
Sahâbî Olan Râvinin Müşterek Rivâyetini İki Anlamından Birine Hamletmesi

**Beşinci Kısım:**
Sahâbînin, Hadisin Zâhiriyle Amel Etmemesi

**Altıncı Kısım:**
Sahâbînin "Şu sünnettendir" ve "Şununla emrolunduk" gibi Sözleri

**Yedinci Kısım:**
Tâbiî Sözünün Hüccet Olup Olmaması

# SAHÂBÎNİN TANIMI

**Sözlük anlamı**: Sahâbî kelimesi صُحبَة "suhbe" kelimesinden türemiştir. Anlamı az veya çok fark etmeksizin başkasına eşlik etmek, onunla beraber olmaktır.[1]

**Istılâh anlamı:** "Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak ve ondan ilim elde etmek amacıyla onunla uzun süre birlikte yaşayan kimsedir."[2]

Her ne kadar Resûlullah'la kısa bir süre birlikte bulunmuş kimseye de sahâbî deniliyorsa da dil ve örf açısından birlikteliğin uzun ve sık olması şart koşulmuştur. Dil açısından bunun sebebi nispet harfi olan (ـي) yâ'dır.[3] Örf açısından ise bunun ancak uzun süre birlikte olan kimseler için kullanıyor olmasıdır, tıpkı *ashâb-ı hadîs* ve *ashâb-ı İbn Mesûd* dendiği gibi. Ancak buradaki "uzun süre" için belirli bir sınır yoktur. Ölçü, birlikteliğin örfte "falanca kişinin ashâbı" denilebilecek kadar olmasıdır.

**Hadisçilerin ıstılâhı**: "Resûlullah'ı mümin olarak görüp mümin olarak ölen kimsedir. Tercih edilen görüşe göre, bu

1. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 712; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 529
2. Bkz. Abdülaziz Buhârî, a.g.e, II, 712; İbn Nüceym, *Fethu'l-Gaffâr*, s. 290
3. Zira kişi, birinin yanında/bir yerde sadece bir an bulunmasıyla o kişiye/o yere nispet edilmez. (mütercim)

ikisi arasında irtidât etmesi kişiye sahâbî denmesine engel değildir."[1]

## İki Istılâhın Karşılaştırılması

İki ıstılâh arasındaki fark şu iki durumda ortaya çıkar:

**Birinci durum:** Resûlullah'ı çok kısa bir süreliğine görmüş kimse Hanefî usûlcülerin tamamına ve diğer usûlcülerin çoğuna göre sahâbî sayılmaz. Ancak muhaddislere göre ise bu kimse sahâbeden sayılır. Dolayısıyla ilk tanım, diğerini de içine alacak şekilde daha kapsamlıdır (umûm ve husûs mutlak). Buna binaen usûlcülere göre sahâbî olan her kişi muhaddislere göre de sahâbîdir ancak muhaddislere göre sahâbî olan her kişi usûlcülere göre sahâbî değildir.

Görülebileceği üzere aradaki bu fark lafzî değildir. Aksine bu farkın pratik sonucu olup bunun sonucunda bazı hükümler değişiklik göstermektedir. Resûlullah'ı kısa bir süre gören kişi usûlcülere göre sahâbî değildir. Dolayısıyla da adalet kavramının kapsadığı alanın dışında kalır. Muhaddislere göre ise bu kimse sahâbîdir ve dolayısıyla adalet vasfına sahip olup bu yönlerinin araştırılmasına gerek duyulmaz. İşte aradaki farkın lafzî değil de anlamsal olduğuna dair bazı delliler:

**1-** Hanefîler açıkça Vâbısa, Ma'kil ve Seleme b. Muhabbik gibi sahâbîlerin meçhûl olduklarını belirtmişlerdir. Bu sebeple, kendilerinden sika râvilerin rivâyette bulunmaları, onların güvenilir olduğuna işaret ettiğini ve hadislerinin kabul edileceğini gösterir. Tüm usûl kitaplarında açıkça belirtilmiştir. (bkz. İkinci Bölüm, Meçhûl)

**2-** Allâme Buhârî şöyle demiştir: "Gördüğün üzere Vâbısa, Seleme ve Ma'kil; Resûlullah sallallahu aleyhi ve selle-

1. İbn Hacer, *Nüzhetü'n-Nazar*, s. 111; *İsâbe*, I, 19 (Giriş, Birinci Kısım)

mi gördükleri hâlde usûlcüler nezdinde sahâbeden sayılmazlar. Zira birliktelikleri yeterince uzun sürmemiştir."[1]

**3-** Muhakkik İbn Hümâm muhaddislerle usûlcüler arasındaki bu ihtilafın sadece lafzî değil aynı zamanda anlamsal da olduğunu şöyle ifade etmiştir: "Bu ihtilafın üzerine bina edilmiş hususlardan biri de Resûlullah'la uzun süre birlikte bulunmamış kişinin güvenilirliği meselesidir. Muhaddis ve bazı usûlcülere göre bu tür kişinin güvenilirliğini araştırmaya gerek yokken usûlcülerin çoğuna göre araştırılması gerekmektedir. Hanefîler'in de bu görüşte olduğunu daha önce belirtmiştik. Nitekim Ma'kil b. Süfyân gibi bazı sahâbîlerin güvenilir olmasını selef âlimlerinin onların hadisleriyle amel etmesine bağlamışlardır. Sahâbenin kendine özgü şer'î bir hükmü (güvenilir sayılıp sayılmaması) olmasaydı bu ihtilafı lafzî olmakla niteleyebilirdik."[2]

**Tercih edilen görüş:** Anlattıklarım, Hanefî imamlarımızın usûlü ve kaidelerinin gerektirdiği hususlardır. Ancak kanaatimce (yine en doğrusunu Allah bilir) muhaddislerin görüşü tercihe şayandır. Zira bu görüş Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin derecesinin yüceliği gereği daha ihtiyatlıdır. Nitekim Hanefî imamlarımızdan da birçoğu bu görüşü seçmiştir. İsimleri ileride zikredilecektir.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüce mertebesi ve bereketine göre evlâ olan, onu anlık dahi gören kişiyi sahâbî saymaktır. Bunu derken imamlarımızın sahâbîler arasında yaptıkları derecelendirme de göz ardı edilmemelidir. Zira hepsi aynı kefeye koyulmamaktadır. Sahâbenin büyükleri de bu üstünlüğü göz önünde bulundurmuşlardır.

1. Bkz. *Keşfü'l-Esrâr*, II, 712 (Meçhûl Râvi Bölümü)
2. İbn Hümâm, *(Teysîr şerhiyle beraber) Tahrîr*, III, 65. İbn Nüceym de bunu onaylayarak nakletmiştir (*Fethu'l-Gaffâr*, s. 290)

Nitekim İbn Hacer, Ebû Saîd el-Hudrî'nin şöyle dediğini rivâyet etmiştir:

"Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme eşlik ederek bir yerde konakladık. Ebû Bekir radıyallâhu anhın da aralarında bulunduğu bir toplulukla beraberdik. Aramızda bir bedevî de vardı ve daha sonra bu bedevînin Ensâr'ı yeren sözler sarf etmiş olması sebebiyle Ömer radıyallâhu anha getirildiğini gördüm. Ömer ise onlara şöyle seslendi: Resûlullah'la birlikteliği olmasaydı ki bu birlikteliği esnasında ne şekilde nasiplendiğini de bilmiyorum, ben sizin yerinize ona yeterdim. Ancak onun Resûlullah'la birlikteliği var..."

İbn Hacer bu olayın ardından şöyle demiştir: "Ömer radıyallâhu anh onu ne azarlamıştır ne de cezalandırmıştır. Zira onun Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştüğünü bilmekteydi. Bu kıssada, sahâbe nezdinde Resûlullah'la yaşanan en kısa birlikteliğe hiçbir şeyin denk olamayacağına dair apaçık bir kanıt vardır."[1]

Birçok Hanefî imamımız muhaddislerin sahâbe tanımını tercih ederek her sahâbînin güvenilir olduğu görüşünü seçmiştir. Bunlardan birisi İmam Fenârî'dir. Nitekim kendisi, İmam Taftazânî'nin "Onlar arasında güvenilir olan da vardı olmayan da" sözünü şöyle yorumlamıştır: "Bu uygun bir söz değildir. Onların rütbesinde güvenilir olmayan bir kimse bulunamaz. Sadece Resûlullah'la birlikte olmaları dahi onları güvenilir kılmak için yeterlidir."[2]

Yine bu görüşü tercih edenlerden bazıları şunlardır: İbn Emîr Hâc, İbnü'l-Hanbelî, Leknevî, Muhammed Şefî Osmânî, Muhammed İdrîs Kândehlevî, Muhammed Avvâme ve Muhammed Takiyyu'l-Osmânî.[3]

1. İbn Hacer, *el-İsâbe fî Temyîzi's-Sahâbe*, I, 23 (Giriş, Üçüncü Kısım)
2. Fenârî, *Hâşiyetü't Telvîh*, II, 254
3. Bkz. İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 251; İbnü'l-Hanbelî, *En-*

**İkinci durum:** Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördükten sonra (Allah esirgesin) dinden çıkıp tekrar Müslüman olan kimse ikinci kez görmediğinde sahâbî sayılır mı? Şâfiîler'e göre sahâbî sayılırken Hanefî ve Mâlikîler'e göre sayılmaz.

Molla Aliyyu'l-Kârî, İbn Hacer'in "[...] arada irtidât gerçekleşse bile doğru olan görüşe göre" ifadesi üzerine şöyle demiştir: "Yani Şâfii mezhebine göre, küfür üzere ölmediği müddetçe irtidât, amelleri yok etmez. Ancak bizim mezhebimizde kişi sonradan tekrar İslâm'a dönse bile amelleri boşa gitmiş olur. Örneğin haccı yeniden îfâ etmesi gerekir çünkü o ömürlük bir ibadettir. Aynı şekilde kişiden sahâbî olma sıfatı da kalkar ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi ancak tekrar görmesiyle sahâbeden sayılabilir. İmam Mâlik de bu görüştedir."[1]

---

*vâru'l-Halek Hâşiyetü İbn Melek*, II, 1142; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 540; Muhammed Şefî Osmânî, *Makâm-ı Sahâbe*, s. 74-94; Muhammed İdrîs Kândehlevî, *Minhatu'l-Muğîs*, s. 693; Muhammed Avvâme, *Tedrîbu'r-Râvî* dipnotları, V, 187; Muhammed Takiyyu'l-Osmânî, *Tekmiletü Fethi'l-Mülhim*, V, 1.

Usûlcülerin tanımını tercih etmek ayrıca başka sorunlara da yol açmaktadır. Örneğin kimlerin sahâbî olduğunu belirlemek ve sonuncusunun kim olduğunu tespit etmek, kimlerin tâbiî olup olmadığını belirlemek, ilk üç nesli sınırlandırmak (*Meşhûr Haber* kısmında bunu muhaddislerin tanımını dikkate alarak yapmıştık. Zira usûlcülerin tanımına göre zaten nasıl olsun ki?!) ve Resûlullah'ı bir sefer gören kişinin rivâyet ettiği hadisin muttasıl olup olmaması gibi. Ayrıca bunların dışında pratikte sorun teşkil eden daha nice konular vardır.

1. Molla Aliyyu'l-Kârî, *Şerhu Şerhi'n-Nuhbe*, s. 576

# SAHÂBÎNİN ADALETİ

Sahâbenin tamamının ortak bir meziyeti vardır ki hiçbirinin adaletinin tartışma konusu olmamasıdır. Bu konu, sonuca bağlanmış bir meseledir. Zira Kur'ân, sünnet ve ümmet içerisinde icmâsına itibar edilenlerin icmâsıyla onların güvenilir olduğu kesinleşmiştir.[1] Böylece ehl-i sünnet ve'l cemaat, büyük olsun küçük olsun, fitnelere karışmış olsun veya olmasın, tüm sahâbenin âdil olduğunda ittifak etmiştir.[2]

Bir önceki kısımda değindiğim üzere Hanefî usûlcülerin kendi aralarında ihtilaf etmeleri ise sahâbînin tanımıyla alakalıdır. Ancak eğer bir kimsenin sahâbî olduğunda ittifak ederlerse adaletini tartışmazlar.[3] Ayrıca müteahhir Hanefî imamlarımızdan birçoğunun muhaddislerin tanımını tercih ettiğini ve sahâbînin tanımı hususunda buna itibar etmeyi daha doğru bulduklarını yukarıda anlatmıştık. Kanaatimce en sağlıklı görüş de budur.

Ayrıca Muhammed Abdülhay Leknevî'nin bu konu bağlamında şu sözleri hoşuma gitmektedir: "Ehl-i sünnetin

1. İbnü's-Salâh, *Marifetü Envâi İlmi'l-Hadîs*, s. 397 (Otuz Sekizinci Çeşit)
2. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 712; Kandehlevî, *Minhatu'l-Muğîs*, s. 696
3. Abdülaziz Buhârî, *a.g.e*, II, 708-710 (Sünnet, Meçhûl Râvî)

tercih ettiği, hadis ve kelam âlimlerinin de eserlerinde belirttiği görüş, sahâbenin tamamının âdil olmasıdır. İster küçük ister büyük, ister fitne zamanı öncesinde ister sonrasında yaşamış, ister fitnelere karışmış ister karışmamış olsun; fark etmez. Zira aklî ve naklî deliller bunu göstermektedir."[1]

1. Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 540

# SAHÂBÎ SÖZÜNÜN HÜCCET OLUP OLMAMASI

## Tartışma Noktasının Tespiti

* İhtilaf edilen nokta, ancak müçtehit sahâbîlerin sözleridir, tüm sahâbîlerin değil.[1]

* Bir sahâbî bir şey söylese, söylediği bu söz yayılıp diğer sahâbîler arasında şöhret kazansa ve onlar da buna aykırı hareket etmese bu sözün şer'î bir hüccet sayılacağı konusunda ihtilaf yoktur. Zira çoğunluğa göre bu durumda sükûtî icmâ hâsıl olur.[2]

* Herhangi bir sahâbînin sözünün diğer sahâbîye hüccet olamayacağında da ihtilaf yoktur. Zira onlar birçok meselede ihtilaf etmişlerdir. Eğer birinin sözü diğerine hüccet olsaydı bu ihtilafların bulunması da mümkün olmazdı.[3]

* Aynı şekilde, iki sahâbî birbirine ters görüşler ortaya koysa ikisinden birini seçip taklit etmenin zorunlu olduğu hususunda da ihtilaf yoktur. Hatta müçtehit kendince en uygun olanı seçebilir.[4] Nitekim İmam Ebû Hanife bu bağ-

1. Bkz. Taftazânî, *Telvîh*, II, 42
2. Bkz. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 112; Semerkandî, *Mîzânü'l-Usûl*, s. 482
3. Bkz. Âmidî, *İhkâm*, IV, 155 (İttifak olduğunu belirtmiştir.)
4. Bkz. Alâî Salâhuddîn, *İcmâlu'l İsâbe*, s. 79-80

lamda "Sahâbenin sözü varken başka bir görüşü benimsemem" demiştir.

Yukarıdaki noktalarda Hanefîler'le diğer âlimler arasında görüş birliği vardır. Ancak Hanefîler ayrıca bir şart daha koşarlar:

Sahâbînin sözünün, umûm-ı belvâya konu olmaması. Zira Hanefîler, haber-i vâhidin kabul şartları arasında umûm-ı belvâya konu olmamasını sayarlar. Dolayısıyla sahâbî sözünde de bunun şart koşulması oldukça açıktır.[1]

Sonuç olarak asıl ihtilaf edilen noktayı şu soruyla ifade edebiliriz: Müçtehit sahâbînin görüşü, sahâbe arasında yayılmayıp aksine bir görüş de belirtilmemiş ve umûm-ı belvâya konu da olmamışsa tâbiîn ve sonraki nesiller için şer'î bir hüccet olur mu?

## İmam Ebû Hanife'nin Görüşü

Ebû Hanife'nin ifadeleri, onun sahâbî fetvasını şer'î bir hüccet gördüğünü göstermektedir. Nitekim kendisi şöyle demiştir: "Önce Kur'ân'da olana uyarım. Kur'ân'da yoksa Resûlullah'ın sünnetine bakarım. Hem Kur'ân'da hem de sünnette yoksa sahâbenin sözlerine uyarım. Ancak aralarından dilediğim sahâbînin görüşünü alır, dilediğiminkini almam. Fakat onların sözü varken de başkasının görüşünü benimsemem."

Yine şöyle demiştir: "Resûlullah'tan aktarılan, başımız gözümüz üstünedir. Sahâbeden aktarılanlar arasından ise herhangi birini seçeriz. Tâbiîn hususunda ise biz onlardan geri kalmayız." Ebû Hanife'nin buna benzer ifadeleri çoktur. (bkz. Üçüncü Bölüm, Birinci Kısım)

1. Bkz. Semerkandî, *Mîzânü'l-Usûl*, s. 482; Lâmişî, *Usûlü'l-Fıkh*, s. 155

Abdülhak Dihlevî[1] bu ifadelere dayanarak Ebû Hanife'nin sahâbî sözünü delil kabul ettiğini ve şer'î bir hüccet gördüğünü belirtmiştir.

Ancak Hanefî âlimlerinin çoğu, Ebû Hanife'nin sahâbî sözünü hüccet kabul ettiğine dair herhangi bir ifadesinin bulunmadığını belirtmişlerdir.[2] Lâkin bu, az önce zâhiru'r-rivâyede geçen rivâyete aykırı düşmektedir. Bu kanaatin isabetli olmadığını Hâfız İbn Ebi'l-Avvâm'ın *Menâkıbu Ebî Hanîfe*[3] isimli eserinde Ahmed b. Ebî Umrân'dan aktardığı şu rivâyet desteklemektedir:

"Ebû Hanife, denizde boğulup kaybolanlar gibi ölüp ölmediği tam bilinmeyen kişilerin vefat edenlere mirasçı olabileceği kanaatindeydi. Ancak yine de kalbinde bir şüphe taşıyor ve bu hususta kendisiyle istişare edebileceği kimseyi tanımıyordu. Zira Ömer ile Abdullah b. Mesûd (radıyallâhu anhümâ) bu tür kişileri mirasçı sayıyorlardı. Bir gün Ebû Hanife hacca gidip Ebu'z-Zinâd'ı görünce kendisine konuyu açmıştır. Ebu'z-Zinâd da Hârice b. Zeyd b. Sâbit'ten babasının bu tür kişileri mirasçı saymadığını, bilakis ancak hayatta olanları mirasçı saydığını aktarmıştır. Bunun üzerine Ebû Hanife, Kûfe'ye geri döndüğünde bu görüşle fetva vermiş ve bundan önceki görüşünden dönmüştür. Önceki görüşünü bırakmasının gerekçesi olarak Ebu'z-Zinâd'ın kendisine Hârice'nin babasından aktardığı rivâyeti göstermiştir."



1. Bkz. *Fethu'r-Rahmân*, I, 24. Bahrululûm da bu görüşü benimsemiştir. (*Fevâtihu'r-Rahamût*, II, 242)
2. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 256; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 234; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 10
3. İbn Ebi'l Avvâm, *Menâkıb*, s. 20-21

## Bir İtirâz ve Cevabı

**İtirâz:**

Kitaplarda Ebû Hanife'nin, sahâbînin sözüne muhalefet ettiği ve gereğiyle amel etmediği birçok mesele görmekteyiz. Buna nasıl cevap verilir? Zira sahâbînin sözünü hüccet görseydi ona muhalefet etmezdi.

**Cevap:**

**1-** Abdülhak Dihlevî buna şöyle cevap vermiştir: "Ebû Hanife'nin bazı meselelerde sahâbî sözüne aykırı amel etmesine gelecek olursak, muhtemelen bunun sebebi kendisinde o sahâbî sözüne aykırı başka bir sözün bulunmasıdır. Örneğin tazmîn meselesinde müminlerin emîri Ali radıyallâhu anhın görüşünden döndüğü rivâyet edilmiştir. Hatta bu konuda merfû rivâyet de vardır."[1]

Bahrululûm, Leknevî ve Senbelî de bu cevabı benimsemişlerdir.[2]

**2-** Kanaatimce bunun başka bir cevabı daha vardır. Haber-i vâhidde aranan şartlar bu meselede de göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim bu şartlardan bazıları Kur'ân'ın zâhirine ve umûmuna ters düşmemesi, mütevâtir veya meşhûr sünnete aykırı olmaması ve umûm-ı belvâya konu olmamasıydı. Zira merfû olan haber-i vâhidde dahi bu şartlar gözetiliyorsa sahâbe sözünde evleviyetle gözetilmelidir. Dolayısıyla Ebû Hanife'nin amel etmediği sahâbî sözü muhtemelen Kur'ân'ın zâhiriyle ya da meşhûr sünnetle uyum içinde olmak gibi gerekli şartları taşımamaktadır.

Sonra İmam Kudûrî'nin de bu hususa şu sözleriyle de-

1. Abdülhak Dihlevî, *Fethu'r-Rahmân fî İsbâti Mezhebi'n-Nu'mân*, I, 24
2. Bkz. Bahrululûm, *Fevâtihu'r-Rahamût*, II, 234; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 330; Senbelî, *Nûru'l-Envâr Hâşiyesi*, Soru ve Cevap, s. 218

ğindiğini gördüm: "Bize göre, sahâbî sözü Kur'ân'ın zâhirine aykırı olduğu takdirde bağlayıcı değildir."[1]

## Müteahhirlerin Görüşü ve Delilleri

Bu anlattıklarımız Ebû Hanife'nin görüşüdür. Müteahhir âlimler arasında ise meşhûr iki farklı görüş bulunmaktadır:

**Birinci görüş:** Kıyasa uygun olsun veya olmasın, sahâbî sözü hüccettir. İmam Berdaî ve müteahhir âlimlerin çoğunun tercih ettiği görüş budur.[2]

**İkinci görüş:** Kıyasla bilinemeyecek konularda sahâbînin görüşüne uymak gerekir. Kıyasla bilinebilir konularda ise sahâbînin görüşüne uymak gerekmez. Nitekim İmam Kerhî ve Debûsî bu görüştedir.[3]

**Birinci görüşün delili:** İmam Ebû Said Berdaî ve onun gibi düşünenler görüşlerini şöyle temellendirmişlerdir: Sahâbînin sözü mutlaka şu iki durumdan biri olmak zorundadır:

**1-** Sahâbî bu sözü bizzat Resûlullah'tan duymuş ancak fetva verirken ona isnad etmemiştir. Nitekim akla ilk gelen de budur.

**2-** Bu söz sahâbînin kendi görüşü ve içtihadıdır.

Eğer sahâbî bizzat Resûlullah'tan duyduysa bunun hüccet olduğunda herhangi bir şüphe yoktur. Eğer kendi görüşü ve içtihâdı ise yine hüccettir. Zira onlar Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüp onunla birlikte bulunma bereketine nail olup nasların durumlarını en iyi bilen kişiler oldukları ve hangi şartlarda indiğine şahit olduklarından dolayı bizden

1. Kudûrî, *Tecrîd*, X, 5079 (Zıhâr Bölümü)
2. Ayrıntı için bkz. *Dirâsât* (Yedinci Bölüm, Birinci Kısım)
3. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 172; Debûsî, *Takvîmu'l-Edille* s. 256

daha üstün meziyetlere sahiptirler. Dolayısıyla onların görüşünün doğru olma ihtimali başkalarından daha yüksektir.[1]

**İkinci görüşün delili:** Kerhî ve Debûsî'ye göre, sahâbenin içtihâdı diğer müçtehitlerin içtihâdları gibi doğru ya da yanlış olabilir. Zira sahâbe hata yapmada masum değildir. Dolayısıyla bir sahâbî, içtihâdında hatalı olabileceği için sözünü taklit etmek zorunda değiliz.[2]

**Tercih edilen görüş:** Çoğu usûlcü, delilleri daha güçlü olduğu için birinci görüşü tercih etmiştir. İmam Kerhî'nin dayandığı delil ise görüşünün doğruluğunu ispat etmek için yeterli gözükmemektedir. Zira İmam Berdaî ve onun görüşünde olanlar sahâbînin de içtihadında hata yapabileceğini inkâr etmezler. Ancak bu ihtimal onlara uymanın gerekli olmadığını ifade etmez. Nitekim kıyas da hata ihtimali barındırmasına rağmen şer'î bir hüccet kabul edilmektedir.[3]

1. Bkz. Cessâs, a.g.e, II, 173; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 108; İbn Emîr Hâc, *Takrîr*; II, 311
2. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 256; Usmendî, *Bezlü'n-Nazar*, s. 575
3. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 361; İbn Nüceym, *Fethu'l-Ğaffâr*, II, 140

dördüncü kısım

# SAHÂBÎ OLAN RÂVİNİN MÜŞTEREK RİVÂYETİNİ İKİ ANLAMINDAN BİRİNE HAMLETMESİ

## Meselenin Anlatımı

Meseleyi şu şekilde anlatmak mümkündür: İki anlama da eşit derecede muhtemel olan bir hadisi sahâbî ya da hadise vâkıf bir râvi bir anlama hamletmektedir. Müçtehidin buna uyması ve sahâbînin belirlediği anlamı olduğu gibi esas alması gerekir mi yoksa içtihâd etmek suretiyle sahâbînin öngördüğü anlamın aksine başka bir anlamı tercih edebilir mi? Bu mesele, "râvinin, müşterek rivâyetini iki anlamdan birine hamletmesi" olarak bilinmektedir. Bu konuda iki görüş vardır:[1]

## Hanefî İmamların Görüşü

**Birinci görüş:** Sahâbînin yaptığı yorum hüccet değildir ve onu esas almak gerekmez. Zira o kendi görüşüdür ve başkası için hüccet olamaz. Hadis ise yine hüccet olarak kalır.

1. Ayrıntı için bkz. *Dirâsât* (Yedinci Bölüm, Üçüncü Kısım)

Nitekim İmam Ebû Bekir Cessâs bu görüştedir. Kendisi *Fusûl* isimli eserinde şöyle demiştir: "Eğer hadis yoruma açıksa sahâbînin yorumuna bakılmaz. Ayrıca yorumu gerektiren bir durum olmadığı sürece hadisin zâhiriyle amel ederim."[1]

Kudûrî de bu görüşü tercih ederek şöyle demiştir: "Şöyle denilirse: 'Eğer hadisin hangi anlama geldiğinde ihtilaf ediyorsak hadisi râvinin yorumladığı gibi yorumlamamız gerekir. Nitekim belirttiğimiz gibi İbn Ömer hadisteki ayrılmanın bedenle ayrılma olduğunu ifade etmiştir.' Biz de şöyle deriz: Bu sizin kabul ettiğiniz bir asıldır. Oysa bize göre böyle bir durumda delil ve asıllar neyi gösteriyorsa ona itibar ederiz."[2]

Mezhebin üç imamı[3] ve klasik metin yazarlarının çoğu bu görüştedir.

**İkinci görüş:** Sahâbînin yorumu hüccettir ve onu esas almamız gerekir.

İbnü's-Sâ'âtî, İbn Hümâm, Bihârî ve Leknevî de bu görüştedir.[4]

**Birinci grubun delili:** Her ne kadar sahâbînin faziletini ve önceliğini kabul etsek de yaptığı yorum nihâyetinde kendi görüşüdür ve diğer insanların görüşüyle bu açıdan aynı düzeydedir. Zira hüccet, ancak hadis ve nassın zâhiri olabilir.[5]

1. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 68; Ayrıca bkz. *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, IV, 36.
2. Kudûrî, *Tecrîd*, V, 2238 (Alışveriş Bölümü)
3. Bkz. *Takvîmu'l-Edille*, s. 202; *Kenzü'l-Vusûl*, s. 193; *Usûlü's-Serahsî*, II, 6
4. Sırasıyla bkz. *Bedîu'n-Nizâm*, s. 174; *Tahrîr*, s. 328-329; *Müsellemü's-Sübût*, II, 124; *el-Ecvibetü'l-Fâzıla li'l Es'ileti'l Aşerati'l Kâmile*, s. 222
5. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 202-203; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 6-7

**İkinci grubun delili:** Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, beraberinde durumsal (hâliyye) veya lafzî bir karine bulunmaksızın hüküm koyma amacıyla müşterek bir ifade kullanmaz. Resûlullah'ın sözünü bizzat işiten ve onun davranışlarına tanıklık eden sahâbî, hadisi başkalarından daha iyi bilir.[1]

**Tercih edilen görüş:** Kanaatimce ikinci görüş daha doğrudur. Zira Kerhî, Debûsî ve Usmendî dışında bütün Hanefî imamlar, sahâbe sözü ve fetvasının hüccet olduğunda ve esas alınması gerektiğinde ittifak etmişlerdir. Nitekim önceki bölümde de buna değinmiştik. Sahâbe fetvasının bağlayıcı olduğunu düşünüyorlarsa o hâlde, az önce sözü geçen kayıt ve şartları da göz önünde bulundurarak onların yorumlarının da bağlayıcı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Zira sahâbî sözü ve yorumu arasında bir fark yoktur. Nitekim İbn Hümâm'ın da dediği gibi, böyle bir ayrıma gitmeyi gerektirecek bir delil de yoktur.[2]

Âcizâne kanaatime göre, madem konumuz sahâbenin yorumudur, o hâlde doğru olan görüş, onun bağlayıcı olmasıdır. Ancak eğer sahâbenin dışında bir râvinin yorumu söz konusuysa o zaman üç imamın, bunun bağlayıcı olmadığı kanaati tercih edilir. Bu durum açık ve nettir.

## Bu Aslın Örneği[3]

Buhârî, İbn Ömer radıyallâhu anhdan Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: *"Satıcı ve alıcı, ayrılmadıkları sürece alışverişten vazgeçebilirler."*[4] Buradaki *ayrılma* lafzı hem bedensel ayrılmayı

1. Bkz. İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 265
2. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 328; İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 365
3. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 119, 136
4. Buhârî, "Buyû", 43

hem de sözde farklı bir konuya geçmeyi kapsayan müşterek bir lafızdır. Hadisin râvisi olan İbn Ömer bu lafzı bedensel ayrılma olarak yorumlamıştır.

İbnü's-Sâ'âtî ve İbn Hümâm'a göre, Kur'ân'ın zâhiriyle çelişmesi gibi amele engel bir durum söz konusu olmadığı müddetçe râvisi olan sahâbînin yorumunu esas almak gerekir.[1] Üç imama göre ise sahâbînin yaptığı yorumun esas alınması gerekmez.



1. Bkz. İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, V, 81

beşinci kısım

# SAHÂBÎNİN HADİSİN ZÂHİRİYLE AMEL ETMEMESİ

## Meselenin Anlatımı

Hadisin anlamı açık olduğu hâlde sahâbî, âmm olanı tahsis, mutlakı takyid etme veya hakikati mecaz olarak yorumlama gibi hadisi farklı bir şekilde yorumlarsa müçtehidin sahâbînin verdiği anlamı kabul etmesi gerekir mi yoksa sahâbînin görüşüne aykırı da olsa kendi görüşü doğrultusunda içtihâd edebilir mi?

## Hanefîler'in Görüşü

İleride gelecek örneklerden anlaşılacağı üzere Ebû Hanife ve iki talebesi, sahâbînin yorumunun bağlayıcı olduğu görüşündedirler. Hâlbuki mütekaddim âlimlerin eserlerinde bu hususu açık bir şekilde ortaya koyan bir ifadeye rastlayamadım. Ancak onların kaideleri sahâbînin yorumunun bağlayıcı olduğunu gerektirmektedir. Zira haber-i vâhidin kabul şartlarında da anlattığım üzere Hanefî mezhebine göre bir râvi, rivâyet ettiği hadisle amel etmezse kendi görüşü esas alınır ve rivâyeti bırakılır. Bu meselede de aynı şekilde sahâbî, hadisin zâhiriyle amel etmemek suretiyle buna aykırı hareket etmiştir.

Evet, İbn Hümâm gibi bazı müteahhir Hanefîler de buna değinmiştir. Nitekim kendisi şöyle demiştir (İbn Emîr Hâc'ın ilaveleriyle): "Sahâbînin, rivâyetini zâhir anlamının dışında bir şekilde yorumlaması durumunda İmam Şâfiî ve İmam Kerhî başta olmak üzere çoğunluğa göre sahâbînin yorumu değil de zâhir anlamı esas alınır. Râvinin yorumu esas alınır, diyen de olmuştur. Hatta *Şerhu'l-Bedî*'de 'Bu, ashâbımızdan bazılarının tercih ettiği görüştür' ifadesi mevcuttur."[1]

Aynı şekilde birçok âlim, Hanefîler'in çoğunun sahâbî yorumunu bağlayıcı gördüğünü söylemiştir.[2] İmam Kerhî ise bu konuda Hanefîler'in çoğuna muhalefet etmiştir. Nitekim Saymerî, onun şöyle dediğini aktarmıştır: "Kur'ân ve sünnetin zâhirine göre amel etmek gerekir, sahâbenin açıklamasına göre değil."[3]

## Bu Aslın Örneği

İbn Abbâs radıyallâhu anhümâdan rivâyet olunduğuna göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: *"Dinini değiştiren kimseyi öldürün."*[4]

Mürtedin öldürülmesiyle alakalı bu hadis erkekleri kapsadığı gibi kadınları da kapsamaktadır. Ancak İbn Abbâs, bu hükmü erkeklerle tahsis etmiştir. Nitekim İmam Ebû Hanife onun şöyle dediğini rivâyet etmiştir: "Kadınlar dinden çıktıkları takdirde öldürülmezler. Ancak hapsedilip zorla İs-

1. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 329; İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahbîr*, II, 265
2. Bkz. Bihârî, *Müsellemü's-Sübût*, II, 124; Bahrululûm, *Fevâtihu'r-Rahamût*, II, 202; Leknevî, *el-Ecvibetü'l-Fâzıla*, s. 223; Mahallâvî, *Teshîlü'l-Vusûl*, s. 152
3. Saymerî, *Mesâilü'l-Hilâf*, s. 166
4. Buhârî, "Cihâd", 149

lâm'a dâvet edilirler."[1] İmam Muhammed bu rivâyetin devamında "Biz de bu görüşteyiz" demiştir.[2]

Ebû Yusuf da şöyle demiştir: "Kadının dinden çıkması erkeğin dinden çıkmasından farklıdır. Biz dinden çıkan kadın hakkında İbn Abbâs radıyallâhu anhümânın sözünü esas alırız."[3]

Aktardığımız bu ifadeler, üç imamımızın (Ebû Hanife, Ebû Yusuf ve Muhammed) sahâbînin bir hadisi zâhir anlamından farklı bir şekilde yorumlamasını esas aldıklarını göstermektedir.

## Zikredilen Örneğe Dair Bir Uyarı

Zikredilen örnekte râvi, âmm bir nassı tahsis etmektedir. Bu da nassı zâhir anlamından farklı yorumlamanın bir örneğidir. Zira hadis, İbn Hümâm'ın da işaret ettiği gibi, mürtedin öldürülmesinde âmm iken sahâbî râvi İbn Abbâs radıyallâhu anhümâ onu erkeklerle tahsis etmiştir.[4]

Ancak hadis Pezdevî'nin zannettiği gibi, râvinin müşterek rivâyetini iki anlamından birine hamletmesine örnek değildir.[5]

1. Ebû Yusuf, *Kitâbü'l-Harâc*, s. 354
2. Muhammed, *Kitâbü'l-Âsâr*, s. 302
3. Ebû Yusuf, *Kitâbü'l-Harâc*, s.180
4. Bkz. *(Takrîr şerhiyle beraber) Tahrîr*, II, 265
5. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 193

# SAHÂBÎNİN "ŞU SÜNNETTENDİR" VEYA "ŞUNUNLA EMROLUNDUK" GİBİ SÖZLERİ

"Sahâbî, belli bir kişinin sünneti diye kayıtlamadan mutlak bir ifadeyle 'Şu sünnettendir' dediğinde bunu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine mi yormak gerekir yoksa eşit oranda onun sünneti olabileceği gibi sahâbînin veya başkasının sünneti de kastedilmiş olabilir mi?" sorusunun cevabında Hanefîler farklı kanaatlere varmışlardır, tıpkı sahâbînin "Şununla emrolunmuştuk", "Şundan nehyedildik" veya "Şöyle yaparlardı" gibi sözlerinde ihtilaf ettikleri gibi. Burada sorunun şöyle olması gerekir: "Yukarıda sözü geçen ifade biçimleri, Resûlullah'ın emri veya nehyi olarak mı yorumlanmalıdır? Böylece bu sözler merfû hükmünde sayılıp hüccet olurlar mı?"[1]



1. Ayrıntılı bilgi için bkz. *Dirâsât* (Yedinci Bölüm, Beşinci Kısım)

## Görüşler

**Birinci görüş:** Mutlak olarak kullanılan ifade biçimi Resûlullah aleyhisselamın sünneti, emri ve nehyine yorumlanır. Semerkandî[1], İbnü's-Sâ'âtî[2], Buhârî[3], Zeylaî[4] ve İbn Hümâm[5] gibi müteahhir Hanefî usûlcülerin çoğu bu görüşü tercih etmiştir.

**İkinci görüş:** Ne bu ifadelerden biri Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden aktarılan bir rivâyet olarak algılanabilir ne de mutlak oluşu, sünnetine yorumlanabilir. Dolayısıyla bunlar merfû hükmünde değildir. Tahâvî[6], Kerhî[7] ve Cessâs[8] gibi mütekaddim Hanefî usûlcülerinin çoğu da bu görüşü tercih etmiştir. Fıkıh usûlünün klasik metin yazarlarının çoğu onlara bu görüşte uymuşlardır.

## İki Tarafın Delilleri

**İkinci görüşün delili:** Bu görüşü savunanlar, emir ve nehyin Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olmadığını ve mutlak olarak kullanıldığında onun dışındakilerin de anlaşılabileceğini söylerler. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: *"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygamberine ve sizden olan ulu'l-emre de itaat edin."* [Nisa: 59] Böylelikle emir ve nehyin bazen yöneticiler ve hukukî yetkiye sahip kimseler için de olabileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu gibi ifadeleri içeren sözlerin, Resûlullah sallal-

1. Bkz. Semerkandî, *Mîzânü'l-Usûl*, s. 446- 447
2. Bkz. İbnü's-Sâ'âtî, *Bedîu'n-Nizâm*, s. 171
3. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 567
4. Bkz. Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, I, 314
5. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 327
6. Bkz. Tahâvî, *Şerhu Meâni'l-Âsâr*, I, 104 (Mestler Üzerine Mesh Bölümü)
7. Bkz. Semerkandî, *Mîzânü'l-Usûl*, s. 446; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 216
8. Bkz. Cessâs, *Fusûl*, II, 64-65; *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, I, 627 - II, 216

lahu aleyhi ve sellemden aktarılan rivâyetler olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır. Aynı şekilde sünnet lafzı, aşağıdaki ifadelerde görüleceği üzere, ondan başkası için de kullanılmaktadır:

- *"Benim ve hulefâ-ı râşidînin sünnetine tutunun."*[1]

- *"Kim güzel bir çığır (sünnet) açarsa onun ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin sevabını alır. Kim de kötü bir çığır açarsa onun ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin vebalini üstlenir."*[2]

- *"Muâz sizin için bir çığır (sünnet) açmıştır. Ona olduğu gibi uyun."*[3]

- "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kırk kırbaç vurdu. Ebû Bekir de kırk kırbaç vurdu. Ömer ise seksen kırbaç vurdu. Hepsi de sünnettir."[4]

- Aynı şekilde "iki Ömer'in sünneti" denmektedir.[5]

**Birinci görüşün delili:** Bu görüşü savunanlar, kendisine kayıtsız ve şartsız uyulan kişinin Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylerler. Dolayısıyla nasıl ki *"Bu fiili yapmak itaatten sayılmaktadır"* denildiğinde buradaki itaat ancak Allah ve resûlüne olan itaate yorumlanıyorsa aynı şekilde mutlak olarak kullanılan *sünnet*, *emir* veya *nehiy* kelimeleri sadece Resûlullah'ın sünneti, emri ve nehyine yorumlanabilir. Bunun Resûlullah'ın dışındakilere nisbet edilmesi ise mecazdır. Zira onlar da Resûlullah'ın sünnetine uymaktadırlar. Dolayısıyla bu ifadeler kayıtsız bir biçimde

1. Ebû Dâvûd, "Sünnet", 6
2. Müslim, "Sünnet", 20
3. Ebû Dâvûd, "Salât", 28
4. Müslim, "Hudûd", 8
5. Bkz. Cessâs, *Fusûl*, II, 64-65

geçtiğinde bunları mecazî değil de hakikî anlamlarına yormak gerekmektedir.[1]

## Tercih Edilen Görüş

Kanaatimce doğru olan birinci görüştür. Yine de en doğrusunu Allah bilir. Nitekim Buhârî'de geçen şu rivâyet bunu desteklemektedir: "Haccâc b. Yusuf, İbn Zübeyr radıyallâhu anhı Mekke'de kuşatma altına aldığı sene İbn Ömer'e, 'Arefe günü namazları nasıl edâ ediyorsun?' diye sormuştur. Sâlim de cevap olarak 'Sünnet olanı yapmak istiyorsan arefe günü namazı erken kıl' demiştir. Bunun üzerine Abdullah b. Ömer şöyle demiştir: 'Sâlim doğru söylemiştir. Zira onlar (sahâbe) sünnete uyup öğle ve ikindiyi cem ederlerdi.' Daha sonra Sâlim, kendisine 'Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten böyle mi yapıyordu?' diye sorduğumda şöyle cevap vermiştir: Bunu yaparken onun sünnetinden başka bir şeyi mi takip edeceklerdi!"

İkinci görüşü benimseyenlerin delil olarak getirdikleri âyet ve hadislerin hiçbiri tartışma konusuyla doğrudan alakalı değildir. Zira birinci görüşü tercih edenler, bu görüşlerini iki temel hususla kayıtlamaktadırlar. Bu iki hususu dikkate aldığımız zaman ikinci grubun getirdiği delillerin cevabı da ortaya çıkmış olur:

**Birinci husus:** *Sünnet, emir ve nehiy* ifadelerinin mutlak olması gerekir. Zira kayıtlanmış ifadeler, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, emri veya nehyine değil, kiminle kayıtlandıysa ona hamledilir çünkü onlar bu lafızların Resûlullah'tan başka birisi için de kullanılmasında bir sıkıntı görmüyorlardı. Onların sıkıntılı gördükleri husus,

1. Bkz. Semerkandî, *Mîzânü'l-Usûl*, s.447; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 566

mutlak olarak kullanıldığında Resûlullah'tan başka birinin sünnetinin anlaşılmasıydı.

Bu hususla birlikte *"Benim ve hulefâ-i râşidînin sünnetine tutunun"*, *"Muâz sizin için bir çığır (sünnet) açmıştır"*, "iki Ömer'in sünneti" gibi delillerin cevabı da verilmiş oldu. Zira bu lafızlar kayıtlanmış bir şekilde geldikleri için tartışma konusunun dışındadır.[1]

**İkinci husus:** Kullanılan sünnet lafzının Resûlullah'tan başka birisi için kullanıldığını gösteren karine bulunmamalıdır. Zira böyle bir karine bulunduğunda Resûlullah'ın sünneti olduğu anlaşılmaz.[2]

Bu hususla birlikte *"kim güzel bir çığır (sünnet) açarsa..."* delilinin de cevabı verilmiş oldu. Zira buradaki kim ifadesi, Resûlullah'ın sünnetinin kastedilmediğinin bir karinesidir.

1. Bkz. Semerkandî, *Mîzânü'l-Usûl*, s. 448; Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 566; İbn Nüceym, *Fethu'l-Ğaffâr*, II, 65; Leknevî, *Zaferü'l-Emânî*, s. 214-215
2. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 567; İbn Nüceym, *Fethu'l-Gaffâr*, II, 65

# TÂBİÎNİN SÖZÜNÜN HÜCCET OLUP OLMAMASI

## İhtilaf Edilen Nokta

Hanefîler, tâbiîni taklit etme hususunda farklı görüşlere sahiptirler. İhtilafları ise Alkame (v. 62), Saîd b. Müseyyib (v. 94), Hasan-ı Basrî (v. 110), Kâdı Şureyh (v. 78) ve Mesrûk b. Ecdâ (v. 63) gibi sahâbe döneminde fetva veren ve bu hususta onlardan geri kalmayıp içtihâdları sahâbe tarafından da tanınan müçtehit tâbiîn hakkındadır.

Soru: Daha sonra gelen müçtehitlerin onları taklit etmeleri gerekir mi?

## Görüşler ve Deliller

Bu mesele hakkında İmam Ebû Hanife'den iki rivâyet vardır:

**Birinci rivâyet:** Tâbiînden sonra gelen müçtehitlerin onları taklit etmeleri gerekir. Bu rivâyet *nevâdir*dendir. İmam Pezdevî, Sadruşşerîa ve Nesefî de bu görüşü tercih etmişlerdir.[1]

1. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 532; Sadruşşerîa, *Tavdîh*, II, 447; Nesefî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 187

**İkinci rivâyet:** Tâbiîni taklit etmek gerekmez. Bu ise zâhiru'r-rivâyedir. Nitekim Ebû Hanife'nin şöyle dediği sâbittir: "İbrahim, Şa'bî, İbn Sîrîn, Hasan, Atâ, Saîd b. Müseyyib'e (başka isimler de saydı) gelince, bunlar müçtehit bir topluluktur. Onlar içtihâd ettiği gibi ben de içtihâd ederim."[1] İmam Serahsî, İbn Hümâm, Taftâzânî, İbn Nüceym ve İbn Âbidîn de bu rivâyeti tercih etmiştir.[2]

**Birinci rivâyetin delili**: Tâbiî, fetvalarıyla sahâbeden geri kalmamayı başarıyor ve içtihadı onlar tarafından da tanınıyor ise, o hâlde, onlarla aynı konuma gelmiş sayılır.[3] Bu görüşü savunanlar delillerinde şu iki olaydan esinlenmişlerdir:

**Birinci olay:** Müminlerin emîri Ali b. Ebi Tâlib radıyallâhu anh kendi zırhını, onu yerde bulup götüren bir Yahudi'de bulmuş ve zırhını hemen tanımıştır. "O benim koyu gri renginde bir devemden düştü" demiş olsa da Yahudi, "O benimdir. Ayrıca benim elimdedir." cevabını vermiştir. Ardından Hz. Ali, Kâdı Şureyh'e başvurup olayı anlatmıştır. Kâdı Şureyh ise "Ey müminlerin emîri! Allah'a yemin olsun, sen haklısın ve o zırh senindir. Ancak bunun için iki şâhit gerekir" dedikten sonra Hz. Ali, âzâdlı kölesi Kanber ile oğlu Hasan'ı çağırmış ve ikisi de tanıklık etmiştir. Kâdı Şureyh ise şöyle demiştir: "Âzâdlı kölenin sana tanıklığını kabul ettim ancak oğlunun tanıklığını kabul edemem." Hâlbuki Ali radıyallâhu anh, oğlun babasına olan tanıklığını câiz görmekteydi. Şureyh ise onun aksine öyle düşünmüyordu.

1. Daha önce ayrıntılı bir şekilde tahrici yapılmıştı. (bkz. Üçüncü Bölüm, Birinci Kısım)
2. Sırasıyla bkz. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 114; İbn Hümâm, (*Teysîr* şerhiyle birlikte) *Tahrîr*, III, 135; Taftâzanî, *Telvîh*, II, 447; İbn Nüceym, *Fethu'l-Ğaffâr*, s. 349; İbn Âbidîn, *Nesemâtü'l-Eshâr*, s. 208 (icmâ bölümümden hemen önce)
3. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 532; Nesefî, *Keşfü'l-Esrâr*, II, 178

Hz. Ali de verdiği karara karşı çıkmayıp zırhı geri teslim etmiştir.[1]

**İkinci olay:** Mescitte Mesrûk b. Ecdâ'ın da bulunduğu ortamda bir adam İbn Abbâs'a gelip "Ben oğlumu adak olarak adadım" demiştir. İbn Abbâs'ın "Şuradaki yaşlı adama gidip ona sor ve sonra gel, sana ne dediğini bana söyle" demesi üzerine adam Mesrûk'a gidip sorusunu yöneltmiştir. Mesrûk, "Bir koç kes, onun yerine geçer" deyince adam İbn Abbâs'a gelir ve Mesrûk'un dediğini aktarmıştır. Bunun üzerine İbn Abbâs şöyle demiştir: "Ben de sana Mesrûk'un sana emrettiğini emrediyorum."[2] Hâlbuki İbn Abbâs radıyallâhu anhümâ bundan önce, diyette olduğu gibi 100 deve gerekli olduğu kanaatindeydi.[3]

**İkinci rivâyetin delili:** Sahâbînin sözü şu iki özellikten dolayı hüccet sayılmaktadır:

**1-** Bunu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiş olma ihtimali vardır.

**2-** Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahâbesi olma bereketi ve Kur'ân'ın hangi durumlarda indiğine şâhit olmalarından ötürü görüşlerinde isâbetli olmalarının üstünlüğü vardır.

Bu iki özellik ise fetvasıyla sahâbeden geri kalmasa bile tâbiînde bulunmamaktadır.[4]

1. Bkz. Ebû Nuaym el-Isfahânî, *Hilyetü'l-Evliyâ*, IV, 139
2. Muhammed, *el-Âsâr*, II, 705
3. Beyhakî, *Sünenü'l-Kübrâ*, X, 73
4. Bkz. Abdülaziz Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, III, 421; İbn Nüceym, *Fethu'l-Ğaffâr*, s. 348

## Tercih Edilen Görüş

Kanaatimce zâhiru'r-rivâye daha kuvvetlidir. *Nevâdir*-den sayılan görüşü tercih edenlerin dayanakları ise hüccet olamaz. Zira sahâbenin, kendi görüşlerine aykırı da olsa tâbiînin fetvalarını tanımaları onların içtihâd derecesine ulaşmış olmaları sebebiyledir. Nitekim içtihâd derecesine ulaşan kimse içtihâd etmekten alıkonulamaz. İçtihadının tanınması ise onun sahâbî derecesine yükselmesini gerektirmez.[1]

Sözü geçen iki olay tâbiî sözünün delil olduğunu göstermez. Buradan en fazla müçtehit tâbiînin, sahâbîye muhalefet etmiş olduğu anlaşılabilir. Hatta bazen sahâbînin, delilini kuvvetli bulduğu tâbiînin içtihadına itibar ettiği de olmuştur, tıpkı adak meselesinde olduğu gibi. Ancak tâbiî sözünün kendisinden sonraki müçtehitler için hüccet olması aktarılan iki olaydan nasıl çıkarılabilir?![2]

1. Bkz. *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, II, 416; *Teysîrü't-Tahrîr*, III, 135 (teâruz faslından hemen önce)
2. Bkz. Bahrululûm, *Fevâtihu'r-Rahemût*, II, 235; Senbelî, *Hâmişu Nûru'l-Envâr*, s. 218

DOKUZUNCU BÖLÜM

# HABERLER ARASINDA ÇELİŞKİ (TEÂRUZ) VE TERCİH

**Birinci Kısım:**
Çelişki

**İkinci Kısım:**
Tercih

# ÇELİŞKİ (TEÂRUZ)

**Sözlük anlamı:** Teâruz kelimesi "engel olmak" anlamına gelen *arz* (العرض) kökünden türemektedir. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: *"Yeminlerinizden dolayı Allah'ı; iyiliği etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel* (عُرْضَةً) *kılmayın."* [Bakara: 224] Ferrâ da şöyle demiştir: "Allah'a yemin etmeyi iyilik etmenize engel (مُعْتَرِضاً) kılmayın. Örneğin hastalık gibi kişiye engel olan her şeye 'ârız' (عَارِضٌ) denir."[1]

**Istılâh anlamı:** İki delilden her birinin, diğerinin gerektirdiğinin gerçekleşmemesini gerektirmesidir.[2]

## Çelişkinin Hükmü[3]

İki haber çeliştiği takdirde hüküm nedir? Aralarındaki çelişkiyi nasıl kaldırırız?

Bu konuda imamlar ihtilaf etmişlerdir. Burada iki ana görüşü zikredeceğim:

1. Bkz. Ezherî, *Tehzîbü'l-Lüğa*, I, 454; Feyrûzâbâdî, *el-Kâmûsu'l-Muhît*, s. 581 (عرض) maddesi
2. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 362
3. Konuyla ilgili detaylar için bkz. *Dirâsât* (Dokuzuncu Bölüm, Birinci Kısım, İkinci Konu)

**Birinci görüş:**

1- Aralarında çelişki bulunan iki hadisin tarihlerine bakılır. İki haberden birinin daha önce vârid olduğu bilindiği takdirde kuşkusuz sonraki, öncekini neshetmiş olur.

2- Eğer iki haberin de tarihi bilinmiyorsa bakılır; ileride işlenecek olan tercih yollarından biriyle bir haber tercih edilebiliyor ise o haber alınır ve diğeri reddedilir.

3- Ancak biri diğerine tercih edilemiyorsa hadisler uzlaştırılmaya çalışılır.

4- Bu da mümkün değilse asıl ve esaslar devreye girer. İbn Hümâm ve usûlcülerin çoğu bu görüştedir.[1]

**İkinci görüş:**

1- Mümkünse uzlaştırılır.

2- Mümkün değilse ve hangisinin daha sonra vârid olduğu biliniyor ise neshe gidilir.

3- O da mümkün değilse tercihe gidilir.

4- Bu da mümkün değilse tevakkuf edilir. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî imamlarının çoğu bu görüştedir.

**İki görüşün delilleri ve tercih edilen görüş:**

İki tarafın da delillerini açıklamadan önce aralarındaki en temel farkları bilmemiz gerekmektedir.

**Birinci husus:** Hanefîler, diğer üç imamdan farklı olmak üzere tercihi uzlaştırmaya öncelerler.

**İkinci husus:** Hanefîler, neshi uzlaştırmaya öncelerler. Diğerleri ise uzlaştırmayı tercih ederler.

1. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 362

Birinci hususla ilgili üç imamın, uzlaştırmanın tercihe öncelenmesi gerektiği kanaatlerini meşhûr "İ'mâl, ihmâlden evlâdır" sözü, yani iki haberle aynı anda amel etmenin, birini alırken diğerini reddetmekten evlâ olduğu prensibiyle delillendirdiklerini söyleyebiliriz. İki haberi uzlaştırmada ikisiyle de amel edilebilirken tercihte birinin bırakılması söz konusudur. Dolayısıyla uzlaştırmak, tercihten evlâdır.[1]

Hanefîler ise tercihin uzlaştırmaya öncelenmesini, bunun akl-ı selimin gerektirdiği bir husus olmasıyla temellendirirler. Tercih edilen hadis belli olduğu hâlde uzlaştırmaya gidilmesi, akılların ortak vardığı sonuçtan farklıdır.[2] Ayrıca "İ'mâl, ihmâlden evlâdır" deliline cevap olarak da bunun yanlış yerde kullanıldığını ifade ederler. Zira tercih edilenin karşısında diğeri delil olamaz, dolayısıyla da onu terk etmek delili terk manasına gelmez.[3]

İkinci husus, yani neshin uzlaştırmaya öncelenmesi birçok tenkide uğramıştır. Zira burada çelişen hadisleri uzlaştırıp her biriyle amel etmek mümkün iken şer'î bir nassı tamamen devre dışı bırakmak söz konusudur. Şâri'in sözüne bir mana atfedip ondan faydalanmak her zaman daha iyidir.[4]

O kadar araştırmama rağmen Hanefîler'den buna cevap olarak İmam Muhammed Enver Şâh Keşmîrî'nin cevabı dışında tatmin edici hiçbir şey bulamadım. Cevabının özeti ise Hanefîler'in önceliği nesih türünün nassî[5] olduğu, yani içtihâdî olmadığı şeklindedir. İmam Keşmîrî'nin sözünün bir

1. Bkz. Hâzimî, *İ'tibâr*, s. 9; Leknevî, *el-Ecvibetü'l-Fâzıla*, s. 183, 196-197
2. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 363; Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, I, 51-52
3. Bkz. Bahrululûm, *Fevâtihu'r-Rahamût*, II, 242; Mehlâvî, *Teshîlü'l-Vusûl*, s. 244
4. Bkz. Hâzimî, *İ'tibâr*, s. 69; Leknevî, *el-Ecvibetü'l-Fâzıla*, s. 186
5. Nassî nesih, neshollunduğunun bizzat nasta belirtilmesi demektir. (mütercim)

kısmını burada paylaşmak istiyorum: "Geriye neshin tercihe öncelenmesi kaldı. Bu konu ise açık ve net değildir. Nitekim vicdan, neshin, çözümlerin en sonu olması gerektiğini söylemektedir. Dolayısıyla tümüyle ertelenmesi gerekmektedir. Buna cevap olarak müteahhir âlimlerden kiminin bazı girişimleri oldu ve son derece gayret edip bu konuda ayrı bir risâle bile yazan oldu ancak bir cevaba muvaffak olunamadı. Allah'ın bana ihsân ettiğine göre ise nesihten kasıt, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin *'Size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edin'*[1] ve Tirmizî'nin rivâyet ettiğine göre Übey b. Ka'b'ın, 'Suyun su sebebiyle[2] zorunlu olmasına İslâm'ın ilk döneminde ruhsat verilmişti. Daha sonra ise bu yasaklandı'[3] rivâyetlerinde açıkça ifade edilen hususdur.[4] Bu tür neshin öncelenmesinden ancak kendine yazık etmiş akılsızlar kuşku duyar. Dolayısıyla eğer bir konuda neshin bulunduğu kesin ise uzlaştırma veya tercihe yönelmek ancak akılsızlık ve aptallıktır. Her ne kadar başta durum tam tersi gibi görünse de meseleyi iyice gözden geçirdikten sonra Hanefîler'in tercih ettiği görüşün aklî sıralandırmaya göre olduğu anlaşılmıştır."[5]

## Uyarı

İmam Keşmîrî'ye göre içtihâdî nesih, uzlaştırmadan önce ve tercihten sonra gelmektedir. Nitekim kendisi şöyle demiştir: "Bize göre nakille sabit olan nesih önceliklidir. İçtihâdî nesih ise tercihten sonra, uzlaştırmadan da önce gelen bir aşamadır."[6] Dolayısıyla kendisi de içtihâdî neshi

1. Tirmizî, "Cenâiz", 60
2. Yani guslün menî sebebiyle... (mütercim)
3. Tirmizî, "Tahâret", 81
4. Yani nassî olmasıdır. (mütercim)
5. Keşmîrî, *Feyzu'l-Bârî*, I, 52-54
6. Keşmîrî, *el-Arfu'ş-Şezî*, I, 52

uzlaştırmaya öncelemektedir. Ancak bu şekilde, çeliştiği hadisle uzlaştırılarak kendisiyle amel etmek mümkün olan şer'î bir nassı devre dışı bırakmanın asla aykırı olduğu yönündeki itiraz geçerliliğini korumaktadır.

Kanaatimce itirazları burada da güçlüdür. Zira burada nesih hakkında hiçbir nas yoktur, aksine tamamen müçtehidin içtihâdıdır. Dolayısıyla uzlaştırma, içtihâdî neshe öncelenmelidir. Nitekim Hanefîler'in büyüklerinin sözü de bunu göstermektedir. İsa b. Ebân, iki haberin çelişmesinden bahsederken şöyle demiştir: "Biri diğerinden sonra vârid olduğu takdirde ikisiyle de amel edilebilmesi hususunda ihtilaf vardır. Eğer aralarını bulup uzlaştırma ihtimali mevcut ise bu içtihâda başvurulur. Ancak uzlaştırma ihtimali mevcut değil ise o hâlde sonraki, ilkini nesheder."[1]

İmam Tahâvî de şöyle demiştir: "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden iki hadis rivâyet ediliyor ve bunların birbiriyle hem uyum hem de çelişki içinde olma ihtimalleri mevcut ise en doğrusu, bunları çelişkili değil de uyumlu şekilde yorumlamaktır."[2]

İmam Cessâs ise meseleyi şöyle ifade etmiştir: "Neshi gerektirmeyecek şekilde âyetle amel etmemiz mümkünse neshine hükmetmek geçerli olmaz."[3] Birbiriyle çelişen iki hadisin arasını bulup uzlaştırmanın mümkün olduğu durumda içtihâdî neshe gidilmeyeceği hususunda Hanefî büyüklerinin ifadeleri oldukça açıktır. Allah en iyisini bilir.

1. Bkz. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 43
2. Tahâvî, *Şerhu Meâni'l-Âsâr*, II, 358 (Ayakta Su İçme Bölümü)
3. Cessâs, *Ahkâmu'l-Kur'ân*, I, 87

## Tercih Edilen Görüşün Özeti

Kanaatimce, çelişen iki hadis varsa tercih edilen görüş şu şekildedir:

**1-** Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem veya sahâbenin bizzat açık bir ifadesi mevcut olup tarihleri de biliniyorsa ilk önce neshe başvurulur.

**2-** Bu mümkün değilse biri diğerine tercih edilebileceği takdirde tercihe başvurulur.

**3-** Bu da mümkün değilse herhangi bir zorlama olmadan ikisini uzlaştırmak mümkünse uzlaştırmaya gidilir.

**4-** Bu da mümkün değilse içtihâdî neshe başvurulur.

**5-** Bu da mümkün değilse bu ikisinin dışında başka delillere bakılır.

# TERCİH

**Sözlük anlamı:** Tercih, (رجح) kökünün tef'îl kalıbıdır. Bu kök aslı itibariyle eğilim ve ağırlık anlamına gelmektedir. Nitekim رَجَحَ الـمِيزَانُ yani "Terazi (kefesi) ağır bastı" veya أرجَحْتُهُ yani "Ona eğilene kadar ağırlık yükledim" denir. Aynı şekilde أرجَحتُ/رَجَّحتُ yani "Önceledim" de denir.[1] Hadiste de زِنْ وأرجِحْ yani "Tart ve (biraz) ağır tut/fazla ver" şeklinde geçmektedir.[2]

**Istılâh anlamı:** İki benzerden birinin (asıldaki değil de) nitelikteki fazlalığını göstermektir.[3] Bu tarifte iki nokta dikkat çekmektedir.

**1-** İki delilin kuvvette eşit olmalarıdır. Eğer aynı kuvvette değillerse tercihten bahsedilemez. Dolayısıyla mesela "Kur'ân, haber-i vâhide tercih edilir" denemez, tıpkı "Haber-i vâhid, kıyasa tercih edilir" denilemeyeceği gibi. Zira bu deliller eşit değildir.

**2-** Bağımsız delil olmaya elverişli olanlar arasında tercih yapılmaz. Tercih ancak delilin aslında bulunup bağımsız delil sayılmayan bir nitelikle olur. Bundan yola çıkarak Ha-

1. Bkz. Ezherî, *Tehzîbü'l-Lüğa*, IV, 142; İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, I, 1455; Feyrûzâbâdî, *Kâmûs*, s. 199 (رجح maddesi)
2. Ebû Dâvûd, "Buyû", 7
3. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 339; Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 290; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 251; İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 369

nefîler "Delillerin çokluğuyla tercih yapılamaz" demişlerdir. Zira her delil diğerinden bağımsızdır.

## Metin Açısından Tercih Sebepleri

Metin açısından tercih sebepleri çoktur. Bunları imamlar geniş eserlerinde ayrıntılı şekilde işlemişlerdir. Ben ise burada sadece önemli bulduğum yirmi beş tanesini sayacağım:

**1-** Metindeki tercih, delâletteki kuvvetten kaynaklanır. Bu asla dayanarak Hanefîler; muhkemin müfessere, müfesserin nassa, nassın da zâhire tercih edileceğini belirtmişlerdir; tıpkı hafînin müşkile tercih edildiği gibi. Ancak mücmel, anlamının açıklığa kavuşması durumu müstesna, içinde bulunduğu kategorideki diğer noktalarla çelişki içinde olamaz. Müteşâbihin teâruzu zaten olmaz çünkü onun açıklığa kavuşması zaten beklenmemektedir. Aynı şekilde nassın ibaresiyle sabit olan, nassın işaretiyle sabit olana; işaretle sabit olan, nassın delâletiyle sabit olana ve delâletle sabit olan, nassın iktizâsıyla sabit olana tercih edilmektedir; tıpkı sarîhin kinâyeye ve kullanılan hakikatin mecaza tercih edildiği gibi. Ebû Hanife'ye göre bu durum, mecaz örfen biliniyor olsa da geçerlidir. İmam Ebû Yusuf'la İmam Muhammed'e göre ise örfen bilinen mecaz, kullanılan hakikatten evlâdır.

**2-** Kendisiyle amel etmenin ihtiyat sayıldığı âmm, hâsa tercih edilmektedir. Örneğin âmmın haram, hâsın da helâl olması gibi. Onlara göre, eğer amel edilen âmm ihtiyat sayılmıyorsa hâlde konusu olduğu yerlerde hâs ile, bunların dışında kalan yerlerde ise âmm ile amel edilir. Bu şekilde araları bulunmuş olur.

**3-** Bazı açılardan hâs olup bazı açılardan âmm olan, tüm açılardan âmm olana tercih edilir. Zira mutlak âm, yani

tüm açılardan âmm olanın tahsis edilmiş olması bazı açılardan âm olandan daha olağandır çünkü hâs olduğu açıdan tahsis edilemez.

**4-** Tahsise uğramamış âmm, tahsise uğramışa tercih edilir, çünkü tahsise uğramamış olan âmın, anlamına olan delâleti Hanefîler'e göre kat'î iken tahsise uğramış âmmın anlamına olan delâleti zannîdir. Kat'î ise zannîye tercih edilir.

**5-** Kesinlik kazanmış hüküm başkalarına tercih edilir. Zira kesinlik kazanmamış hükmün yorumlanma ihtimali varken kesinlik kazanan için yorumlanma ihtimali kalmamış veya uzak bir yorum ihtimali vardır.

**6-** Sözü olduğu gibi aktarılan rivâyet, anlam itibariyle rivâyet edilene tercih edilir. Zira sözü olduğu gibi rivâyet edilende hata ve yanılma ihtimali bulunmazken anlam itibariyle rivâyet edilende bulunmaktadır.

**7-** Resûlullah'ın bizzat huzurunda yaşanmış ancak kendisinin sessiz kaldığı olay, kendisine haberi ulaşıp da sessiz kaldığı olaya tercih edilir. Zira birincisinde olaya rıza gösterdiği çıkarımı daha açıktır. Bunu İbn Hümâm[1], Resûlullah'ın, olayın gerçekleşmediği ve böyle bir haberin doğru olmadığını bildiği için susmuş olmamasıyla kayıtlandırmıştır. Resûlullah'ın olay hakkında sessiz kalışının, vahiy yoluyla olayın gerçekleşmediğini bilmesinden kaynaklanmış olması gerçekten mümkündür. Aksi takdirde eğer Resûlullah olayın gerçekleştiğine kesin kanaat getirirse huzurunda yaşanmış olmasının, kendisine haberi ulaştırılmışından bir üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla diğerine tercih de edilmez. Zira huzurunda caiz olmayan bir olay yaşandığında susması dinen nasıl caiz değil ise aynı şekilde kendisine haberi ulaştırıldığında da susması caiz değildir.

1. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 372

**8-** İhtimale daha az açık olan, daha çok açık olana tercih edilir, tıpkı iki anlam arasında müşterek olanın, ikiden fazla anlam arasında müşterek olana tercih edildiği gibi. Nitekim ilki diğerine göre anlamda yaşanan karışıklık açısından daha uzak ve kastedilen anlamda kullanılmış olması bakımından daha yakındır.

**9-** Hakikate daha yakın bir mecazda kullanılan nas, daha uzak bir mecazda kullanılan nassa tercih edilir. Zira daha yakın mecazın anlamı genellikle daha uzak mecaza göre açık ve anlaşılması daha müsaittir.

**10-** Dilde, şeriatta veya örfte fark etmeksizin daha sık kullanılan ve ilgisi hakiki anlamına daha yakın olan mecaz böyle olmayanlara tercih edilir. Zira bu tür mecaz hakikata daha yakındır.

**11-** Şart bağlamında olan nekre, olumsuz bağlamında olan nekreye ve muzâf veya elif-lâm'lı çoğul gibi nekre olmayanlara tercih edilir. Zira şart bağlamındaki nekrenin diğerlerine göre illet ifade etmesi bakımından delâleti daha güçlüdür. Nitekim şart, illet gibidir. İlletli hüküm ise diğerlerinden evlâdır.

**12-** Elif-lâm'lı çoğul ve ism-i mevsûlden her biri, elif-lâm'lı olan müfrede tercih edilir çünkü elif-lâm'lı müfred çok kez belirli şeyler için kullanıldığından umûma olan delâleti zayıftır. Elif-lâm'lı müfred, çoğul ve ism-i mevsulun aksine daha çok husûs için kullanılmaktadır. Bunların ikisinin buradaki kullanımı ise azdır.

**13-** Teklifî hüküm daha önemli olması hasebiyle vaz'î hükme tercih edilir. Zira vaz'î hükümden farklı olarak teklifî hükümle sevap elde edildiği gibi şâri'in asıl istediği de budur.

**14-** Sözün doğruluğu için nassın iktizâsıyla sabit olan,

meşruiyet için nassın iktizasıyla sabit olana tercih edilir. Zira sözün doğruluğu daha önemlidir.

**15-** Yasak, ihtiyaten emre tercih edilir. Zira yasakların çoğu fesadın önüne geçmek içinken emirlerin çoğu yarar elde etmek içindir. Ve aklı başında olanlar, fesadı def etmek için daha çok gayret ederler. Nitekim İmam Cessâs rahmetullâhi aleyh şöyle demiştir: "Ne zaman eşit derecede olup çelişki içindeki iki hadis vârid olsa ve birinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi yaptığı rivâyet edilirken diğerinde onu yasakladığı rivâyet edilse yasağı içeren haberi tercih etmek evlâ olur."[1]

**16-** Haram; ihtiyaten vacip, mendup, mübah ve mekruha tercih edilir. Zira haram, fesadı def etmek içinken mendup, vacip ve mübah yarar elde etmek içindir. Şeriat ise yararları elde etmeye, fesatları gidermeye nispetle daha çok önem vermektedir. Sıra şu şekildedir: Vacip ihtiyaten haram dışındakilere yani mekruh, mendup ve mübaha tercih edilmektedir; tıpkı mekruhun menduba tercih edildiği gibi. Mekruh, haram, vacip ve menduptan her biri ise ihtiyaten mübaha tercih edilmektedir.

**17-** Had cezasını düşüren haber, had cezasını gerektiren habere tercih edilmektedir. Zira ilkinde kolaylık vardır. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle geçmektedir: *"Allah sizin için kolaylığı istiyor"* [Bakara: 185]. Aynı şekilde hadis-i şerîfte *"Hadleri düşürün"*[2] geçmektedir.

**18-** İçinde illetin belirtildiği hüküm, böyle olmayana tercih edilmektedir. Zira illetin zikredilmesi o hükmün önemini göstermektedir, yoksa hükmün akledilebilir olması hasebiyle daha kolay anlaşılmasından dolayı değil.[3]

1. Cessâs, *el-Fusûl fi'l-Usûl*, II, 49
2. Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, XII, 470
3. Bkz. Mutî'î, *Süllemü'l-Vusûl*, IV, 500

**19-** İçinde sebebin zikredildiği hüküm, sebebin zikredilmediği hükme tercih edilmektedir. Zira sebebin belirtilmesi önemin belirtisidir.

**20-** Hanefîler'e göre en doğru olan görüş, kıyasa uygun düşen hadisin uygun düşmeyene tercih edilmesidir.[1]

**21-** Şeriatın asıllardan bir asla uygunluk arz eden hadis, bunlara uygunluk arz etmeyen hadise tercih edilmektedir. Nitekim İmam Cessâs şöyle demiştir: "Haberler çelişki içinde oldukları takdirde asıllara uygun düşen haberin tercih edilmesi evlâdır."[2]

**22-** Umûm-ı belvâya konu olmayan haber-i vâhid, umûm-ı belvâya konu olana tercih edilmektedir. Zira haber-i vâhidin nakledilmesi için birçok etken ve sebep varken umûm-ı belvâya konu olan bir mevzuda râvinin yalnız kalması, o haberde yanılgı, hata veya yanlışlık bulunma ihtimalinin umûm-ı belvâya konu olmayan haberdekinden daha fazla olmasını gerektirir.[3]

**23-** Hulefâ-i râşidînin tümü veya birinin amel ettiği, aralarından kimsenin amel etmediğine tercih edilmektedir. Nitekim Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara uymayı emretmiştir. Ayrıca vahyi ve vahyin ne konuda indiğini en iyi bilenlerin onlar olması nedeniyle onların haberle amel etmesi, o haberin hükmünün devam ettiği anlamına gelmektedir.[4]

**24-** Fakihler, Resûlullah'tan aktarılan iki rivâyetten bi-

1. Bkz. Mahallâvî, *Teshîlü'l-Vusûl*, s. 245
2. Cessâs, *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, II, 437 (Oruç Bölümü, Kan Aldırmanın Orucu Bozmayacağı Konusu)
3. Bu, İbn Hümâm ve talebesi İbn Emîr Hâc'ın görüşüdür. Bahrululûm Leknevî ise farklı düşünmektedir. Detaylı bilgi için bkz. *Dirâsât* (Dokuzuncu Bölüm, İkinci Kısım, İkinci Konu, İkinci Nokta, 14)
4. Bkz. Mahallâvî, *Teshîlü'l-Vusûl*, s. 245; Tehânevî, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs*, s. 302

riyle amel etmede ittifak, diğerinde de ihtilaf ettikleri takdirde amel edilmesi hususunda ittifak edilen haberin, hâs veya âmm olsun, amel edilmesi hususunda ihtilaf edilen habere tercih edilmesi Ebû Hanife rahmetullâhi aleyhin prensiplerindendir. İmam Cessâs Râzî'nin dediğine göre Ebu'l-Hasan Kerhî şöyle demiştir: "Ebû Hanife'nin hâs ve âmdaki görüşü, fakihlerin iki rivâyetten biriyle amel etme hususunda ittifak, diğerinde de ihtilaf ettikleri durumda amel edilmesi hususunda ittifak edilen haberin, amel edilmesi hususunda ihtilaf edilen habere tercih edilmesi gerektiği yönündedir. Ayrıca İsa b. Ebân'ın da bu anlamda bir görüşünü gördüm."[1] Bu hususu Muhakkik Cessâs *Ahkâmu'l-Kur'ân* ve *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, İmam Kudûrî *Tecrîd* ve İmam Merginânî *Hidâye* isimli eserlerinde açıkça ifade etmişlerdir.[2]

**25-** Söz, fiile tercih edilmektedir. Zira söz genel bir hüküm ve küllî bir kaide olabilirken Resûlullah'tan aktarılan fiil, kendisine özel veya bir mazeretten ötürü vuku bulmuş olabilir.

## Sened Açısından Tercih Sebepleri

Tercihin mümkün olduğu yerlerden ikincisi seneddir. Senedde tercihi mümkün kılan en önemli on dokuz sebep şunlardır:

**1-** İki râviden birinin fakih[3] olup diğerinin olmaması veya fıkıhta birinin diğerinden daha uzman olmasıdır. Dolayısıyla fakih olanın rivâyeti böyle olmayanın rivâyetine;

1. Bkz. Cessâs, *Fusûl*, I, 232. Ayrıca *Ahkâmu'l-Kur'ân* eserinde de bunu açıkça ifade etmektedir. (bkz. I, 447)
2. Kaynaklar hakkında detaylı bilgi için bkz. *Dirâsât* (Dokuzuncu Bölüm, İkinci Kısım, İkinci Konu, Birinci Noktanın Sonu)
3. Fakihten kasıt, rivâyetiyle ilgili konuyla alakalı olan hususları iyice bilen kişidir. (Bkz. Mutî'î, *Süllemü'l-Vusûl*, IV, 477)

daha çok fakih olanın rivâyeti de daha az fakih olanın rivâyetine tercih edilmektedir.

## İmam Ebû Hanife'nin İfadesi

Hâfız Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Hârisî el-Buhârî'nin rivâyet ettiğine göre Süfyân b. Uyeyne şöyle demiştir: "Ebû Hanife ile Evzâî, buğday veya koku satıcılarının mekânında bir araya gelmişlerdi. Evzâî, Ebû Hanife'ye 'Size ne oluyor da namazda rukûya inerken ve doğrulduğunuzda ellerinizi kaldırmıyorsunuz?' dediğinde kendisi şöyle cevap vermiştir: 'Çünkü bu hususta Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden sahih yolla hiçbir rivâyet yoktur.' Bunun üzerine Evzâî, 'Nasıl sahih rivâyet olmaz! Zührî'nin bana anlattığına göre Sâlim, babasının Resûlullah'ın namaza başlarken, rukûya giderken ve doğrulurken ellerini kaldırdığını aktarmıştır' deyince Ebû Hanife'nin yanıtı şu şekildeydi: 'Hammâd'ın bana İbrahim'den anlattığına göre Alkame, el-Esved ve Abdullah b. Mes'ûd (radıyallâhu anhüm) Resûlullah'ın ancak namaza başlarken ellerini kaldırdığını ve ondan sonra hiçbir yerde bir daha kaldırmadığını rivâyet etmiştir.' Bunun üzerine Evzâî şöyle demiştir: 'Ben sana Zührî'den, Sâlim'den, babasından, Resûlullah'tan rivâyet ediyorum; sen ise bana 'Hammâd'ın bana İbrahim'den anlattığına göre...' diyorsun.' Ebû Hanife ise 'Hammâd b. Ebi Süleyman, Zührî'den daha fakihtir. İbrahim de Sâlim'den daha fakihtir. İbn Ömer radıyallâhu anh sahâbe olma şerefine sahip olsa da Alkame fıkıhta ondan daha aşağı değildir. İbn Ömer'in sahâbe olma üstünlüğü vardır. Esved'in de birçok üstünlüğü vardır. Abdullah ise Abdullah'tır' şeklinde cevap verince Evzâî susmuştur."[1]

1. Hârisî, *Müsnedü Ebî Hanife*, s. 144; Muvaffak Mekkî, *Menâkıbu Ebî Hanife*, I, 130

İmam Serahsî bu münazarayı aktardıktan sonra şunları söylemiştir: "Ebû Hanife, râvilerinin fakih olmalarından dolayı kendi hadisini tercih etmiştir. Uyulması gereken görüş de budur. Zira râvilerin fakih olmasıyla tercih yapılır, isnadın âlî olmasıyla değil."[1]

**2-** İki rivâyetten isnadı âlî, yani râvilerinin sayısı az olan, diğerine tercih edilir. Zira râvi sayısı az olan rivâyette hata ihtimali râvi sayısı çok olan rivâyetten daha düşüktür.

**3-** İki râviden birinin diğerine göre daha takvalı[2] olmasıdır. Bu sebeple onun rivâyeti diğerinin rivâyetine tercih edilir. Zira genelde daha takvalı olan, daha titiz olur. Onun rivâyetiyle oluşan zann-ı gâlip daha güçlüdür.

**4-** İki râviden birinin ezberinin diğerine göre daha güçlü olmasıdır. Dolayısıyla onun rivâyeti diğerinin rivâyetine tercih edilmektedir. Nitekim onun unutmuş olma ihtimali daha düşüktür. Bu sebeple onun rivâyetiyle oluşan zann-ı gâlip daha güçlüdür.

**5-** Birinin işitip ezberlediklerinden rivâyet ederken diğerinin defter veya kitabından rivâyet etmesidir. Ezbere dayanarak aktaran kişinin rivâyeti, defter veya kitabına dayanan râvinin rivâyetine tercih edilmektedir. Zira hadisi ezberleyen kişinin gösterdiği özen, defterine dayanan kişinin gösterdiği özenden daha çok ve belirgindir. Nitekim ezberin maruz kalmadığı değişim ve eklemelere kitap maruz kalabilir. Ne de olsa el yazıları birbirine benzediğinden karışıklık meydana gelebilmektedir.[3]

**6-** El yazısına dayanıp yazdığını hatırlayanın rivâyeti, el yazısına dayanıp yazdığını hatırlamayanın rivâyetine tercih

1. Serahsî, *Mebsût*, I, 14
2. Takva, vâcip ve mendupları yerine getirip haram ve mekruhlardan kaçınmaktır.
3. Bkz. Usmendî, *Bezlü'n-Nazar*, s. 486; Ferhârvî, *Kevseru'n-Nebî*, s. 51

edilmektedir. Bu tercih, İmâmeyn'in görüşüne göredir. Ebû Hanîfe ise böyle düşünmemektedir. Zira o, hatırlamadığı müddetçe râvinin yazdığına itibar edilmeyeceği kanaatindedir. Dolayısıyla ona göre çelişki söz konusu değildir ki altında yer alan tercih söz konusu olsun.

**7-** İki râviden birinin olaya tanık olmasıdır. Dolayısıyla böyle birinin haberi, böyle olmayan birinin haberine tercih edilmektedir. Zira ilki olayı daha iyi bilmektedir.

**8-** İkisinden birinin, rivâyeti bâliğ ve Müslüman olduktan sonra tahammül etmesidir. Bâliğ ve Müslüman'ın tahammül ettiği, çocuk veya kâfirin tahammül ettiğine tercih edilmektedir. Zira bâliğ olan Müslüman'ın, işittiğine gösterdiği özen başkasının gösterdiği özenden daha çoktur.

**9-** Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi işiten iki râviden birinin ona daha yakın olmasıdır. Daha yakın râvinin haberi, daha uzak râvinin haberine tercih edilmektedir. Dikkat edilirse buradaki uzaklıktan kasıt, işittiğinde yanılabilmenin ve sözü doğru anlayamayıp başka bir şeyle karıştırmanın daha mümkün olduğu bir uzaklıktır. Ancak örneğin birinin Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme diğerinden bir karış kadar daha yakın veya uzak oturmasının şüphesiz hiçbir etkisi yoktur.

**10-** Biri erken dönemde Müslüman olmuşken diğerinin daha geç dönemde olmasıdır. Daha geç dönemde Müslüman olanın rivâyeti, daha erken dönemde Müslüman olanın rivâyetine tercih edilmektedir. Bu durum erken dönemde Müslüman olan râvinin Müslüman olduktan sonra vefat etmesinden ötürü bir daha hadis işitmemiş olması ve daha geç dönemde Müslüman olanın bizzat kendisinin işittiğini açıkça ifade etmiş olması şartıyla geçerlidir.

**11-** İki haberden birinin merfû olduğunda ittifak edilip diğerinde ihtilaf edilmiş olmasıdır. Kesin olarak merfû bili-

nen haber, merfûluğunda ihtilaf edilen habere tercih edilmektedir. Ancak sahâbînin kendi görüşü olarak kabul edemeyeceğimiz rivâyetler bundan müstesnadır. Zira bu gibi mevkuf rivâyetler, sahâbînin mutlaka Resûlullah'tan işitmiş olması gerektiğinden dolayı merfû hükmündedir.

**12-** Ev işleri veya genellikle kadınların bilebileceği hükümlerde kadının haberi, erkeğin rivâyetine tercih edilmektedir; tıpkı bunların dışındakilerde erkeğin rivâyetinin kadınınkine tercih edildiği gibi.

**13-** "İşittiğime göre (سمعتُ)" veya "bize anlattığına göre (حَدَّثَنَا)" gibi hadisi işittiğini açıkça ifade eden râvinin haberi, "falancadan rivâyet edildiğine göre (عَنْ)" veya "dediğine göre (قَالَ)" gibi hem işitmiş olmasına hem de farklı yolla hadisi tahammül etmiş olmasına ihtimal veren ifadelerle rivâyet edenin haberine tercih edilmektedir.

**14-** Rivâyetiyle amel ettiği bilinen râvinin haberi, rivâyet ettiğiyle amel ettiği bilinmeyen veya kendi rivâyetiyle amel etmediği kesin bir şekilde bilinen râvinin haberine tercih edilmektedir.

**15-** Meşhûr isnadla aktarılan rivâyet, âhâd isnadla aktarılan rivâyete tercih edilmektedir. Meşhûr isnadla rivâyet edilen haber, kesine yakın bir bilgi veya Hanefîler'in ıstılâhıyla *tuma'nîne* ifade ettiğinden dolayı diğerinden evlâdır. Dolayısıyla bununla amel etmek diğerine göre evlâdır.[1]

**16-** Hocanın, talebesine akardığını hatırlamadığı rivâyet, kesinlikle rivâyet etmediğini ifade ettiği rivâyete tercih edilmektedir.[2] Aynı şekilde rivâyeti başka sika râvilerin inkârına uğramamış râvinin haberi, uğramış râvinin haberine tercih edilmektedir.[3]

1. Bkz. Pezdevî, *Kenzü'l-Vusûl*, s. 291; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 251
2. Bkz. Mutî'î, *Süllemü'l-Vusûl*, IV, 493; Ferhârvî, *Kevseru'n-Nebî*, s. 51
3. Bkz. İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, III, 30

**17-** Aklî dengesinde sorun olmayanın rivâyeti, aklî dengesi bazı vakitler bozulanın rivâyetine tercih edilmektedir. Bu durum, rivâyeti aktarırken aklî dengesinin sağlıklı olup olmadığını bilmediğimiz vakitler için geçerlidir. Ancak sağlıklı anında rivâyet ettiği bilinirse tercih yapılmaz.

**18-** Açık bir ifadeyle güvenilir olduğu ifade (tezkiye) edilen râvinin haberi, rivâyetiyle amel edilmesi veya mahkemede tanıklığıyla yargıya varılması sebebiyle güvenilir sayılan râvinin haberine tercih edilmektedir. Zira bazen amel ve yargı dış görünüşe dayanabilmektedir.[1] Allâme Muhammed Behît Mutî'î, bu tercih türünden bahsederken şöyle demiştir: "Bu durum detaylı bilgiye sahip olmadığımız vakit geçerlidir. Ancak hâkimin, açık bir ifadeyle onun güvenilir olduğu ifade edildikten sonra tanıklığıyla yargıya vardığı veya rivâyetiyle amel edenin, güvenilir gördüğünü açıkça ifade ettikten sonra amel ettiğini öğrenirsek, o hâlde her ikisi de beraberinde hiçbir yargı veya amel bulunmayan açık ifadeye tercih edilir."[2]

**19-** Tanıklığına dayanarak yargıya varılması sebebiyle güvenilir sayılan râvinin haberi, rivâyetiyle amel edilmesinden dolayı güvenilir sayılan râvinin haberine tercih edilmektedir. Zira tanıklıklarda daha ihtiyatlı davranılır.[3]

İmam Ebû Hanife rahmetullâhi aleyh ve İmam Ebû Yusuf rahmetullâhi aleyhe göre meşhûr derecesine ulaşmadığı müddetçe râvilerin çokluğu nedeniyle tercih yapılmaz. Râvilerin sayısı meşhûr derecesine ulaştığı vakit âhâd haberlere tercih edilir. Hanefî usûlcülerin çoğu iki imamın bu görüşünü tercih etmişlerdir.[4]

---

1. Bkz. İbn Hümâm, *Tahrîr*, s. 374
2. Mutî'î, *Süllemü'l-Vusûl*, IV, 487
3. Bkz. İbn Emîr Hâc, *et-Takrîr ve't-Tahrîr*, III, 30; Mutî'î, *Süllemü'l-Vusûl*, IV, 487
4. Bkz. Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, s. 219-220; Pezdevî, *(Keşfü'l-Esrâr*

Bu anlattıklarımız iki imama göredir. İmam Muhammed rahmetullâhi aleyh ise râvilerin çokluğuyla tercih yapılabileceği kanaatine sahiptir. Kendisine bu konuda uyanlar Ebû Abdullah Cürcânî, Usmendî ve bir rivâyete göre İmam Kerhî'dir.[1] Hâfız Zeylaî de şöyle demiştir: "Hanefîler'den bir grup, râvilerin çokluğu nedeniyle tercihin yapılabileceğini kabul etmezler. Hâlbuki bu görüş zayıftır. Zira daha çok sayıdaki râvilerin yanılma ihtimalleri daha azdır."[2]

şerhiyle beraber) *Kenzü'l-Vusûl*, III, 207-208; Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 24

1. Bkz. Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, II, 24; Usmendî, *Bezlü'n-Nazar*, s. 485
2. Bkz. Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, I, 359

# KİTABİYAT


## A

Ahmed b. Hanbel, Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî, *el-'İlel ve'l-Ma'rife* (thk. Talat İsmailoğlu), İstanbul: el-Mektebetü'l-İslâmiyye 1987

_____, *el-Müsned*, Beyrut: el-Mektebü'l-İslâmî 1405

Alâî, Salâhuddîn Halîl b. Keykeldî, *İcmâlu'l-İsâbe fî Akvâli's-Sahâbe* (thk. el-Eşkar), Menşûrâtu Merkezi'l-Mahtûtât 1407

Avvâme, Muhammed, *Eserü'l-Hadîsi'ş-Şerîf fî İhtilâfi'l-E'immeti'l-Fukehâ*, Dârü'l-Beşâir 1418

Avvâme, Muhyiddîn b. Muhammed, *Taksîmu'l-Ahbâr ve Delâletuhâ İnde's-Sâdeti'l-Hanefiyye*, Dârü'l-Yusr ve'l-Minhâc 1435

Âcurrî, Ebû Ubeyd b. el-Hasen, *Suâlâtu'l-Âcurrî an Ebî Dâvud* (thk. el-Umarî), Mektebe İbn Teymiyye 1413

Âmidî, Seyfuddîn Ali b. Ali Ebû Ali b. Muhammed, *el-İhkâm Fî Usûli'l Ahkâm*, Darü'l-Kitâbi'l-Arabî 1418

## B

Bâberti, Ekmelüddîn Muhammed b. Muhammed, *et-Takrîr li Usûli'l-Pezdevî* (thk. Abdusselam Hâmid), Kuveyt: Vizâratu'l-Evkâf 2005

Bağdâdî, Abdülkâhir b. Tâhir, *el-Fark beyne'l-Firak* (nşr. M. Zâhid Kevserî), Mektebü Neşri'l-İslâmiyye 1376

Bahrululûm, Abdülali el-Hindî el-Ensârî, *Fevâtihu'l-Rahâmût fî Şerh-i Müsellemi's-Sübût* (thk. Abdullah Mahmud), Karaçi: Kadîmî Kütübhâne.

Benûrî, Muhammed Yusuf b. Muhammed Zekeriyya, *Me'ârifu's-Sünen Şerhu Süneni't-Tirmizî*, Karaçi: Dârü't-Tasnîf Câmi'atu'l-Ulûmi'l-İslâmiyye

_____, *Nefhatu'l-Anber fî Hayâti'ş-Şeyh Enver*, Karaçi: el-Mektebetü'l-Benûriyye 1424

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali, *es-Sünenü'l-Kubrâ*, Beyrut: Dârü'l-Fikr 1431

_____, *Ma'rifetü's-Sünen ve'l-Âsâr* (thk. Abdülmu'tî Kal'acî), 1412

Bihârî, Muhibbullah b. Abdüşşekûr, *Müsellemü's-Sübût*, Mısır: el-Matba'atu'l -Hüseyniyye

Bikâ'î, Ebu'l-Hasen İbrahim b. Ömer, *en-Nuket'ul-Vefiyye* (thk. Mâhir Yâsin el-Fahl), Mektebetü'r-Ruşd, 1429

Buhârî, Abdülaziz Ahmed, *Keşfü'l-Esrar Şerhu'l-Pezdevî* (thk. Muhammed el-Mu'tasım Billâh el-Bağdâdî), Karaçi: Kadîmî Kütübhâne

Buhârî, Muhammed b. İsmail, *Sahîh-i Buhârî*, Dârü'l-Fikr 1424

Bulkînî, Sirâcuddin Ömer b. Raslân, *Mehâsinü'l-Istılâh* (thk. Abdülkadir el-Muhammedî), Dâr İbn Hazm 1424

## C

Cezâirî, Tâhir el-Cezâirî ed-Dımeşkî, *Tevcîhü'n-Nazar ilâ Usûli'l-Eser*, Halep: Mektebü'l-Metbû'ât 1416

Cessâs, *Ahkâmu'l-Kur'ân*, Beyrut: Darü'l-Kitâbi'l-Arabî.

_____, *Şerhu Muhtasari't-Tahâvî*, Dârü'l-Beşâir 1431

_____, *el-Fusûl fi'l-Usûl* (thk. Muhammed Tâmir), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1420

## D

Dârekutnî, Ebu'l-Hasen Ali b. Ömer el-Bağdâdî, *Sünen-i Dârekutnî*, Dârü'l-Fikr 1414

Debûsî, Ebû Zeyd Abdullah b. Ömer, *Takvîmu'l-Edille* (thk. Halîl el-Meys), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1421

Dihlevî, Abdülaziz b. Ahmed, *Fetâvâ Azîzî*, Hindistan: el-Matba'atu'l-Muctebâiyye 1341

Dihlevî, Abdülhak b. Seyfuddîn, *Fethu'r-Rahmân fî İsbâti Mezhebi'n-Nu'mân* (thk. el-A'zamî, Pakistan: Atîk Akademî)

Dihlevî, Ahmed b. Abdürrahim Şah Veliyyullâh, *el-İnsâf fî Beyâni Sebebi'l-İhtilâf*, Dâr İbn Hazm 1421

## E

Ebû Dâvud, Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistânî, *Risâletü Ebî Dâvud ilâ Ehli Mekke fi Vasfi Sünenihî* (Ebû Gudde'nin *Selâsetü Resâil* eserinin içinde)

_____, *Sünen-i Ebî Dâvud* (thk. Muhammed Avvâme), Dârü'l-Kıble – Dârü'r-Reyyân 1425

Ebû Gudde, Abdülfettâh b. Muhammed b. Beşîr el-Halebî, *Erba'u Resâil fî Ulûmi'l-Hadîs*, Halep: Mektebü'l-Matbû'âti'l-İslâmiyye 1410

_____, *Terâcimu Sitte min Fukahai'l-'Âlemi'l-İslâmî*, Halep: Mektebü'l-Matbû'âti'l-İslâmiyye 1417

Ebû İshâk eş-Şîrâzî, İbrahim b. Ali b. Yusuf, *Şerhu'l-Luma'* (thk. Abdulmecid et-Turkî), Dârü'l-Ğarbi'l-İslâmî, 1408

Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdullah el-İsfahânî, *Hilyetü'l-Evliyâ' ve Tabakatu'l-Esfiyâ'*, Mısır: Mektebetü'l Hânci ve's-Se'âde 1357

_____, *Müsnedü Ebû Hanife* (thk. Abdüşşehîd en-Nu'mânî), İslamabad: Mecme'ul-Buhûsi'l-İslâmiyye 2000

Ebû Yusuf, Yakub b. İbrahim el-Kâdî, *Kitâbü'l-Âsâr* (thk. Ebu'l Vefa el-Afğânî), Dekan: İhyâ'u'l-Me'ârifi'n-Nu'mâniyye 1355

_____, *er-Red ale's-Siyeri'l-Evzâî* (thk. Ebu'l Vefa el-Afğânî), Dekan: İhyâ'u'l-Me'ârifi'n-Nu'mâniyye.

_____, *el-Harac* (thk. Muhammed İbrahim el-Bennâ), Peşaver: Mektebetü Fârûkiyye.

Emir Pâdişâh, Muhammed Emin b. Mahmud, *Teysîru't-Tahîr*, Mısır: Matba'tu Mustafa el-Bâbî'l Halebi 1351

Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed, *Tehzîbü'l-Luğa* (thk. Abdusselam Harun), ed-Dârü'l-Mısriyye li't-Te'lîf ve't-Terceme 1384

## F

Fenârî, Şemsüddin Muhammed b. Hamza er-Rumî, *Fusûlü'l-Bedâi' fî Usûli'ş-Şerâi'* (thk. Muhammed Hasan), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1427

Ferhârvi, Abdülaziz b. Ahmed el-Meltânî, *Kevser'un-Nebî ve Zulâlu Havzihi'r-Revî*, Meltân: el-Mektebetü'l-Kâsimiyye

Fesevî, Ya'kûb b. Süfyân, *el-Ma'rife ve't-Târîh* (thk. Ekrem Ziyâ el-Ömerî), Medine: Mektebetü'd-Dâr 1410

Fîrûzâbâdî, Mecduddîn Muhammed b. Ya'kûb, *el-Kâmûsu'l-Muhît*, Dârü'l-Fikr 1424

## H

Hârisî, Abdullah b. Muhammed b. Yakub, *Müsnedü Ebî Hanîfe* (thk. Esyûtî), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1429

Haskefî, Alâuddin Muhammed b. Ali, *İfâdatu'l-Envâr*, Karaçi: İdâratu'l-Kur'ân ve'l-Ulûmi'l-İslâmiyye 1418

Hatîb, Ebû Bekr Ahmed b. Alî el-Bağdadî, *Târîhu Medîneti's-Selâm* (thk. Beşşâr Avvâd), Dârü'l-Ğarbi'l-İslâmî 1422

_____, *el-Câmi' li Ahlâk'ir-Râvî ve Âdâbi's-Sâmi'* (thk. Muhammed Accâc el-Hatîb), Müessesetü'r-Risâle 1417

_____, *el-Fakîh ve'l-Mütefakkih* (thk. Âdil el-Farâzî), Dâr İbnü'l-Cevzî 1417

_____, *el-Kifâye fî 'İlmi'r-Rivâye*, Dârü'l-Hudâ 1423

Hârizmî, Ebu'l Müeyyed Muhammed b. Mahmud, *Câmiu'l-Mesânîd*, Faisalabad: el-Mektebetü'l-İslâmiyye

Hâzimî, Ebû Bekr Muhammed b. Mûsa, *el-İ'tibâr fî Beyâni'n-Nâsih ve'l-Mensûh mine'l-Ahbâr*, Dâr İbn Hazm 1422

## I

Itr, Nureddin, *Menhecü'n-Nakd fî Ulûmi'l-Hadîs*, Beyrut: Dârü'l-Fikri'l-Muasır 1431

## İ

İbn Abdilber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah el-Endelûsî, *el-İstî'âb fî Ma'rifeti'l-Ashâb*, Mısır: Matba'tu's-Se'ade 1328

_____, *el-İntikâ' fî Fezâili'l-Eimmeti's-Selâseti'l-Fukahâ'*, Karaçi: el-Mektebetü'l-Ğafûriyyeti'l-'Âsimiyye

_____, *Câmi'u Beyâni'l-'İlm ve Fazlihi* (thk. Mes'ad es-Sa'dunî), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1421

_____, *Mukaddimetü't-Temhîd* (thk. Ebû Gudde), Halep: Mektebü'l-Matbû'âti'l-İslâmiyye 1423

İbn Abidin, Muhammed Emin, *Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr*, Beyrut: İhyâu't-Turâsi'l-Arabî 1419

_____, *Şerhu 'Ukûdi Resmi'l-Muftî*, Karaçi: Dârü'l-Lubâb 1426

_____, *Nesemâtu'l-Eshâr*, Karaçi: İdâratu'l-Kur'ân ve'l-Ulûmi'l-İslâmiyye 1418

İbn Akîl, Ebu'l-Vefa Ali b. Akîl el-Bağdâdî, *el-Vâdih fî Usûli'l-Fıkh* (thk. George Makdisi), el-Ma'hed'l-Almânî li'l-Ebhâsi'ş-Şerîa 2002

İbn Arrâk, Ali b. Muhammed el-Kenânî, *Tenzîhu'ş-Şerîati'l-Merfû'a 'ani'l Ahbâri'ş-Şenî'ati'l-Mevzû'a*, Mektebetü'l-Kahire

İbn Ebî Dakîk el-'Îd, Takiyuddin Muhammed b. Ali, *el-İktirâh fî Beyâni'l-Istılâh* (thk. 'Âmir Hasan Basrî), Darü'l-Beşâir 1417

_____, *Şerhu'l-İlmâm* (thk. Abdülaziz es-Sa'îd), Riyad: Dârü Atlas 1418

İbn Ebî el-'Avâm, Ebu'l-Kasım Abdullah b. Muhammed es-Sa'dî, *Menâkibu Ebî Hanîfe ve Ashâbihi* (yazma eser, hocam Nu'mânî'de fotokopisi vardı)

İbnü'l-Esîr (tarihçi), İzzüddin Ali b. Muhammed el-Cerzî, *Üsdü'l-Ğâbe fî Ma'rifeti's-Sahâbe*, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 2003

İbn Ebî Hâtim, Abdurrahman b. Muhammed et-Temîmî, *el-Cerh ve't-Ta'dîl*, Haydarabad: Dâiratu'l-Meârifi'l-Osmâniyye 1371

İbn Ebî Şeybe, Abdullah b. Muhammed, *el-Musannef* (thk. Muhammed Avvâme), Karaçi: İdâratu'l-Kur'ân ve'l-Ulûmi'l-İslâmiyye 1428

İbn Emîr Hâc, Muhammed b. Muhammed, *et Takrîr ve't-Tahrîr Şerhu't-Takrîr*, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1403

İbn Hacer, Şihâbüddin Ahmed b. Ali el-'Askalânî, *el-İsâbe fî Temyîzi's-Sahâbe*, Mısır: Matba'tu's-Se'âde 1328

_____, *Tehzîbü't-Tehzîb*, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1425

_____, *el-Fethu'l-Bârî*, Dârü's-Selam ve'd-Darü'l-Feyhâ 1421

_____, *Nüzhetü'n-Nazar fî Tevdîhî Nuhbeti'l-Fiker* (thk. Nureddin Itr), el-Buşrâ 1434

_____, *en-Nuket alâ İbni's-Salâh* (thk. Besî' 'Umeyr), Riyad: Dârü'r-Râye 1408

İbn Hacib, Cemâlüddin Osman b. Ömer, *Munteha's-Sûl ve'l-Emel fî İlmeyi'l-Usûl ve'l-Cedel*, Mısır: Tab'atu Bûlâk 1316

İbnü'l-Hanbelî, Radiyuddin Muhammed b. İbrahim, *Envâru'l-Halek alâ Şerhi'l-Menâr li'bn Melek*, Mısır: Darü's-Se'ade 1315

_____, *Kafvu'l-Eser fî Savfi Ulûmi'l-Eser*, Mektebetü'l-Mektûbâti'l-İslâmiyye 1408

İbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed el-Endulusî, *el-İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm* (thk. Ahmed Şâkir), Kahire: el-'Âsime

_____, *Mulahhasu İbtâli'l-Kiyâs ve'r-Ra'y ve't-Taklîd ve't-Ta'lîl* (thk. Sa'îd el-Efğânî), Darü'l-Fikr 1389

İbn Hibbân, Muhammed b. Hibbân el-Bustî, *Kitâbü'l-Mecrûhîn* (thk. Muhammed İbrahim Zayid), Halep: Dârü'l-Vâ'î 1402

İbn Hümâm, Muhammed b. Abdülvâhid el-İskenderî, *et-Tahrîr fî Usûli'l-Fıkhi'l-Câmi' beyne'l-Istılâhey'il-Hanefiyye ve'ş-Şâfi'iyye*, Mısır: Matba'atu Mustafâ el-Halebî 1351

_____, *Fethu'l-Kadîr li'l-'Âcizi'l-Fakîr*, Beyrut: Dârü İhyâ'ut-Turasi'l-Arabî

İbn Kutluboğa, Zeynüddin Kasım b. Kutluboğa, *el-Kavlu'l-Mubteker*, (thk. Muhammed Murâbî), Dârü İbn Kesîr 1434

_____, *Munyetu'l-Elma'î* (nşr. M. Zahid Kevserî), Karaçi: Rahîm Akademî 1412

İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd b. Mâce el-Kazvînî, *Sünen İbn Mâce*, Dârü'l-Fikr 1415

İbn Maîn, Yahya b. Maîn, *Târîhu İbn Maîn* (ed-Dûrî rivâyeti ile), (thk. Ahmed Nûr Seyf), Merkezü'l-Bahs'ul-İlmî 1399

İbn Manzûr, Muhammed b. Mukerrem b. Manzûr el-İfrîkî, *Lisânü'l-Arab*, Müessesetü'l-E'lemî li'l-Matbû'ât 1426

İbn Melek, Abdüllatif b. Abdülaziz, *Şerhu İbn Melek 'ale'l-Menâr*, Mısır: Dârü's-Se'âde 1315

İbn Nüceym, Zeynüddin b. İbrahim el-Mısrî, *Fethu'l-Ğaffâr bi Şerhi'l-Menâr*, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1422

İbnü's-Sâ'âtî, Ahmed b. Ali el-Bağdâdî, *Bedîu'n-Nizâm* (thk. İbrahim Şemsüddin), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1425

İbnü's-Salâh, Takiyyüddin Ebû 'Amr Osman b. Salahuddin, *Ma'rifetü Envâi İlmi'l-Hadîs* (thk. Abdüllatif-Mahir Yasin), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1423

İbn Teymiyye, Ebu'l-Abbas Ahmed b. Abdülhalim el-Harrânî, *Mecmûu'l-Fetâvâ İbn Teymiyye*, Riyad: Metâbi'u'r-Riyad 1382

İsnevî, Cemâlüddin Abdurrahim b. el-Hasen, *Nihâyetu's-Sûl bi Şerhihi Süllemü'l-Vusûl*

İtkânî, Emîr Kâtib b. Ömer, *eş-Şâmil Şerhu Usûli'l-Pezdevî* (yazma eser).

## K

Kâdı İyâz, Ebu'l-Fazl İyâz b. Mûsa el-Yahsubî, *Tertîbu'l-Medârik* (thk. Ahmed Bukeyr Mahmûd), Beyrut: Mektebetü'l-Hayât 1387

Kâkî, Kavâmuddin Muhammed b. Ahmed el-Hucendî, *Câmi'u'l-Esrâr* (thk. Fazlurrahmân el-Afğânî), Mekke: Mektebetü Nezzâr Mustafâ el-Bâz 1418

Kandehlevî, Muhammed İdrîs, *Minhatu'l-Muğîs Şerhu Elfiyyeti'l-Hadîs*, (thk. Sâcid Ahmed es-Sadîkî), Dârü'l-Beşâir 1430

Karâfi, Şihâbüddin Ebu'l-Abbâs Ahmed b. İdrîs, *Şerhu Tenkîhi'l-Fusûl*, Beyrut: Dârü'l-Fikr 1418

Kâsânî, Alâuddin Ebû Bekr b. Mes'ûd, *Bedâiu's-Sanâi' fî Tertîbi'ş-Şerâ'i'*, Kûta: Raşîdiyye.

Keşmîrî, Muhammed Enver Şâh, *el-Arfu'ş-Şezî* (thk. Amr Şevket), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1428

_____, *Feyzu'l-Bârî*, Dârü'l-Me'mûn 1357

_____, *Neylü'l-Ferkadeyn* (*Mecmûatu Resâili'l-Keşmîrî*'nin dâhilinde), Karaçi: İdaratu'l-Kur'ân 1424

Kettânî, Muhammed b. Ca'fer, *er-Risâletü'l-Mustatrafe li Beyâni Meşhûri Kütübi's-Sünneti'l-Müşerrefe*, Dârü'l-Beşâir 1430

Kevserî, Muhammed Zâhid, *İhkâku'l-Hak fî İbtâli'l-Bâtil fî Muğîsi'l-Halk*, Kahire: Dârü'l-Medîne 1408

_____, *Te'nîbu'l-Hatîb alâ mâ Sâkahû fî Tercemeti Ebî Hanîfe mine'l-Ekâzîb*, Meltân: el-Mektebetü'l-İmdâdiyye.

_____, *Makâlâtu'l-Kevserî*, Karaçi: HM.

_____, *en-Nuketu't-Tarîfe* (thk. Hamza el-Bekrî), Dârü'l-Feth li'd-Dirâsât ve'n-Neşr 1436

Kudûrî, Ebu'l-Hüseyn Ahmed b. Muhammed, *et-Tecrîd* (thk. Sirâc – Ali Cum'a), Mısır: Dârü's-Selâm 1427

Kumlâî, Muhammed Abdülmelik, *el-Medhal ilâ Ulûmi'l-Hadîsi'ş-Şerîf*, Dhaka: Merkezü'd-Da'veti'l-İslâmiyye 1428

Kûrânî, İbrahim b. Hasan, *Hâşiye alâ Nüzheti'n-Nazar* (thk. Muhammed Murâbî), Dâr İbn Kesîr 1434

## L

Lâmişî, Ebu's-Senâ Mahmûd b. Zeyd, *Kitâb fî Usûli'l-Fıkh* (thk Abdulmecîd et-Turkî), Dârü'l-Ğarbi'l-İslâmî 1995

Leknevî, Muhammed Abdülhalim, *Kamer'ul-Akmâr Hâşiye li Nuri'l-Envâr*, Kûta: el-Mektebetü'r-Raşîdiyye).

Leknevî, Muhammed Abdülhay b. Muhammed Abdülhalim, *el-Ecvibetü'l-Fâzıla li'l-Es'ileti'l-Aşerati'l-Kâmile* (thk. Ebû Gudde), Mektebü'l-Metbu'ât 1426

_____, *et-Ta'lîku'l-Mümecced alâ Muvatta-i Muhammed* (thk. en-Nedvî), Dârü's-Sünne – Dârü'l-Kalem 1412

_____, *er-Raf' ve't-Tekmîl fi'l-Cerh ve't-Ta'dîl* (thk. Ebû Gudde), Mektebü'l-Metbû'ât 1425

_____, *Zaferü'l-Emânî bi Şerhi Muhtasari'l-Curcânî*, Mektebü'l-Metbû'ât 1416

## M

Mahlâvî, Muhammed b. Abdurrahman, *Teshîlü'l-Vusûl ilâ İlmi'l-Usûl*, Mısır: Mustafâ el-Bâbî'l-Halebî 1341

Mâlik b. Enes, *el-Muvatta* (Zuhrî rivâyeti), (thk. Beşşâr Avvâd Ma'rûf), Müessesetü'r-Risâle 1412

Mekkî, el-Muvaffak b. Muhammed, *Menâkibu Ebî Hanîfe ve Ashâbihî*, Ketta: İslâmî Kütübhâne.

Mergînânî, Burhânuddin Ebu'l-Hasen Ali b. Ebû Bekr el-Fergânî, *el-Hidâye fî Şerhi'l-Bidâye*, Lahor: Mektebe Rahmâniyye.

Mîretî, *Feyzu'l-Bârî Emâli'l-Keşmîrî alâ Sahîhi'l-Buhârî*, bkz. "Keşmîrî".

Moğultay b. Kılıç, *İkmâlü't-Tezhîbi'l-Kemâl* (thk. Âdil – Usâme), el-Fârûk'ul-Hadîse li't-Tibâ'ât ve'n-Neşr 1422

Molla Ali el-Kârî, Ebu'l-Hasan Ali b. Sultân Muhammed, *Şerhu Şerhi Nuhbeti'l-Fiker* (thk. Muhammed Nezzâr – Heysem Nezzâr), Karaçi: Kadîmî Kütüb Hâne.

_____, *Senedü'l-Enâm Şerhu Müsnedi'l-İmâm* (thk. Halîl el-Meys), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1405

_____, *el-Mirkât Şerhu'l-Mişkât* (thk. Cemâl Aynâmî), Ketta: Raşîdiyye.

Molla Cîven, Ahmed b. Ebû Sa'îd b. Ubeydullah, *Nûru'l-Envâr*, Kuta: el-Mektebetü'r-Raşîdiyye.

Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânî, *Kitâbü'l-Âsâr*, Karaçi: Rahîm Akademî 1419

_____, *Kitâbü'l-Hucce alâ Ehli'l-Medîne*, (thk. el-Keylânî), Dâr Alemu'l-Kütüb 1427

Muhammed Şâh el-Hindî, *Umdetu'l-Vusûl fî Hadîsi'r-Resûl*, Hindistan: el-Matba'u'l-Muctebâî

Muhammed Şefî' b. Muhammed Yasin, *Makâmu Sâhibihî: Tercemetu Abdirrahmân Serbâzî*, İran: İntişârât Fârûk A'zam 1382

Munâvî, Abdurraûf b. Tâcüddin, *el-Yevâkît ve'd-Dürer* (thk. Murtezâ ez-Zeyn Ahmed), Mektebetü'r-Ruşd 1428

Munbecî, Cemâlüddin Ali b. Zekeriyya, *el-Lubâb fi'l-Cem' beyne's-Sünne ve'l-Kitâb* (thk. Muhammed Fazl el-Murâd), Karaçi: el-Mektebetü'l-Gafûriyye.

Munzirî, Zekiyyuddîn Abdulazîm b. Abdülkavî, *Cevâbu'l-Hâfız el-Munzirî an Es'ile fi'l-Cerh ve't-Ta'dîl*, Mektebü'l-Matbû'âti'l-İslâmiyye 1426

Müslim, Ebu'l-Hüseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, *Sahîh Müslim*, Dârü'l-Fikr 1424

Mutî'î, Muhammed Bihît b. Hüseyn, *Süllemü'l-Vusûl li Şerhi Nihâyeti's-Sûl*, Mektebe Bahru'l-Ulûm.

## N

Nesâî, Ebû Abdurrahmân Ahmed b. Şuayb, *ed-Du'afâ' ve'l-Metrûkûn*, Allahabad: Envâr Ahmedî 1325

Nesefî, Ebu'l-Berekât Abdullah b. Ahmed, *Keşfü'l-Esrâr Şerhu'l-Menâr*, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.

Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Muhyiddîn b. Şeref, *el-Minhâc fî Şerhi Sahîh-i Müslim b. Haccâc*, Beyrut: Dârü'l-Ma'rife 1423

_____, *et-Takrîb*, bkz. "Tedrîbu'r-Râvî"

Nu'mânî, Muhammed Abdürreşîd b. Muhammed Abdürrahim, *İmâm İbn Mâce Or İlm-i Hadîs* (Urduca), Karaçi: Esahhu'l Metâbi'

## P

Pezdevî, Ebu'l-Usr Ali b. Muhammed, *Kenzü'l-Vusûl ilâ Ma'rifeti'l-Usûl* (Abdürreşîd en-Nu'mânî'nin düzenlemesiyle), Karaçi: Nûr Muhammed.

## S

Sadruşşerîa, Abdullah b. Mes'ûd, *et-Tavdîh* (thk. Muhammed Adnan Dervîş), Dârü'l-Erkam 1419

Sa'îd, Mahmûd Sa'îd Memdûh, *et-Ta'rîf bi Evhâm min Kısmi'l-Hadîs ilâ Sahîh ve'd-Da'îf*, Dubai: Dârü'l-Buhûs 1423

San'ânî, Abdürrezzâk b. Humam, *el-Musannef* (thk. Habîburrahmân el-A'zamî), Menşûrâtu'l-Meclisi'l-İlmî 1390

Saymerî, Ebû Abdullah el-Hüseyn b. Ali, *Mesâilü'l-Hilâf* (doktora tezi)

Sehâvî, Şemsüddin Muhammed b. Abdurrahmân, *el-Cevher ve'd-Dürer fî Tercemeti Şeyhi'l-İslâm İbn Hacer*, Dâr İbn Hazm 1419

Sem'ânî, Ebu'l Muzaffer Mansûr b. Muhammed, *Kavâtiu'l-Edille* (thk. Muhammed Hasan eş-Şâfi'î), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1418

Serahsî, Muhammed b. Ahmed, *Usûlü's-Serahsî* (thk. Ebu'l-Vefa el-Afğânî), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1426

Semerkandî, Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed, *Mîzânü'l-Usûl fî Netâici'l-'Ukûl* (thk. Muhammed Zekî Abdülber), 1404

Sindî, Muhammed Ekram, *İm'ân'un-Nazar fî Tavdîhi Nuhbeti'l-Fiker* (thk. Ğulâm Mustafa el-Kâsimî)

Subkî, Tâcüddin Abdülvehhâb b. Ali, *Kaide fi'l-Cerh ve't-Ta'dîl* (bkz. *Erbe'u Resâil fî Ulûmi'l-Hadîs*

Suyûtî, Celâlüddin Abdurrahman b. Ebû Bekr, *Tedrîbu'r-Râvî* (thk. Muhammed Avvâme), Dârü'l Yusr - Dârü'l Minhâc 1437

## Ş

Şumunnî, Takiyyuddin Ahmed b. Muhammed, *el-'Âlî'r-Rutbe fî Şerhi Nazmi'n-Nuhbe* (thk. Mu'tez el-Hatîb), Müessesetü'r-Risâle 1425

## T

Taftazânî, Sa'duddin Mes'ûd b. Ömer, *et-Telvîh ilâ Keşfi Hakâiki't-Tenkîh* (thk. Muhammed Adnan Dervîş), Dârü'l-Erkam 1419

_____, *Şerhu'l-Akâidi'n-Nesefiyye*, Mısır: Dârü's-Se'âdât 1326

_____, *Şerhu'l-Mekâsid*, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1422

Tahâvî, Ahmed b. Muhammed b. Selâme, *et-Tesviyetu beyne Haddesenâ ve Ahberanâ* (*Hams Resâil* dâhilinde), (thk. Ebû Gudde), 1423

_____, *Şerhu Muşkili'l-Âsâr* (thk. Şuayb el-Arnavût), Müessesetü'r Risâle 1415

_____, *Şerhu Meâni'l-Âsâr* (thk. İbrahim Şemsüddin), Karaçi: Kadîmî Kütüb Hâne.

Tehânevî, Zafer Ahmed, *Kavâid fî Ulûmi'l-Hadîs* (thk. Ebû Gudde), Mektebü'l-Metbû'ât'il-İslâmiyye 1428

Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, *Sünenü't-Tirmizî*, Dârü İhyâi't-Turâsi'l-Arabî 1421

## U

Uchûrî, Ali b. Muhammed, *Hâşiye alâ Nüzheti'n-Nazar* (thk. Muhammed Raşîd), Dârü Edvâi'l-beyan 1432

Usmânî, Şebîr Ahmed, *Mebâdiu İlmi'l-Hadîs ve Usûlihi* (thk. Ebû Gudde), Dârü'l-Beşâir 1432

Usmânî, Muhammed Takî, *Tekmiletü Fethi'l-Mulhim*, Dımeşk: Dârü'l Kalem 1427

Usmendî, Muhammed b. Abdülhamid, *Bezlü'n-Nazar fi'l-Usûl* (thk. Muhammed Zeki Abdülber, Kahire: Mektebetü Dari't-Turâs 1412

## Z

Zebîdî, Muhammed b. Muhammed el-Murtezâ, *Tâcü'l-Arûs*, Beyrut: Dâr Sadır 1386

Zehebî, Ebû Abdullah Şemsüddin Muhammed b. Ahmed, *Târî-*

*hu'l-İslâm* (thk. Beşşâr Avvâd Ma'rûf), Dârü'l-Ğarb'il-İslâmî 1424

_____, *el-Mûkiza*, Dârü'l-Beşâiri'l-İslâmiyye 1425

_____, *Mîzânü'l-İ'tidâl fî Nakdi'r-Ricâl* (thk. Ali Muhammed el-Becâvî), Beyrut: Dârü'l Ma'rife.

Zerkâ, Ahmed b. Muhammed, *Şerhu'l-Kavaidi'l-Fıkhiyye*, Dımeşk: Dârü'l-Kalem 1433

Zerkeşî, Bedrüddin Muhammed b. Bahâdır, *Selâsilü'z-Zeheb* (thk. Muhammed el-Muhtâr eş-Şenkîtî), 1423

_____, *en-Nuket alâ İbni's-Salâh* (thk. Muhammed Ali Semek), Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye 1425

Zeylaî, Cemâlüddin Ebû Muhammed Abdullah b. Yusuf, *Nasbu'r-Râye* (Muhammed Avvâme'nin düzenlemesiyle), Dârü'l-Kıble-Müessesetü'r-Reyyân 1418

_____. Ibn Ṭūlūn (ed.). Ṣaḥīḥ Aswaq Miṣrīyah. Cairo: al-Hay'ah al-Miṣrīyah al-'Āmmah, 1962.

_____. al-Muḥāsabah. Cairo: al-Hay'ah al-Miṣrīyah al-'Āmmah, 1962.

_____. Mifrāḥ al-Kurūb fī Akhbār Banī Ayyūb (Ibn Ayyūb). Muḥammad Muṣṭafā (ed.). Cairo: Dār al-Fikr, 1957.

Zaydān, Aḥmad b. Muḥammad. Sharḥ al-Risālah al-Mukhtaṣarah. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣrīyah, 1932.

Zaydān, Jurjī. Tārīkh Miṣr al-Ḥadīth. Cairo: Dār al-Hilāl, 1904.

Zaydān, Muḥammad. Ḥusn al-Muḥāḍarah fī Akhbār Miṣr wa-al-Qāhirah. Cairo: Maṭba'at al-Sa'ādah, 1907.

Zaydān, Muḥammad. Ḥusn al-Muḥāḍarah fī Tārīkh Miṣr wa-al-Qāhirah. Cairo: Maṭba'at al-Sa'ādah, 1907.

Zaydān, Muḥammad. Ḥusn al-Muḥāḍarah fī Tārīkh Miṣr wa-al-Qāhirah. Cairo: Maṭba'at al-Sa'ādah, 1907.